

ORGANI MEĐUNARODNIH ODNOSA

39. ORGANI MEĐUNARODNIH ODNOSA

1. Recite nešto o organima glede djelatnosti vezanih za međunarodne odnose.

Djelatnosti koje se tiču međunarodnih odnosa u suvremenoj državi (analogno, to vrijedi i za druge subjekte MP, pogotovo međunarodne organizacije) uglavnom su organizirane u njezinoj vanjskoj službi. Vrlo važan dio te službe je raspoređen izvan samog državnog područja, a njezino nesmetano djelovanje nije moguće bez posebnih međunarodnih pravila, koja svakoj državi nameću određene dužnosti prema pojedincima koji u obavljanju te vanjske službe borave i djeluju na njezinu području. Vanjska služba također obuhvaća i uređuje onu djelatnost državnih organa razmještenih u inozemstvu koji obavljaju neke upravne funkcije. Tu pripada najveći dio konzularne službe. Dakako, ni ta djelatnost nije moguća bez pristanka države na čijem području se obavlja. I za te odnose postoje pravila MP dopunjena sporazumima kojima države međusobno osiguravaju određeno ponašanje.

Kaže se da je organizacije države njezina unutrašnja stvar, da svaka država sama određuje svoje organe za sve grane državne djelatnosti, dakle, i za djelatnost koja se tiče vanjskih odnosa, a da MP samo upućuje na propise unutrašnjeg prava. Organi međunarodnih odnosa državi su potrebni da bi po njihovu djelovanju mogla izazvati neke međunarodnopravne posljedice. Ustrojstvo svake države predviđa tu potrebu i određuje takve organe. No, međunarodnopravne posljedice nastaju za države i na drugi način, a ne samo djelovanjem za te svrhe posebno određenih organa. Ipak, najveći dio takvih posljedica nastupa po pravnim poslovima, a do njih može doći samo djelovanjem pojedinaca koje je kvalificirano time da se, prema nizu propisa, pripisuje državi kao subjektu MP. Postoji pitanje jesu li to propisi unutrašnjeg prava, ili MP, ili oboje zajedno. Postoji mišljenje da je riječ samo o unutrašnjim propisima na koje MP jednostavno upućuje, ali ako bi to bilo tako, onda bi međunarodnopravna posljedica izostala uvijek kad je po unutrašnjem pravu odnosni organ nepravilno postupao ili je prekoračio svoj djelokrug. U praksi ne biva tako, a kad bi se to prihvatilo, umanjila bi se pravna sigurnost u međunarodnim odnosima.

2. Kako dijelimo organe međunarodnih odnosa?

Dijelimo ih na one kojima nije potrebno posebno ovlaštenje (punomoć) i koji zastupaju državu prema van po samom svom položaju i bez posebne punomoći; te na one kojima je to ovlaštenje potrebno.

3. Koji organi tu spadaju?

Posebna punomoć nije potrebna glavaru države, predsjedniku vlade, ministru vanjskih poslova, a takvu ovlast katkad ima i vlada kao kolektivno tijelo.

U one kojima je potrebna punomoć spadaju diplomatske i katkad konzularne misije.

4. Što su međunarodni organi, a što državni?

Međunarodni organi su oni koji nastupaju u ime države glede međunarodnih odnosa, a državni organi su oni čija funkcija su unutrašnji poslovi.

5. Koje su pretpostavke da se neka osoba smatra vladom neke države po MP?

MP određuje općenite pretpostavke potrebne da bi se neka osoba ili skupina osoba smatrala vladom neke države. Jedno od takvih pravila je načelo efektiviteta, tj. da se kao ovlašteni organi neke države (glavar države, vlada itd.) smatraju oni koji stvarno obavljaju poslove odnosnog organa (vlada *de facto*). Isto tako se po načelu efektiviteta u međunarodnim odnosima uzima u obzir onaj ustav koji se stvarno primjenjuje u praksi, a ne njegov pisani tekst ako se on u praksi ne primjenjuje ili se primjenjuje drukčije.

6. Kako se obavještavaju druge države o tome koji su organi drugih država ovlašteni da te države zastupaju?

MP svojim pravilima postavlja načelo da ovlaštenje organa na zastupanje države mora na neki način biti poznato drugim državama. Praksa je za to stvorila niz postupaka, manje ili više formalnih – notifikacija o promjeni u osobi glavara države ili o imenovanju ministra vanjskih poslova; za ambasadore i druge diplomatske zastupnike svečani oblik predaje vjerodajnica; za podređeno diplomatsko osoblje priopćenje radi uvrštenja u popis tog osoblja.

Iznimka su izvanredni slučajevi zastupanja u ratu. Tu se formalna notifikacija nadomješta stvarnim zapovjedničkim položajem.

7. Objasnite načelo efektivnosti!

MP određuje općenite pretpostavke potrebne da bi se neka osoba ili skupina osoba smatrala vladom neke države. Jedno od takvih pravila je načelo efektiviteta, tj. da se kao ovlašteni organi neke države (glavar države, vlada itd.) smatraju oni koji stvarno obavljaju poslove odnosnog organa (vlada *de facto*). Isto tako se po načelu efektiviteta u međunarodnim odnosima uzima u obzir onaj ustav koji se stvarno primjenjuje u praksi, a ne njegov pisani tekst ako se on u praksi ne primjenjuje ili se primjenjuje drukčije.

8. Što je vrhoni organ po MP?

Najviši organ vanjskog zastupanja jest onaj organ koji u skladu s propisima MP i s ustavnim propisima svoje države ima pravo i dužnost zastupati državu u njezinim vanjskim odnosima te u ime države daje očitovanja i opunomoćuje druge organe na zastupanje prema van. MP zahtijeva da svaka država ima jedan takav organ, a unutarnji pravni poredak određuje koji je to organ i kakav mu je djelokrug i odnos prema drugim državnim organima. Redovno je ovdje riječ o državnom poglavaru.

40. ORGANI VANJSKOG ZASTUPANJA

9. Koji su organi vanjskog zastupanja?

Najvažniji organi vanjskog zastupanja koji zastupaju državu prema van po samom svom položaju i bez posebne punomoći su glavar države, predsjednik vlade, ministar vanjskih poslova, a takvu ovlast katkad ima i vlada kao kolektivno tijelo.

Organi vanjskog zastupanja kojima je potrebna punomoć su diplomatski zastupnici i katkad konzuli (konzuli ne zastupaju svoju vladu prema vladi države u kojoj djeluju – oni nemaju diplomatskog značaja; imaju pretežno nepolitičke funkcije).

10. Kako dijelimo organe vanjskog zastupanja?

Na one koji zastupaju državu prema van po samom svojem položaju i bez posebne punomoći te na one kojima je ta punomoć (ovlaštenje) potrebna.

11. Kakva je podjela što se tiče zastupanja po tome treba li punomoć ili ne?

Državnom poglavaru, predsjedniku vlade, ministru vanjskih poslova i vladi ta punomoć nije potrebna, dok diplomatskim predstavnicima (i konzulima) jest.

12. Treba li državni poglavar punomoć za zastupanje države?

Ne. on spada u najvažnije organe vanjskog zastupanja koji zastupaju državu prema van po samom svojem položaju i bez posebne punomoći.

13. Što je najviši organ vanjskog zastupanja?

Najviši organ vanjskog zastupanja jest onaj organ koji u skladu s propisima MP i s ustavnim propisima svoje države ima pravo i dužnost zastupati državu u njezinim vanjskim odnosima te u ime države daje očitovanja i opunomoćuje druge organe na zastupanje prema van. MP zahtijeva da svaka država ima jedan takav organ, a unutarnji pravni poredak određuje koji je to organ i kakav mu je djelokrug i odnos prema drugim državnim organima. Redovno je ovdje riječ o državnom poglavaru.

14. Odlučuje li vrhovni državni vladar samostalno o vanjskim poslovima svoje države? Objasni!

Prema propisima starijeg MP, državni glavar je zastupao državu potpuno. Poslije je ustavno pravo mnogih država izmijenilo položaj državnog glavara, pa on ne odlučuje neograničenom vlašću o vanjskim poslovima, nego je ta njegova djelatnost uređena i organizirana ustavnim propisima.

On je često upućen na suradnju ili odobrenje nekog tijela, i to redovito zakonodavnog organa, koji odlučuje o tome hoće li se neki međunarodni ugovor ratificirati, ali glavar države daje toj odluci oblik prema van izdavanjem odluke o ratifikaciji. S gledišta međunarodnog prava, upravo je to bitno jer međunarodni akti imaju učinak po djelovanju organa vanjskog zastupanja.

15. Tko je to državni poglavar?

On je jedan od najvažnijih organa vanjskog zastupanja koji zastupaju državu prema van po samom svojem položaju i bez posebne punomoći.

Najčešće je i najviši organ vanjskog zastupanja – organ koji u skladu s propisima MP i s ustavnim propisima svoje države ima pravo i dužnost zastupati državu u njezinim vanjskim odnosima te u ime države daje očitovanja i opunomoćuje druge organe na zastupanje prema van. MP zahtijeva da svaka država ima jedan takav organ, a unutarnji pravni poredak određuje koji je to organ i kakav mu je djelokrug i odnos prema drugim državnim organima.

Kad glavar države putuje u inozemstvo, pripadaju mu odgovarajuće povlastice i počasti, dijelom po MP, a dijelom iz kurtoazije. Bit prava i povlastica državnog glavara u inozemstvu svodi se na to da on kao vrhovni organ države ne može biti podložan drugoj vlasti.

16. Treba li državni poglavar punomoć za zastupanje države?

Ne. On je jedan od najvažnijih organa vanjskog zastupanja koji zastupaju državu prema van po samom svojem položaju i bez posebne punomoći.

17. Kako je uređen položaj najvažnijih vanjskih zastupnika u inozemstvu?

Zbog čestih konferencija i tzv. sastanaka na vrhu, u kojima države zastupaju glavari država, predsjednici vlada i ministri, njihov položaj u inozemstvu u takvim prigodama je pravno uređen *Konvencijom o specijalnim misijama* (1969)., koja određuje da glavar države kao šef specijalne misije uživa one olakšice, povlastice i izuzeća što mu pripadaju kad se kao državni glavar nalazi u službenom posjetu stranoj državi.

Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina protiv međunarodno zaštićenih osoba, uključujući diplomatske agente (1973.) uključuje glavaru države u definiciju zaštićenih osoba.

18. Tko još može obvezati državu?

Državu mogu obvezati i predsjednik vlade, katkad vlada te ministar vanjskih poslova.

U prošlosti su vladari vodili vanjsku politiku uz suradnju svojih tajnika, koji su bili njihovi pomoćnici. Od tih su se pomoćnika razvili ministri, a jedan od njih je redovito odgovoran za vođenje vanjskih poslova. To je ministar vanjskih poslova, premda on u mnogim državama ima drugi naziv.

U državama u kojima postoji vlada kao kolektivno tijelo, ona odlučuje i o pitanjima vanjske politike. U tim državama je i predsjednik vlade važan čimbenik vanjske politike ne samo u stvarnom pogledu nego i formalno, tj. i on se pojavljuje kao organ države koji svojim izjavama i očitovanjima može obvezati državu. Tako se i na mnogim međunarodnim sastancima, kongresima i konferencijama pojavljuje predsjednik vlade (ili njegov zamjenik) kao formalni zastupnik svoje države.

19. Tko je vlada i predsjednik vlade?

U državama u kojima postoji vlada kao kolektivno tijelo, ona odlučuje i o pitanjima vanjske politike. U tim državama je i predsjednik vlade važan čimbenik vanjske politike ne samo u stvarnom pogledu nego i formalno, tj. i on se pojavljuje kao organ države koji svojim izjavama i očitovanjima može obvezati državu. Tako se i na mnogim međunarodnim sastancima, kongresima i konferencijama pojavljuje predsjednik vlade (ili njegov zamjenik) kao formalni zastupnik svoje države.

Sve veća politička važnost vlade također u pogledu vođenja vanjskih poslova dovela do novih oblika pregovora i suradnje. S jedne strane, to se očituje u različitim međunarodnim organizacijama, općim i regionalnim, a napose u takvima u kojima se nalaze elementi naddržavnosti, a s druge strane, na sastancima na vrhu na kojima sudjeluju državni glavari, predsjednici vlada ili odgovorni ministri. Takvi sastanci na vrhu mogu biti prigodni, ali ima i primjera periodičnih institucionaliziranih sastanaka te vrste. Tako je sastanak šefova država i vlada jedan od organa više međunarodnih organizacija.

Zbog takvog razvoja se polako izgradilo da i predsjednik vlade punopravno zastupa svoju državu u vanjskim poslovima i da svojim izjavama obvezuje državu. Zato je potrebno da se i njemu osiguraju povlastice dok u zastupanju države boravi u inozemstvu.

Konvencija o specijalnim misijama određuje da šefovi vlada, ministri vanjskih poslova i druge osobe visokog ranga uživaju, dok su članovi specijalnih misija, osim povlastica iz te konvencije, također sve one olakšice, povlastice i izuzeća koje MP priznaje osobama njihova položaja. Jednaka odredba je ušla i u *Bečku konvenciju o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama*.

20. Tko je ministar vanjskih poslova?

U prošlosti su vladari vodili vanjsku politiku uz suradnju svojih tajnika, koji su bili njihovi pomoćnici. Od tih su se pomoćnika razvili ministri, a jedan od njih je redovito odgovoran za vođenje vanjskih poslova. To je ministar vanjskih poslova, premda on u mnogim državama ima drugi naziv.

Prema običajnom MP, ministar vanjskih poslova, kad putuje u inozemstvo, ima sličaj položaj kao diplomatski zastupnik. Ministar vanjskih poslova dobiva ovlast za vanjsko zastupanje samim tim što zauzima taj položaj, pa zato i jest običaj da svoje nastupanje na položaj objavi diplomatskim putem drugom državama.

Uobičajeno je da ministar vanjskih poslova ima ovlast da stranim diplomatskim zastupnicima daje priopćenja o tekućim poslovima, a napose da im očituje koje stajalište u nekom pitanju zauzima vlada u čije ime on govori. Očitovanja takve vrste obvezuju državu.

Stalni sud međunarodne pravde je u parnici o Istočnom Grenlandu izrekao da i usmeni odgovor ministra vanjskih poslova, što ga on daje u ime svoje vlade o predmetima svog resora na postavljeno pitanje diplomatskog zastupnika, obvezuje državu. Ministar vanjskih poslova je redovni organ vanjskog zastupanja u granicama svoje normalne funkcije. U tim se granicama njegove izjave mogu smatrati obveznima.

21. Može li se svrgnuti vladar smatrati najvišim organom vanjskog zastupanja?

Ne. On više nije glavar države tako da se ni ne smatra organom vanjskog zastupanja općenito.

22. Kome treba punomoć za zastupanje?

Diplomatu – to je osoba koja, na temelju izdane punomoći (vjerodajnice) zastupa svoju državu prema drugoj državi/ama.

23. Kome je potreban poseban akt opunomoćivanja za zastupanje države?

Diplomatima.

41. DIPLOMATSKI ZASTUPNICI

24. Čime je regulirano diplomatsko zastupanje? (Koji glavni propisi uređuju položaj diplomatskih zastupnika?)

Pravila MP o položaju državnih predstavnika u inozemstvu počela su se izgrađivati davno (nepovredivost glasnika i poslanika). Otkad su uvedena stalna diplomatska zastupstva, ta pravila su se razvila tako da je običajno MP potpuno uređivalo položaj diplomatskih zastupnika. Jedino je *Bečkim pravilnikom* (1815.) i sporazumom 5 velevlasti na kongresu u Aachenu (1818.) rang diplomatskih zastupnika bio određen propisima ugovornog MP.

Većina tih propisa kodificirana je *Konvencijom o diplomatskim odnosima* (Beč, 1961.), na temelju pripremnog rada Komisije za MP. Iako su *Konvencijom* mnoga pitanja diplomatskog prava potanko uređena, uvod određuje da se u pitanjima koja nisu izrijekom uređena odredbama *Konvencije* i dalje treba ravnati prema pravilima običajnog MP.

Konvencija se odnosi samo na redovita i stalna diplomatska predstavništva jedne države u drugoj.

Na specijalne misije u državama i međunarodnim organizacijama odnosi se *Konvencija o specijalnim misijama* (1969.), na temelju predradnji Komisije za MP. U sklopu Komisije je izrađena i *Konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama* (1975., Beč). Obje navedene konvencije u svojim odredbama slijede rješenja *Konvencije o diplomatskim odnosima*.

25. Koja je definicija diplomatskih zastupnika po *Konvenciji*?

Diplomatski zastupnik je osoba koja na temelju izdane punomoći (vjerodajnice) zastupa svoju državu prema drugoj državi ili drugim državama. Diplomatski zastupnici dijele se na redovne i prigodne. Redovni diplomatski zastupnici općenito se označuju nazivom poslanika (u širem smislu). Danas postoje također stalne diplomatske misije država kod nekih međunarodnih organizacija i obratno, kao i između međunarodnih organizacija.

26. Koje su funkcije diplomatskih zastupnika?

Funkcije diplomatske misije opisuje *Bečka konvencija*. Navedeno je da se one napose sastoje u:

- a) predstavljanju države koja akreditira (države šiljateljice) u državi kod koje se akreditira (državi primateljici);
- b) zaštiti interesa države šiljateljice i njezinih državljana u državi primateljici u granicama koje dopušta MP;
- c) pregovaranju s vladom države primateljice;
- d) skupljanju obavijesti, svim dopuštenim sredstvima, o stanju i razvoju događaja u državi primateljici i podnošenju izvještaja o tome vladi države šiljateljice;
- e) unapređivanju prijateljskih odnosa i razvijanju gospodarskih, kulturnih i znanstvenih odnosa između države šiljateljice te primateljice.

To nabranje ne iscrpljuje funkcije diplomatske misije. Osim redovitih funkcija, tu su i izvanredne, kao privremena zaštita interesa neke treće države koja nema svoga diplomatskog zastupstva, na zahtjev te države, a uz pristanak države primateljice; zaštita interesa države koja je prekinula diplomatske odnose ako ta država povjeri tu zaštitu nekoj akreditiranoj misiji, a država primateljica to prihvati.

Za djela koja diplomatski predstavnik obavlja u krugu svojih redovitih funkcija nije potrebna posebna punomoć, a njegove izjave obvezuju njegovu vladu. U tome se izražava predstavnička važnost diplomatskog zastupnika. Kodifikacijom prava međunarodnih ugovora je utvrđeno da je šef diplomatske misije ovlašten bez posebne punomoći prihvatiti tekst nekog ugovora koji se sklapa između njegove države i države primateljice.

27. Što je uveo Bečki kongres?

Na bečkom kongresu (1815.) je prihvaćen *Bečki pravilnik*.

Bečki pravilnik poznaje tri razreda stalnih diplomatskih zastupnika – ambasadore, poslanike (u užem smislu) i otpravnike poslova. *Aachenski protokol* (1818.) je pred razred otpravnika poslova umetnuo poseban razred ministara rezidenata. Ta se vrsta diplomatskih zastupnika polako napuštala i nestala u praksi, tako da *Konvencija* iz 1962. ponovo poznaje 3 razreda.

28. Što je uvedeno *Konvencijom* iz 1961. i na koje razrede su podijeljeni?

Bečka konvencija o diplomatskim odnosima uvodi za sve vrste poslanika naziv *šef misije*. To je osoba koju je država šiljateljica ovlastila da djeluje u tom svojstvu. Šefovi misija dijele se na 3 razreda:

- a) ambasadori ili nunciji akreditirani kod državnih glavara te drugi šefovi misija odgovarajućeg ranga;
- b) poslanici, ministri ili internunciji akreditirani kod državnih glavara;
- c) otpravnici poslova akreditirani kod ministarstava vanjskih poslova.

Podjela šefova misija na razrede ne utječe na njihovu ovlast zastupanja ni na prava i povlastice – tiče se samo prvenstva i nekih sporednih pitanja ceremonijala.

Postupak primanja šefova misije mora biti jednak za sve poslanike istog razreda.

29. Tko su šefovi misije?

To su osobe kopje je država šiljateljica ovlastila da djeluju u tom svojstvu, i dijele se na 3 razreda. Taj naziv je za sve vrste poslanika uvela *Bečka konvencija o diplomatskim odnosima* (1961.).

30. Što se još ubraja u prvi i drugi razred šefova misija?

U prvi razred se ubrajaju, već po starom običajnom pravu, također papinski nunciji, a u drugi razred internunciji.

U novije doba, zbor razvoja odnosa unutar *Commonwealtha*, visoki komesari koje članice *Commonwealtha* šalju i primaju između sebe dobili su značenje diplomatskih zastupnika. *Bečka konvencija* to uzima u obzir i uvrštava ih u prvi razred kao "i druge šefove misija odgovarajućeg ranga".

31. Tko je otpravnik poslova?

Otpravnici poslova je najniži razred šefova diplomatskih misija prema *Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima*. Oni se akreditiraju kod ministra vanjskih poslova.

32. Kad se šalje otpravnik poslova?

Otpravnik poslova šalje se kad diplomatski odnosi nisu takvi da dopuštaju slanje ambasadora ili poslanika drugog razreda; između ostalog, kad npr. nema sporazuma o davanju privole ili kad postoje teškoće u stilizaciji vjerodajnice (akreditiva).

Katkad se pri prvom uspostavljanju ili ponovnom uspostavljanju diplomatskih odnosa najprije šalje otpravnik poslova.

33. Tko je otpravnik poslova *en pied*?

To je otpravnik poslova koji je određen i akreditiran kao šef misije. Od njega se razlikuje otpravnik poslova *ad interim*.

34. Što je otpravnik poslova *ad interim*? Otkud se izabire?

To je obično po rangu najstariji diplomatski službenik misije koji "privremeno djeluje kao šef misije" ako je mjesto šefa misije ispražnjeno ili ako je šef misije spriječen obavljati svoje funkcije.

Bečka konvencija određuje da će ime otpravnika poslova *ad interim* priopćiti šef misije, a ako je ovaj spriječen, ministarstvo vanjskih poslova odnosno države. *Konvencija* također dopušta da se u misijama u kojima nema nijednog člana diplomatskog osoblja može, uz suglasnost države primateljice, odrediti i neki član administrativnog i tehničkog osoblja da upravlja administrativnim poslovima misije.

35. Kako izgleda hijerarhija (prvenstvo, starješinstvo) šefova misija u istom mjestu, a kako u istom razredu?

Rang šefova misija akreditiranih u istom mjestu ravna se prema razredu, a unutar svakog razreda prema danu i satu kad je šef misije preuzeo svoje funkcije.

36. Kako stupa na službu šef misije?

Stupa na službu preuzimanjem svoje funkcije. Šef misije je ovlašten obavljati svoje funkcije u državi primateljici od trenutka kad je predao akreditivna pisma, ili od trenutka kad je notificirao svoj dolazak te predao vjerne prijepise svojih akreditivnih pisama ministarstvu vanjskih poslova države primateljice, ili nekom drugom ministarstvu o kojem je postignut sporazum, u skladu s vladajućom praksom u državi primateljici, koja se mora primjenjivati na jednoobrazan način.

Redoslijed predaje akreditivnih pisama ili vjernih prijepisa pisama određuje se prema datumu i satu dolaska šefa misije.

37. Što je diplomatski zbor?

Diplomatski zbor čine šefovi misija akreditirani u istom mjestu. On nastupa katkad kao cjelina pri određenim svečanostima, kad raspravlja o pitanjima ceremonijala ili čuvanja diplomatskih povlastica, rijetko i za neke upravne funkcije.

38. Tko sačinjava diplomatski zbor i kada on nastupa kao cjelina?

On nastupa katkad kao cjelina pri određenim svečanostima, kad raspravlja o pitanjima ceremonijala ili čuvanja diplomatskih povlastica, rijetko i za neke upravne funkcije. Kad diplomatski zbor nastupa kao cjelina, predvodi ga, predsjedava njegovim sastancima ili nastupa u njegovo ime po rangu najstariji šef misije kao doajen (*doyen*) diplomatskog zbora.

39. Definirajte doyen diplomatskog zbora!

Doajen je šef diplomatske misije najvišeg razreda koji je od svih članova diplomatskog zbora najranije predao svoje akreditive (vjerodajnice).

To je po rangu najstariji šef misije koji, kad diplomatski zbor nastupa kao cjelina, predvodi, predsjedava njegovim sastancima ili nastupa u njegovo ime. U nekim državama je uvedeno da to uvijek bude papinski nuncij, jer mu se u tim državama priznaje starješinstvo pred svim šefovima misija, bez obzira na to kad je stupio na funkciju. *Bečka konvencija* izričito dopušta postojanje takvog običaja u državama primateljicama.

40. Postoji li druga mogućnost određivanja doajena?

Da – tako je u nekim državama uvedeno da to uvijek bude papinski nuncij, jer mu se u tim državama priznaje starješinstvo pred svim šefovima misija, bez obzira na to kad je stupio na funkciju.

41. Koji je sastav diplomatske misije po Bečkoj konvenciji iz 1961? (Navedite članove diplomatske misije?)

Bečka konvencija poznaje u sastavu misije ove vrste osoba:

- a) šef misije;
- b) diplomatsko osoblje, tj. one članovi osoblja misije koji imaju diplomatsko svojstvo;
- c) administrativno i tehničko osoblje, tj. oni koji su zaposleni u administrativnoj i tehničkoj službi misije;
- d) poslužno osoblje.

42. Što je diplomatski agent?

Diplomatski agent je zajednički naziv *Konvencije* za šefa misije i diplomatsko osoblje.

43. Navedite članove misije za koje se upotrebljava naziv “osoblje misije”.

Osoblje misije su administrativno i tehničko osoblje te poslužno osoblje.

44. Navedite redovite i izvanredne funkcije diplomatske misije!

Funkcije diplomatske misije opisuje *Bečka konvencija*. Navedeno je da se one napose sastoje u:

- a) predstavljanju države koja akreditira (države šiljateljice) u državi kod koje se akreditira (državi primateljici);
- b) zaštiti interesa države šiljateljice i njezinih državljana u državi primateljici u granicama koje dopušta MP;
- c) pregovaranju s vladom države primateljice;
- d) skupljanju obavijesti, svim dopuštenim sredstvima, o stanju i razvoju događaja u državi primateljici i podnošenju izvještaja o tome vladi države šiljateljice;
- e) unapređivanju prijateljskih odnosa i razvijanju gospodarskih, kulturnih i znanstvenih odnosa između države šiljateljice te primateljice.

To nabrojanje ne iscrpljuje funkcije diplomatske misije.

Osim redovitih funkcija, tu su i izvanredne, poput privremene zaštita interesa neke treće države koja nema svoga diplomatskog zastupstva, na zahtjev te države, a uz pristanak države primateljice; zaštite interesa države koja je prekinula diplomatske odnose ako ta država povjeri tu zaštitu nekoj akreditiranoj misiji, a država primateljica to prihvati.

Za djela koja diplomatski predstavnik obavlja u krugu svojih redovitih funkcija nije potrebna posebna punomoć, a njegove izjave obvezuju njegovu vladu. U tome se izražava predstavnička važnost diplomatskog zastupnika. Kodifikacijom prava međunarodnih ugovora je utvrđeno da je šef diplomatske misije ovlašten bez posebne punomoći prihvatiti tekst nekog ugovora koji se sklapa između njegove države i države primateljice.

45. Koje su to izvanredne funkcije diplomatske misije po Bečkoj konvenciji iz 1961.?

Osim redovitih funkcija, tu su i izvanredne, poput privremene zaštita interesa neke treće države koja nema svoga diplomatskog zastupstva, na zahtjev te države, a uz pristanak države primateljice; zaštite interesa države koja je prekinula diplomatske odnose ako ta država povjeri tu zaštitu nekoj akreditiranoj misiji, a država primateljica to prihvati.

Za djela koja diplomatski predstavnik obavlja u krugu svojih redovitih funkcija nije potrebna posebna punomoć, a njegove izjave obvezuju njegovu vladu. U tome se izražava predstavnička važnost diplomatskog zastupnika. Kodifikacijom prava međunarodnih ugovora je utvrđeno da je šef diplomatske misije ovlašten bez posebne punomoći prihvatiti tekst nekog ugovora koji se sklapa između njegove države i države primateljice.

46. Kako je uređeno pitanje višestrukog zastupanja?

I to pitanje je uređeno *Bečkom konvencijom*. Država može istu osobu odrediti kao šefa misije kod više država, ali to mora prethodno priopćiti odnosnim državama. Ako se neka država primateljica tomu protivi, ne može se u njoj provesti akreditiranje. Isto tako, država šiljateljica može odrediti da neki član diplomatskog osoblja obavlja službu kod više njezinih misija. Ako je jedan šef misije akreditiran kod više država, država šiljateljica može otvoriti misiju u svakoj državi koja nije stalno prebivalište tog šefa misije i povjeriti vođenje te misije otpravniku poslova *ad interim*.

Isto tako, *Konvencija* odobrava praksu da više država akreditira istu osobu kao šefa svoje misije u nekoj državi, opet uz uvjet da se država primateljica tomu ne protivi.

Dopušta se i mogućnost da se poslanik ili neki član diplomatskog osoblja misije odredi kao predstavnik svoje države kod neke međunarodne organizacije. *Konvencija* ne predviđa pravo države sjedišta te organizacije da se usprotivi tom imenovanju.

47. Kako teče postupak izbora šefa i osoblja diplomatske misije?

Izbor osobe koja treba postati šef misije u nekoj zemlji s jedne je strane stvar unutrašnjeg odlučivanja svake države, a s druge i predmet sporazuma između države šiljateljice i države primateljice. Naime, vlada države primateljice mora dati privolu, agremen (*agrement*) za osobu koju je država šiljateljica izabrala za šefa misije. Osoba izabrana od države šiljateljice ne može preuzeti funkciju šefa misije bez privole države primateljice. To staro običajno pravilo je potvrđeno u *Bečkoj konvenciji*, uz napomenu da je istaknuto da država primateljica nije dužna iznijeti razloge odbijanja agremana, čime je riješena dotadašnja dvojba.

Za osoblje misije ne postoji sličan postupak, ali država primateljica može za svakog člana tog osoblja navesti da je *persona non gratia*, tj. neprihvatljiv prije nego što dođe na njezino područje. Samo za vojne, pomorske i zrakoplovne atašeje država primateljica može zahtijevati da joj se imena unaprijed priopće radi davanja suglasnosti.

Pri nastupanju na dužnost, šef misije (i to prva dva razreda) predaje vjerodajnice vrhovnom organu vanjskog zastupanja (glavaru države), a otpravnik poslova ministru vanjskih poslova.

48. Kako teče postupak prestanka funkcije šefa diplomatske misije?

Redoviti način prestanka funkcije šefa misije jest da ga vlada opozove i odredi njegova nasljednika. U tom slučaju je obično razlog unutrašnje prirode (umirovljenje, ostavka, bolest, imenovanje na drugo mjesto i sl.).

Tu dolazi do sličnih formalnosti kao pri nastupanju na funkciju. Šef misije prvog ili drugog razreda predaje u svečanoj audijenciji glavaru države primateljice, a otpravnik poslova ministru vanjskih poslova, tzv. opozovno pismo, a prima rekreditiv od države primateljice. Predajom pisma o opozivu prestaje svojstvo i pravni položaj šefa misije, ali on ipak uživa diplomatsku zaštitu sve dok ne napusti zemlju. Jedino kad ne bi otkinuo u razumnom roku bi se smatralo da su povlastice prestale i prije napuštanja zemlje. U praksi odazivno pismo uglavnom predaje novi šef misije pri predaji vjerodajnica.

Funkcija šefa misije prestaje i u slučaju prestanka misije, kao i kod drugih razloga, bilo zbog napetosti između dviju država ili pak zbog osobnih razloga zbog kojih njegov daljnji ostanak postaje nepoželjnim.

Kod diplomatskih napetosti postoji cijela ljestvica fino stupnjevanih oblika za odlazak poslanika, počevši od privremenog “odlaska na referat” ili “na dopust”, preko nenapadnog opoziva, pa sve do “traženja putovnica”. Ako inicijativa dolazi od države primateljice, govori se o “dostavi putovnica”.

49. Kako se postupa sa članovima diplomatske misije koji su postali nepoželjni za primateljicu?

I kad osoba šefa misije postane nepoželjna, ima različitih načina kako vlada države primateljice može postići da se šef misije udalji. Ona može izjaviti da je on postao *persona non grata* i staviti državi šiljateljici zahtjev da ga opozove. Razlog se ne mora navesti. Slično se postupa i s diplomatskim osobljem.

Za ostalo osoblje misije država primateljica može priopćiti da neki član tog osoblja više nije prihvatljiv. Ako država šiljateljica ne udovolji zahtjevu ili to ne učini u razumnom roku, država primateljica može odbiti priznati odnosnoj osobi svojstvo člana misije.

50. Koje su pretpostavke za slanje i primanje zastupnika?

Pretpostavke su izbor osobe koja treba postati šef misije u nekoj zemlji od strane države šiljateljice, te privola države primateljice. Osoba izabrana od države šiljateljice ne može preuzeti funkciju šefa misije bez privole države primateljice.

Pri nastupanju na dužnost, šef misije (i to prva dva razreda) predaje vjerodajnice vrhovnom organu vanjskog zastupanja (glavaru države), a otpravnik poslova ministru vanjskih poslova.

Izbor osobe koja treba postati šef misije u nekoj zemlji s jedne je strane stvar unutrašnjeg odlučivanja svake države, a s druge i predmet sporazuma između države šiljateljice i države primateljice. Naime, vlada države primateljice mora dati privolu, agreman (*agrement*) za osobu koju je država šiljateljica izabrala za šefa misije. Osoba izabrana od države šiljateljice ne može preuzeti funkciju šefa misije bez privole države primateljice. To staro običajno pravilo je potvrđeno u *Bečkoj konvenciji*, uz napomenu da je istaknuto da država primateljica nije dužna iznijeti razloge odbijanja agremana, čime je riješena dotadašnja dvojba.

Za osoblje misije ne postoji sličan postupak, ali država primateljica može za svakog člana tog osoblja navesti da je *persona non gratia*, tj. neprihvatljiv prije nego što dođe na njezino područje. Samo za vojne, pomorske i zrakoplovne atašeje država primateljica može zahtijevati da joj se imena unaprijed priopće radi davanja suglasnosti.

Pri nastupanju na dužnost, šef misije (i to prva dva razreda) predaje vjerodajnice vrhovnom organu vanjskog zastupanja (glavaru države), a otpravnik poslova ministru vanjskih poslova.

51. Što je akreditiv? (Što su vjerodajnice?)

Akreditiv (vjerodajnica) je pismena punomoć diplomatskog predstavnika pri vladi druge zemlje.

52. Što je agreman?

Agreman (*agrement*) je privola države primateljice za osobu koju je država šiljateljica izabrala za šefa misije.

53. Kome se akreditiv predaje?

Pri nastupanju na dužnost, šef misije (prva dva razreda) vjerodajnice predaje vrhovnom organu vanjskog zastupanja (glavaru države), a otpravnih poslova ministru vanjskih poslova.

54. Kako stupa na službu šef misije?

Stupa na službu predajom vjerodajnice vrhovnom organu vanjskog zastupanja – glavaru države.

55. Što znate o *ad hoc* diplomaciji?

Prigodno zastupanje država – *ad hoc* diplomacija – poznato je odavno, puno prije uvođenja stalnih diplomatskih zastupnika, ali se održalo i uz redovite diplomatske misije.

Delegacije za posebne dvostrane i mnogostrane pregovore o raznim pitanjima redovni su dio vanjskopolitičke djelatnosti svih država. Predmet rada su ne samo vanjskopolitička pitanja i sklapanje međunarodnih ugovora nego i svakidašnji poslovi suradnje graničnih organa, razni oblici suradnje na području zdravstva, socijalne zaštite i sl.

Posebna vrsta prigodnih zastupnika se pojavila pod nazivom putujućih poslanika i osobnih izaslanika državnih glavara i predsjednika vlade koji u jedan ili više glavnih gradova nose poruke upravljene glavaru države ili vlade (osobne poruke, osobna pisma). Nadalje, šalju se posebni izaslanici ili izaslanstva u svečanim i reprezentativnim prigodama.

56. Koje su vrste prigodnih zastupnika?

Posebna vrsta prigodnih zastupnika se pojavila pod nazivom putujućih poslanika i osobnih izaslanika državnih glavara i predsjednika vlade koji u jedan ili više glavnih gradova nose poruke upravljene glavaru države ili vlade (osobne poruke, osobna pisma).

Nadalje, šalju se posebni izaslanici ili izaslanstva u svečanim i reprezentativnim prigodama.

Posebna vrsta državnih predstavnika jesu zastupnici države (agenti) pred Međunarodnim sudom, u arbitraži i u drugim oblicima sredstava mirnog rješavanja sporova. Njihove izjave obvezuju državu unutar njihovih punomoći.

57. Koja se konvencija bavi *ad hoc* diplomacijom?

Budući da običajnopravna pravila nisu pokrivala sve pojedinosti vezane uz specijalne misije, 1969. je usvojena *Konvencija o specijalnim misijama*.

58. Što su to specijalne misije?

Konvencija o specijalnim misijama označava specijalne misije kao privremena izaslanstva koja predstavljaju državu kod druge države da raspravlja o nekom pitanju ili da radi na nekom posebnom zadatku.

Specijalna misija se sastoji od jednog ili više predstavnika države šiljateljice, između kojih ona može imenovati šefa. U specijalnu misiju može biti uključeno, prema potrebi i svrsi misije, i diplomatsko, administrativno i tehničko te poslušno osoblje.

59. Kakav je postupak odašiljanja specijalne misije?

Slanje misije i zadatak uglavljaju se sporazumom između države šiljateljice i države primateljice, koji se može postići diplomatskim putem ili bilo kojim drugim za države prihvatljivim načinom. Nije potrebno da između njih postoje diplomatski ili konzularni odnosi.

Država šiljateljica priopćava državi primateljici opseg i sastav specijalne misije i naznačava imena osoba koje će je činiti, a od kojih se jedna određuje kao šef misije. Država primateljica može otkloniti predloženi sastav i opseg misije ako joj se čini da ne odgovaraju svrsi misije i uvjetima u kojima se ona šalje. Ona može odbiti prihvrat svake osobe kao člana misije, bez da navede razloge.

Ako se u specijalnu misiju uključe članovi stalne misije, oni zadržavaju svoje dotadašnje povlastice uz one koje im pripadaju kao članovima specijalne misije. Članovi specijalne misije u pravilu su državljani države šiljateljice, a državljani države primateljice mogu se uključiti samo uz njezinu privolu, koja se uvijek može opozvati. Država primateljica može sebi isto pravo pridržati i s obzirom na državljane trećih zemalja. Država primateljica svakodobno može izjaviti da je neki predstavnik države šiljateljice u specijalnoj misiji ili neki član diplomatskog osoblja specijalne misije *persona non grata* ili da neki drugi član misije nije prihvatljiv, i to bez navođenja razloga.

Ako država šiljateljica ne povuče naznačenu osobu, država primateljica ima pravo tu osobu više ne smatrati članom specijalne misije.

60. Što su nunciji?

Nuncij, odnosno apostolski nuncij, papinski je poslanik pri nekoj vladi, odnosno stalni diplomatski predstavnik Svete Stolica pri nekoj državi s kojom Sveta Stolica ima regularne diplomatske odnose.

U Hrvatskoj je apostolski nuncij mons. Giorgio Lingua.

Prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima nuncij ima isti rang kao i veleposlanik (odnosno nalazi se u razredu zajedno s veleposlanicima i pronuncijima). Diplomatsko predstavništvo na čijem čelu se nalazi nuncij naziva se nuncijatura, a tako se naziva i obavljanje službe nuncija. Nunciji su u pravilu naslovni nadbiskupi, ne pripadaju katoličkoj hijerarhiji u državi primateljici i osnovna im je zadaća razvijanje diplomatskih odnosa s državom primateljicom i skrb u svezi s Katoličkom Crkvom u državi primateljici.

61. Kod koga se akreditiraju internunciji?

Za razliku od nuncija, internunciji spadaju u 2. razred. Internuncij je izvanredni papinski izaslanik drugog ranga i akreditira se kod državnog glavara.

62. Koja je osnovna razlika 3.razreda šefa misije od prva 2?

Bečki pravilnik iz 1815. poznaje tri razreda – ambasadore, poslanike (u užem smislu) i otpravnike poslova, a *Aachenski protokol* je pred razred otpravnika poslova umetnuo poseban razred ministara rezidenata. Ta vrsta diplomatskih zastupnika je polako nestala, tako da kodifikacija iz 1961. opet poznaje samo 3 razreda.

Bečka konvencija o diplomatskim odnosima za sve vrste poslanika uvodi naziv „šef misije“, a to je osoba koju je država šiljateljica ovlastila da djeluje u tom svojstvu. Šefovi misija se dijele na 3 razreda, a to su:

1. ambasadori ili nunciji akreditirani kod državnih organa te drugi šefovi misija odgovarajućeg ranga;
2. poslanici, misnistri ili internunciji akreditirani kod državnih glavara;
3. otpravnici poslova akreditirani kod ministra vanjskih poslova.

Dakle, šefovi misija prva dva razreda su akreditirani kod državnih glavara, a šefovi misija trećeg razreda (otpravnici poslova) kod ministra vanjskih poslova.

63. Tko je poslanik?

Poslanik u širem smislu (redoviti diplomatski zastupnik) je osoba koja u drugoj državi predstavlja i zastupa svoju zemlju, diplomatski predstavnik. Najviši rang poslanika je veleposlanik (ambasador). U starijem značenju, poslanik je bio zastupnik parlamentu (od 1990. u RH se službeno rabi izraz zastupnik). Poslanstvo je diplomatsko predstavništvo jedne države u drugoj.

U užem smislu, poslanik je šef misije 2. razreda, uz ministre i internuncije.

64. U čemu je predstavnička važnost poslanika (diplomatskog zastupnika)?

Za djela koja diplomatski zastupnik obavlja u krugu svojih redovitih funkcija nije potrebna posebna punomoć, a njegove izjave obvezuju njegovu vladu. U tome se izražava predstavnička važnost diplomatskog zastupnika. Kodifikacijom prava međunarodnih ugovora utvrđeno je da je šef diplomatske misije ovlašten bez posebne punomoći prihvatiti tekst nekog ugovora koji se sklapa između njegove države i države primateljice.

65. Objasnite pitanje prvenstva u vezi s određivanjem razreda diplomatskih zastupnika?

U vezi s određivanjem razreda diplomatskih zastupnika, uređeno je i pitanje prvenstva ili starješinstva. Rang šefova misija akreditiranih u istom mjestu ravna se prema razredu, a unutar svakog razreda prema danu i satu kad je šef misije preuzeo svoje funkcije. To protokolarno pitanje riješeno je starim običajem, koji je unesen i u *Bečku konvenciju* – 1. Šef misije ovlašten je obavljati svoje funkcije u državi primateljici od trenutka kad je predao akreditivna pisma, ili od trenutka kad je notificirao svoj dolazak te predao vjerne prijepise svojih akreditivnih pisama ministarstvu vanjskih poslova države primateljice, ili nekom drugom ministarstvu o kojem je postignut sporazum, u skladu s vladajućom praksom u državi primateljici, koja se mora primjenjivati na jednoobrazan način. 2. Redosljed predaje akreditivnih ili vjernih prijepisa tih pisama određuje se prema datumu i satu dolaska šefa misije.

Podjela šefova misija na razrede ne utječe na njihovu ovlast zastupanja ni na prava i povlastice, nego se tiče samo prvenstva i nekih sporednih pitanja ceremonijala. Postupak primanja šefova misije mora biti jednak za sve poslanike istog razreda.

Šefovi misija akreditirani u istom mjestu čine diplomatski zbor.

66. Što su vjerodajnice?

Vjerodajnica (akreditivno pismo) je pisana punomoć koju diplomatski predstavnik predaje poglavaru države u koju je upućen.

67. Kome poklisari i poslanici predaju vjerodajnice?

Poklisar je starinski naziv za diplomatskog izaslanika. Pri nastupanju na dužnost, šef misije predaje vjerodajnice. Šef misije prvih dvaju razreda predaje vjerodajnice vrhovnom organu vanjskog zastupanja (glavarz države).

S druge strane, otpravnik poslova vjerodajnice predaje ministru vanjskih poslova.

68. Što je to *ius legationis*?

Ius legationis je latinski naziv koji znači mogućnost slati i primati konzule i diplomate.

42. DIPLOMATSKE POVLASTICE

69. Koje su teorije temelj diplomatskih povlastica?

Često se diplomatske povlastice obuhvaćaju nazivom eksteritorijalnost. Koncept eksteritorijalnosti potječe o Grotiusa, a prihvatila ga je većina starijih pisaca MP. Međutim, napušteno je shvaćanje o eksteritorijalnosti zgrade poslanstva kao dijelu područja države šiljateljice.

Kao temelj povlastica uzima se, s jedne strane, dostojanstvo države koju poslanik zastupa (teorija reprezentacije), a s druge strane, potreba da se poslaniku, odnosno misiji osigura ona neovisnost u djelovanju bez koje ne bi mogao obavljati svoj zadatak (funkcionalna teorija).

Bečka konvencija spaja oba gledišta kad govori o funkciji misije da predstavlja državu, a u uvodu naglašava da je cilj povlastica i izuzeća da se osigura djelotvorno obavljanje funkcija diplomatskih misija kao predstavnika države, a ne da se stvara povlašteni položaj pojedinaca. Time se kaže da diplomatske povlastice nisu osobna prava zaštićenih pojedinaca, nego je to pravo države da od druge države zahtijeva određeno ponašanje prema osoblju svojeg diplomatskog zastupništva. Zato se član diplomatske misije ne može sam odreći neke povlastice, a njegova vlada je se može odreći i protiv njegove volje.

70. Pripada li diplomatska zaštita diplomatskim agentima koji putuju kroz treće države po *Bečkoj konvenciji* o diplomatskim odnosima ili se daje samo iz kurtoazije?

Prije *Bečke konvencije* se pitalo pripada li diplomatska zaštita onima koji putuju kroz treće države ili se ona daje samo iz kurtoazije. *Konvencija* je to pitanje riješila pozitivno za diplomatsko osoblje, a u manjoj mjeri i za ostalo osoblje.

Ako diplomatski agent prolazi područjem ili se nalazi na području treće države koja mu je izdala vizu, ako je bila potrebna, na putu da preuzme ili da se vrati na svoju dužnost, ili da se vrati u svoju zemlju, treća država priznat će mu nepovredivost i druge imunitete koji mogu biti potrebni da bi mu omogućili prolazak ili povratak. Isto će se primijeniti na članove njegove obitelji koji uživaju privilegije i imunitete te prate diplomatskog agenta, putuju odvojeno da bi mu se priključili, ili da bi se vratili u svoju zemlju.

Navedeno pravilo se odnosi samo na nužna proputovanja bez nepotrebnog zadržavanja.

71. Kome pripadaju diplomatske povlastice i druge povlastice?

Konvencija je uredila pitanja povlastica i izuzeća tako što je utvrdila povlastice i izuzeća diplomatskih agenata (šefa misije i diplomatskog osoblja), a onda je za ostale krugove osoblja misije i obitelji odredila koje se povlastice i izuzeća na njih odnose i u kojem opsegu. Pritom *Konvencija* pravi neke razlike s obzirom na to je li neka zaštićena osoba državljanin šiljateljice ili primateljice ili neke treće države te s obzirom živi li ona stalno (tj. bez obzira na svoj službeni odnos) na području države primateljice.

Članovi obitelji diplomatskog agenta uživaju sve povlastice i izuzeća koja pripadaju i samom diplomatskom agentu ako su članovi njegova kućanstva i ako nisu državljani države primateljice.

Članovi administrativnog i tehničkog osoblja misije i članovi njihovih obitelji koji žive u istom kućanstvu uživaju također povlastice i izuzeća koja pripadaju diplomatskim agentima uz dvije iznimke – a) izuzeće od građanske i upravne sudbenosti ne primjenjuje se na postupke učinjene izvan obnašanja službene dužnosti; b) oslobođenje od carina, taksi i drugih davanja za predmete namijenjene vlastitoj upotrebi odnosi se samo na predmete uvezene pri prvom doseljenju.

Povlastice i izuzeća ne uživaju oni koji su državljani države primateljice i oni koji u njoj stalno prebivaju.

Članovi poslužnog osoblja misije uživaju izuzeće glede postupaka učinjenih u obnašanju svojih funkcija, oslobođeni su od poreza i takse na plaću koju primaju za svoju službu u misiji i od primjene odredbi o socijalnom osiguranju.

Privatna posluga članova misije oslobođena je od poreza i taksi na plaću koju prima u toj svojoj službi.

Priznavanje drugih povlastica i izuzeća prepušteno je slobodnoj odluci države primateljice, koja može to pitanje urediti bilo dvostranim ugovorom s državom šiljateljicom, bilo svojim propisima; razumije se, podjednako za sve misije, izuzevši slučajeve reciprociteta.

Konvencija dodaje da država primateljica treba provoditi svoju sudbenost nad članovima privatne posluge tako da pretjerano ne ometa obnašanje funkcija misije.

Povlastice i izuzeća ne priznaju se članovima administrativnog i tehničkog osoblja ako je odnosna osoba državljanin države primateljice ili u njoj ima svoje stalno prebivalište.

Da bi se sa sigurnošću znalo koje osobe imaju pravo na diplomatsku zaštitu, praksa je uvela notifikaciju imena tih osoba ministarstvu vanjskih poslova države primateljice, koje o tome vodi popis zaštićenih osoba. Ta praksa je prihvaćena i uređena u *Bečkoj konvenciji*. Prijava, odnosno uvrštenje u popis je podloga za pretpostavku da se odnosna osoba ima smatrati zaštićenom.

72. Kako se utvrđuje koje osobe imaju pravo na diplomatsku zaštitu?

Da bi se sa sigurnošću znalo koje osobe imaju pravo na diplomatsku zaštitu, praksa je uvela notifikaciju imena tih osoba ministarstvu vanjskih poslova države primateljice, koja o tome vodi popis zaštićenih osoba. Ta je praksa prihvaćena i utvrđena u *Bečkoj konvenciji*. Prijava, odnosno uvrštenje u popis je podloga za pretpostavku da se odnosna osoba ima smatrati zaštićenom. Tako *Konvencija* određuje:

Ministarstvu vanjskih poslova države primateljice, ili nekom drugom ministarstvu, prema sporazumu država, mora se notificirati:

- imenovanje članova misije, njihov dolazak i konačni odlazak ili prestanak njihovih funkcija u misiji;
- dolazak i konačni odlazak osobe koja pripada obitelji nekog člana misije, te, kad je to slučaj, činjenicu da je neka osoba postala ili prestala biti članom obitelji nekog članamisiije;
- dolazak i konačni odlazak privatne posluge osoba iz a) i, kad je to slučaj, njihovo napuštanje službe kod navedenih osoba;
- zapošljavanje i otpuštanje osoba koje borave u državi primateljici u svojstvu članova misije ili u svojstvu privatne posluge s pravom na privilegije i imunitete.

Kad je to moguće, moraju se dolazak i konačni odlazak unaprijed notificirati.

73. Kad prestaju, a kad počinju diplomatske povlastice i izuzeća u miru?

Povlastice i izuzeća traju cijelo vrijeme dok pogodovana osoba boravi, u svom službenom svojstvu, u državu primateljici. Dakle, ona počinju kad odnosna osoba prijeđe granicu države primateljice radi preuzimanja svoje službe; a, ako se već nalazi u njoj, trenutkom kad njezino imenovanje bude priopćeno ministarstvu vanjskih poslova ili drugom ministarstvu koje bude dogovoreno.

One prestaju tek kad povlaštena osoba napusti državu primateljicu ili kad istekne razumni rok koji joj je dan za odlazak. Ipak, izuzeće ostaje za radnje učinjene u obnašanju službenih funkcija.

74. Traje li diplomatska zaštita za vrijeme rata između primateljice i šiljateljice?

Zaštita traje i za vrijeme rata između dotičnih država. Država primateljica dužna je, kako za rata, tako i inače, dati zaštićenim osobama i njihovim obiteljima olakšice da napuste područje države primateljice u najkraćem mogućem roku. Napose im za tu svrhu treba staviti na raspolaganje prijevozna sredstva za njih i za njihovu imovinu.

Ta obveza se ne odnosi na članove misije koji su državljani države primateljice, dok se članovima obitelji mora olakšati i povratak bez obzira na državljanstvo.

75. Nabroji diplomatske povlastice!

Bečka konvencija je potanje odredila pojedine povlastice i izuzeća što ih je poznavalo običajno MP, a donekle ih je dalje razvila. Diplomatske povlastice su:

1. Nepovredivost i nepristupnost prostorija
2. Zaštita arhiva
3. Sloboda komunikacije
4. Osobna nepovredivost
5. Izuzeće od sudbenosti
6. Nepovredivost i neprisutnost stana
7. Sloboda kretanja
8. Oslobođenje od davanja.
9. Ceremonijalna prava.

U prošlosti je postojalo i pravo privatnog bogoslužja.

Također, nije diplomatska povlastica, ali država primateljica je obvezna olakšati državi šiljateljici da na njezinom području stekne prostorije potrebne za njezinu misiju ili pomoći joj da do tih prostorija dođe na neki drugi način, a također, ako je potrebno, pomoći misijama da dobiju pristojne stanove za svoje članove.

76. Što znaš o stjecanju prostorija za članove misije u državi primateljici?

Funkcionalna priroda diplomatske zaštite koja nadahnjuje *Bečku konvenciju* vidi se i po tome što se u izlaganju povlastica na prvom mjestu ističe dužnost države primateljice da olakša državi šiljateljici da na području države primateljice stekne prostorije potrebne za njezinu misiju ili da pomogne državi šiljateljici da do tih prostorija dođe na neki drugi način te, ako je potrebno, da pomogne misijama da dobiju pristojne stanove za svoje članove.

Kad se radi o stjecanju, *Konvencija* naglašava da se ono obavlja unutar zakonodavstva države primateljice; dakle, poštuje sve one posebnosti koje u tome vladaju u pojedinim državama.

77. Što znaš o nepovredivosti i nepristupnosti prostorija?

Povlastice vezane uz prostorije su dugo smatrane realnom eksteritorijalnošću, tj. smatralo se kao da se zgrada misije odnosno stan poslanika ne nalazi na području primateljice. Međutim, to gledanje nije prihvatljivo i napušteno je. Prostorije nisu izdvojene od područja države primateljice, nego se samo stavljaju u poseban pravni položaj.

Nepovredivost i nepristupnost prostorija znači da organi države primateljice ne smiju ući u prostorije misije bez pristanka šefa misije, a država primateljica je posebno obvezana na poduzimanje svih odgovarajućih mjera kako bi spriječila nasilan ulazak u prostorije misije ili njihovo oštećenje, narušavanje mira misije ili povredu njezina dostojanstva. Na isti način se štiti i privatni stan šefa misije i diplomatskog osoblja.

Prostorije misije i privatni stanovi diplomatskih agenata, namještaj i drugi predmeti koji se u njima nalaze ne mogu biti predmetom pretrage, rekvizicije, zapljene ili ovrhe. Čak se ni dostava sudskih i drugih poziva ne može obavljati dručije nego diplomatskim putem, obično putem ministarstva vanjskih poslova države primateljice.

Konvencija u zaštitu uključuje i prijevozna sredstva. Zaštićene prostorije obuhvaćaju ne samo zgradu nego i njezine pripadnosti, npr. ograđeni vrt ili park oko zgrade.

Poseban položaj prostorija izvire iz položaja misije i diplomatskog agenta i činjenice da se misija, odnosno agent nalaze u njima, odnosno da one služe za obnašanje funkcije misije.

U prijašnjim vremenima se priznavalo pravo utočišta u zgradi diplomatskog zastupstva.

78. Što je to pravo utočišta (azila) u zgradi diplomatskog zastupstva?

Pravo utočišta (azila) u zgradi diplomatskog zastupstva se priznavalo u prijašnjim vremenima – osoba koja bi se sklonila u takvu zgradu izbjegla bi time zahvat mjesnih vlasti. To pravo davanja azila se katkad protezalo i na cijele gradske četvrti.

Danas opće MP ne priznaje pravo diplomatskog azila. Počinitelj KD koji bi se sklonio u zgradu poslanstva predao bi se mjesnim vlastima bez posebnog postupka izručenja.

Samo se u latinskoameričkim državama i danas daje utočište osobama koje se sklanjaju zbog političkog progona ili od straha pred njim. To pravo azila provode diplomatski zastupnici onih latinskoameričkih država koje obvezuje takvo pravilo partikularnog običajnog prava ili ugovornog prava, a u takvoj praksi znaju sudjelovati i ondje akreditirani predstavnici izvanameričkih država.

79. Što znaš o zaštiti arhive diplomatske misije?

Arhivi i dokumenti misije su nepovredivi u svako vrijeme i ma gdje se nalazili. Ta zaštita se proteže i na slučaj prekida diplomatskih odnosa, kao i na slučaj oružanog sukoba. Radi zaštite zgrade i arhiva, često se u takvom slučaju ostavlja jedan činovnik misije kao čuvar.

Konvencija o diplomatskim odnosima (Bečka konvencija iz 1961.) izrijeком određuje da je država primateljica, kad dođe do prekida diplomatskih odnosa, trajnog ili privremenog opozivanja misije, pa čak i oružanog sukoba, dužna poštovati i štiti prostorije, imovinu i arhiv misije. Čuvanje prostorija, imovine i arhiva se može povjeriti nekoj trećoj državi koju prihvati i država šiljateljica.

80. Što znaš o slobodi komuniciranja diplomatske misije?

Jedan od nužnih preduvjeta za uspješno obavljanje funkcije diplomatskih misija jest mogućnost kretanja u državi primateljici i sloboda komunikacije s vlastitom zemljom, odnosno njezinim organima za sve službene svrhe.

U komunikaciji s vlastitom vladom i s misijama i konzulatima vlastite države, misija može upotrebljavati sva odgovarajuća sredstva, uključujući služenje kurirom i šifrom. Misija može postaviti i vlastitu otpremnu radiostanicu, ali samo uz pristanak države primateljice. Službeno dopisivanje je nepovredivo. Pošiljke misije, pisma i kurirska prtljaga (diplomatska valiza) izuzeti su od svakog pregleda. Dakako, te pošiljke i diplomatska valiza ne smiju sadržavati ništa osim službene pošte i predmeta za službenu upotrebu.

Bečka konvencija kaže izrijeком da je službeno dopisivanje nepovredivo i da se diplomatska valiza ne smije niti otvarati niti zadržavati. Diplomatska valiza može se otpremati sama ili u pratnji diplomatskih kurira, kojima država primateljica mora pružiti zaštitu u obavljanu njihovih funkcija. Diplomatski kurir je nepovrediv i ne smije se podvrgnuti nikakvoj vrsti uhićenja ili pritvaranja. Kurir se mora iskazati ispravom koja potvrđuje to njegovo svojstvo i navodi broj paketa koji čine diplomatsku valizu.

81. Što je valiza?

Diplomatska valiza je naziv za kurirsku prtljagu, propisno zapakiranu i zapečaćenu, koju diplomatski kurir prenosi između diplomatske misije i onog tijela s kojim komunicira.

Diplomatska valiza izuzeta je od svakog pregleda. Dakako, diplomatska valiza ne smije sadržavati ništa osim službenih diplomatskih dokumenata ili predmeta namijenjenih službenoj upotrebi.

Bečka konvencija kaže izrijeком da je službeno dopisivanje nepovredivo i da se diplomatska valiza ne smije niti otvarati niti zadržavati. Diplomatska valiza može se otpremati sama ili u pratnji diplomatskih kurira, kojima država primateljica mora pružiti zaštitu u obavljanu njihovih funkcija. Diplomatski kurir je nepovrediv i ne smije se podvrgnuti nikakvoj vrsti uhićenja ili pritvaranja. Kurir se mora iskazati ispravom koja potvrđuje to njegovo svojstvo i navodi broj paketa koji čine diplomatsku valizu.

82. Što znaš o osobnoj nepovredivosti diplomatskog agenta?

Osobna nepovredivost je jedno od najstarijih pravila diplomatskog prava, a mnogi ju smatraju temeljnom povlasticom iz koje proistječu ostale. Ona je nužna posljedica temeljnog prava država na neovisnost i poštovanje. Prema *Bečkoj konvenciji*, osoba diplomatskog agenta je nepovrediva. On se ne može podvrgnuti nikakvom obliku uhićenja ili pritvora. Država primateljica s njime mora postupati s dužnim poštovanjem i poduzeti sve odgovarajuće mjere da bi spriječila nanošenje uvreda njegovoj osobi, slobodi ili dostojanstvu. Zaštita se proteže na sve što je potrebno da bi se obavljala funkcija. Zaštita se također proteže na privatni stan, spise, dopisivanje i predmete osobne imovine.

Uz te odredbe *Konvencije*, vrijede i dalje pravila običajnog prava. Prema njima, zaštita pokriva samo protupravne napade – dakle, ne vrijedi za slučaj nužne obrane od napada diplomatskog agenta te u slučaju kad ga se, radi sprječavanja da počini KD, može i nakratko uhititi. Naprotiv, budući da *Konvencija* ništa ne govori o slučaju kada diplomatski agent počini zločin protiv javnog poretka ili sigurnosti države, država primateljica može samo tražiti odaziv (kao *persona non grata*) ili dostaviti putovnice, odnosno otpremiti tog diplomatskog agenta preko granice.

83. Koje imamo međunarodne ugovore o zaštiti diplomatskih agenata?

Posljednjih desetljeća su česti napadi na diplomatske zgrade, na život, zdravlje i slobodu diplomatskog osoblja, bilo kao način političke demonstracije, bilo kao sredstvo političke borbe. Štoviše, takve osobe se uzimaju kao taoci za svrhe provođenja pristiska na bilo koju od država. Takvi su čini bili sve češći, a da nije odmah od početka došlo do solidarnosti u osudi, nego su mnogo puta počinitelji imali podršku svoje sredine. Zbog metoda takvih napada bilo je potrebno da država primateljica upotrijebi opsežne zaštitne mjere, no ni one nisu uvijek bile dovoljne. Napokon se ipak uvidjelo da terorističke čine protiv diplomata treba najoštrije suzbijati i obvezati sve države na progon počinitelja. To je najprije učinjeno na regionalnoj razini 1971. u okrilju Organizacije meričkih država, a 1973. godine je Opća skupština UN

prihvatila *Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina protiv međunarodno zaštićenih osoba, uključujući diplomatske agente*.

Nakon što je *Rezolucijom 3107* oštro osudila nasilne čine i ostala zločinačka djela protiv zgrada misija i njihova osoblja te pozvala države da poduzmu mjere za osiguranje normalnog obavljanja djelatnosti misija i za kažnjavanje počinitelja, Opća skupština UN je 1973. konsenzusom prihvatila *Rezoluciju 3166* i uz nju *Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina protiv međunarodno zaštićenih osoba, uključujući diplomatske agente*. Njome se štite šefovi država i vlada te ministri vanjskih poslova kad god se nalaze u inozemstvu, članovi njihovih obitelji, predstavnici i službenici države i međunarodnih organizacija, kao i članovi njihovih obitelji. Države članke se obvezuju da djela protiv tih osoba uvrste među kažnjiva djela. Država treba počinitelju suditi ako je djelo počinjeno na njezinu području ili ako je počinitelj strani državljanin ili ako je djelo počinjeno protiv njezinog organa. Ona mu mora suditi ako se nađe na njezinu području ukoliko nije pripravna izručiti ga drugoj državi koja je ovlaštena progoniti ga. *Konvencija* obvezuje države na suradnju u progonu i na izručenje.

84. Ukratko i uvodno o izuzeću od sudbenosti.

Izuzeće od sudbenosti (imunitet) znači da su diplomatski agenti izuzeti od zahvata bilo kojeg organa države primateljice: sudskog, upravnog, redarstvenog. No, to ne znači da su izuzeti od zakona države u kojoj obavljaju svoju dužnost. Ako se takva osoba vlada protivno domaćim zakonima, država primateljica može diplomatskim putem tražiti od države šiljateljice da tu osobu uputi na poštovanje zakona ili da je čak i opozove.

85. Što znaš o kaznenom imunitetu šefa misije?

Bečka konvencija je uglavnom potvrdila i preuzela dosadašnje običajno pravo. Diplomatski agent je potpuno izuzet od kaznene sudbenosti države primateljice. To izuzeće se odnosi na sva njegova djela, a ne samo na službena. Čak i onda ako je čin uperen protiv sigurnosti države ili javne sigurnosti, država primateljica može samo poduzeti preventivne mjere – dakle, može aktivno spriječiti čin dok se zbiva, ali ne može naknadno počinitelja kazneno progoniti.

Izuzeće diplomatskog agenta od kaznene sudbenosti države primateljice ne znači ujedno i izuzeće od kaznene sudbenosti države šiljateljice – on može biti suđen u svojoj državi za KD počinjeno u državi primateljici. Moguće je i da se država šiljateljica odrekne izuzeća pa se tada diplomatskom agentu može suditi u državi primateljici. To se posljednjih desetljeća dogodilo više puta, uglavnom zbog kaznenih djela povezanih s drogom i prometnih nezgoda u kojima je diplomatski agent skrivio smrt jedne ili više osoba. Država šiljateljica se mora odreći izuzeća izrijeком. Za odreknuće nije potrebna privola povlaštene osobe.

86. Što ako počini kazneno djelo?

On je potpuno izuzet od kaznene sudbenosti države primateljice, a ne samo glede službenih djela. Čak i ako je čin uperen protiv sigurnosti države ili javne sigurnosti, država primateljica može samo poduzeti potrebne preventivne mjere – dakle, može aktivno spriječiti čin dok se zbiva, ali ne može naknadno počinitelja kazneno progoniti.

Moguće je i da se država šiljateljica odrekne izuzeća pa se diplomatskom agentu tada može suditi u državi primateljici.

87. Što znate o građanskom imunitetu (izuzeću od građanske sudbenosti) šefa misije (diplomatskog agenta)?

Što se tiče građanske sudbenosti, izuzeće od sudbenosti se priznaje, osim u sljedeća 3 slučaja:

- 1) kod stvarnopravne tužbe glede privatne nekretnine koja se nalazi na području države primateljice, osim ako diplomatski agent posjeduje tu nekretninu za račun države šiljateljice, a za potrebe misije;
- 2) kod nasljednopravnih predmeta u kojima je diplomatski agent izvršitelj oporuke, upravitelj ostavine, nasljednik ili legatar, i to na privatnoj osnovi, a ne u ime države šiljateljice;
- 3) kod tužbe koja se odnosi na bilo koju profesionalnu ili trgovačku djelatnost koju diplomatski agent obavlja u državi primateljici izvan svojih službenih funkcija.

Kao i kod kaznene sudbenosti, izuzeće od građanske sudbenosti ne oslobađa diplomatskog agenta od sudbenosti države šiljateljice.

88. Što znaš o ovrsi i svjedočenju diplomatskog agenta?

Protiv diplomatskog agenta se ne može poduzeti ovrha, osim u ranije nabrojanim slučajevima podvrgavanja građanskoj sudbenosti. No, i tu se ovrha smije provesti samo tako da se time ne vrijeđa nepovredivost osobe ili stana.

Diplomatski agent nije dužan svjedočiti.

89. Kad izuzeće od sudbenosti diplomatskog agenta prestaje?

Ima slučajeva kad izuzeće prestaje. To je u pravom redu odreknuće od izuzeća. Pravo odreći se izuzeća pripada samoj državi šiljateljici – jer su i izuzeća, kao i druge povlastice, dana u interesu države i nesmetanog obavljanja funkcija njezina zastupanja prema drugim državama. Država šiljateljica može se odreći izuzeća, ali to se mora učiniti izrijeком. Za odreknuće nije potrebna privola povlaštene osobe.

Ako se ovlaštena osoba odrekla izuzeća, pretpostavlja se da je to učinila s privolom svoje vlade.

Izuzeće prestaje i onda ako se pogodovana osoba upusti u neki spor. U tom slučaju izuzeće ne vrijedi ni za protutužbu u stvari koja je neposredno vezana za tužbeni zahtjev.

Odreknuće od izuzeća u nekom sporu i podvrgavanje sudbenosti vlastitom tužom ne uključuje odreknuće od izuzeća s obzirom na ovrhu. Za ovršne mjere je potrebno posebno odreknuće od izuzeća.

Odreći se može od izuzeća kad je postupak pokrenut. Pitanje može li se odreći od izuzeća unaprijed, tj. prije nego što nastupe događaji koji su doveli do građanske parnice, nije izričito uređeno *Konvencijom* pa su moguća različita tumačenja.

90. Da li je dopušteno odreknuće izuzeća od sudbenosti?

Da. Pravo odreknuća pripada samoj državi šiljateljici, ali i odnosnoj povlaštenoj osobi.

91. Važi li izuzeće od građanske i upravne sudbenosti i za administrativno i tehničko osoblje misije i u kojem slučaju?

Izuzeće od građanske i upravne sudbenosti vrijedi i za administrativno i tehničko osoblje, ali samo glede čina vezanih uz njihove službene funkcije.

92. Da li stan diplomatskog agenta uživa zaštitu?

Da. To je povlastica nepovredivosti i nepristupnosti stana. Privatni stan diplomatskog agenta uživa istu nepovredivost i istu zaštitu kao i prostorije misije.

Nepovredivi su također spisi, dopisivanje i imovina, osim kad je dopuštena ovrha prema spomenutim pravilima o izuzeću od sudbenosti.

93. Kako je uređena sloboda kretanja diplomatskog agenta po *Bečkoj konvenciji*?

U obzir su uzeti, s jedne strane, istinski interesi država u moderno doba kad se broj diplomatskog osoblja povećao, a s druge strane, i činjenica da su države često ograničavale kretanje diplomatskog osoblja zbog napetih odnosa, hladnog rata i sl. Tako *Konvencija* određuje da država primateljica mora osigurati članovima misija slobodu kretanja i putovanja po svojem području, ali uz održavanje propisa o zonama gdje je ulazak zabranjen ili posebno uređen zbog razloga državne sigurnosti.

U praksi su vlade taj propis (i prije *Konvencije*) upotrebljavale, a i zloupotrebljavale ograničavajući kretanje diplomatskog osoblja čak na vrlo uski prostor oko glavnog grada i vežući dozvole za putovanje uz dugotrajan postupak. Ograničenje kretanja diplomata u državi primateljici obično je znak loših odnosa između odnosnih zemalja, što je bilo osobito izraženo u doba hladnog rata. Takvom mjerom pogođene zemlje onda određuju slična ograničenja kao uzvrat ili pozivom na načelo uzajamnosti (Sovjetski Savez i Kina uzajamno, SAD prema Sovjetskom Savezu i nekim istočnoeuropskim zemljama).

94. Kako je uređeno oslobođenje od davanja za diplomatske agente?

Diplomatski agenti su u državi primateljici oslobođeni od svih poreza i taksi, uz iznimku posrednih poreza (npr. PDV), poreza i taksi na nekretnine u privatnom posjedu, nasljednih taksi, poreza i taksi na osobne prihode koji potječu iz države primateljice, poreza na kapital uloženi u trgovačka poduzeća sa sjedištem u državi primateljici, poreza i taksi koje se ubiru kao naknada za posebne usluge, taksi za registracije, sudskih i fiskalnih taksi kad je riječ o nepokretnoj imovini. Nadalje, diplomatski agenti se oslobađaju od svih osobnih davanja, svake javne službe i vojnih nameta, kao što su rekvizicije, kontribucije i ukonačenja.

95. Kako su uređena ceremonijalna prava diplomatskih zastupnika?

Ceremonijalna prava su dijelom odraz položaja diplomatskog zastupnika kao predstavnika suverene države. Zato *Bečka konvencija* na prvom mjestu među povlasticama navodi pravo diplomatske misije i njezina šefa da ističu zastavu i grb svoje države na službene prostorije misije i na zgradu u kojoj šef misije stanuje, a isto tako i na prijevozna sredstva šefa misije.

Druga skupina ceremonijalnih prava su ona koja su uvedena običajem za iskazivanje počasti predstavniku strane države, kao što su pozdravni hitci, naslov preuzvišenosti itd. Što se tiče tih počasti, na njih treba primijeniti načelo da se svim diplomatskim zastupnicima istog ranga daju jednake počasti.

96. Koje su dužnosti diplomatskih zastupnika i drugih osoba koje uživaju povlastice i izuzeća po *Bečkoj Konvenciji*?

Bečka konvencija propisuje i neke dužnosti diplomatskih zastupnika, odnosno osoblja misije i drugih osoba koje uživaju povlastice i izuzeća.

Prije svega, te osobe se ne smiju miješati u unutrašnje poslove države primateljice. One su dužne u svojim kontaktima susretati državu, njezinu vladu i druge organe s potrebnim poštovanjem. Vezano uz to, one trebaju pokazati dužan obzir prema zakonima i običajima zemlje u kojoj se nalaze.

Nadalje, službeni poslovi s državom primateljicom se obavljaju s ministarstvom vanjskih poslova države primateljice ili njegovim posredovanjem, ili, ako je tako dogovoreno, s nekim drugim organom (ministarstvom). To znači da se diplomatska misija ne smije neposredno obraćati drugim sudskim ili upravnim organima države primateljice.

Prostorije misije ne smiju se upotrebljavati za ciljeve koji nisu u skladu s funkcijama misije kako ih određuju *Konvencija* ili druga pravila općeg MP, ili posebni sporazumi između država.

Šef misije i osobe misije koje imaju diplomatsko svojstvo ne smiju u državi primateljici obavljati profesionalnu ili trgovačku djelatnost radi vlastite zarade.

Osim tih dužnosti uređenih *Konvencijom* (i općim MP), postoje i pravila uljudnosti i etikete koja su u diplomaciji važna.

43. KONZULI

97. Tko su konzuli?

Konzuli su organi države koji u drugoj državi obavljaju određene funkcije za svoju državu i štite interese njezinih državljana na svojem konzularnom području. Za razliku od diplomatskih zastupnika, konzul ne zastupa svoju vladu prema vladi države u kojoj djeluje – on nema diplomatski značaj. Dok diplomatski zastupnik zastupa svoju državu u svim odnosima, konzul ima određene, pretežno nepolitičke funkcije. Međutim, katkad se diplomatska i konzularna funkcija spajaju, i to – a) ako u glavnom gradu neke države nema konzularnog ureda, pa njegove funkcije obavlja konzularni odjel diplomatske misije; ili b) ako neka država nema diplomatsku misiju u nekoj drugoj državi pa konzul obavlja i one poslove koji inače pripadaju u krug funkcija diplomatske misije – oboje, naravno, uz suglasnost obiju država.

98. Kad se diplomatska i konzularna funkcija spajaju?

Katkad se diplomatska i konzularna funkcija spajaju, i to – a) ako u glavnom gradu neke države nema konzularnog ureda, pa njegove funkcije obavlja konzularni odjel diplomatske misije; ili b) ako neka država nema diplomatsku misiju u nekoj drugoj državi pa konzul obavlja i one poslove koji inače pripadaju u krug funkcija diplomatske misije – oboje, naravno, uz suglasnost obiju država.

99. Koji međunarodni dokument uređuje konzularna pitanja?

Iako su se međunarodnopravni propisi o konzularnim odnosima razvijali počevši od srednjeg vijeka putem običajnog prava, dopunjavali su se mnogobrojnim dvostranim ugovorima u kojima su države ugovornice mogle sporazumno urediti te odnose prema svojim željama i potrebama te tako između sebe ugovoriti posebna rješenja u odnosu na propise općeg običajnog prava.

Tek u najnovije doba se pod okriljem UN pristupilo kodifikaciji pravila o konzularnim odnosima. Na konferenciji u Beču je 1963. prihvaćena *konvencija o konzularnim odnosima*, kojom su dotadašnja pravila običajnog prava znatno izmijenjena i dopunjena. Ipak, *Konvencija* ističe da će za pitanja koja nisu izriekom uređena njezinim odredbama i dalje vrijediti pravila običajnog MP.

Glavno obilježje *Konvencije* je jačanje uloge i položaja konzularnih funkcionara i općenito konzularnog osoblja. Iako strogo razlikuje konzularne funkcije od diplomatskih, ipak je položaj konzularnih funkcionara znatno približila položaju diplomatskog osoblja. To odgovara razvojnoj tendenciji posljednjih desetljeća – konzuli se u svojim funkcijama sve više uklapaju u opći sklop diplomatsko-konzularnih funkcija te dobivaju i neke političke funkcije.

100. Koje su pretpostavke za osnivanje konzulata?

Pretpostavka za osnivanje konzularnog ureda je tzv. konzularna sposobnost države šiljateljice, odnosno države primateljice. Tu sposobnost, tj. sposobnost imati konzule u inozemstvu, odnosno primiti ih, mogle su imati i nesuverene/polusuverene države (Srbija prije 1878.). I jedinice savezne države su mogle imati barem pasivnu konzularnu sposobnost (Njemačka do 1918.). Mnogi takvi slučajevi pripadaju prošlosti, ali oni mogu postojati i danas ako neka država ne vodi samostalno svoje vanjske poslove, npr. u slučaju nekih odnosa ovisnosti. Svakako, za razliku od diplomatskih misija koje mogu imati i drugi međunarodni subjekti (međunarodne organizacije, Sveta Stolica, Malteški red), konzule mogu imati samo države.

Države osnivaju i drže konzularne urede u državama i mjestima gdje je to potrebno. No, država primateljica mora za to dati svoj pristanak i načelno (tj. za podržavanje konzularnih odnosa) i u svakom konkretnom slučaju; bilo da se odredilo sjedište i opseg djelovanja konzularnog ureda, bilo s obzirom na osobu konzula. Međusobno slanje i primanje konzula često se uređuje ugovorom: u trgovinskim ili posebnim konzularnim ugovorima, tzv. konzularnim konvencijama. U takvom ugovoru uređuju se sva pitanja za koja ugovornice smatraju potrebnim da se detaljnije urede. Danas, kad je većina propisa o konzularnim odnosima kodificirana, otpada potreba uređenja za mnoga pitanja, ali stranke mogu sporazumom stvoriti posebna pravila za svoje međusobne odnose.

101. Koje su funkcije konzula?

Funkcije konzula, među ostalim, su – da štiti interese državljana države šiljateljice i same te države; da bude na pomoć državljanima svoje države; da obavlja različite akte izvanparnične sudbenosti, matičarske i druge upravne akte; da pruža pomoć brodovima pod zastavom svoje države i zrakoplovima koji su u njoj registrirani; da razvija trgovinske, kulturne i druge prijateljske odnose između odnosnih država; da se služi svim dopuštenim sredstvima radi upoznavanja gospodarskih, trgovinskih i kulturnih prilika zemlje u kojoj djeluje te da o tome šalje izvještaje svojoj vladi i daje informacije zainteresiranim.

Bečka konvencija potanko nabroja funkcije konzula i pritom često upućuje na to da djelovanje konzularnog ureda mora biti u skladu sa zakonima i drugim propisima države primateljice. Nabrojanje u *Konvenciji* nije ograničeno te se izriekom

daje mogućnost da država šiljateljica povjeri konzularnom uredu svaku drugu funkciju koju propisi primateljice ne zabranjuju ili kojima se ona ne protivi. Takve funkcije mogu se predvidjeti i u posebnim sporazumima između njih.

102. Koje su vrste konzula?

Staro razlikovanje konzula je na konzule po zvanju (karijerne) i počasne konzule.

Bečka konvencija o konzularnim odnosima poznaje obje vrste konzula, ali – što se tiče olakšica, povlastica i imuniteta – *Konvencija* ih uređuje posebno za konzulate i konzule po zvanju i njihovo osoblje, a posebno za počasne konzule i konzularne funkcionare.

103. Definirajte konzule po zvanju!

Konzuli po zvanju su osobe koje ulaze u konzularnu službu kao svoje redovito i isključivo zanimanje i stoje prema državi u službeničkom odnosu. Za tu službu se obično traži posebna sprema, a redovito i državljanstvo države šiljateljice.

104. Definirajte počasne konzule.

Počasni konzuli su osobe koje stalno borave u državi i mjestu svojeg konzularnog sjedišta, a često su i državljani države primateljice. Oni za to ne dobivaju plaću nego obnašaju svoju funkciju bez izravne naplate. Danas se počasni konzulati osnivaju rjeđe.

105. Koje su 4 razreda šefa konzulata?

Preuzimajući opisanu staru podjelu, *Bečka konvencija* poznaje 4 razreda šefova konzulata, i to – generalne konzule, konzule, vicekonzule i konzularne agente.

Države su slobodne davati druge nazive za konzularne funkcionare koji nisu šefovi konzulata.

Razlika u nazivu odlučuje o rangi šefova konzulata koji se nalaze u istom mjestu, no inače nema važnosti za samo djelovanje konzula.

106. Što znaš o razredima šefova konzulata po BK o konzularnim odnosima?

Preuzimajući opisanu staru podjelu, *Bečka konvencija* poznaje 4 razreda šefova konzulata, i to – generalne konzule, konzule, vicekonzule i konzularne agente. Prema razredu šefa konzulata se nazivaju i samo konzularni uredi – generalni konzulat, konzulat, vicekonzulat i konzularna agencija.

Red prvenstva između šefova konzulata u istom mjestu se ravna prema razredu, a unutar razreda prema vremenu stupanja na funkciju.

Konzuli po zvanju dolaze ispred počasnih konzula.

107. Tko su to generalni konzuli?

Generalni konzuli su konzuli koji su prije nadzirali više konzularnih ureda, a danas se taj naziv daje šefovima konzulata u osobito važnim mjestima.

108. Što kaže *Bečka konvencija* o osoblju konzulata?

Konvencija je utvrdila nazive za osoblje konzulata i pojedine vrste službenika i namještenika u konzulatu. Ona razlikuje konzularne funkcionare (dužnosnike), konzularne službenike te poslužno osoblje.

Konzularni funkcionari su šef konzulata i oni članovi konzulata koji su u tom svojstvu ovlašteni obavljati konzularne funkcije. Izrazom konzularni službenik označava se svaki član konzulata koji obavlja administrativne i tehničke poslove konzulata. Te dvije vrste i poslužno osoblje označavaju se skupnim nazivom – konzularno osoblje, a nazivom član konzulata se označavaju svi članovi konzularnog osoblja, zajedno sa šefom konzulata.

109. Što znate o državi šiljateljici, odnosno primateljici s obzirom na imenovanje osoba kao konzularnog osoblja?

Država šiljateljica imenuje sve osoblje po svom nahođenju. Država primateljica može zahtijevati da se broj osoblja kreće u granicama onoga što smatra razumnim i normalnim s obzirom na okolnosti i uvjete koji vladaju u konzularnom području i na potrebe odnosnog konzularnog ureda.

Konvencija kaže da će konzularni funkcionari, dakle i konzuli, načelno, biti državljani države šiljateljice. Ako ona imenuje osobu drugog državljanstva (a da nije istovremeno i njezin državljanin), država primateljica može sebi pridržati pravo da za to dade posebno odobrenje koje se može svakodobno povući. Za imenovanja državljana države primateljice je uvijek potreban takav pristanak, dok za imenovanje državljana države šiljateljice nije potrebno tražiti pristanak primateljice, ali ona može već i prije dolaska te osobe izjaviti da je *persona non grata*. U tom slučaju država šiljateljica mora povući imenovanje. Da bi se država primateljica mogla poslužiti tim svojim pravom, trebaju joj se priopćiti ime, kategorija i razred svakog novoimenovanog konzularnog funkcionara.

110. Kakav je postupak postavljanja konzula?

Kao što je za osnivanje konzularnog ureda u nekom mjestu, tako je i za imenovanje određene osobe za šefa konzulata potreban sporazum između dviju država. No, taj sporazum se postiže na drukčiji način nego za šefa diplomatske misije. Prema dosadašnjem običajnom pravu i *Bečkoj konvenciji*, šefa konzulata imenuje država šiljateljica, a obavljanje funkcije

odobrava država primateljica. Način imenovanja i prihvaćanja šefa konzulata utvrđuje se zakonima, drugim propisima i praksom obiju država, dakako, pod rezervom odredbi *Bečke konvencije*.

Šef konzulata dobiva od šiljateljice patentno pismo ili sličan akt u kojemu se potvrđuje njegovo svojstvo i navode ime, kategorija i razred, konzularno područje i sjedište. Taj akt se dostavlja vladi države primateljice diplomatskim ili drugim prikladnim putem. Umjesto takvog akta, primateljici se može dostaviti i priopćenje (notifikacija) s navedenim sadržajem ako ona prihvaća takav način obavješćavanja.

Država primateljica izdaje šefu konzulata ovlaštenje, koje se naziva egzekvaturom, kojom mu dopušta obavljanje funkcija. Država može i odbiti izdavanje egzekvatore bez navođenja razloga. Redovito konzul ne može početi obavljati svoje funkcije prije nego primi egzekvaturu. Ali, moguće je da mu se dopusti privremeno obavljanje funkcija dok očekuje izdavanje egzekvatore. Primateljica je također dužna o izdavanju egzekvatore ili privremene dozvole obavijestiti nadležne organe konzularnog područja. Također je dužna poduzeti potrebne mjere kako bi šef konzulata mogao obavljati svoje funkcije i uživati povlastice i imunitete koje za njega predviđa *Konvencija*.

111. Objasnite značaj patentnog pisma za konzularnu funkciju?

Patentno pismo je ključno jer njime počinje imenovanje osobe za šefa konzulata. To je akt koji dobiva od države šiljateljice, a kojim mu se potvrđuje njegovo svojstvo i navode ime, kategorija i razred, konzularno područje i sjedište. Taj akt se dostavlja vladi države primateljice diplomatskim ili drugim prikladnim putem.

112. Što je egzekvatura?

Egzekvatura je ovlaštenje koje država primateljica izdaje šefu konzulata, a kojim mu dopušta obavljanje funkcija. Država može i odbiti izdavanje egzekvatore bez navođenja razloga. Redovito konzul ne može početi obavljati svoje funkcije prije nego primi egzekvaturu. Ali, moguće je da mu se dopusti privremeno obavljanje funkcija dok očekuje izdavanje egzekvatore. Primateljica je također dužna o izdavanju egzekvatore ili privremene dozvole obavijestiti nadležne organe konzularnog područja.

113. Kako se zove akt kojim se traži egzekvatura?

Zove se patentno pismo.

114. Kako počinje konzularna funkcija?

Počinje kad država primateljica izda šefu konzulata egzekvaturu. Redovito konzul ne može početi obavljati svoje funkcije prije nego primi egzekvaturu. Ali, moguće je da mu se dopusti privremeno obavljanje funkcija dok očekuje izdavanje egzekvatore.

115. Kako prestaje konzularna funkcija?

Funkcija člana konzulata prestaje priopćenjem države šiljateljice državi primateljici da su njegove funkcije prestale, ali i povlačenjem egzekvatore, priopćenjem države primateljice državi šiljateljici da je nekoga prestala smatrati članom konzularnog osoblja, a, u pravilu, i ratom između odnosnih država. Prekid diplomatskih odnosa sam po sebi ne povlači i prekid konzularnih odnosa.

Država primateljica može svakodobno obavijestiti šiljateljicu da je neki konzularni funkcionar *persona non grata* ili da je neki drugi član konzularnog osoblja neprihvatljiv. Ona nije dužna navesti razloge. Na to država šiljateljica mora opozvati odnosnu osobu ili dokončati njezine funkcije u konzularnom uredu. Ako ona to odbije učiniti ili ne učini u razumnom roku, država primateljica može, prema okolnostima, povući egzekvaturu ili priopćiti da je prestala smatrati odnosnu osobu članom konzulata.

Osim toga, do prestanka konzularnih funkcija dolazi i u slučaju prestanka postojanja države šiljateljice ili pak primateljice, kao i u slučaju da država primateljica ne priznaje novu vladu šiljateljice, kada neće uslijediti nadovezivanje konzularnih odnosa.

116. Što se događa u slučaju prekida konzularnih odnosa ili rata?

Ako dođe do prekida konzularnih odnosa, država primateljica je dužna poštovati i štititi konzularne prostorije, imovinu konzularnog ureda i njegov arhiv. To vrijedi i u slučaju rata sa šiljateljicom. Isto tako, država šiljateljica može povjeriti čuvanje prostorija, imovine i arhiva nekoj trećoj državi, ali na to mora pristati primateljica. Država šiljateljica može povjeriti, uz pristanak primateljice, zaštitu svojih interesa i interesa svojih građana nekoj trećoj državi.

117. Tko čini strukturu konzulata?

Preuzimajući staru podjelu (konzul po zvanju – karijerni konzul, počasni konzul), *Bečka konvencija* poznaje 4 razreda šefova konzulata, i to – generalne konzule, konzule, vicekonzule i konzularne agente.

Države su slobodne davati druge nazive za konzularne funkcionare koji nisu šefovi konzulata.

Razlika u nazivu odlučuje o rangi šefova konzulata koji se nalaze u istom mjestu, no inače nema važnosti za samo djelovanje konzula.

118. Kad konzul odgovara građanski?

Imunitet od nadležnosti sudskih i upravnih organa države primateljice odnosi se samo na djela izvršena u obavljanju konzularnih funkcija.

Imunitet ne vrijedi za građanski postupak ako je on pokrenut na temelju ugovora koji je konzularni funkcionar ili službenik zaključio, ali ne izričito ili prešutno kao opunomoćenik svoje zemlje, ili ako je postupak pokrenula treća osoba zbog štete natsale iz nezgode koju je u državi primateljici uzrokovalo vozilo, brod ili zrakoplov konzularnog ureda.

Član konzulata nije dužan svjedočiti o činjenicama koje se odnose na obavljanje konzularne funkcije niti je dužan pokazati spise koji se toga tiču.

119. Koje se olakšice daju konzulatu?

Država primateljica mora osigurati sve olakšice za obavljanje funkcije konzulata. Država primateljica dužna je omogućiti državi šiljateljici da stekne prostorije za konzularni ured ili joj na drugi način pomoći da dođe do prostorija. Ako je to potrebno, ona mora pomoći i pri dobivanju odgovarajućih stanova za članove konzulata.

Prostorije konzularnog ureda su nepovredive.

Prostorije konzularnog ureda i stan šefa konzulata slobodni su od poreza i pristojbi.

Konzularni arhiv i spisi nepovredivi su u svako doba i gdje god se nalazili.

Država šiljateljica ima pravo isticati državnu zastavu i postaviti svoj grb na zgradu konzulata.

Konvencija sadržava gotovo iste odredbe o slobodi kretanja i komunikacije kao i *Bečka konvencija o diplomatskim odnosima*, uključujući odredbe o otpremnoj radiostanici, konzularnoj valizi i konzularnim kuririma.

Konvencija osigurava komunikaciju konzularnog ureda s vladom, diplomatskim misijama i konzularnim uredima svoje zemlje slično kao i *Konvencija o diplomatskim odnosima*. Za razliku od nje, konzulati smiju konzularnu valizu povjeriti ne samo zapovjedniku trgovačkog zrakoplova nego i zapovjedniku broda.

Također, radi obavljanja konzularnih funkcija, konzularni funkcionari imaju pravo komunicirati s nadležnim mjesnim organima svojeg konzularnog područja i, u granicama koje dopuštaju propisi i praksa države primateljice ili međunarodni sporazumi, komunicirati s nadležnim središnjim organima države primateljice.

Napokon, konzulati imaju pravo da, prema propisima svoje zemlje, ubiru za konzularne akte predviđene naknade i pristojbe. Ti prihodi su slobodni od svih poreza i pristojbi države primateljice.

120. Koje su dužnosti povlaštenih osoba u konzularnoj službi?

Među dužnostima povlaštenih osoba se na prvom mjestu nalazi dužnost poštovanja zakona i drugih propisa države primateljice i nemiješanja u njezine unutrašnje stvari. Prostorije konzularnog ureda ne smiju se upotrebljavati za ciljeve koji nisu u skladu s obavljanjem konzularnih funkcija. To ne priječi da dio zgrade konzulata služi za smještaj drugih ureda, ali njihove prostorije moraju biti odvojene od prostorija konzularnog ureda i ne smatraju se dijelom konzularnih prostorija. Članovi konzulata moraju udovoljiti svim obvezama koje predviđaju zakoni države primateljice u smislu osiguranja građanske odgovornosti za upotrebu vozila, broda ili zrakoplova.

44. MEĐUNARODNI SLUŽBENICI

121.

Već prije I. svjetskog rata su nastali neki međunarodni organizmi koji su za obavljanje svojih funkcija stvorili urede s potrebnim činovništvom. Liga naroda imala je svoj veliki činovnički aparat u Tajništvu, a u isto vrijeme su osnovani i Stalni sud međunarodne pravde i Međunarodni ured rada. Tako je nastala sve brojnija posebna kategorija međunarodnih službenika, a time i potreba da se uredi i osigura njihov položaj kako bi oni i organizacije kojima služe neovisno i nesmetano mogli obavljati svoje zadatke. Nakon II. svjetskog rata se znatno povećao broj velikih međunarodnih organizacija i njihovih službenika. Osim toga, te organizacije održavaju svoje sastanke na koje dolaze brojne delegacije, stvaraju se odbori i komisije, bilo delegata bilo stručnjakan. Nesmetano djelovanje svih tih organizama i njihova osoblja treba osigurati pravnim uređenjem položaja i djelovanja međunarodnih službenika.

Međunarodnim službenicima smatramo osobe koje u diplomatskom svojstvu djeluju u ime neke međunarodne organizacije. Drugim riječima, to su osobe putem kojih međunarodna organizacija djeluje prema drugim međunarodnopravnim subjektima, obavljajući svoje funkcije.

Međunarodni službenik u svom djelovanju je podvrgnut isključivo međunarodnoj organizaciji, a ne svojoj državi, pa čak ni drugoj međunarodnoj organizaciji putem koje je postao službenikom odnosno organizacije. Tako međunarodni službenici, iako državljani raznih država, za razliku od predstavnika država članica u međunarodnoj organizaciji, ne zastupaju te države, nego međunarodnu organizaciju. Štoviše, zahtjev za neovisnošću međunarodnih službenika postao je danas već dio običajnog MP. Stoga treba uzeti u obzir da se neovisnost međunarodnih službenika neke međunarodne organizacije mora poštovati čak ako takav zahtjev i nije sadržan među odredbama „ustava“ odnosno organizacije. Neovisnost međunarodnih službenika se ogleda u obvezi da ne primaju niti traže instrukcije od ijedne države ili uopće vlasti izvan same međunarodne organizacije te, s druge strane, u obvezi država (i drugih MP subjekata) da poštuju neovisnost međunarodnih službenika, tj. da ne utječu na obavljanje njihovih funkcija.

Izvan toga, zasad se nije stvorilo neko opće pravilo običajnog prava o pravnom položaju međunarodnih službenika. Tomu ima više razloga. Riječ je o organizmima koji su osnovani međunarodnim sporazumom užeg ili šireg kruga država.

Za države koje u tome ne sudjeluju ne postoji nikakav interes da im priznaju neke povlastice. A među državama koje sudjeluju obično vrijedi ugovor u kojemu se uređuje, ili bi se barem morao urediti taj položaj. Tako se međunarodnopravni položaj međunarodnih službenika uglavnom temelji na ugovornom pravu. Zbog toga međunarodni službenici u svakoj državi imaju samo ona prava i povlastice na koja je ona pristala pristupanjem odnosnom ugovoru.

U tom smislu je moguće razlikovati tri skupine međunarodnih ugovora na kojima se povlastice i imuniteti međunarodnih službenika mogu temeljiti. Ponajprije, to su konstitutivni akti („ustavi“) međunarodnih organizacija, osim u njima, odredbe se mogu naći i u tzv. sporazumu o sjedištu pojedine međunarodne organizacije (*headquarters agreement*) koji organizacija sklapa s državom u kojoj ima svoje sjedište, ali i u ugovorima međunarodne organizacije s državom u kojoj djeluje njezin ured ili misija. Napokon, odredbe o povlasticama i imunitetima međunarodnih službenika mogu za pojedinu organizaciju biti sadržane i u posebnim mnogostranim ugovorima.

Za razliku od diplomatskih zastupnika država, međunarodni službenici uživaju načelno samo funkcionalni imunitet – nužan za obavljanje funkcija njihove međunarodne organizacije. Kao ni u diplomatskim odnosima među državama, ni ovdje se kao izvorni nositelj povlastica i imuniteta ne pojavljuje osoba međunarodnog službenika, nego međunarodna organizacija kojoj on pripada. Sukladno tome, i eventualno odricanje od odnosnih povlastica i imuniteta će prvenstveno ovisiti o samoj međunarodnoj organizaciji. Tako se, primjerice, njezin međunarodni službenik neće moći odreći takvih povlastica i imuniteta pred organima pojedine države bez pristanka odnosno međunarodne organizacije kao njihova izvornog nositelja, dok bi, naprotiv, takvo odricanje od međunarodne organizacije bilo moguće i bez posebnog pristanka njezina službenika kao neposredno povlaštene osobe.

Tako glavni tajnik UN, odnosno analogni funkcionar drugih međunarodnih organizacija, određuje krug osoba – međunarodnih službenika – na koje će se primjenjivati MP priznate povlastice i imuniteti nužni za obavljanje funkcija same međunarodne organizacije.

U međunarodnoj praksi je moguće razlikovati 4 vrste povlastica i imuniteta međunarodnih organizacija, odnosno njihovih međunarodnih službenika – a) imunitet od jurisdikcije organa pojedine države; b) nepovredivost zgrada i arhiva misije međunarodne organizacije; c) fiskalne i monetarne povlastice; d) sloboda komunikacije.

Potanko su te temeljne odredbe razrađene u dvjema konvencijama – *Konvencija o povlasticama i imunitetima UN* iz 1946; *Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN* iz 1947.

122. Što kaže Bečka konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN o sprečavanju zlouporaba povlastica?

Povlastice su dane u interesu UN, a ne radi osobne koristi pojedinaca. Glavni tajnik UN ima pravo i dužnost odreći se imuniteta za pojedinog međunarodnog službenika kad god to nije na štetu interesa UN, a po njegovu mišljenju, postojanje imuniteta sprečava tijek pravde.

Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN predviđa sprečavanje zloupotreba povlastica. U slučaju takve zloupotrebe, zainteresirana država može tražiti savjetovanje s dotičnom specijaliziranom ustanovom kako bi se spriječilo ponavljanje. Ako savjetovanje ne dovede do rješenja, *Konvencija* predviđa mogućnost savjetodavnog postupka pred Međunarodnim sudom. Tako, u slučaju da država primateljica i međunarodna organizacija imaju različita gledanja o tome je li došlo do zloupotrebe, spor mogu iznijeti pred Međunarodni sud koji će, kao nepristrani forum, odlučiti o tome savjetodavnim mišljenjem, no to mišljenje će tada imati ponešto veće pravno značenje nego inače pravno neobvezujuća savjetodavna mišljenja Suda. Naime, utvrdi li Sud da je do zloupotrebe uistinu došlo, oštećena će država moći uskratiti toj specijaliziranoj ustanovi pogodnosti povlastica i imuniteta koje su zloupotrebjene.

45. PREGLED

123. Što su pravne činjenice?

Pravni odnosi nastaju, mijenjaju se i prestaju u povodu neke činjenice ili nekih činjenica koje nazivamo pravnim činjenicama. Pravna činjenica je svaka činjenica na koju pravni poredak nadovezuje neki učinak. Pravni poredak određuje da u povodu neke činjenice nastaje za neki pravni subjekt određeno pravo ili dužnost, da se mijenja dotadašnje pravno stanje. To vrijedi i u odnosima među subjektima MP – pravni odnosi nastaju, mijenjaju se i prestaju u povodu neke činjenice ili nekih činjenica na koje pravila MP nadovezuju nekuposljedicu, neku izmjenu pravnog stanja.

124. Koje pravne činjenice postoje?

Pravne činjenice mogu biti različite. To mogu biti prirodne pojave, npr. teritorijalne promjene zbog djelovanja prirodnih sila – naplavljivanje, odronjavanje, promjena toka korita rijeke, izranjanje ili propast nekog otoka. Te pojave mogu biti odlučne za određivanje prava, npr. za širinu teritorijalnog mora ili razgraničenje.

Mnogo su bitnije i brojnije pravne činjenice koje se sastoje u djelovanju ljudi, tj. u činima ili propustima koji redovito proizlaze iz voljnog i svjesnog djelovanja pojedinca. Ta djela dijelimo u više skupina.

125. Kako ih dijelimo?

Dijelimo ih na prirodne pojave te na djelovanja ljudi. Obratimo pažnju na druge.

Djelo pojedinca može izazvati međunarodnopravne posljedice makar ga pravni poredak ne pripisuje nekoj državi, npr. boravak stranca u tuđoj zemlji, bijeg zločinca u inozemstvo itd. MP nadovezuje na te činjenice neke posljedice koje se sastoje u postanku ili izmjeni prava, odnosno u dužnosti nekog subjekta MP da se ponaša na određeni način.

Ima djela pojedinaca koja se, prema MP, pripisuju državama i/ili drugim subjektima MP. U tu kategoriju se ubraja većina pravnih činjenica MP. Kaže se da tu djeluju same države po svojim organima. Ali ta se međunarodnopravna djela država razlikuju međusobno po tome traži li pravni poredak za nastupanje pravne posljedice nakanu onog koji djeluje u ime države da svojim djelom dovede do te posljedice, ili pak pravna posljedica nastupa bez obzira na to je li namjera za tu posljedicu postojala ili nije.

Međunarodni pravni posao je očitovanje jednog subjekta MP ili više njih, dano s namjerom da proizvede one pravne posljedice koje MP veže za to očitovanje. Pravni poslovi dijele se na jednostrane i dvostrane, prema tome je li za pravnu posljedicu dovoljno očitovanje jednog subjekta ili su potrebna očitovanja barem dvaju subjekata. Dvostrani pravni poslovi su oni kod kojih je za nastupanje pravne posljedice potrebno konvergentno djelovanje barem dvaju subjekata. Naprotiv, kod jednostranih pravnih poslova, za nastupanje pravne posljedice dovoljno je djelovanje jednog subjekta, odnosno, ako ih ima više, da njihova djelovanja ne budu konvergentna, nego istosmjerna (npr. kolektivno priznanje nove države).

Definicijom *a contrario* dolazimo od pojma pravnih poslova do pojma pravnih djela u užem smislu. To su takvi čini pojedinca koji se na temelju neke odredbe MP pripisuju državama ili drugim subjektima MP, a nemaju bitno obilježje pravnog posla, tj. nije riječ o očitovanju što se daje s namjerom da proizvede posljedice koje su međunarodnim pravom predviđene za taj slučaj.

46. PRAVNI POSLOVI OPĆENITO

126. Koja je bitna oznaka pravnog posla?

Bitno obilježje pravnog posla je da pravna posljedica nastupa samo ako je pri davanju očitovanja postojala namjera da se izazove upravo pravna posljedica koja je predmet tog očitovanja. Pravni posao nastaje dakle samo onda kada pravni poredak veže određene posljedice uz očitovanje koje je dano u namjeri da se izazovu te posljedice. Zato je kod svakog pravnog posla nužno da se ta namjera očituje.

127. Koji su preduvjeti za valjanost pravnog posla?

Da bi neko očitovanje proizvelo pravne posljedice, potrebni su neki općeniti preduvjeti koje međunarodni pravni poredak postavlja. Uz iznimke, kod kojih odstupanje postoji zbog posebne naravi MP, ovdje vrijede pravna pravila koja su se prije i potpunije izgradila u drugim pravnim granama.

Za međunarodne ugovore su ta pravila danas kodificirana u *Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora* (1969.) i *Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija* (1986.), koja je uglavnom preuzela rješenja *Konvencije* iz 1969.

Velik dio tih pravila vrijedi i za pravne poslove uopće. Naime, kod svakog pravnog posla potrebni su za valjanost očitovanja neki općeniti preduvjeti koji su dobro poznati i u drugim granama prava, a to su – 1. da je očitovanje dao za to sposoban subjekt; 2. da se očitovanje odnosi na pogodan objekt; 3. da očitovanje nema određenih mana volje; 4. da je ono dano u prikladnom obliku.

Ti su preduvjeti potrebni za valjanost međunarodnih ugovora i ostalih pravnih poslova MP.

128. Tko može biti subjekt međunarodnog pravnog posla?

Subjekt ili stranka međunarodnog pravnog posla može biti svaki subjekt MP koji ima ugovornu sposobnost – dakle, ne samo država. Samo subjekt MP može biti stranka međunarodnog pravnog posla te pravni poslovi u kojima jedna stranka nije subjekt MP nisu međunarodni pravni poslovi.

129. Kad se uzima da je sadržaj pravnog posla pravno nedopustiv?

Sadržaj međunarodnog pravnog posla nije odlučan pa je moguće da on svojim sadržajem ulazi i u pravne odnose koji su predmet uređenja drugih grana prava.

Sadržaj pravnog posla ne smije biti pravno nedopustiv, a to će biti ako je njegovo ispunjenje materijalno nemoguće ili se protivi kogentnim pravilima MP. Primjerice, pravno je nedopustivo sklapati navalne saveze.

130. Koji je objekt (sadržaj) međunarodnog pravnog posla podesan (pogodan)?

Sadržaj međunarodnog pravnog posla nije odlučan pa je moguće da on svojim sadržajem ulazi i u pravne odnose koji su predmet uređenja drugih grana prava.

Sadržaj pravnog posla ne smije biti pravno nedopustiv, a to će biti ako je njegovo ispunjenje materijalno nemoguće ili se protivi kogentnim pravilima MP. Primjerice, pravno je nedopustivo sklapati navalne saveze.

Zasluga je *Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora* da je riješila jedno od dotad prijepornih pitanja u znanosti – postoji li *ius cogens* u MP. Ona je odredila da su ništavi ugovori koji su nastali u trenutku svoga sklapanja suprotni imperativnoj normi općeg MP (*ius cogens*), odnosno da prestaju vrijediti oni koji se protive novonastaloj normi kogentnog prava.

Konvencija označuje kao imperativnu normu općeg MP onu koju je čitava međunarodna zajednica prihvatila i priznala kao normu od kojie nije dopušteno nikakvo odstupanje i koja se može izmijeniti samo novom normom općeg MP iste prirode.

Kao primjere kršenja imperativnih normi Komisija za MP navela je – upotrebu sile suprotno načelima *Povelje*, trgovinu robljem, piratstvo, genocid, povredu načela jednakosti država ili povredu načela samoodređenja.

131. Koje nedostatke može pokazati očitovanje pri kojima je pravni posao međunarodnog prava nevaljan?

Opće je pravno načelo da očitovanje ne smije pokazivati neke nedostatke s obzirom na motive koji su do njega doveli. Ponajviše se tu kaže da se izražena volja mora podudarati s pravom voljom subjekta ili da pristanak mora biti slobodan. Kao nedostaci se posebno spominju zabluda, prijevara i prisila. Ipak, autori spominju da ti nedostaci ne mogu u MP djelovati kao u privatnom pravu, jer potreba međunarodnog života zahtijeva što veću sigurnost međunarodnih akata i pouzdanje u njih. Zato će predmnijeva uvijek upućivati na valjanost međunarodnog pravnog posla sve dok se ne dokaže postojanje nedostataka koji čini pravni posao valjanim.

132. Navedite nedostatke pravnog posla s obzirom na motive koji su do njega doveli.

Opće je pravno načelo da očitovanje ne smije pokazivati neke nedostatke s obzirom na motive koji su do njega doveli. Ponajviše se tu kaže da se izražena volja mora podudarati s pravom voljom subjekta ili da pristanak mora biti slobodan. Kao nedostaci se posebno spominju zabluda, prijevara i prisila. Ipak, autori spominju da ti nedostaci ne mogu u MP djelovati kao u privatnom pravu, jer potreba međunarodnog života zahtijeva što veću sigurnost međunarodnih akata i pouzdanje u njih. Zato će predmnijeva uvijek upućivati na valjanost međunarodnog pravnog posla sve dok se ne dokaže postojanje nedostataka koji čini pravni posao valjanim.

133. Što je s pozivanjem na ništavost s obzirom na cijeli ili dio ugovora?

Bečke konvencije, u skladu s običajnim pravom, dopuštaju pozivanje na ništavost ugovora u cijelosti ili za pojedine odredbe, ako se razlog ništavosti odnosi samo na te odredbe. No, to je moguće samo ako se te odredbe mogu u izvršenju odijeliti od ostalog sadržaja ugovora, nadalje, ako te odredbe nisu bile bitan razlog sklapanja ugovora za drugu stranu, te ako nije nepravedno da se izvršava preostali dio ugovora.

Takvo rastavljanje nije dopušteno ako se ugovor temelji na prisili prema prestavniku države ili je protivan *ius cogens* MP.

134. Što znaš o zabludi u međunarodnim pravnim poslovima?

Zabluda je nepoznavanje ili pogrešna predodžba o nekoj činjenici ili nekom stanju. Ako je država, kad je davala očitovanje prigodom nekog međunarodnog posla, bila u ispričivoj i bitnoj zabludi, pravni posao je nevaljan.

135. Što je ispričiva zabluda?

Zabluda je ispričiva onda kad organ koji je dao očitovanje u ime države ne poznaje pravo stanje stvari, a ne može mu se prigovoriti nikakva nepažnja. Pritom je u MP mjerilo potrebne pažnje mnogo strože nego u privatnom pravu, jer se pretpostavlja da su odnosno pitanje dobro proučile osobe koje imaju visok stupanj stručne spremlje i raspolazu cijelim državnim aparatom da se potpuno upoznaju sa svim stranama postavljenog pitanja.

136. Što je bitna zabluda?

Bitna zabluda je ona koja je odlučno djelovala na davanje očitovanja, tako da do očitovanja ne bi došlo da organ koji je dao očitovanje nije bio u zabludi. Dakle, treba postojati uzročna veza između zablude i očitovanja; npr. pogrešna zemljopisna karta je uzrokovala zabludu kad se određivala granica.

137. Što znaš o prevari u međunarodnim pravnim poslovima?

I prijevara je priznata u MP kao mana koja čini pravni posao nevaljanim. Doduše, u odnosima između država može se tražiti od vlada da s pažnjom ispituju činjenice prije sklapanja pravnog posla, a od protivne stranke može se tražiti da drugoj stranci dade sve potrebne obavijesti kojima sama raspolaže. No, ako se ustanovi da se neka stranka pri pregovorima poslužila prijevaram sredstvima (npr. krivotvorena isprava ili zemljopisna karta), pravni posao je nevaljan. Bečke konvencije, glede valjanosti međunarodnih ugovora u slučaju prijave, posve kratko određuju da se država ili međunarodna organizacija koja je prijevaram ponašanjem druge države pregovarateljice ili neke organizacije pregovarateljice navedena da sklopi ugovor, može pozvati na prijevaru kao uzrok koji poništava dani pristanak da bude vezana tim ugovorom.

Prijevara se ne mora odnositi na bitnu činjenicu da bi djelovala na valjanost čitavog ugovora. Bečke konvencije ne zahtijevaju, kao što to čine kod zablude, da se prijevara odnosi na bitne činjenice, ali i tu vrijedi pravilo da se može poništiti dio ugovora ako se prijevara odnosi samo na neke njegove odredbe.

138. Što je s prisilom i međunarodnim pravnim poslovima?

U starijoj teoriji se razlikovala *vis absoluta* i *vis compulsiva*, a to razlikovanje je vrijedilo i u običajnom MP. *Vis absoluta* se sastoji u upotrebi fizičke prisile prema osobi koja daje obvezno očitovanje. Smatralo se da upotreba takve sile čini pravni posao nevaljanim. Naprotiv, *vis compulsiva*, npr. moralna prisila izvršena prijetnjom rata i sl., nije djelovala na valjanost pravnog posla. To je bilo u doba kad se pribjegavanje ratu smatralo pravno dopustivim. Kad bi i takva vrsta prisile djelovala na valjanost ugovora, mnogi bi se ugovori morali smatrati nevaljanim.

Bečka konvencija iz 1969. razlikuje upotrebu prisile prema organu koji sudjeluje pri sklapanju ugovora i upotrebu prisile prema samoj državi. Odnosne odrede glase ovako.

Izraženi pristanak države da bude vezana ugovorom koji je posljedica prisile izvršene na njezina predstavnika, činima ili prijetnjama upravljenima protiv njega, bez ikakvog je pravnog učinka.

Ništav je svaki ugovor koji je sklopljen kao posljedica prijetnje silom ili upotrebe sile suprotno načelima MP utjelovljenima u *Povelji UN*.

Bečka konferencija je te godine prihvatila i posebnu deklaraciju o zabrani vojnog, političkog ili gospodarskog pritiska pri sklapanju ugovora.

139. Što znaš o korupciji u međunarodnim ugovorima?

Korupcija je još jedan način nedopuštenog djelovanja prema predstavniku države ugovornice koji poznaju Bečke konvencije. Izravna ili neizravna korupcija predstavnika države od druge države ugovornice je razlog ništavosti ugovora.

140. Kakav može biti oblik međunarodnih pravnih poslova?

Oblik međunarodnih pravnih poslova nije propisan, osim za pojedine slučajeve. Pravni posao može nastati neformalno, katkada šutnjom ili konkludentnim činima. Šutnja redovito ne znači čin priznanja ili prihvata, ali pod nekim okolnostima to može značiti, tj. ako se od nekog subjekta opravdano mogla očekivati izjava, odnosno ako je šutnja opravdano mogla izazvati dojam priznanja ili prihvata. Usmeni oblik je vrlo rijedak, ali za njega ima primjera i kod jednostranih (Ihlenova izjava), i kod dvostranih pravnih poslova.

Tako pristanak države da se podvrgne nadležnosti nekog međunarodnog pravosudnog organa u nekoj parnici može slijediti iz činjenice da se ona upustila u parnicu ne prigovorevši nadležnosti tog organa (konkludentni čin).

Načelnu nevezanost stranaka na određen oblik pravnog posla je izrekao Međunarodni sud (Kambodža-Tajland) – pravo ne propisuje nikakav poseban oblik, a stranke su slobodne izabrati oblik koji žele, uz uvjet da njihova namjera jasno proizlazi iz njega.

141. Koje oblike pokriva BK iz 1969.?

Bečke konvencije određuju neke formalnosti pri sklapanju ugovora u pisanom obliku, ali su te odredbe dovoljno široke da dopuste sve praksom uvedene oblike pisanog sporazumijevanja među državama. One izrijeком ne diraju u pitanje valjanosti ugovora koji nisu sklopljeni u pisanom obliku.

142. Koje su uzgredni sastojci pravnog posla?

Kod pravnih poslova MP se mogu naći i neki uzgredni uglavci. Najčešće se koriste uvjet i rok, pa onda nalog. Oni se mogu dodati i jednostranim i dvostranim pravnim poslovima. Primjeri – uvjetno priznanje neke države, rok u ultimatumu i sl.

47. JEDNOSTRANI PRAVNI POSLOVI

143. Što je jednostrani pravni posao u MP?

Jednostrani pravni posao jest jednostrano očitovanje subjekta MP za koje je vezana neka međunarodnopravna posljedica. Takav je pravni posao dostatan u određenim slučajevima da se njime neko pravno stanje osnuje, izmijeni ili da prestane. Tu definiciju ne treba shvatiti kao da bi jednostrano očitovanje moralo posve biti samostalno. Uz njega mogu nastupati očitovanja ili čini drugih subjekata, ali tek uzgredno, tako da je očitovanje, o kojemu je riječ, glavno. Isto tako, valja odmah primijetiti da djelovanje drugih subjekata može često osujetiti nastupanje pravnih posljedica koje su bile namjeravane jednostranim aktom.

144. Koje su vrste jednostranih pravnih poslova?

Razlikujemo tri vrste jednostranih pravnih poslova – akcesorne ili zavisne, samostalne, mješovite.

145. Što su to akcesorni ili zavisni jednostrani pravni poslovi?

Često se pojavljuju jednostrana očitovanja koja sama za sebe nemaju pravnog učinka, nego izazivaju pravne posljedice tek zajedno s drugim, prethodnim ili sljedećim očitovanjem nekog drugog subjekta. Takva očitovanja se nazivaju akcesornim ili zavisnim jednostranim pravnim poslovima, pa se kao primjeri takvih poslova navode ponuda (oferta), prihvata, opoziv, otkaz i rezerva (priuzdržaj, ograda).

146. Koji su glavni poslovi iz te skupine?

Kao glavni primjeri akcesornih/zavisnih jednostranih pravnih poslova navode se ponuda, prihvata, opoziv, otkaz, rezerva.

147. Koje su samostalni pravni poslovi?

Za razliku od akcesornih, samostalnim jednostranim pravnim poslovima se nazivaju oni koji samostalno proizvode pravne posljedice.

148. Definiraj mješovite jednostrane pravne poslove?

Mješoviti jednostrani pravni poslovi su takvi kod kojih je za pravni učinak potrebno da, uz očitovanje, bude vezan i neki stvarni čin, npr. okupacija, derelikcija.

149. Koje su pasivne strane jednostranog pravnog posla?

Jednostrana očitovanja se mogu upravititi nekom određenom subjektu ili nekolicini njih, no i ne moraju se upravititi nikakvom određenom subjektu. Subjekti kojima je očitovanje upravljeno i za koje nastupaju posljedice tog očitovanja, u neku ruku su pasivne stranke jednostranog pravnog posla.

Da bi jednostrani pravni posao imao učinka, očitovanje treba dospjeti do subjekta s obzirom na koji treba djelovati.

150. Koji su glavni oblici jednostranih pravnih poslova?

Glavni oblici jednostranih pravnih poslova su – priopćenje, priznanje, prosvjed, odreknuće, obećanje.

151. Što je priopćenje?

Priopćenje (notifikacija) je službeno stavljanje na znanje nekog zahtjeva ili neke pravno relevantne činjenice koja se zbila ili će se zbiti.

Ono se obično obavlja između redovitih organa diplomatskih odnosa (ministri vanjskih poslova, poslanici itd.). U određenim zgodama nadležni su za priopćenje drugi organi (zapovjednik ratnog broda). Katkad se države služe posredovanjem trećih država, npr. prilikom priopćenja između država kad su prekinuti diplomatski odnosi.

Diplomatska praksa se često služi priopćenjem. Uobičajena priopćenja o promjeni u osobi glavaru države nemaju samo važnost čina kurtoazije, nego se njima također ustanovljuje koja je osoba odsad ovlaštena poduzimati akte vrhovnog organa. Istoj svrsi služi i priopćenje o stupanju na dužnost novog ministra vanjskih poslova i sl.

152. Kakav je pravni učinak priopćenja? (Koji je pravni učinak notifikacije? Koje su posljedice notifikacije?)

Priopćenje kao posljedicu ima to da se država kojoj je upravljeno, ne može pozivati na to da joj priopćena činjenica ili zahtjev nisu bili poznati. Drukčije je stanje ako je priopćenje predviđeno za posebne slučajeve, nekim međunarodnim sporazumom ili običajnim pravom – onda nastupaju posljedice koje su određene tim posebnim propisom.

153. Od kada djeluje pravni učinak priopćenja? (Kad nastupa posljedica notifikacije?)

Da bi imalo učinak, priopćenje mora dospjeti do adresata, ali nije potrebno da adresat potvrdi primitak priopćenja ili se očituje da ga je primio na znanje. Šutnja na priopćenje može, ovisno o okolnostima, imati pravne posljedice.

154. Kad je priopćenje obvezatno?

Ima prigoda kad je notifikacija obvezna:

1. priopćenje blokade;
2. registriranje međunarodnih ugovora prema *Povelji UN*;

3. notifikacija predviđena mirovnim ugovorima o stupanju na snagu prijeratnih dvostranih ugovora;
4. za stjecanje ničijeg područja okupacijom;
5. u prošlosti objava rata i priopćenje neutralnim državama.

155. Što je priznanje?

Priznanje je jednostrano očitovanje da se neko postojeće stanje ili neki zahtjev smatra pravovaljanim. Ono se često javlja u međunarodnim odnosima – priznanje nove države, vlade, ustanika kao zaraćene stranke, stjecanja područja, u prošlosti stjecanje interesnih sfera itd.). Katkad priznanje znači napuštanje vlastitog prava ili zahtjeva koje je u opreci s priznatim stanjem ili zahtjevom. Priznanje se može dati na razne načine – formalnim očitovanjem ili konkludentnim činima, često i šutnjom.

156. Koja je posljedica priznanja?

Posljedica priznanja je da država koja ga je dala ne može poslije poricati odnosnu činjenicu, stanje ili zahtjev. Druge su posljedice priznanja različite, već prema konkretnom slučaju. Često je priznanje vezano za neki rok ili za neke uvjete.

157. Što je prosvjed? Čemu služi?

Prosvjed je jednostrano očitovanje kojim se, radi očuvanja vlastita prava, poriče pravovaljanost nekog stanja, ponašanja ili zahtjeva. Sadržaj mu je, dakle, suprotan sadržaju priznanja.

Prosvjed u MP služi tomu da se spriječi primjena pravila *qui tacet, consentire videtur*.

158. Koji je pravni učinak prosvjeda?

Prosvjed u MP služi tomu da se spriječi primjena pravila *qui tacet, consentire videtur*. Budući da šutnja može značiti priznanje tuđeg prava ili zahtjeva, stanja što su ga stvorili drugi itd., odnosno napuštanje ili odreknuće vlastitog prava, zahtjeva ili interesa, potrebno je katkad prosvjedmo otkloniti takve štetne posljedice šutnje.

Prosvjed prekida šutnju. On služi za čuvanje ili održavanje prava. No, budući da šutnja nije istovjetna s priznanjem ili odreknućem, prosvjed će biti potreban samo u prilikama u kojima se s pravom očekuje izjava zainteresiranog subjekta.

159. Na koji način se sprječava primjena pravila „qui tacet consentire videtur“?

Prosvjedom.

160. Tko je ovlašten da uputi prosvjed?

Kao i svako drugo očitovanje s međunarodnim učinkom, i prosvjed mora uputiti onaj organ koji je nadležan da zastupa državu u međunarodnim odnosima. Prosvjed drugih organa nema međunarodnopravni učinak. Tako će npr. prosvjed parlamenta ili glavnog foruma vladajuće stranke biti samo politička demonstracija, ali, s gledišta MP, nema učinka.

Isto tako, prosvjed se mora uputiti organima vanjskog zastupanja protiv kojeg je prosvjed upravljen, odnosno organima one države koja je odgovorna za povredu prava. Time se ne isključuje da prosvjed političkih organa djeluje politički jače od formalnog diplomatskog prosvjeda.

161. Što znate o odlučivanju za prosvjed i o pravodobnosti prosvjeda?

Država sama prosuđuje hoće li uputiti prosvjed te kada i kako. To je njezino pravo, a rijetko i dužnost. Ako postoji dužnost prosvjedovati, propisivanje te dužnosti služi drugoj svrsi i drugim interesima, a ne, ili ne samo, interesima države koja prosvjeduje. Primjerice, trajno neutralna država mora prosvjedovati protiv povreda svoje neutralnosti, i to ne samo zbog svojih interesa nego i zato što je, često u interesu drugih, obvezna čuvati svoju neutralnost.

Prosvjedovati treba što prije nakon spoznaje činjenice protiv koje se prosvjeduje. Toleriranje i neporicanje određene prakse neke države od drugih država tijekom duljeg vremena dovodi do priznanja pravnih učinaka takve prakse, smatrao je Međunarodni sud (VB i Norveška, ribolov). Ako se prosvjed ne uputi na vrijeme, može se smatrati zakašnjelim i bez učinka, jer se dotadašnja produžena šutnja kvalificira priznanjem. Poteškoća je u tome što niti praksom niti propisima nije utvrđeno u kojem roku bi trebalo prosvjedovati da bi to imalo učinka.

162. Što je odreknuće?

Odreknue je jednostrano očitovanje kojim se napušta neko pravo. Takvo je odreknuće bilo npr. oprost od plaćanja reparacija koje su odredili mirovni ugovori iz 1947. ili odreknuće od žalbe ili pak povlačenje tužbe. Napustiti se može svako pravo, osim prava koje je dobiveno ili je potrebno radi ispunjenja neke dužnosti.

Radi pravne sigurnosti, poželjno je da odreknuće bude izričito, iako je moguće da se ono obavi bez formalnosti, pa čak i šutke, ali samo ako odreknuće nedvojbeno proizlazi iz određenih čina. Odreknuće valja, u slučaju sumnje, tumačiti usko. Učinak odreknuća je napuštanje nekog prava.

Poseban slučaj odreknuća je derelikcija. To je zapravo mješoviti jednostrani posao, jer uz očitovanje mora doći i do faktičnog čina napuštanja neke stvari (područja).

163. Što je to obećanje?

Obećanje je jednostrano očitovanje kojim se preuzima neka obveza prema drugim subjektima MP.

Kao primjeri obećanja se obično navode izjava Egipta 1957. o Sueskom prokopu te izjava Francuske 1974. o obustavi atmosferskih nuklearnih pokusa. Presude Međunarodnog suda iz 1974. u parnicama o francuskim nuklearnim pokusima upiru se, među ostalim, na jednostrane izjave Francuske, koje, prema shvaćanju Suda, rađaju čvrstu obvezu Francuske da neće više provoditi nuklearne pokuse. Sud je smatrao da odnosne izjave (predsjednika republike i vlade) dane u takvim posebnim okolnostima stvaraju međunarodne obveze. Stoga je, smatrajući da spor više ne postoji jer je tužitelj dobio ono što je tražio pokretanjem postupka (prestanak francuskih pokusa i garancije da se oni neće ponoviti), Sud obustavio postupak.

Sud je istaknuo da su takva jednostrana obećanja obvezna, ako su dana javno i s namjerom da obvežu, iako nisu dana u okviru međunarodnih pregovora. Pri tome se ne traže naknadno prihvaćanje ni ikakav odgovor ili reakcija drugih subjekata MP da bi obećanje imalo učinak. Forma nije odlučna te se obećanje može dati u pisanom ili usmenom obliku. Valjanost određenog obećanja i njegovi pravni učinci prosuđuju se iz sadržaja samog akta i iz okolnosti konkretnog slučaja. Budući da je riječ o izjavama kojima se ograničava sloboda djelovanja onog koji ih daje, one se moraju tumačiti restriktivno. Glede pravnog temelja obveznosti obećanja, Sud je istaknuo da je to načelo *bona fides*, koje je ujedno i osnova obveznosti načela *pacta sunt servanda*.

Na važnost da se pravni učinci obećanja oprezno procijene iz konkretnih okolnosti slučaja upozorio je Međunarodni sud i u presudi u sporu o granici između Burkine Faso i Malija (1986). Ispitavši okolnosti slučaja, Sud je utvrdio da izjava dana u intervjuu za tisak glavaru države Malija nije dana s namjerom da obveže Mali. Naime, ništa nije sprečavalo Mali da zaključi sporazum da je postojala namjera obvezivanja. Nasuprot tomu, u slučaju francuskih nuklearnih pokusa, Francuska nije mogla izraziti svoju namjeru na drugi način, nego jednostranom izjavom.

U mnogim slučajevima je obećanje uvjetovano – primjerice, jednostrana izjava Kine da nikad i ni pod kojim okolnostima neće prva upotrijebiti nuklearno ružje (1971), ili izjava Japana (1984) da je spreman prestati s komercijalnim kitolovom u vodama antarktike, pod uvjetom da kitolov u svrhe znanstvenog istraživanja bude i dalje dopušten.

48. MEĐUNARODNI UGOVORI OPĆENITO, POJAM I VRSTE

164. Što su to međunarodni ugovori?

Međunarodni ugovori su dvostrani pravni poslovi međunarodnog prava.

165. Koje je godine donesena *Bečka konvencija o međunarodnim ugovorima*?

Kodifikacija pravila o međunarodnim ugovorima započela je u UN neposredno nakon osnivanja Komisije za MP. Nakon njezina dugogodišnjeg rada je izraen prijedlog teksta za konvenciju o međudržavnim ugovorima. Prijedlog je upućen na razmatranje i prihvata diplomatskoj konferenciji koja se sastala u Beču 1968. i obavila najveći dio posla, ali zbog nekih prijedpornih pitanja rad je prekinut i nastavljen 1969. Tada je potpisana *Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora*, a stupila je na snagu 1980., nakon što je kod glavnog tajnika UN položeno 35 isprava o ratifikaciji ili pristupu.

166. Recite nešto o *Bečkoj konvenciji o međunarodnim ugovorima* iz 1969.

Konvencija iz 1969. nije obuhvatila cjelokupno pravo međunarodnih ugovora – ona se odnosi samo na ugovore koje sklapaju države između sebe, i to u pisanom obliku. No, u čl. 3 naglašeno je da činjenica da se *Konvencija* ne odnosi na sporazume sklopljene između država i drugih subjekata MP ili između samih tih subjekata, ne dira u pravnu obveznost takvih sporazuma ni u primjenu pravila izraženih u toj konvenciji za takve sporazume, koliko su ona na njih primjenjiva neovisno o *Konvenciji*, tj. kao pravila običajnog MP ili na kojem drugom temelju izvan odredbi *Konvencije*. To isto vrijedi i za sporazume koji nisu sklopljeni u pisanom obliku. U uvodu *Konvencije* potvrđuje se da će pravila međunarodnog običajnog prava i dalje uređivati pitanja koja nisu uređena samom *Konvencijom*.

Konvencija određuje da se njezine odredbe ne primjenjuju na ugovore koje su ugovornice sklopile prije nego što je za njih *Konvencija* stupila na snagu. To se odnosi na odredbe koje mijenjaju dotadašnje pravo. *Konvencija* izriječno kaže da to ne vrijedi za one njezine odredbe kojima su države vezane bez obzira na samu *Konvenciju*.

167. Postoje li još kakvi dokumenti o pravu međunarodnih ugovora?

Nakon *Konvencije* iz 1969., na temelju pripremljenih radova Komisije za MP, usvojene su još dvije konvencije o pravu međunarodnih ugovora – *Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora* (na snazi od 1996.), te *Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija*. Ova, posljednja, još nije stupila na snagu.

168. Kako se dijele međunarodni ugovori?

Postoje razne podjele međunarodnih ugovora, na temelju raznih kriterija.

1. S pravnog gledišta, bez značenja su različiti nazivi međunarodnih ugovora – ugovor, konvencija, akt, protokol, sporazum, deklaracija, pakt, povelja, aranžman. Praksa nije dosljedna pri upotrebi tih naziva. Neki se od njih smatraju svečanijima (konvencija, pakt, povelja), ali ni tu nema dosljednosti. Valja reći da nema određenog oblika za sklapanje važnih ugovora – tako je rusko-francuski savez (1891) sklopljen razmjenom nota, najneformalnijim načinom sklapanja međunarodnih ugovora.

Ipak, ima nekih naziva koji se uvijek upotrebljavaju za određenu vrstu ugovora – u ratu karteli i kapitulacije, a ugovor o podvrgavanju spora arbitraži najčešće se naziva kompromisom (pristatnom pogodbom). Naziv deklaracija danas se najčešće upotrebljava za međunarodne akte koji sadržavaju preporuke za ponašanje subjekata MP.

Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. definira pojedine izraze i kaže da se izrazom ugovor označava međunarodni sporazum koji je u pismenom obliku sklopljen između država i uređen MP i bez obzira na njegov posebni naziv.

2. Prema sadržaju, postoje različite podjele ugovora, ali je nemoguće provesti dosljednu i sustavno valjanu podjelu.

Tako su neprihvatljive podjele Le Furova (politički i ekonomski ugovori) i Novakovićeve (politički, pravni i ekonomsko-socijalni). Za takvu podjelu nije odlučan naziv samog ugovora (mirovni, trgovinski, konzularni), jer on često ističe samo glavnu svrhu ili povod ugovora, ali sadržava raznorodne odredbe koje se ne bi mogle obuhvatiti jednim nazivom. Ni ta podjela nije važna s pravnog gledišta.

3. Zanimljiva je podjela s obzirom na vrstu obveza preuzetih ugovorom, tj. nalaže li ugovor pozitivnu odredbu (npr. cesija, dobava otužja) ili propust (npr. obveza nenapadanja). Podvrsta prve skupine su ugovori s periodičnim činidbama, a kod druge ugovori koji nalažu neko trpljenje (npr. služnost prolaska četa).
4. S formalnog gledišta, razlikuju se ugovori koji nastaju uz intervenciju vrhovnog državnog organa i takvi koje sklapaju podređeni organi u svom djelokrugu. Kod prvih je nužno sudjelovanje najvišeg organa vanjskog zastupanja, obično državnog glavarara. To se očituje u punomoćima pregovarača i ratifikaciji, a često i u vanjskom obliku ugovora (stilizacija uvoda, spominjanje državnih glavarara u uvodu i sl.).
5. Po broju stranaka, ugovori se dijele na dvostrane, višestrane i mnogostrane. Višestranima smatramo one ugovore u kojima sudjeluju više od dviju stranaka, ali su stranke određene i njihov krug se ne može proširiti preko njima određene granice. Mnogostrani ugovori su oni u kojima sudjeluje ili im poslije može pristupiti velik broj država ili čak sve države svijeta. Oni se još označavaju i kao opći ili kolektivni ugovori. *Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora* postavlja za mnogostrane ugovore neka posebna pravila.
6. *Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora* iz 1969. razlikuje ugovore u pismenom obliku i one koji nemaju pismeni oblik i njezini propisi se na njih ne primjenjuju.
7. *Bečka konvencija* iz 1969. se odnosi samo na ugovore između država. Takvi ugovori tvore prema ostalima posebnu vrstu i jedino za tu vrstu u potpunosti vrijede propisi *Konvencije*. Na ugovore kojima su stranke i međunarodne organizacije odnosi se *Konvencija* usvojena 1986., dok se na međunarodne ugovore kojima su stranke drugi subjekti MP koji uživaju *ius contrahendi* (npr. Sveta Stolica, Malteški red) i dalje primjenjuju pravila običajnog prava.
8. Isto tako, *Bečka konvencija* iz 1969. isključuje od svoje primjene ugovore o osnivanju međunarodnih organizacija. Tako se i ti ugovori smatraju posebnom vrstom međunarodnih ugovora.
9. Postoje i razlike ugovora-pogodbi i ugovora-zakona (uglava).
10. *Gentlemen's agreement (honourable understanding)* nije ugovor (dapače, nije ni ugovor među podređenim organima, tzv. administrativni ugovor), nego sporazum između bilo kojih organa države (ministara, poslanika, delegata), koji ga ne smatraju obveznim po MP, ali ga namjeravaju izvršavati pa ga doista izvršavaju. *Gentlemen's agreement* počiva na međunarodnom moralu i konvencionalnom osjećaju zajedništva u diplomaciji.

Takvi dogovori ili jednostrana očitovanja koji pravno ne obvezuju se nalaze češće pri razgovoru između vodećih državnika, pri diplomatskim razgovorima i konferencijama i u priopćenjima s takvih sastanaka, u kojima se očituju smjernice politike ili naviještaju budući koraci neke države, bilo jednostrano ili u dogovoru.

11. *Pactum de contrahendo* je pravi ugovor, a sadržaj mu je da se stranke obvezuju da će o nekom pitanju sklopiti ugovor. Obveza je samo u tome da stranke pristupe pregovorima i da ih vode u dobroj vjeri i s nastojanjem da dođe do sporazuma.

169. Definiraj višestrane ugovore.

Višestranima smatramo one ugovore u kojima sudjeluju više od dviju stranaka, ali su stranke određene i njihov krug se ne može proširiti preko njima određene granice.

170. Definiraj mnogostrane ugovore.

Mnogostrani ugovori su oni u kojima sudjeluje ili im poslije može pristupiti velik broj država ili čak sve države svijeta. Oni se još označavaju i kao opći ili kolektivni ugovori. *Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora* postavlja za mnogostrane ugovore neka posebna pravila.

171. Definiraj pojam gentlemen's agreement.

Gentlemen's agreement (honourable understanding) nije ugovor (dapače, nije ni ugovor među podređenim organima, tzv. administrativni ugovor), nego sporazum između bilo kojih organa države (ministara, poslanika, delegata), koji ga ne smatraju obveznim po MP, ali ga namjeravaju izvršavati pa ga doista izvršavaju. *Gentlemen's agreement* počiva na međunarodnom moralu i konvencionalnom osjećaju zajedništva u diplomaciji.

Takvi dogovori ili jednostrana očitovanja koji pravno ne obvezuju se nalaze češće pri razgovoru između vodećih državnika, pri diplomatskim razgovorima i konferencijama i u priopćenjima s takvih sastanaka, u kojima se očituju smjernice politike ili naviještaju budući koraci neke države, bilo jednostrano ili u dogovoru.

172. Koje sve podjele međunarodnih ugovora imamo?

Postoje razne podjele međunarodnih ugovora, na temelju raznih kriterija.

1. S pravnog gledišta, bez značenja su različiti nazivi međunarodnih ugovora – ugovor, konvencija, akt, protokol, sporazum, deklaracija, pakt, povelja, aranžman. Praksa nije dosljedna pri upotrebi tih naziva. Neki se od njih smatraju svečanijima (konvencija, pakt, povelja), ali ni tu nema dosljednosti. Valja reći da nema određenog oblika za sklapanje važnih ugovora – tako je rusko-francuski savez (1891) sklopljen razmjenom nota, najneformalnijim načinom sklapanja međunarodnih ugovora.

Ipak, ima nekih naziva koji se uvijek upotrebljavaju za određenu vrstu ugovora – u ratu karteli i kapitulacije, a ugovor o podvrgavanju spora arbitraži najčešće se naziva kompromisom (pristatnom pogodbom). Naziv deklaracija danas se najčešće upotrebljava za međunarodne akte koji sadržavaju preporuke za ponašanje subjekata MP.

Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. definira pojedine izraze i kaže da se izrazom ugovor označava međunarodni sporazum koji je u pismenom obliku sklopljen između država i uređen MP i bez obzira na njegov posebni naziv.

2. Prema sadržaju, postoje različite podjele ugovora, ali je nemoguće provesti dosljednu i sustavno valjanu podjelu.

Tako su neprihvatljive podjele Le Furova (politički i ekonomski ugovori) i Novakovićeva (politički, pravni i ekonomsko-socijalni). Za takvu podjelu nije odlučan naziv samog ugovora (mirovni, trgovinski, konzularni), jer on često ističe samo glavnu svrhu ili povod ugovora, ali sadržava raznorodne odredbe koje se ne bi mogle obuhvatiti jednim nazivom. Ni ta podjela nije važna s pravnog gledišta.

3. Zanimljiva je podjela s obzirom na vrstu obveza preuzetih ugovorom, tj. nalaže li ugovor pozitivnu odredbu (npr. cesija, dobava otužja) ili propust (npr. obveza nenapadanja). Podvrsta prve skupine su ugovori s periodičnim činidbama, a kod druge ugovori koji nalažu neko trpljenje (npr. služnost prolaska četa).

4. S formalnog gledišta, razlikuju se ugovori koji nastaju uz intervenciju vrhovnog državnog organa i takvi koje sklapaju podređeni organi u svom djelokrugu. Kod prvih je nužno sudjelovanje najvišeg organa vanjskog zastupanja, obično državnog glavarara. To se očituje u punomoćima pregovarača i ratifikaciji, a često i u vanjskom obliku ugovora (stilizacija uvoda, spominjanje državnih glavarara u uvodu i sl.).

5. Po broju stranaka, ugovori se dijele na dvostrane, višestrane i mnogostrane. Višestranima smatramo one ugovore u kojima sudjeluju više od dviju stranaka, ali su stranke određene i njihov krug se ne može proširiti preko njima određene granice. Mnogostrani ugovori su oni u kojima sudjeluje ili im poslije može pristupiti velik broj država ili čak sve države svijeta. Oni se još označavaju i kao opći ili kolektivni ugovori. Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora postavlja za mnogostrane ugovore neka posebna pravila.

6. *Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora* iz 1969. razlikuje ugovore u pismenom obliku i one koji nemaju pismeni oblik i njezini propisi se na njih ne primjenjuju.

7. *Bečka konvencija* iz 1969. se odnosi samo na ugovore između država. Takvi ugovori tvore prema ostalima posebnu vrstu i jedino za tu vrstu u potpunosti vrijede propisi Konvencije. Na ugovore kojima su stranke i međunarodne organizacije odnosi se Konvencija usvojena 1986., dok se na međunarodne ugovore kojima su stranke drugi subjekti MP koji uživaju *ius contrahendi* (npr. Sveta Stolica, Malteški red) i dalje primjenjuju pravila običajnog prava.

8. Isto tako, Bečka konvencija iz 1969. isključuje od svoje primjene ugovore o osnivanju međunarodnih organizacija. Tako se i ti ugovori smatraju posebnom vrstom međunarodnih ugovora.

9. Postoje i razlike ugovora-pogodbi i ugovora-zakona (uglava).

10. *Gentlemen's agreement* (*honourable understanding*) nije ugovor (dapače, nije ni ugovor među podređenim organima, tzv. administrativni ugovor), nego sporazum između bilo kojih organa države (ministara, poslanika, delegata), koji ga ne smatraju obveznim po MP, ali ga namjeravaju izvršavati pa ga doista izvršavaju. *Gentlemen's agreement* počiva na međunarodnom moralu i konvencionalnom osjećaju zajedništva u diplomaciji.

Takvi dogovori ili jednostrana očitovanja koji pravno ne obvezuju se nalaze češće pri razgovoru između vodećih državnika, pri diplomatskim razgovorima i konferencijama i u priopćenjima s takvih sastanaka, u kojima se očituju smjernice politike ili naviještaju budući koraci neke države, bilo jednostrano ili u dogovoru.

11. *Pactum de contrahendo* je pravi ugovor, a sadržaj mu je da se stranke obvezuju da će o nekom pitanju sklopiti ugovor. Obveza je samo u tome da stranke pristupe pregovorima i da ih vode u dobroj vjeri i s nastojanjem da dođe do sporazuma.

173. Što znaš o nazivima međunarodnih ugovora?

S pravnog gledišta, bez značenja su različiti nazivi međunarodnih ugovora – ugovor, konvencija, akt, protokol, sporazum, deklaracija, pakt, povelja, aranžman. Praksa nije dosljedna pri upotrebi tih naziva. Neki se od njih smatraju svečanijima (konvencija, pakt, povelja), ali ni tu nema dosljednosti. Valja reći da nema određenog oblika za sklapanje važnih ugovora – tako je rusko-francuski savez (1891) sklopljen razmjenom nota, najneformalnijim načinom sklapanja međunarodnih ugovora.

Ipak, ima nekih naziva koji se uvijek upotrebljavaju za određenu vrstu ugovora – u ratu karteli i kapitulacije, a ugovor o podvrgavanju spora arbitraži najčešće se naziva kompromisom (pristatnom pogodbom). Naziv deklaracija danas se najčešće upotrebljava za međunarodne akte koji sadržavaju preporuke za ponašanje subjekata MP.

Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. definira pojedine izraze i kaže da se izrazom ugovor označava međunarodni sporazum koji je u pismenom obliku sklopljen između država i uređen MP i bez obzira na njegov posebni naziv.

174. Što znaš o podjeli međunarodnih ugovora s obzirom na vrstu obveza?

Zanimljiva je podjela s obzirom na vrstu obveza preuzetih ugovorom, tj. nalaže li ugovor pozitivnu odredbu (npr. cesija, dobava otužja) ili propust (npr. obveza nenapadanja). Podvrsta prve skupine su ugovori s periodičnim činidbama, a kod druge ugovori koji nalažu neko trpljenje (npr. služnost prolaska četa).

175. Što znaš o podjeli međunarodnih ugovora po broju sudionika?

Po broju stranaka, ugovori se dijele na dvostrane, višestranne i mnogostrane. Višestranima smatramo one ugovore u kojima sudjeluju više od dviju stranaka, ali su stranke određene i njihov krug se ne može proširiti preko njima određene granice. Mnogostrani ugovori su oni u kojima sudjeluje ili im poslije može pristupiti velik broj država ili čak sve države svijeta. Oni se još označavaju i kao opći ili kolektivni ugovori. Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora postavlja za mnogostrane ugovore neka posebna pravila.

176. Što znaš o podjeli međunarodnih ugovora na ugovore i uglave?

Postoje i razlike ugovora-pogodbi i ugovora-zakona (uglava).

Međunarodnim ugovorima subjekti MP uređuju međusobne odnose. Već se odavno zapazilo da neki ugovori određuju konkretne činidbe i da su se izvršenjem te činidbe konzumirali. Nasuprot tomu, drugi ugovori određuju ponašanje stranaka na dugo vrijeme, te uvode trajna pravila tog ponašanja. Odatle razlikovanje ugovora-pogodbi (pravnih poslova) i ugovora-zakona (uglave).

Pri pogodbi, očitovanja stranaka imaju različit sadržaj, ali smjeraju na istu svrhu, i međusobno se popunjuju. Posljedica takvog ugovora jest obveza na djelovanje jedne stranke ili obiju stranaka, ali u posljednjem slučaju ta djelovanja imaju različit sadržaj (npr. ustupanje i preuzimanje područja).

Kao suprotnost takvih ugovora-pogodbi, drugi ugovori izražavaju stapanje volja više subjekata koje su sadržajno jednake. Takav oblik se zove uglava (*union, Vereinbarung*). Uglava stvara trajnu obvezu na određeno ponašanje (npr. ugovor koji sadržava opća pravila o režimu plovidbe nekom međunarodnom rijekom).

Ugovoru kao pravnom poslu, pogodbi, svrha je zadovoljiti suprotne ili barem nesukladne interese; uglava teži tomu da zadovolji zajedničke interese.

177. Što znaš o *gentleman's agreementu*?

Gentlemen's agreement (honourable understanding) nije ugovor (dapače, nije ni ugovor među podređenim organima, tzv. administrativni ugovor), nego sporazum između bilo kojih organa države (ministara, poslanika, delegata), koji ga ne smatraju obveznim po MP, ali ga namjeravaju izvršavati pa ga doista izvršavaju. *Gentlemen's agreement* počiva na međunarodnom moralu i konvencionalnom osjećaju zajedništva u diplomaciji.

Takvi dogovori ili jednostrana očitovanja koji pravno ne obvezuju se nalaze češće pri razgovoru između vodećih državnika, pri diplomatskim razgovorima i konferencijama i u priopćenjima s takvih sastanaka, u kojima se očituju smjernice politike ili naviještaju budući koraci neke države, bilo jednostrano ili u dogovoru.

178. Što je *pactum de contrahendo*?

Pactum de contrahendo je pravi ugovor, a sadržaj mu je da se stranke obvezuju da će o nekom pitanju sklopiti ugovor. Obveza je samo u tome da stranke pristupe pregovorima i da ih vode u dobroj vjeri i s nastojanjem da dođe do sporazuma. Za te pregovore vrijedi ono što je Međunarodni sud izrekao u parnici o razgraničenju epikontinentalnog pojasa Sjevernog mora – *stranke su obvezane da zapodjenu pregovore radi postizanja sporazuma, a ne da samo vode formalne pregovore..stranke treba da se vladaju tako da pregovori imaju smisla, a to nije ako jedna od njih ustraje na svojem stajalištu i ne pomišlja na neko preinačenje.*

49. POSTANAK MEĐUNARODNIH UGOVORA

179. Koja su 2 postupka nastanka međunarodnih ugovora?

Postupci sklapanja ugovora su raznoliki, a praksa je stvorila dva glavna tipa – a) sastavljeni postupak, koji se odlikuje postizanjem sporazuma u tri faze (pregovori, potpisivanje, ratifikacija) i jedinstvenošću isprave; b) jednostavniji postupak, gdje se sporazum postiže neposredno izmjenom očitovanja, bez svečanih formalnosti i bez potrebe ratifikacije (obično razmjenom nota, dakle, nema jedinstvenog instrumenta). Prvi se tip (sastavljeni postupak) često naziva ugovorom u užem smislu. Pri njegovu postanku sudjeluju i najviši državni organi vanjskog zastupanja. Ali i najjednostavniji ugovor obvezuje jednako kao i najsvečaniji, a i vrlo važni predmeti često se ugovaraju u manje svečanom obliku. Navedena dva tipa nisu odijeljena preciznom, fiksnom granicom, nego postoje mnoge kombinacije, npr. da je za ugovor sklopljen razmjenom nota potrebna ratifikacija, a u novo doba za sve veći broj ugovora u obliku jedinstvene isprave se zahtijeva ratifikacija.

Svaki ugovor je plod nekog sporazuma koji se postiže pregovorima. Ti pregovori mogu biti vrlo dugotrajni, ali i vrlo kratki. Dovoljno je da s jedne strane bude stavljena ponuda nekog utanačenja i da je druga strana bezuvjetno prihvati. Ugovor je valjano sklopljen. Pregovori se mogu voditi na različite načine. Mogu se voditi pismenim putem, a često preko redovitih diplomatskih izaslanika, odnosno opunomoćenika. Često se za pregovore i zaključenje ugovora (osobito kod višestranog ugovora) sazivaju posebne konferencije i kongresi. Pošto su pregovori sazreli, njihov se rezultat stavlja u pogodni vanjski oblik. Obični pismeni oblik ugovora jest listina, koju potpisuju zastupnici ugovornih stranaka, ili pak razmjena nota. Napokon, dolazi davanje pristanka.

180. Što je sastavljeni postupak? Koje su osobine sastavljenog postupka? Kako se još naziva?

Sastavljeni postupak je jedan od dva glavna tipa postupaka sklapanja ugovora. On se odlikuje postizanjem sporazuma u 3 faze – pregovori, potpisivanje, ratifikacija – i jedinstvenošću isprave.

Sastavljeni postupak se često naziva ugovorom u užem smislu. Pri njegovu postanku sudjeluju i najviši državni organi vanjskog zastupanja. Ali i najjednostavniji ugovor obvezuje jednako kao i najsvečaniji, a i vrlo važni predmeti često se ugovaraju u manje svečanom obliku.

181. Što je to jednostavni postupak? Koje su osobine jednostavnog postupka?

Jednostavni postupak je jedan od dva glavna tipa postupaka sklapanja ugovora. Ovdje se sporazum postiže neposredno razmjenom očitovanja, bez svećanih formalnosti i bez potrebe ratifikacije (obično razmjenom nota, dakle, nema jedinstvenog instrumenta).

182. Koja je svrha formalnosti pri sklapanju ugovora?

Ugovor je dvostrani pravni posao, dakle susret barem dvaju očitovanja. zahtjev je pravne sigurnosti da se formalnostima pri sklapanju ugovora nedvojbeno utvrdi sadržaj danih očitovanja i u njima preuzetih obveza, nadalje, da se utvrdi da su ta očitovanja doista dana u ime dotičnih subjekata i da su ti subjekti njima doista vezani. Zato MP traži formalnu legitimaciju osoba koje sudjeluju pri sklapanju ugovora i ispunjenje određenih formalnosti potrebnih za pravovaljanost i obvezatnost sklopljenih ugovora.

Pravila o tome danas su sadržana u Bečkim konvencijama. Ona iz 1969. u tome slijedi dotadašnje običajno pravo. Međutim, kako su međunarodne organizacije u novije vrijeme stranke sve većeg broja međunarodnih ugovora, Bečka konvencija iz 1986. morala je dotadašnja, tradicionalna pravila adaptirati na ugovore koje one zaključuju međusobno ili s državama.

183. Što znate o formalnoj legitimaciji osoba koje sudjeluju pri sklapanju ugovora?

Pravila o tome danas su sadržana u Bečkim konvencijama. Ona iz 1969. u tome slijedi dotadašnje običajno pravo. Međutim, kako su međunarodne organizacije u novije vrijeme stranke sve većeg broja međunarodnih ugovora, Bečka konvencija iz 1986. morala je dotadašnja, tradicionalna pravila adaptirati na ugovore koje one zaključuju međusobno ili s državama.

Prvo pravilo je da se predstavnik države mora iskazati punomoću koja ga ovlašćuje da poduzme potrebne čine, koliko u fazi pregovaranja i utvrđivanja sadržaja ugovora, toliko i u fazi njegova konačnog prihvaćanja.

184. Kad nije potrebna punomoć zastupniku ugovorne stranke kod dvostranih ugovora?

Punomoć nije potrebna ako se iz prakse odnosnih država (koje sklapaju ugovor) ili iz drugih okolnosti može vidjeti namjera stranaka da neku osobu smatraju predstavnikom stranke za obavljanje posla o kojemu je riječ.

Nisu potrebne punomoći za glavara države, predsjednika vlade i ministra vanjskih poslova za bilo koji čin u vezi sa sklapanjem ugovora. Nadalje, nije potrebna punomoć šefu diplomatske misije za usvajanje teksta ugovora između njegove države i države primateljice.

Isto tako, smatraju se ovlaštenima akreditirani predstavnici države na nekoj konferenciji ili kod neke međunarodne organizacije, odnosno njezinih organa, da usvoje neki tekst izrađen na toj konferenciji ili u okrilju te organizacije ili njezina organa.

Na temelju *Konvencije* iz 1986., međunarodnu organizaciju valjano zastupa pri zaključivanju ugovora osoba ako za to ima punomoć organizacije ili ako iz okolnosti proistječe da su zainteresirane države i međunarodne organizacije namjeravale smatrati da glede toga ta osoba zastupa međunarodnu organizaciju, u skladu s pravilima dotične organizacije, a da ne podnese punomoć.

185. Što se događa ako neovlaštena osoba sklopi međunarodni ugovor u ime neke države?

Ako neka osoba, koja se ne može smatrati ovlaštenim predstavnikom države prema ranije rečenome, izvrši neki čin u vezi sa sklapanjem ugovora, taj čin nema pravnog učinka, ali država može to naknadno ispraviti time da taj čin potvrdi.

186. Mogu li vojni zapovjednici sklapati međunarodne ugovore? Koje i po kojem pravu? Trebaju li punomoć?

Bečka konvencija iz 1969. ne pokriva sve slučajeve sklapanja ugovora. Za te slučajeve vrijede propisi običajnog MP. Prema pravilima međunarodnog ratnog prava, vojni zapovjednici mogu sklapati određene vrste sporazuma s obzirom na vođenje vojnih operacija oružanih snaga koje su njima podređene (primjerice, kapitulacija, razmjena zarobljenika i sl.).

Oni su na to ovlaštteni po svojem položaju i na temelju propisa MP, pa ne trebaju za sklapanje takvih sporazuma nikakve punomoći. Ti su sporazumi obvezatni za državu i ne trebaju ratifikacije.

187. Koje su faze pri sklapanju ugovora?

Pri sklapanju ugovora mogu se razlikovati ove faze – pregovori, sastavljanje i utvrđivanje teksta, potpisivanje, ratifikacija ili drugi način davanja pristanka pregovarateljice da bude vezana ugovorom.

Bečke konvencije sadržavaju propise o sastavljanju (usvajanju) teksta, autentifikaciji teksta, davanju pristanka potpisivanjem, ratifikacijom ili drugim ondje navedenim načinom.

188. Što znate o pregovorima, prvoj fazi sklapanja međunarodnog ugovora?

Pregovori se mogu voditi na različite načine. Mogu se voditi pismenim putem, a često preko redovitih diplomatskih izaslanika, odnosno opunomoćenika. Često se za pregovore i zaključenje ugovora (osobito kod višestranog ugovora) sazivaju posebne konferencije i kongresi. Pošto su pregovori sazreli, njihov se rezultat stavlja u pogodni vanjski oblik. Obični pismeni oblik ugovora jest listina, koju potpisuju zastupnici ugovornih stranaka, ili pak razmjena nota. Napokon, dolazi davanje pristanka.

Ako osobe koje sudjeluju u pregovorima nisu za to ovlaštene već po svojem položaju, one predočavaju punomoć, koju potpisuje za to ovlaštteni najviši ili od njega delegirani organ (ministar vanjskih poslova i dr.). Ako punomoć sadržava ovlaštenje za potpisivanje ugovora, ona se ispituje (pa i razmjenjuje), i to se obično konstatira u uvodu ili zaglavku ugovora. Prekoračenje punomoći čini ugovor ništavim, ali za ratifikaciju nadležni organ može tu manu ukloniti i ratificirati ugovor sklopljen preko ili mimo ovlaštenja, dapače, i ugovor sklopljen bez ovlaštenja. Prekoračenje internih uputa koje je dobio pregovarač ne djeluje na valjanost ugovora, osim ako su te upute službeno priopćene protivnoj strani.

Prigovori se vode o samom predmetu i o stilizaciji teksta ugovora.

189. Što znate o stilizaciji teksta u fazi pregovora?

Stilizaciji se pristupa pošto su se pregovarači složili o onome što ugovorom žele uglaviti. Stilizacija može napredovati postupno kako pregovori napreduju, ali sve do kraja pregovora moguće je izmijeniti stilizaciju iako je već bila dogovorena.

Često se ponajprije stiliziraju glavne odredbe budućeg ugovora (puntuacije ili traktati). Kad je tekst potpuno stiliziran, a još se ne potpisuje, pregovarači ga često parafiraju, tj. početnim slovima svog imena potpisuju pojedine listove ustanovljenog teksta tako da bi osigurali dokaz o stilizaciji u kojoj se postigla suglasnost. Parafranje pojedinih listova teksta služi za istu svrhu i pri konačnom potpisivanju ugovora. Paraf služi samo za autentifikaciju teksta, a potpisnicom ugovora postaje se tek potpisivanjem, i to s danom potpisivanja.

190. Koji jezici se koriste pri sklapanju međunarodnih ugovora?

Što se tiče jezika ugovora, vlada potpuna sloboda stranaka. Svojedobno je latinski jezik služio jednako unutrašnjoj službenoj upotrebi, kao i u međunarodnom općenju. Od vremena Richelieua i Louisa XIV. dobio je francuski jezik putem običaja prednost, i zato se često nazivao diplomatskim jezikom. Ali diplomatski jezik nije nikada postojao i ne postoji ni danas u tom smislu da bi se neki određeni jezik morao upotrebljavati u diplomatskom općenju i u ugovorima.

Danas se redovito dvostrani ugovori sklapaju na jezicima obiju ugovornih stranaka, a to se često primjenjuje i kod višestranih, ali ne i kod mnogostranih ugovora. No često se stranke, radi jednostavnosti, dogovore i izabiru jezik jedne od ugovornih stranaka ili čak neki treći jezik.

Na konferenciji u San Franciscu prihvaćeni su engleski, francuski, kineski, španjolski i ruski kao službeni jezici, pa je tekst *Povelje* izrađen u pet jednako mjerodavnih inačica, ali engleski i francuski proglašeni su kao radni (poslovni) jezici. Tako je to vrijedilo i za rad u organima UN, no poslije je dodan, na zahtjev latinskoameričkih država, španjolski kao treći radni jezik, zatim ruski, kineski, konačno i arapski. Sličan se razvoj opaža i u drugim međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama. To je, razumije se, dosta neprilično zbog mogućih neslaganja verzija i s tim povezanih mogućih teškoća oko tumačenja pojedinih odredbi. No upravo se po tome vidi da nijedan jezik nema priznat položaj svjetskog „diplomatskog“ jezika. Načelno su svi jezici ravnopravni i stranke su slobodne izabrati jezik ugovora.

191. Koji postupci za sklapanje pismeno sklopljenih ugovora postoje u MP?

Sastavljeni postupak i jednostavni postupak.

192. Čemu se pristupa pošto je dogovorena stilizacija teksta?

Pošto je dogovorena stilizacija teksta, pristupa se njegovu usvajanju u pismenom obliku.

193. Koja su dva glavna oblika pismeno sklopljenog ugovora?

Postoje dva glavna oblika pismeno sklopljenog ugovora – jedinstveni instrument, koji potpisuju sve stranke ugovora; i razmjena nota, gdje svaka stranka potpisuje pismo koje ona šalje.

194. Što kaže Bečka konvencija iz 1969. o ugovoru, i što glede pismeno sklopljenog ugovora?

Bečka konvencija iz 1969. daje ovu definiciju ugovora – *međunarodni sporazum koji je u pismenom obliku sklopljen između država i uređen MP, bilo da je sadržan u jedinstvenoj inspravi, ili u dvjema ili više međusobno povezanih isprava i bez opbzira na njegov poseban naziv*. Ta definicija obuhvaća koliko tradicionalni oblik listine u svečanom ili manje svečanom obliku, toliko i manje formalne instrumente, npr. sporazum u obliku zapisnika. Spominjanje sastavljanja ugovora u dva ili više povezanih instrumenata odnosi se koliko na razmjenu nota, toliko i na one primjere sklapanja ugovora gdje, uz glavni instrument, postoji jedan prilog ili više njih, od kojih se svaki posebno potpisuje. Uz instrumente koje potpisuju sve stranke ugovora (dvije ili više), mogu se dodati i pismeni uglavci sastavljeni u obliku razmjene nota. Ima dosta primjera gdje se niz sporazuma, potpisanih u odijeljenim instrumenima, obuhvaća jednim zapisnikom o potpisivanju ili zaključnim aktom, u kojemu se samo nabrajaju instrumenti koji na taj način tvore cjelinu.

Definicija ugovora u *Konvenciji* iz 1986. ne razlikuje se od one iz 1969. u sadržaju, nego samo u formulaciji pravila, jer se uz države odnosi i na međunarodne organizacije.

195. Što znate o pismenom ugovoru sklopljenom u obliku listine?

Ugovor u obliku listine ima obično uvod (preambulu) u kojem se navode ugovorne stranke, opunomoćenici i druge spomena vrijedne okolnosti sklapanja ugovora. Katkad uvod sadržava programske izjave ili motive koji su rukovodili stranke pri sklapanju ugovora i spominje svrhu ugovora i kasnije namjere i želje stranaka. Premda uvod načelno treba smatrati jednako obvezatnim kao i bilo koji drugi dio ugovora, takve se izjave, iako sadržane u njemu, u pravilu uzimaju kao neobvezujuće, što uostalom izlazi i iz njihova sadržaja, kao i iz namjere stranaka. Tako, primjerice, isticanje osjećaja čovječnosti u uvodu *Sporazuma o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir*, kao ni želja za izbjegavanjem nesporazuma i promicanjem suradnje među državama, istaknuta u uvodu *Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Čikaška, 1944.)*, ukazuju više na moralnu, nego na pravnu obvezu država ugovornica.

Iza uvida slijedi sam tekst odredbi ugovora, a zatim zaglavlak s datumom i potpisima. U zaglavlju odredba, a se nalaze odredbe o stupanju na snagu ugovora (napose je li potrebna ratifikacija), o njegovu trajanju, dopustivosti rezervi itd.

Uz glavni tekst se često dodaju prilozi, zaključni i dodatni protokoli, a pojedine odredbe ugovora se katkad razjašnjavaju razmjenom pisama između vođa delegacija. Svi ti tekstovi tvore jednu ugovornu cjelinu, osim ako u njima nije drukčije određeno.

Kod mnogostranih ugovora prilozi ili sporedni sporazumi često imaju tu svrhu da ugovornice mogu prihvatiti glavni tekst i neke priloge prema svojem izboru, a ne trebaju sudjelovati u drugima. Višestrani, a napose često mnogostrani ugovori predviđaju mogućnost da ugovoru kasnije pristupe države koje ga nisu izvorno potpisale (otvoreni ugovori). Pri mnogostranim ugovorima u novije se doba običava ostaviti neki rok za izvorno potpisivanje, a nakon tog roka se dopušta samo pristupanje (akcesija).

196. Kad je tekst ugovora prihvaćen po Bečkoj konvenciji?

Na temelju odredbi Bečkih konvencija, tekst ugovora se smatra usvojenim ako su na njega pristale sve države i međunarodne organizacije koje su sudjelovale u njegovu sastavljanju. Međutim, ta jednoglasnost se teško postiže ako u pregovorima sudjeluje veći broj država i međunarodnih organizacija, pa Bečke konvencije predviđaju da se na međunarodnim konferencijama ugovori usvajaju 2/3 većinom sudionika na konferenciji, osim ako se oni 2/3 većinom nisu odlučili za neko drugo pravilo o usvajanju teksta ugovora.

197. Kojim načinom u sastavljenom postupku se provodi autentifikacija?

Pismeni oblik ugovora služi tomu da se vjerodostojno utvrdi i sačuva postignuti sporazum o sadržaju i tekstu ugovora. To biva tzv. autentifikacijom, kojom predstavnici država ugovornica ustanovljuju i posvjedočuju da je tekst sporazuma vjerodostojan i konačan. Pri sklapanju svakog ugovora, stranke mogu odrediti način autentifikacije po svom izboru sporazumom za taj pojedini ugovor. Taj se način može odrediti u samom tekstu ugovora ili inače sporazumom između subjekata koji sklapaju ugovor. Ako takvog sporazuma nema, Bečke konvencije predviđaju da se autentifikacija može provoditi potpisivanjem, potpisivanjem „*ad referendum*“ ili parafriranjem teksta ugovora ili završnog akta konferencije u koji je unesen tekst ugovora.

198. Koja imamo 3 načina autentifikacije?

Autentifikacija se može provoditi – 1. potpisivanjem, 2. potpisivanjem „*ad referendum*“ ili 3. parafriranjem teksta ugovora ili završnog akta konferencije u koji je unesen tekst ugovora.

199. Kako se izražava pristanak na vezanost ugovora? Kad ugovor postaje obvezatnim?

Što znaš o izražavanju pristanka kod dvostranih, višestranih i mnogostranih ugovora?

Potpisivanje teksta ili drugi način autentifikacije nisu sami po sebi dovoljni da pregovarač postane vezan ugovorom. U starije vrijeme je potpisani ugovor trebalo još ratificirati. Tek nakon ratifikacije ugovor postaje obveznim za stranke. Praksa novijeg doba je davala sve više primjera ugovorima kojima za obvezatnost nije trebala ratifikacija. Napose je širenju te prakse pogodovala okolnost što se sve veći broj odnosa, pa i onih o sitnim pojedinostima, uređivao ugovorima. U doba pred kodifikaciju prava međunarodnih ugovora u UN mnogo se raspravljalo o tome je li ratifikacija načelno potrebna, tako da bi obvezivanje bez ratifikacije bilo – iako vrlo često – iznimka od pravila, ili je, naprotiv, ratifikacija

potrebna samo tad kad je to izrijekom rečeno ili iz okolnosti vidljivo. Bečke konvencije u tom pitanju znače daljnji razvoj MP utoliko što su sredile načine konačnog obvezivanja, dopustile izbor različitih načina i otklonile sumnje o potrebi ratifikacije.

Bečke konvencije obrađuju to pitanje tako da određuju načine na koje države i međunarodne organizacije daju svoj pristanak da budu vezane nekim ugovorom. One poznaju ove načine – potpisivanje, ratifikaciju, odobrenje, pristupanje. Također, prihvati i odobrenje noviji su načini obvezivanja ugovorom. Njima se pojednostavljuje postupak obvezivanja kod međunarodnih ugovora. Tako se npr. tim načinom služe u Međunarodnoj organizaciji rada: u Međunarodnoj konferenciji rada prihvaćene se konvencije ne potpisuju, nego se države njima obvezuju prihvatom.

Svi načini izražavanja pristanka obavljaju se pismeno, i to tako da dođu na znanje drugoj ugovornoj stranci ili – pri višestranim ugovorima – ostalim ugovornim strankama. Kod dvostranih ugovora, najobičniji je način razmjena isprava o ratifikaciji (prihvatu itd.). Kod višestranih ugovora taj je način nepogodan. Zato se obično kod višestranih, a napose uvijek kod mnogostranih ugovora određuje depozitar kod kojeg se polažu odnosne isprave, bilo da je to neka država (ministarstvo vanjskih poslova i sl) ili ured neke međunarodne organizacije (glavni tajnik UN, Međunarodni ured rada i sl). Depozitar priopćuje činjenicu polaganja svim državama potpisnicama, odnosno ugovornicama. Dužnost je depozitara također da obavijesti države o svim promjenama s obzirom na ugovor (otkaz, rezerve itd.).

200. Kad ugovor obvezuje potpisivanjem?

Jednostavno potpisivanje ugovora obvezuje pregovarača –

- a) kad ugovor sam određuje da već samo potpisivanje obvezuje;
- b) kad se na drugi način utvrdi da su se pregovarači sporazumjeli da će ugovor potpisivanjem postati obavezan;
- c) kad se namjera države ili organizacije da bude obavezana potpisivanjem vidi iz punomoći njezinih predstavnika ili je bila izražena tijekom pregovora.

201. Što je to ratifikacija?

Ratifikacija se Bečkim konvencijama o pravu međunarodnih ugovora definira kao – međunarodni čin kojim država na međunarodnom planu daje svoj pristanak da bude vezana ugovorom. O ratifikaciji odlučuje u svakoj državi njezinim ustavnim pravilima određeni državni organ.

Međunarodni čin kojim međunarodna organizacija na međunarodnom planu daje pristanak da bude vezana ugovorom, koji odgovara ratifikaciji država, naziva se činom formalne potvrde.

202. Kad se po Bečkim konvencijama ratifikacijom daje pristanak?

Bečke konvencije utvrđuju kad se ratifikacijom, odnosno činom formalne potvrde daje pristanak države, odnosno međunarodne organizacije da bude obavezana ugovorom.

To će biti potrebno ako ugovor predviđa ratifikaciju, odnosno čin formalne potvrde ili ako se na drugi način ustanovi da su se pregovarači sporazumjeli o potrebi takvog načina obvezivanja ugovorom.

Ratifikacija, odnosno čin formalne potvrde potreban je ako je predstavnik države potpisao ugovor uz rezervu ratifikacije, odnosno ako je predstavnik međunarodne organizacije potpisao ugovor uz rezervu čina formalne potvrde.

Konačno, ratifikacija, odnosno čin formalne potvrde, potrebni su ako taj zahtjev proistječe iz punomoći predstavnika pregovarača ili je izražen tijekom pregovora.

U prvim dvama slučajevima potreba ratifikacije, odnosno čina formalne potvrde, odnosi se na sve pregovarače, a u posljednja dva slučaja može se odnositi samo na jednog pregovarača ili na neke od više njih.

Navedene odredbe se analogno primjenjuju i na obvezivanje putem prihvata ili odobrenja.

203. U koja 4 slučaja je potrebna ratifikacija?

To će biti potrebno ako 1. ugovor predviđa ratifikaciju, odnosno čin formalne potvrde ili 2. ako se na drugi način ustanovi da su se pregovarači sporazumjeli o potrebi takvog načina obvezivanja ugovorom.

Ratifikacija, odnosno čin formalne potvrde potreban je 3. ako je predstavnik države potpisao ugovor uz rezervu ratifikacije, odnosno ako je predstavnik međunarodne organizacije potpisao ugovor uz rezervu čina formalne potvrde.

Konačno, ratifikacija, odnosno čin formalne potvrde, potrebni su 4. ako taj zahtjev proistječe iz punomoći predstavnika pregovarača ili je izražen tijekom pregovora.

U prvim dvama slučajevima potreba ratifikacije, odnosno čina formalne potvrde, odnosi se na sve pregovarače, a u posljednja dva slučaja može se odnositi samo na jednog pregovarača ili na neke od više njih.

204. Što je to pristupanje?

pristup (akcesija) jest očitovanje kojim država, odnosno međunarodna organizacija, izražava svoj pristanak da bude vezana nekim ugovorom koji je već potpisan (pa možda već i stupio na snagu) bilo da je ta država, odnosno međunarodna organizacija, sudjelovala pri sastavljanju njegova teksta, ali ga nije potpisala ili nije dala svoj pristanak na vezivanje jednim od prije navedenih načina, bilo da nije ni sudjelovala pri njegovu sastavljanju.

Pristup se prakticira kod tzv. otvorenih ugovora. Ugovor može biti otvoren pristupu na temelju vlastite odredbe ili pak na temelju nekog drugog načina kojim se može utvrditi da su se pregovarači sporazumjeli o toj mogućnosti, a moguće je i to

da se poslije suglasnošću svih sugovornica otvori takva mogućnost. U svakom od tih slučajeva se može odrediti koje se države, odnosno međunarodne organizacije, mogu poslužiti mogućnošću pristupanja.

205. Što je rezerva?

Države i međunarodne organizacije često prihvaćaju ugovor uz neku rezervu (priuzdržaj, ogradu). Rezervom se ugovornica ograđuje od nekih odredbi ugovora koji je u ostalom svom sadržaju obvezuje.

Bečke konvencije rezervu definiraju kao – jednostranu izjavu kojom se želi isključiti ili izmijeniti pravni učinak nekih odredbi ugovora u njihovoj primjeni na ugovornicu koja je stavila rezervu.

206. Što znate o stavljanju rezerve?

Bečke konvencije dopuštaju stavljanje rezerve samo prilikom davanja pristanka države da bude vezana međunarodnim ugovorom, dakle, pri potpisivanju, ratifikaciji i svakom drugom aktu kojim država, odnosno međunarodna organizacija, izražava svoj pristanak na ugovor. Ona se može opozvati ako o tome nema drugih odredbi u ugovoru.

Ne može se staviti rezerva na odredbe ugovora koji izrijeком zabranjuje stavljanje rezervi. Isto tako, ako ugovor dopušta neke rezerve, ne može se staviti neka rezerva koju ugovor ne spominje među dopuštenim rezervama. Napokon, ako ugovor ne govori ništa o rezervama, ne može se staviti rezerva koja bi bila nespojiva s predmenom i svrhom ugovora.

Rezerva se mora dati pismeno i treba je priopćiti svim državama, odnosno međunarodnim organizacijama, koje jesu ili bi mogle postati strankama ugovora.

207. Kad vrijedi?

Da bi rezerva djelovala prema drugim strankama ugovora, treba pristanak (prihvat) s njihove strane. Posebni naknadni prihvati nije potreban ako ugovor izrijeком dopušta stavljanje neke rezerve ili ako se to može iz njega zaključiti. Ali i u tom slučaju može ugovor predvidjeti potrebu prihvaćanja i način kako se to izvodi. Bečke konvencije rješavaju potanjim propisima prijedorno pitanje između načela cjelovitosti ugovora i želje za što širim krugom primjene ugovora.

Za neke vrste ugovora, Konvencije traže da rezerva dobije pristanak svih ugovornica, a pri drugima dopuštaju važenje rezerve prema onima koji je prihvate, a nevaženje prema onima koji je ne prihvate.

Dalje, Konvencija daje posebno pravilo za one ugovore koji su ustavni akt neke međunarodne organizacije. Ako sam taj ugovor ne određuje drukčije, rezervu treba prihvatiti nadležni organ te organizacije.

Za sve druge vrste ugovora, Konvencije su prihvatile fleksibilno rješenje dopuštajući rezerve, ali ograničavajući njihovo djelovanje na države koje su pristale na njih. Država, odnosno međunarodna organizacija koja stavlja rezervu postaje strankom ugovora prema svim državama ili organizacijama koje su rezervu prihvatile. Ako je neka država ili organizacija prigovorila rezervi, ugovor vrijedi između te države ili organizacije i države ili organizacije koja je stavila rezervu, ali država koja je prigovorila može izraziti suprotnu namjeru. Za ugovornicu koja je stavila rezervu na ugovor, pristanak na vezivanje ugovorom počinje djelovati tek onda kada barem jedna od ostalih ugovornica tu rezervu prihvati.

Prigovor rezervi mora se dati izrijeком, i to u roku od 12 mjeseci. Smatra se da je država prihvatila rezervu ako ne stavi prigovor na nju do proteka tog razdoblja, od dana primitka notifikacije o rezervi, ili, ako je neka država dala svoj pristanak na sam ugovorom nakon priopćenja rezerve, do dana kad je izrazila pristanak da bude vezana ugovorom, ako je taj datum kasniji. Pošto je rok protekao, a prigovor nije stavljen, smatra se da je rezerva prihvaćena.

Rezerva djeluje tako da se, između stranke koja je stavila rezervu i one koja ju je prihvatila, odredbe ugovora mijenjaju prema sadržaju rezerve, ali u oba smjera.

Ako se ugovornica koja je stavila prigovor na rezervu nije usprotivila stupanju na snagu ugovora između nje i ugovornice koja je stavila rezervu, ugovor vrijedi između tih dviju ugovornica, a odredbe na koje se odnosi rezerva ne primjenjuju se između tih dviju ugovornica u mjeri u kojoj to rezerva predviđa.

Između stranaka koje nisu stavile rezervu, ugovor vrijedi u cijelosti.

208. Kako BK uređuje propise o rezervama?

Bečke konvencije dopuštaju stavljanje rezerve samo prilikom davanja pristanka države da bude vezana međunarodnim ugovorom, dakle, pri potpisivanju, ratifikaciji i svakom drugom aktu kojim država, odnosno međunarodna organizacija, izražava svoj pristanak na ugovor. Ona se može opozvati ako o tome nema drugih odredbi u ugovoru.

Ne može se staviti rezerva na odredbe ugovora koji izrijeком zabranjuje stavljanje rezervi. Isto tako, ako ugovor dopušta neke rezerve, ne može se staviti neka rezerva koju ugovor ne spominje među dopuštenim rezervama. Napokon, ako ugovor ne govori ništa o rezervama, ne može se staviti rezerva koja bi bila nespojiva s predmenom i svrhom ugovora.

Rezerva se mora dati pismeno i treba je priopćiti svim državama, odnosno međunarodnim organizacijama, koje jesu ili bi mogle postati strankama ugovora.

Da bi rezerva djelovala prema drugim strankama ugovora, treba pristanak (prihvat) s njihove strane. Posebni naknadni prihvati nije potreban ako ugovor izrijeком dopušta stavljanje neke rezerve ili ako se to može iz njega zaključiti. Ali i u tom slučaju može ugovor predvidjeti potrebu prihvaćanja i način kako se to izvodi. Bečke konvencije rješavaju potanjim propisima prijedorno pitanje između načela cjelovitosti ugovora i želje za što širim krugom primjene ugovora.

Za neke vrste ugovora, Konvencije traže da rezerva dobije pristanak svih ugovornica, a pri drugima dopuštaju važenje rezerve prema onima koji je prihvate, a nevaženje prema onima koji je ne prihvate.

Dalje, Konvencija daje posebno pravilo za one ugovore koji su ustavni akt neke međunarodne organizacije. Ako sam taj ugovor ne određuje drukčije, rezervu treba prihvatiti nadležni organ te organizacije.

Za sve druge vrste ugovora, Konvencije su prihvatile fleksibilno rješenje dopuštajući rezerve, ali ograničavajući njihovo djelovanje na države koje su pristale na njih. Država, odnosno međunarodna organizacija koja stavlja rezervu postaje strankom ugovora prema svim državama ili organizacijama koje su rezervu prihvatile. Ako je neka država ili organizacija prigovorila rezervi, ugovor vrijedi između te države ili organizacije i države ili organizacije koja je stavila rezervu, ali država koja je prigovorila može izraziti suprotnu namjeru. Za ugovornicu koja je stavila rezervu na ugovor, pristanak na vezivanje ugovorom počinje djelovati tek onda kada barem jedna od ostalih ugovornica tu rezervu prihvati.

Prigovor rezervi mora se dati izrijeком, i to u roku od 12 mjeseci. Smatra se da je država prihvatila rezervu ako ne stavi prigovor na nju do proteka tog razdoblja, od dana primitka notifikacije o rezervi, ili, ako je neka država dala svoj pristanak na sam ugovorom nakon priopćenja rezerve, do dana kad je izrazila pristanak da bude vezana ugovorom, ako je taj datum kasniji. Pošto je rok protekao, a prigovor nije stavljen, smatra se da je rezerva prihvaćena.

Rezerva djeluje tako da se, između stranke koja je stavila rezervu i one koja ju je prihvatila, odredbe ugovora mijenjaju prema sadržaju rezerve, ali u oba smjera.

Ako se ugovornica koja je stavila prigovor na rezervu nije usprotivila stupanju na snagu ugovora između nje i ugovornice koja je stavila rezervu, ugovor vrijedi između tih dviju ugovornica, a odredbe na koje se odnosi rezerva ne primjenjuju se između tih dviju ugovornica u mjetri u kojoj to rezerva predviđa.

Između stranaka koje nisu stavile rezervu, ugovor vrijedi u cijelosti.

Rezerva se može povući u svako doba i pristanak drugih država i organizacija nije potreban, osim ako ugovor ne određuje što drugo. Povlačenje rezerve djeluje tek od trenutka kad je priopćeno ostalim državama i organizacijama, ali i za taj slučaj može postojati drukčija odredba samog ugovora ili drukčiji sporazum. Analogno vrijedi i za povlačenje prigovora rezervi.

209. Koji su preduvjeti djelovanja rezervi?

Ne može se staviti rezerva na odredbe ugovora koji izrijeком zabranjuje stavljanje rezervi. Isto tako, ako ugovor dopušta neke rezerve, ne može se staviti neka rezerva koju ugovor ne spominje među dopuštenim rezervama. Napokon, ako ugovor ne govori ništa o rezervama, ne može se staviti rezerva koja bi bila nespojiva s predmenom i svrhom ugovora.

Rezerva se mora dati pismeno i treba je priopćiti svim državama, odnosno međunarodnim organizacijama, koje jesu ili bi mogle postati strankama ugovora.

Da bi rezerva djelovala prema drugim strankama ugovora, treba pristanak (prihvat) s njihove strane. Posebni naknadni prihvat nije potreban ako ugovor izrijeком dopušta stavljanje neke rezerve ili ako se to može iz njega zaključiti. Ali i u tom slučaju može ugovor predvidjeti potrebu prihvaćanja i način kako se to izvodi. Bečke konvencije rješavaju potanjim propisima prijeporno pitanje između načela cjelovitosti ugovora i želje za što širim krugom primjene ugovora.

Za neke vrste ugovora, Konvencije traže da rezerva dobije pristanak svih ugovornica, a pri drugima dopuštaju važenje rezerve prema onima koji je prihvate, a nevaženje prema onima koji je ne prihvate.

Dalje, Konvencija daje posebno pravilo za one ugovore koji su ustavni akt neke međunarodne organizacije. Ako sam taj ugovor ne određuje drukčije, rezervu treba prihvatiti nadležni organ te organizacije.

Za sve druge vrste ugovora, Konvencije su prihvatile fleksibilno rješenje dopuštajući rezerve, ali ograničavajući njihovo djelovanje na države koje su pristale na njih. Država, odnosno međunarodna organizacija koja stavlja rezervu postaje strankom ugovora prema svim državama ili organizacijama koje su rezervu prihvatile. Ako je neka država ili organizacija prigovorila rezervi, ugovor vrijedi između te države ili organizacije i države ili organizacije koja je stavila rezervu, ali država koja je prigovorila može izraziti suprotnu namjeru. Za ugovornicu koja je stavila rezervu na ugovor, pristanak na vezivanje ugovorom počinje djelovati tek onda kada barem jedna od ostalih ugovornica tu rezervu prihvati.

210. Što je to federalna klauzula?

Rezervama se ugovornica ograđuje od nekih odredbi ugovora, koji u ostalom svojem sadržaju i nju obvezuje. Posebne su naravi odredbe mnogostranih ugovora koje uzimaju u obzir posebni teritorijalni sustav pojedinih ugovornica ili njihovo unutarnje ustavno uređenje i zato im dopuštaju da valjanost ugovora prostorno ograniče ili da prime obveze iz ugovora uz posebne uvjete.

Na ovo posljednje se odnosi tzv. federalna klauzula, koja se stavlja u mnoge mnogostrane ugovore da bi olakšala prihvaćanje ugovora od federativno uređenih država, ali time da su obvezane na određeni postupak radi ispunjenja preuzetih obveza. Federalna klauzula vodi računa o tome da središnji organi, koji odlučuju o potpisivanju ugovora, nemaju ovlast provesti ga u pravni poredak pojedinih federalnih jedinica, nego to ulazi u nadležnost organa tih jedinica. Zato se takvoj državi potpisnici samo nameće dužnost da uznastoji da nadležni organi sastavnih jedinica provedu potrebne mjere za ispunjenje obveza iz ugovora.

211. Što znaš o registriranju ugovora?

Već je Pakt Lige naroda određivao registriranje međunarodnih ugovora i njihovo objavljivanje. Istu dužnost *Povelja UN* svojim članovima – *svaki ugovor i svaki međunarodni sporazum koji neki član UN sklopi poslije stupanja na snagu ove Povelje registrirat će se što je prije moguće u Tajništvu i ono će ga objaviti*. Svrha te odredbe je da isključi tajnost

ugovora, koja se u starije vrijeme često prakticirala. Suzbijanjem tajne diplomacije htjelo se ukloniti i jedan od uzroka ratova.

Povelja određuje da Tajništvo UN objavi sve registrirane ugovore. Za objavljivanje postoji posebna zbirka (*Treaty Series*), u kojoj se nalaze tekstovi svih registriranih ugovora na originalnom jeziku (jezicima), a za sve ugovore i francuski i engleski prijevod.

Registrirati se mora svaki ugovor sklopljen nakon stupanja na snagu *Povelje UN*. Kao sankciju, *Povelja* određuje da se nijedna država ne može pozvati pred organima UN na neregistrirani ugovor. Prema tome, takav ugovor vrijedi, ali za organe UN on ne postoji. Rok za registriranje nije određen. Ako registriranje nije obavljeno u primjerenom roku – „što prije“ – nego tek nakon spora pred organom UN, valja smatrati da zakašnjelo registriranje nema djelovanja. Neregistrirani ugovor vrijedi inače, na primjer, pred nekim arbitražnim sudom. Odatle može nastati zaplet kad bi jedna od stranaka tražila provedbu izdane presude s pomoću UN.

212. U kojem se roku ugovor mora registrirati?

Rok za registriranje nije određen.

213. Koji organ UN vrši registriranje ugovora?

Registriranje ugovora vrši Tajništvo UN – *svaki ugovor i svaki međunarodni sporazum koji neki član UN sklopi poslije stupanja na snagu ove Povelje, registrirat će se što je prije moguće u Tajništvu i ono će ga objaviti.*

214. Koje su posljedice neregistriranja ugovora?

Registrirati se mora svaki ugovor sklopljen nakon stupanja na snagu *Povelje UN*. Kao sankciju, *Povelja* određuje da se nijedna država ne može pozvati pred organima UN na neregistrirani ugovor. Prema tome, takav ugovor vrijedi, ali za organe UN on ne postoji. Rok za registriranje nije određen. Ako registriranje nije obavljeno u primjerenom roku – „što prije“ – nego tek nakon spora pred organom UN, valja smatrati da zakašnjelo registriranje nema djelovanja. Neregistrirani ugovor vrijedi inače, na primjer, pred nekim arbitražnim sudom. Odatle može nastati zaplet kad bi jedna od stranaka tražila provedbu izdane presude s pomoću UN.

215. Kad ugovor stupa na snagu?

Najstarije i najčešće primjenjivano pravilo – osobito kod ugovora zaključenih od manjeg broja pregovaratelja – jest pravilo da ugovor stupa na snagu čim svi pregovaratelji dadu svoj pristanak da njime budu vezani. Takvo pravilo sadržavaju i Bečke konvencije, ali predviđaju i sve češću iznimku, tj. da pregovaratelji odredbama samog ugovora ili posebnim sporazumom utvrde način i dan stupanja na snagu.

Velika većina ugovora danas sadržava odredbe o stupanju na snagu. To može biti trenutak samog potpisivanja, razmjene ili polaganja isprava o ratifikaciji i sl., a može se odrediti i neki rok nakon toga za stupanje na snagu. Također, može se dogovoriti privremeno stupanje na snagu, pa i retroaktivno djelovanje ugovora.

Kod višestranih ugovora se često predviđa da će ugovor stupiti na snagu prije nego što se sakupi pristanak svih država koje sudjeluju. Obično se tu određuje broj država koji je dovoljan za stupanje na snagu. Pri tome se katkad traži da među tim državama budu određene države kojih se pristanak smatra osobito važnim ili potrebnim za djelovanje ugovora.

Danas, kad se sklapaju brojni ugovori za uređenje mnogostranih odnosa između država, postupak stavljanja na snagu ugovora uz upotrebu odobrenja određenih ustavnih faktora može se protegnuti preko roka kad bi se ugovor već mogao primjenjivati. Zato se u praksi često ugovara da će ugovor privremeno stupiti na snagu prije nego što budu obavljene formalnosti koje sam ugovor propisuje za konačno stupanje na snagu. Bečka konvencija dopušta da se to ugovori za cijeli ugovor ili samo za neki njegov dio.

Ako je interes za neki mnogostrani ugovor malen ili su neke njegove odredbe neprihvatljive za neke države, može se dogoditi da treba čekati mnogo godina dok se ne sakupi dovoljan broj ratifikacija ili drugih načina pristanka. Tako je *Konvencija UN o pravu mora* stupila tek 12 godina nakon usvajanja.

Kod ugovora koji ostaju otvoreni prihvatu ili pristupu država ili međunarodnih organizacija nakon stupanja na snagu određuje se također kad će ugovor stupiti na snagu za države i međunarodne organizacije koje naknadno dadu svoj pristanak da ih ugovor obvezuje. Ako takve odredbe nema, Bečka konvencija određuje da ugovor stupa na snagu u trenutku kad je dan pristanak.

Kao primjer mnogostranih ugovora kojih je stupanje na snagu uvjetovano ratifikacijom ili drugim pristankom određenog broja država služe *Povelja UN* i konstitutivni akti specijaliziranih ustanova. *Povelja* je također primjer za odredbu da u određenom broju pristanka moraju biti uključene neke određene države (5 velevlasti sa stalnom mjestom u Vijeću sigurnosti).

216. Gdje HR objavljuje međunarodne ugovore?

U Narodnim Novinama.

50. DJELOVANJE UGOVORA

217. Objasnite načelo *pacta sunt servanda*.

Bečke konvencije prihvaćaju to prastaro običajno pravno načelo – *pacta sunt servanda* – „svaki ugovor koji je na snazi obvezuje ugovornice i one ga moraju izvršavati u dobroj vjeri“. Poštovanje obveza koje proistječe iz ugovora naglašeno je i u uvodu *Povelje UN*.

218. Koji su učinci ugovora prije stupanja na snagu?

I prije nego što stupi na snagu, neke obveze iz ugovora djeluju na subjekte koji su ga sklopili. U prvom redu, moraju se primijeniti njegove odredbe o postupku stupanja na snagu. Ima ugovora kojima se pregovarači obvezuju poraditi na njihovu prihvaćanju ako ono ovisi o odobrenju drugih nadležnih organa njihove države, odnosno međunarodne organizacije.

Drugi učinak ugovora koji je potpisan, a nije još stupio na snagu, je da ugovornice ne smiju učiniti ništa što bi spriječilo ispunjavanje ugovora ako stupi na snagu. Bečke konvencije to izriču odredbama po kojima se država, odnosno međunarodna organizacija, mora suzdržavati od čina koji bi mogli osujetiti predmet i svrhu ugovora prije njegova stupanja na snagu. Od takvih čina se moraju suzdržavati ako su potpisale ugovor ili razmijenile isprave koje čine ugovor uz rezervu ratifikacije, prihvata ili odobrenja, sve dok jasno ne očituju namjeru da ne postanu strankom tog ugovora. Istih čina se mora suzdržavati i ugovornica koja je izrazila svoj pristanak da bude vezana ugovorom prije stupanja ugovora na snagu, uz uvjet da se to stupanje na snagu neopravdano ne odugovlači. Dakle, ovdje nije riječ o obvezivanju ugovorom, nego o primjeni načela dobre vjere.

219. Koja je posljedica neizvršenja ugovorne obveze?

Ugovorna stranka ne može opravdati neizvršenje neke pravovaljano preuzete ugovorne obveze pozivanjem na propise ili praznine svojeg prava.

Država koja je valjano ugovorila međunarodne obveze dužna je u svojem zakonodavstvu provesti izmjene potrebne da se osigura izvršenje preuzetih obveza. Ako je to za izvršenje potrebno, obvezana država, odnosno međunarodna organizacija, mora proračunom osigurati potrebna sredstva i sl.

Odbijanje da se ispuni ugovorna obveza povlači međunarodnu odgovornost. Neizvršenje ugovora je međunarodno protupravni čin i zbog njega nastaje dužnost da se daje zadovoljenje, prema prilikama i naknadi šteta. Ugovor može i sam predvidjeti posljedice neispunjenja, npr. da povrijeđena stranka može ugovor otkazati ili od njega odustati. Stranke mogu ugovoriti da će sporove o izvršenju ugovora iznositi na rješavanje pred arbitražu ili neki drugi forum za mirno rješavanje sporova.

220. Koji su oblici osiguranja ispunjenja ugovora?

Od starine se nastojalo osigurati ispunjenje ugovora posebnim načinom. U prijašnjim vremenima su tome služili prisega i davanje talaca. Osiguranje zalogom je u novije doba rijetkost, a češće se upotrebljava jamstvo trećih država ili međunarodnih organizacija.

Danas se često osigurava izvršenje ugovornih odredbi predviđanjem obveznog rješavanja sporova o tumačenju i provedbi ugovora putem arbitraže ili suđenja; npr. osiguranje provedbe obveza iz EKLJP putem ESLJP.

221. Što znaš o jamstvu?

Osiguranje zalogom je u novije doba rijetko, a češće se upotrebljava jamstvo trećih država ili međunarodnih organizacija. Često se izvršenje neke ugovorne obveze osigurava pristupom trećih država kao jamaca. Jamstvo može biti pojedinačno ili kolektivno. Poznati su slučajevi jamstva neutralnosti Švicarske, Belgije i Luksemburga, te individualno i kolektivno jamstvo postojećih državnih granica između ugovornica sporazuma iz Locarna (1925.). Država u čiju je korist ugovoreno jamstvo ima pravo zatražiti ugovorom predviđeni način pomoći u slučaju potrebe. Nasuprot tomu, jamci redovito nemaju pravo intervencije bez traženja dotične stranke. Jamstvo može biti jednostrano ili uzajamno.

Kolektivno jamstvo je predviđeno u *Mirovnom ugovoru* s Italijom (1947.) u korist teritorijalne cjelovitosti i neovisnosti STT. Kolektivno jamstvo za ispunjenje obveza iz konvencija Međunarodne organizacije rada, spojeno s posebnim mehanizmom nadzora, uređeno je Ustavom te organizacije.

51. UGOVORI I TREĆI

222. Kako ugovor djeluje na treće države?

Iz međunarodnog ugovora izviru prava i dužnosti samo za stranke ugovora. To je staro i opće pravilo MP da se ugovori ne mogu protezati na treće države bez njihova pristanka – *ugovor ne stvara ni obveze ni prava za treću državu bez njezina pristanka*. To je pravilo ponovila i *Bečka konvencija* iz 1986., izjednačujući status prema ugovoru i trećih međunarodnih organizacija, tj. organizacija koje nisu stranke određenog ugovora. Pristanak trećega može se ostvariti na različite načine, osobito i formalnim pristupanjem samom ugovoru. Ako se provede formalno pristupanje, treća država, odnosno međunarodna organizacija, postaje sama strankom ugovora i ima isti položaj kao svaka druga stranka. Pristanak se može

dati i tako da ugovornice sklope s trećom državom, odnosno međunarodnom organizacijom, novi sporazum, a to je onda redovit odnos iz ugovora.

Bečke konvencije razlikuju nametanje obveza te stjecanje prava za treću državu ili organizaciju. Da bi ugovor rađao obvezu za treću državu, odnosno organizaciju, treba da su stranke ugovora imale namjeru da se ugovorom stvori obveza za treću državu, odnosno organizaciju i da je ta država/organizacija izrijeком i pismeno prihvatila tu obvezu. Kad je jednom obveza na taj način nastala, ona se ne može dokinuti, osim po pristanku stranaka ugovora i obvezane treće države, odnosno organizacije, no ugovor može predvidjeti i drugi način prestanka obveze.

I pri osnivanju prava u korist treće države/organizacije, morala je postojati namjera ugovornik stranaka, ali pristanak države/organizacije korisnice ne treba biti formalan. Pretpostavlja se da je privola dana ako se ne dokaže suprotno. No ugovor može odrediti način kako će korisnica dati pristanak. Pri provedbi prava, koja je na taj način stekla, korisnica je dužna ispunjavati uvjete koji su za provedbu tog prava određeni ugovorom ili u skladu s ugovorom. Stranke ugovora ne mogu same svojim sporazumom opozvati ili izmijeniti stečeno pravo ako iz ugovora proizlazi da se ono ne može opozvati ili izmijeniti bez privole treće države, odnosno organizacije.

Osim slučaja prihvata od trećega, po općem pravilu MP, ugovor ne bi rađao pravima i obvezama za treću državu. Ipak se navode neki slučajevi kada su treće države ovlaštene, odnosno obvezane iz nekog ugovora u kojem nisu sudjelovale kao stranke. Navodilo se kao primjer ugovaranje u ime ovisnih država ili u ime ratnih saveznika, no ti se slučajevi temelje na posebnom odnosu koji nekoj državi daje pravo da ugovara za treće države. Ne može se navoditi kao primjer protezanje neke ugovorne odredbe na treće države na temelju klauzule najvećeg povlaštenja: tu je već prije postojao ugovor, a samo se njegov sadržaj (tj. prava i obveze ugovarača) mijenja prema sadržaju kasnijih ugovora, ako bi oni bili povoljniji za povlaštenu državu.

Međutim, ima mnogo ugovornih odnosa koji rađaju posljedicama i za treće države. Mnogi ugovori kojima neka država disponira svojim pravima u korist neke druge države odražavaju se i u odnosima s trećim državama. Mnogi se od tih odnosa trajno objektiviziraju. Primjer su ustupanje nekog područja, međunarodne služnosti i sl.

Poseban slučaj su međunarodni ugovori kojima veći broj država najzainteresiranijih za režim nekog područja, ugovorom uspostavi njegov režim (tzv. objektivni režim). Odredbe takvih ugovora ne bi smio kršiti nitko tko dolazi u kontakt s tim područje. Primjeri takvih ugovora su ugovori o korištenju nekim prokopom (*Carigradska konvencija* o Sueskom prokopu ili *Ugovori o Panamskom prokopu*) ili *Ugovor o Antarktici* iz 1959.

52. PRESTANAK UGOVORA

223. Što znate o uzrocima prestanka ugovora?

Ugovor vrijedi i obvezuje sve dok ne bude izmijenjen ili ukinut u skladu s propisima MP. S jedne strane, razlikuju se pri prestanku ugovora uzroci općeg prava te uzroci predviđeni samim ugovorom. Ugovor može odrediti i propisati posebne formalnosti za svoje mijenjanje ili ukidanje. On može isključiti neke načine prestanka po općem pravu ili odrediti kako se u takvom slučaju postiže izmjena ili prestanak ugovora. No, ugovorom se ne mogu izmijeniti propisi o prestanku ugovora koji sadržavaju *ius cogens*.

S druge strane, mogu se razlikovati uzroci prestanka koji djeluju sami po sebi te uzroci na temelju kojih stranke ugovora mogu tražiti raskidanje ugovornog odnosa.

Bečke konvencije postavljaju opće pravilo, koje vrijedi između stranaka tih konvencija, da ugovor može prestati, biti otkazan, da se može iz njega povući ili da bude obustavljen u djelovanju samo na temelju propisa samih Konvencija. Prema tome, stranke Bečkih konvencija ne mogu se pozvati na uzroke prestanka ili suспенzije ugovora koji nisu navedeni u Konvencijama. Kao daljnje opće pravilo, Konvencije navode da stranka koja je na temelju njihovih propisa oslobođena neke ugovorne obveze nije oslobođena te obveze ako je ona tereti na temelju nekog drugog pravila MP.

224. Koji su uzroci prestanka ugovora po općem pravu?

Uzroci prestanka ugovora koji nastupaju po općem pravu su – 1. ponovni sporazum; 2. kršenje ugovora; 3. naknadna nemogućnost izvršenja; 4. *clausula rebus sic stantibus*; 5. novi *ius cogens*; 6. rat; 7. propast jedne od ugovornih stranaka; 8. odreknuće; 9. zastara.

225. Što je to ponovni sporazum?

Ponovni sporazum (*mutuus dissensus*) istih ugovornih stranaka može ugovor izmijeniti ili ukinuti. Jedna od stranaka se može povući iz višestranog ugovora ako na to pristane sve ostale stranke ugovora. Isto tako se može pristankom svih stranaka ugovora obustaviti izvršenje ugovora za sve ili samo neke ugovornice.

Novi sporazum može ugovor ukinuti, izmijeniti u pojedinim odredbama ili nadomjestiti novim ugovorom. Za takav, novi sporazum nije propisan posebni oblik, a napose nije potrebno da bude zaključen u istom obliku kao ugovor koji se njime ukida/mijenja. Primjerice, ugovor u svečanom obliku može se ukinuti razmjenom nota. Ukidanje se i ne mora izrijeком spomenuti. Ono se može razumijevati ako sadržaj i svrha novog sporazuma pokazuju namjeru dokidanja prijašnjeg

ugovora. Na primjer, sporazum o određivanju granice dokida prijašnji sporazum o istom predmetu. Osnivanjem novog međunarodnog suda UN postao je bespredmetan Statut prijašnjeg Stalnog suda međunarodne pravde, iako on nije formalno dokunat ili bi bilo lako postići sporazum o njegovu dokidanju. Ipak se često u ugovoru spominje da se među strankama dokida stariji ugovor koji uređuje isti odnos.

Kod mnogostranih ugovora je teško sklopiti pristanak za dokidanje ili izmjenu ugovora, makar bi to možda bilo i vrlo potrebno. Zato mnogi mnogostrani ugovori predviđaju tu potrebu i uređuju postupak za izmjenu, koja može značiti i ukidanje čitavog ugovora (revizijski postupak). Zapravo, takvi primjeri ne ulaze više u skupinu uzroka koji nastupaju po općem pravu jer je izmjena predviđena ugovorom.

226. Kako nazivamo postupak ukidanja čitavog ugovora?

Nazivamo ga revizijskim postupkom.

227. Što je to derogatorna klauzula?

To je vezano uz ponovni sporazum kao uzrok prekidanja ugovora koji nastupa po općem pravu. Derogatorna ili anulacijska klauzula služi dokidanju prijašnjih ugovornih odredbi, koje su nespojive s novijima ili se više ne želi njihova daljnja primjena. Ta klauzula se vrlo često nalazi u kolektivnim ugovorima. Najpoznatiji današnji primjer je odredba *Povelje UN*, koja određuje da u slučaju sukoba između obveza članova UN prema *Povelji* i njihovih obveza prema bilo kojem drugom međunarodnom sporazumu, prevladavaju obveze iz *Povelje*.

228. Što znate o kršenju ugovora?

To je jedan od uzroka prekidanja ugovora koji nastupaju po općem pravu. Neispunjenje ugovornih obveza ili neka druga bitna povreda dvostranog ugovora daju drugoj ugovornoj stranci pravo da se pozove na tu povredu kao razlog (temelj) za prestanak ugovora ili za obustavljanje njegove primjene u cijelosti ili u nekom dijelu.

Povrijeđena stranka ima pravo izbora – ona može tražiti ispunjenje ugovorne obveze, služeći se pri tome i sredstvima samopomoći u dopuštenim granicama; ali ona može i povredu ugovora uzeti kao povod i razlog da odustane od ugovora ili obustavi njegovu primjenu.

229. Što znate o naknadnoj nemogućnosti ispunjenja (izvršenja) ugovora?

Prema Bečkim konvencijama, ugovorna stranka se može pozvati na nemogućnost izvršenja ugovora ako je ta nemogućnost nastala zbog nestanka ili uništenja predmeta koji je prijeko potreban za ispunjenje ugovora. Ta je nemogućnost valjan razlog da se ugovor dokine ili da se odnosna stranka povuče iz njega. Ako je nemogućnost prolazna, ona izaziva samo suzpenziju ugovora.

Stranka se ne može pozvati na nemogućnost ako je nemogućnost posljedica povrede ugovorne obveze od same te stranke ili bilo kakve njezine povrede neke međunarodne obveze prema nekoj drugoj stranci odnosnog ugovora.

Uz fizičku nemogućnost (npr. objekt propadne ili nestane, a ne postoji mogućnost ili dužnost uspostave ili zamjene), ima i slučajeva pravne nemogućnosti – npr. kad dvije članice trojnog obrambenog saveza međusobno zarate, a treća ima dužnost da pomaže i jednoj i drugoj. U judikaturi se s nemogućnošću izjednačava slučaj kad bi izvršenje ugovora izvrgnulo opasnosti sam opstanak države ili bi je inače dovelo u vrlo težak položaj. neki od takvih slučajeva graniče s onima kad se primjenjuje klauzula *rebus sic stantibus*.

230. Što je *clausula rebus sic stantibus*?

Taj način prestanka ugovora ima posebnu važnost u MP, ali je vrlo prijeporan. U praksi se države češće pozivaju na nj, ali obično se u takvom slučaju s druge strane pobija postojanje načela ili opravdanost primjene u konkretnome slučaju.

To je klauzula po kojoj svaki ugovor vrijedi samo dotle dok se prilike koje su postojale u vrijeme njegova potpisivanja bitnije ne promijene.

Pristaše klauzule *rebus sic stantibus* tvrde da bitna izmjena okolnosti, koje su postojale u doba sklapanja ugovora, razrješava ugovor ako on ne sadržava nikakve odredbe o trajanju, i kad se može predmnijevati da su stranke sklopile ugovor na temelju tih okolnosti.

Primjena te klauzule u međunarodnim odnosima ima dalekosežne posljedice. Njezina prekomjerna upotreba mogla bi potkopati temelje MP. Zato mnogi osporavaju njezino postojanje i dopustivost u međunarodnom pravnom poretku i tvrde da je praksa ne poznaje, ali ona se ne može zanijekati. Praksa se na nju poziva, a neki autori s pravom ističu da je ona u MP, gdje su subjekti trajniji, potrebnija nego u privatnom pravu, a tu ona postoji gotovo u svim pravnim sustavima. Zato većina autora usvaja tu klauzulu, ali je tumače i konstituiraju različito. Njihova učenja se mogu podijeliti u tri skupine.

1. Mnogo autora uzima da je u svakom ugovoru sadržana ta klauzula. Svaki ugovor je sklopljen pod nekim pretpostavkama i okolnostima, zbog kojih i po kojima je dotični odnos uređen ugovorom među strankama. Jasno je da izmjena tih okolnosti dovodi do prestanka valjanosti ugovora po samoj prešutno izraženoj namjeri stranaka.

U takvim i sličnim slučajevima zapravo postoji rezolutivni uvjet, pa tako shvaćena klauzula *rebus sic stantibus* nije nikakav poseban razlog za prestanak ugovora.

2. Drugi izvode klauzulu iz prava države na samoodržanje. Ugovor prestaje vezati stranku ako su njegove bitne odredbe na štetu njezina samoodržanja. No takvo shvaćanje izjednačava klauzulu s razlogom prestanka zbog nemogućnosti izvršenja, pa ni to ne bi bio neki poseban razlog prestanka ugovora.
3. Najprihvatljivije je mišljenje koje dopušta primjenu klauzule samo ondje gdje su se prilike izmijenile, a da to stranke nisu predviđale, pa se iz naravi ugovora može zaključiti da se stranke ne bi tako vezale da su tu izmjenu imale na umu. Prema tome, ne pita se za namjeru stranaka u trenutku sklapanja ugovora, nego se pita što bi stranke odlučile da su mogle predvidjeti izmjenu koja je kasnije nastupila. Dakle, to bi u MP bila primjena istog načela koje je u francuskom upravnom pravosuđu poznato pod nazivom nepredvidljivosti, a u engleskom pravu kao *frustration*.

231. Kad se na tu klauzulu može pozvati?

Bečke konvencije prihvaćaju klauzulu u smislu nepredvidljivosti, ali je ograničavaju postavljajući stroge uvjete. Prema njihovim odredbama, na temeljnu promjenu okolnosti koja se zbila u odnosu na one koje su postojale u trenutku sklapanja ugovora, a koju stranke nisu predviđele, ne može se pozivati kao na uzrok prestanka ugovora ili povlačenja iz njega, osim – a) ako je postojanje tih okolnosti bilo bitna osnova za pristanak stranaka da budu vezane ugovorom; te b) ako je učinak te promjene korjenita promjena domašaja obveza koje prema ugovoru još treba izvršiti.

No, ni u tom opsegu ne može se uvijek pozvati na tu klauzulu. Naime, Konvencije određuju – na temeljnu promjenu okolnosti ne može se pozivati kao na uzrok prestanka ugovora ili povlačenja iz njega – a) ako se ugovorom ustanovljuje granica; ili b) ako je temeljna promjena posljedica kršenja, od strane koja se na tu promjenu poziva, obveze iz ugovora ili bilo koje druge preuzete međunarodne obveze prema svakoj drugoj stranci ugovora.

232. Što znate o novom *ius cogens* kao uzroku prestanka ugovora po općem pravu?

Bečke konvencije su pridonijele razvoju MP i time što su izrijeком priznale da u MP postoje takve norme koje se nameću svim subjektima MP i čija se primjena ne može otkloniti protivnim sporazumom stranaka. To je *ius cogens*, za razliku od *ius dispositivum*, koje se može izmijeniti ako se subjekti o tome slože. Bečke konvencije određuju da važeći ugovor koji je suprotan nekoj novonastaloj imperativnoj normi općeg MP postaje ništav i prestaje vrijediti.

233. Što znate o ratu kao uzroku prestanka ugovora po općem pravu?

Bečke konvencije ne nabrajaju ostale razloge prestanka ugovora osim navedenih. Osim toga, one određuju da ugovor ne prestaje na temelju nikakvog drugog razloga osim onih koji su navedeni u Bečkim konvencijama.

Ipak, ima i drugih razloga koji se spominju u znanosti i prisutni su u međunarodnoj praksi. Jedan od tih prestanaka je rat. Taj razlog prestanka ugovora treba razmotriti iako se ne spominje u Bečkim konvencijama, napose i zbog toga što Konvencije izrijeком spominju da njihove odredbe ne diraju u pitanja koja bi se mogla pojaviti zbog izbijanja neprijateljstva.

U starije doba se tvrdilo da rat ukida sve ugovore između zaraćenih država. To se tada moglo tvrditi jer su ugovori većinom uređivali odnose koji su samim ratom postali bespredmetni (ugovori o savezu, prijateljstvu i sl.). Međutim, već su se tada sklapali ugovori koji su obvezivali stranke baš za slučaj da između njih dođe do rata, a danas ima takvih ugovora dosta, napose onih koji sadržavaju propise ratnog prava (Haške i Ženevske konvencije itd.). Takvi propisi MP ne prestaju vrijediti, odnosno oni se primjenjuju baš za vrijeme rata. Nadalje, zaraćene stranke mogu i za vrijeme rata zaključivati ugovore (npr. o razmjeni zarobljela). Prema tome, nema načelnog razloga za tvrdnju da rat ukida ugovore.

U novije i najnovije doba razmatranja o prestanku ugovora zbog rata su izgubila važnost zbog prakse država da nakon rata, mirovnim ugovorom ili inače, potanje odrede sudbinu međusobnih prijeratnih ugovora. Opsežno su to pitanje uređivali *Mir u Versaillesu* i ostali mirovni ugovori nakon I. svjetskog rata. *Mirovni ugovor s Italijom* (1947) propisao je da svaka ugovornica priopći Italiji u roku od 6 mjeseci koje ugovore želi održati na snazi, odnosno vratiti u valjanost. Jedino se općom klauzulom ukidaju sve odredbe takvih ugovora koji nisu u skladu sa samim mirovnim ugovorom.

Takvo rješenje postavljenog problema odgovara današnjim međunarodnim odnosima i potrebama. U doba mira postoje između država tolike veze uređene ugovorima da bi ukidanje ugovora ratom dovelo do pravne praznine u razdoblju neposredno nakon uspostavljenja mira. Zato je dobro da se strankama prepusti da sporazumom riješe koji prijeratni ugovori trebaju i dalje vrijediti između njih, a koje će smatrati ukinutima. Prema tome, takav razlog prestanka ugovora ne treba posebno spominjati u Bečkoj konvenciji, jer je on posljedica sporazuma stranaka. Ako takva sporazuma ne bi bilo, treba iznaći namjeru stranaka iz njihova ponašanja i drugih okolnosti. U nekim slučajevima mogu doći u pomoć i primjena klauzule *rebus sic stantibus* i odredba Bečkih konvencija o naknadnoj nemogućnosti izvršenja.

234. Koji ugovori prestaju ratom?

Praksa i teorija su nastojale odrediti pravila o tome koji ugovori prestaju vrijediti zbog rata. Kao temelj su uzete razlike ugovora po materiji koja je predmet ugovora. Ugovori koji uređuju odnose za vrijeme rata (npr. pravila ratovanja, ugovori o provedbi prava plijena itd.) ostaju bez sumnje na snazi. Ugovori koji su u protivnosti s činjenicom izbijanja rata, kao što su ugovori o prijateljstvu i trgovinski ugovori, prestaju vrijediti. Ostali bi ugovori ostali na snazi, ali bi njihova primjena bila obustavljena i oni bi se ponovno primjenjivali nastupanjem mira.

Drugo je bilo razlikovanje ugovora-zakona, koji bi ostali na snazi, i ugovora-pogodbi, koji bi prestali vrijediti.

Institut za MP je 1912. prihvatio pravilnik na temelju Politisova izvješća, u kojem se postavlja načelo da izbijanje i vođenje rata ne dujeluju na opstanak ugovora između zaraćenih. Samo neki ugovori prestaju vrijediti, kao ugovori o

savezu, protektoratu, jamstvu i svi politički ugovori. Ako isti ugovor sadržava odredbe različite naravi, čitav ugovor prestaje vrijediti samo onda ako se njegove odredbe ne daju dijeliti. Ugovori koji su prestali vrijediti početkom rata ne oživljavaju, osim ako ih stranke sporazumno ne uspostave (mirovnim ugovorom ili drukčije). Sklapanjem mirovnog ugovora prestaju vrijediti oni ugovori koji su s njim u suprotnosti, što, uostalom, slijedi iz onoga što je prije rečeno o prestanku ugovora po novom sporazumu.

U novije i najnovije doba razmatranja o prestanku ugovora zbog rata su izgubila važnost zbog prakse država da nakon rata, mirovnim ugovorom ili inače, potanje odrede sudbinu međusobnih prijeratnih ugovora. Opsežno su to pitanje uređivali *Mir u Versaillesu* i ostali mirovni ugovori nakon I. svjetskog rata. *Mirovni ugovor s Italijom* (1947) propisao je da svaka ugovornica priopći Italiji u roku od 6 mjeseci koje ugovore želi održati na snazi, odnosno vratiti u valjanost. Jedino se općom klauzulom ukidaju sve odredbe takvih ugovora koji nisu u skladu sa samim mirovnim ugovorom.

Takvo rješenje postavljenog problema odgovara današnjim međunarodnim odnosima i potrebama. U doba mira postoje između država tolike veze uređene ugovorima da bi ukidanje ugovora ratom dovelo do pravne praznine u razdoblju neposredno nakon uspostavljenja mira. Zato je dobro da se strankama prepusti da sporazumom riješe koji prijeratni ugovori trebaju i dalje vrijediti između njih, a koje će smatrati ukinutima. Prema tome, takav razlog prestanka ugovora ne treba posebno spominjati u Bečkoj konvenciji, jer je on posljedica sporazuma stranaka. Ako takva sporazuma ne bi bilo, treba iznaći namjeru stranaka iz njihova ponašanja i drugih okolnosti. U nekim slučajevima mogu doći u pomoć i primjena klauzule *rebus sic stantibus* i odredba Bečkih konvencija o naknadnoj nemogućnosti izvršenja.

235. Da li prekid diplomatskih ugovora utječe na ugovorom stvorene pravne odnose?

U vezi s prestankom ugovora zbog rata se spominje i pitanje o djelovanju prekida diplomatskih odnosa. Bečka konvencija o tome daje posebnu odredbu da – prekid diplomatskih odnosa, sam po sebi, ne utječe na ugovorom stvorene pravne odnose. Iznimka su one odredbe ili ugovori za čiju je primjenu potrebno postojanje diplomatskih ili konzularnih odnosa.

236. Koji su uzroci prestanka ugovora predviđeni samim ugovorom?

Bečke konvencije među uzrocima prestanka ugovora navode i one koji su određeni samim ugovorom. Konvencije navode da ugovor može prestati ili se jedna strana može od njega povući ako to ugovor predviđa. One određuju isto za obustavljanje djelovanja ugovora i za privremeno obustavljanje djelovanja mnogostranog ugovora između samo nekih stranaka ugovora. Za posljednje, između samo nekih stranaka ugovora, se dodaju uvjeti: a) da takvo sporazumno obustavljanje djelovanja ne utječe na prava drugih stranaka ugovora ili na ispunjenje njihovih obveza; b) da ono nije nespojivo sa stvarnim izvršenjem predmeta i svrhe ugovora između stranaka ugovora, uzevši to u cjelini.

Kao načini prestanka koji se mogu predvidjeti ugovorom u obzir dolaze – 1. izminuće vremena; 2. rezolutivni uvjet; 3. jednostrani otkaz; 4. zaključak trećega.

237. Kad se može obustaviti, a kad privremeno obustaviti djelovanje mnogostranog ugovora između samo nekih stranaka ugovora?

Ugovor može prestati ili se jedna od stranaka može iz njega povući ako to sam ugovor predviđa. Bečke konvencije isto određuju za obustavljanje djelovanja ugovora i za privremeno obustavljanje djelovanja mnogostranog ugovora između samo nekih stranaka ugovora.

Za privremeno obustavljanje djelovanja mnogostranog ugovora između samo samo nekih stranaka ugovora se dodaju sljedeći uvjeti – a) da takvo sporazumno obustavljanje djelovanja ne utječe na uživanje prava drugih stranaka ugovora ili na ispunjenje njihovih obveza; b) da ono nije nespojivo sa stvarnim izvršenjem predmeta i svrhe ugovora između stranaka ugovora, uzevši to u cjelini.

238. Što je izminuće vremena?

Izminuće vremena je jedan od uzroka prestanka ugovora koji se mogu predvidjeti ugovorom. Mnogi ugovori su sklopljeni na određeno vrijeme. Kad to vrijeme prođe, ugovor prestaje vrijediti. Često se ugovori sklapaju na određeno vrijeme, ali se ujedno određuje da se automatski obnavljaju ako se jedna stranka ne posluži otkazom (3. jednostrani otkaz).

239. Što je to rezolutivni uvjet?

Rezolutivni uvjet je jedan od uzroka prestanka ugovora koji se mogu predvidjeti ugovorom. Nastupanje događaja koji je predviđen u ugovoru ukida ugovor. Prestanak ugovora se zbiva od trenutka događaja. Kod kolektivnih ugovora, rezolutivni uvjet može biti u tome da broj ugovorom vezanih država padne (zbog otkaza ili drugih razloga) ispod nekog određenog broja. Kad se to dogodi, ugovor automatski prestaje vrijediti. Tako *Konvencija o genocidu* (1948.) određuje da prestaje vrijediti ako se broj njome vezanih stranaka smanji na manje od 16.

240. Što je to jednostrani otkaz?

Jednostrani otkaz je jedan od uzroka prestanka ugovora koji se mogu predvidjeti ugovorom. Sam ugovor može predvidjeti pravo otkaza i urediti način njegova ostvarenja. Pravo otkaza može se uvjetovati nekom činjenicom, tj. da se ugovor može otkazati ako nastupi neka činjenica. Ugovor može odrediti da se otkaz ne može provoditi neko vrijeme, npr. prvih 5 godina, ili da se može provoditi jedino na određene rokove, npr. istupanje iz neke međunarodne organizacije samo

potkraj kalendarske godine ili krajem određenog višegodišnjeg razdoblja. Napokon, redovito se određuje otkazni rok: 3, 6 ili više mjeseci unaprijed.

Može li se ugovor otkazati ako otkaz nije predviđen, a trajanje ugovora nije ograničeno? Prije svega, u takvom ugovoru se može tražiti je li bila namjera stranaka da on traje neograničeno dugo, odnosno može li se iz stilizacije i smisla ugovora zaključiti da su stranke htjele dopustiti ili isključiti pravo otkaza. Ako se iz ugovora može zaključiti da je dokaz dopušten, iako to nije izriječno rečeno, onda se ugovor nedvojbeno može otkazati. Međutim, ako se to ne može zaključiti ili ako se iz ugovora vidi da je on zaključen „za vječna vremena“, onda ne bi mogao prestati otkazom, odnosno stranka ne bi bila ovlaštena otkazati ga. Dakako, takav ugovor može prestati na neki drugi od načina koje predviđa običajno MP, a sada i Bečke konvencije. No, tomu se prigovara s razlogom da ugovaranje na vječna vremena, bez mogućnosti potrebnih izmjena i eventualnog otkaza, može uzrokovati velike neprilike i bezizlazne situacije. Vezivanje „za vječna vremena“ bilo bi također protivno načelu suverenosti i pravu samoodređenja. međutim, nezgodno je priznati da se ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme, s namjerom da traje dugo, može pozivom na prije navedena načela otkazati u svako doba. Bečke konvencije su odabrale krutije stajalište – ne dopuštaju otkazivanje ili povlačenje iz ugovora koji nema odredbi o tome, osim ako se inače može zaključiti da su stranke namjeravale dopustiti mogućnost otkaza ili povlačenja. Konvencije sadržavaju novu odredbu – u takvom slučaju se otkaz mora dati najmanje 12 mjeseci unaprijed. Ta odredba sigurno ne vrijedi za države koje nisu vezane Bečkim konvencijama.

241. Što je zaključak trećega?

Zaključak trećega je je jedan od uzroka prestanka ugovora koji se mogu predvidjeti ugovorom. Po uzoru na *Lokarski ugovor*, koji isključuje otkaz, ali predviđa dokiranje zaključkom Lige naroda, moguće je raskidanje ugovora zaključkom nekog foruma, pravosudnog ili političkog. Redovito bi takav zaključak mogao uslijediti zbog opravdanih razloga, tako da bi materijalni razlog prestanka ugovora bio jedan od prije spomenutih – rezolutivni uvjet, klauzula *rebus sic stantibus*, neispunjenje od suugovornika i sl. Mogućnosti takvog postupanja su šire, no njihov razvoj je stvar budućnosti. taj se način ne smije poistovjećivati s revizijom, koja je bila predviđena u *Paktu Lige naroda*, ali nije primijenjena u praksi.

242. Koji je postupak stavljanja ugovora van snage?

Bečke konvencije uređuju postupak za utvrđenje razloga prestanka ugovora, odnosno obustavljanje njegove primjene, i nastupanje posljedica prestanka. Taj postupak vrijedi i za slučajeve nevaljanosti ugovora.

Stranka koja ima razloga pozvati se na odnosne odredbe Konvencija treba to priopćiti drugoj stranci ili strankama i naznačiti što traži da se učini s obzirom na ugovor. Ako u roku od 3 mjeseca ne bude prigovora, odnosna ugovornica može provesti ono što je predložila. Može se naznačiti i dulju rok, ali se on može i skratiti ako je to posebno hitno. S druge strane, ako je stavljen prigovor, treba pokušati rješenje sredstvima koja nabraja *Povelja UN*. No, ako odnosni ugovor predviđa određeni način postupka i rješavanja sporova, treba postupati po tim odredbama.

Ako u roku od 12 mjeseci nije uspjelo pitanje riješiti po postupcima iz *Povelje*, ostaje mogućnost postupanja prema odredbama priloga *Konvenciji*, koji predviđa poseban način mirenja. Jedino ako je u pitanju primjena odredbi *Konvencije o nevaljanosti ili prestanku ugovora zbog prrotivnosti s apsolutno obveznim propisima MP*, svaka stranka ima nakon roka od 12 mjeseci pravo da se jednostrano obrati tužbom Međunarodnom sudu, ako se stranke ne bi dogovorile da će spor podvrći arbitraži.

Dakako, Konvencijom propisani postupak s određenim rokovima vrijedi samo između stranaka Konvencije. Upućivanje na *Povelju UN* glede sredstava rješavanja spora pruža slabo sredstvo za rješenje spora, jer se stranke moraju složiti o načinu rješavanja i mogu izabrati način (npr. mirenje) koji ne treba dovesti do rješenja. Ipak, važno je to što *Konvencija* postavlja (dakako, samo za stranke *Konvencije*) pravilo da se ugovornica ne može jednostrano riješiti svojih obveza.

243. Što se zbiva ako ugovor prestane vrijediti?

Bečke konvencije uređuju postupak za utvrđenje razloga prestanka ugovora, odnosno obustavljanje njegove primjene, i nastupanje posljedica prestanka. Taj postupak vrijedi i za slučajeve nevaljanosti ugovora.

Ugovorom se može odrediti što se zbiva ako ugovor prestane vrijediti. No, ako takve odredbe nema, *Bečka konvencija* propisuje da se prestankom ugovora stranke oslobađaju obveze nastaviti izvršavanje ugovora, ali da prestanak ugovora ne djeluje na opstanak prava, obveze ili pravnog položaja stranaka koji su nastali izvršenjem ugovora prije nego što je prestao vrijediti.

53. USPOSTAVLJANJE UGOVORA

244. Što stranke mogu učiniti s ugovorom ako žele da njegove neke ili sve odredbe nastave vrijediti? Što je to uspostavljanje ugovora?

Ugovor, koji istječe ili je zbog bilo kojeg razloga prestao vrijediti, ugovorne strane mogu produžiti, odnosno uspostaviti novim sporazumom.

O produljenju se govori kad je ugovor sklopljen na neko vrijeme pa se produljuje novim ugovorom prije izminuća vremena.

drugi način se sastoji u potpisivanju novog suglasnog ugovora, koji zamjenjuje dotadašnji (obnavljanje).

Uspostavljanje biva sporazumom stranaka kod ugovora kojij e već prestao vrijediti. Često se valjanost starijih ugovora potvrđuje u novima. To je korisno u sumnji vrijedi li još neki ugovor, a često je izazvano političkim razlozima (nova vlada nakon revolucije). Primjer takvog potvrđivanja valjanosti ugovora je *Carigradska konvencija o Sueskom prokopu* – njezina neprekinuta valjanost i obvezatnost je bila predmet više formalnih izjava i sporazuma.

54. OSNIVANJE MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (PRETEČE)

245. Kada je osnovana Sveta Alijansa?

Već u srednjem vijeku su državnici imali ideje o zajednici država kojoj bi cilj bio osiguranje mira. Prvi zametak takve organizacije (jasno, na drugim idejnim temeljima nego danas) bila je Sveta Alijansa, stvorena nakon napoleonskih ratova, 1815.

246. Što je bila svrha Svete Alijanse?

Svrha Svete Alijanse je bila obrana *Bečkim kongresom* stvorenog sustava međunarodnih odnosa od revolucije. Tu svrhu je ispunjavala dogovorom i povremenim sastancima sudjelujućih vladara, odnosno njihovih državnika, a stvoreni zaključci su se provodili prema potrebi oružanom silom (npr. intervencije u Napulju i Španjolskoj). Kako je koncepcija Svete Alijanse oslabjela i konačno zamrla, na njezino mjesto je stupio tzv. koncert europskih vevlasti.

247. Što je to Koncert europskih vevlasti?

Koncert europskih vevlasti je stupio na mjesto Svete Alijanse pošto je njezina koncepcija oslabjela i konačno zamrla. Koncert europskih vevlasti činile su Austrija, Francuska VB, Prusija i Rusija; a odlučivale su o važnim pitanjima visoke politike i nametale svoja rješenja drugima.

No, tu nije bilo neke organizacije, odnosno ustroja u smislu međunarodne organizacije, nego je do zajedničkog djelovanja dolazilo tek na mahove. Jače organizacijsko povezivanje država ograničilo se na sporedna područja, kao što su suradnja na polju tehnike ili prometa. Tu je potreba suradnje dovela do različitih međunarodnih upravnih zajednica i međunarodnih ureda.

248. Kako je dalje tekao razvoj prema međunarodnim organizacijama?

Tek I.svjetski rat je dao dovoljno jak poticaj i tako dolazi do ostvarenja zamisli koja je sazrijevala na više strana, ali je osnivanju svjetske organizacije za osiguranje međunarodnog mira, sigurnosti i suradnje najviše pridonio predsjednik SAD, Woodrow Wilson.

Ipak, Liga naroda, stvorena mirovnim ugovorima, rodila se slaba, jer joj je i SAD okrenuo leđa, a, s druge strane, nije u nju ušao Sovjetski Savez (tek 30ih).

249. Što je to Liga naroda?

Na temelju svog ustavnog akta – *Pakta Lige naroda* – Liga je bila neka vrsta saveza država. Imala je posebnu organizaciju i svoje organe, od kojih su temeljna bila dva – Skupština delegata svih država te Vijeće, u kojemu su bile zastupane samo neke države. Države su dolazile do mjesta u Vijeću na dva načina – nekoliko država je imalo stalno mjesto u Vijeću, a druge su u njega ulazile izborom. Biral ih je Skupština na 3 godine, ali su nakon isteka tog roka mogle biti odmah ponovno birane. Za stvaranje novog stalnog mjesta u Vijeću nije bila potrebna izmjena *Pakta*; dovoljna je bila odluka Vijeća i većine u Skupštini. Skupština i Vijeće raspravljali su o svim predmetima koji su dolazili pred Ligu naroda, i stvarali su o njima odluke kad je trebalo. Za stvaranje meritornih zaključaka u Skupštini i Vijeću bila je potrebna jednoglasnost prisutnih. No, kako je Liga naroda bila skup samostalnih država, njezina vlast odlučivanja nije bila velika. Države članice su vremenom u praksi još više oslabile autoritet Lige.

Da bi se mogao postići glavni cilj Lige naroda, tj. održanje mira, države članice preuzele su neke obveze. One su bile dužne pokušati svaki svoj spor riješiti mirnim putem prije nego što bi pristupile ratu. Rat je bio načelno zabranjen, ali ta zabrana nije bila potpuna – ako bi neka država, suprotno svojoj obvezi, ipak započela napad, Liga naroda trebala bi odrediti mjere, sankcije za suzbijanje i svladavanje takvog prekršitelja.

250. Kad je osnovana?

Liga naroda je osnovana na poticaj američkog predsjednika W. Wilsona nakon I. svjetskog rata, sa sjedištem u Ženevi. Temeljni propis Lige bio je *Pakt* donesen na Mirovnoj konferenciji u Versaillesu 1919., koji je zatim unesen u mirovne ugovore zaključene 1919/20.

251. Kad je prestala djelovati, odnosno kada je formalno ukinuta?

Ustrojena kako je opisano, Liga naroda djelovala je od 1920. do 1939. Djelovala je na različitim poljima promicanja međunarodne suradnje, napose na polju zdravstva i prometa, gdje je stvorila uređene pomoćne organizme. Na polju rada za mir, Liga naroda je u početku imala barem neke uspjehe, ali poslije, kad je došlo do ozbiljnih sukoba (Mandžurija 1931., Etiopija 1935., Španjolska 1936.), njezina djelatnost je zatajila.

Pokazalo se da ta organizacija nije dovoljno čvrsta da bi mogla ispuniti svoj zadatak. Do 1939. je utjecaj Lige bio već toliko opao da se države (ni napadnuta Poljska ni druge) nisu obratile Ligi radi poduzimanja *Paktom* predviđenih mjera, a zapadne vevlasti su ušle u rat da pomognu Poljskoj, ali u ispunjenju svojih savezničkih dužnosti, a ne u ispunjenju obveza iz pakta.

Liga naroda je formalno likvidirana zaključkom Skupštine država članica, u travnju 1946.

252. Kako je Liga naroda donosila odluke?

Skupština i Vijeće raspravljali su o svim predmetima koji su dolazili pred Ligu naroda, i stvarali su o njima odluke kad je trebalo. Za stvaranje meritornih zaključaka u Skupštini i Vijeću bila je potrebna jednoglasnost prisutnih. No, kako je Liga naroda bila skup samostalnih država, njezina vlast odlučivanja nije bila velika. Države članice su vremenom u praksi još više oslabile autoritet Lige.

253. Koje su glavni organi Lige naroda?

Liga naroda je imala 2 temeljna organa – Skupštinu delegata svih država te Vijeće, u kojemu su bile zastupane samo neke države. Države su dolazile do mjesta u Vijeću na dva načina – nekoliko država je imalo stalno mjesto u Vijeću, a druge su u njega ulazile izborom. Bimala ih je Skupština na 3 godine, ali su nakon isteka tog roka mogle biti odmah ponovno birane. Za stvaranje novog stalnog mjesta u Vijeću nije bila potrebna izmjena *Pakta*; dovoljna je bila odluka Vijeća i većine u Skupštini. Skupština i Vijeće raspravljali su o svim predmetima koji su dolazili pred Ligu naroda, i stvarali su o njima odluke kad je trebalo. Za stvaranje meritornih zaključaka u Skupštini i Vijeću bila je potrebna jednoglasnost prisutnih.

254. Koje su preteče UN?

Pretečama UN bismo mogli nazvati Svetu Alijansu i Ligu naroda.

55. OSNIVANJE ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NARODA

255. Koji su dokumenti doveli do nastanka UN-a?

Kao što se tijekom I. svjetskog rata rodila, a nakon njegova završetka ostvarila misao o osnivanju svjetske organizacije za osiguranje mira, tako se rodila za II. svjetskog rata ideja o osnivanju nove organizacije sa sličnim zadatkom, uz želju da ta organizacija bude čvršća i trajnija od prethodne.

Ta zamisao se polako razvijala u izjavama i aktima državnika i vlada glavnih država protunacističkog saveza, među kojima treba napose spomenuti *Atlanstku povelju* (1941.), *Deklaraciju UN* (1942.), i *Moskovsku deklaraciju* (1943.). Odlučujući skupovi za ostvarenje zamisli o osnivanju nove svjetske organizacije bile su konferencije u Dumbarton Oaksu (1944.) i San Franciscu (1945.).

256. Koje su faze osnivanja UN?

U Dumbarton Oaksu je izrađen opsežan tekst budućeg ustava organizacije u 12 poglavlja (glava). Taj nacrt služio je kao podloga za rad na Konferenciji u San Franciscu. Prije tog je dan na proučavanje vladama četiri velevlasti i objavljen je radi javnog razmatranja istodobno u Londonu, Moskvi i Washingtonu.

Jedno važno pitanje nije bilo riješeno u Dumbarton Oaksu – kako se donose odluke u Vijeću sigurnosti. Ono je riješeno na Konferenciji između Churchila, Roosevelta i Staljina, koja je održana u Jalti na Krimu 1945. Sporazumno utvrđeno pravilo o tom pitanju postalo je dio *Povelje* (čl. 27. st. 3).

Budući da je nacrt predviđao i Međunarodni sud kao organ buduće organizacije, sazvan je poseban odbor stručnjaka za izradu Statuta Suda.

Nacrt iz Dumbarton Oaksa razaslan je vladama sudionicama buduće konferencije, koja je konačno održana u San Franciscu 25. travnja – 26. lipnja 1945. Na nju su pozvane sve države koje su do 1. ožujka 1945. navijestile rat Njemačkoj, dakle 46 država, a zaključkom Konferencije pozvane su Argentina, Bjelorusija i Ukrajina, poslije i Danska, koja je u međuvremenu bila oslobođena od njemačke okupacije, tako da je *Povelju* potpisalo 50 prisutnih država.

Rad Konferencije nije tekao bez teškoća. Bilo je nekoliko teških problema i napetih situacija. Jedna od njih odnosila se na tumačenje čl. 27. st. 3. Napokon je ipak dovršen tekst i potpisale su ga sve prisutne države, njih 50, a ostavljeno je mjesto za potpis Poljske, koja nije sudjelovala na Konferenciji zbog neriješenog problema njezine vlade. Pri potpisivanju nije održan uobičajeni red, koji je u skladu s načelom jednakosti država i prema kojem države potpisuju abecednim redom, nego su *Povelju* najprije potpisali predstavnici velikih država prema abecednom redu, a zatim predstavnici ostalih država, opet prema abecednom redu engleskog naziva država. Tako je učinjeno jer bi uobičajeno prva potpisnica bila Argentina, a protiv nje je bio Sovjetski Savez zbog njezine suradnje s Njemačkom za vrijeme rata.

Izvorni tekst *Povelje* položen je u arhiv Vlade SAD, kod koje je trebalo polagati ratifikacijske isprave. U skladu s odredbom *Povelje*, ona je stupila na snagu 24. listopada 1945. Tad je skupljen dovoljan broj ratifikacija – petorice stalnih članova Vijeća sigurnosti i većine ostalih država potpisnica. Prema zaključku Opće skupštine (1947.), 24. listopada se slavi kao dan UN.

Stupanjem na snagu *Povelje* završen je samo formalni dio rada na stvaranju nove svjetske organizacije. Trebalo joj je i stvarno omogućiti početak djelovanja. Konferencija u San Franciscu odredila je Pripremnu komisiju, sa zadatkom da obavi za to potrebne radove – pripremiti sazivanje Opće skupštine na prvo zasjedanje, pripremiti dnevni red i potrebne dokumente, izraditi prijedloge o eventualnom prenošenju nekih djelatnosti i imovine novu organizaciju, proučiti probleme odnosa između UN i specijaliziranih ustanova, pozvati države članice da obave *Poveljom* (*Statutom*) predviđeni postupak predlaganja kandidata za suce Međunarodnog suda, proučiti pitanja u vezi određivanja sjedišta UN.

Pripremna komisija je obavila svoj zadatak razmjerno brzo, tako da se Opća skupština mogla sastati u Londonu, 10. siječnja 1946., započela je s radom i provođenjem potrebnih izbora je provela u život ostale glavne organe UN.

257. Koja je važna odluka donesena na konferenciji u Jalti 1945.?

Jedno važno pitanje nije bilo riješeno u Dumbarton Oaksu – kako se donose odluke u Vijeću sigurnosti. Ono je riješeno na Konferenciji između Churchila, Roosevelta i Staljina, koja je održana u Jalti na Krimu 1945. Sporazumno utvrđeno pravilo o tom pitanju postalo je dio *Povelje* (čl. 27. st. 3).

Podloga rada za izradu *Povelje* bili su nacrt iz Dumbarton Oaksa, prijedlog o glasovanju iz Jalte, dodatni prijedlozi kineske vlade i primjedbe ostalih sudionika, a na samoj Konferenciji su 4 države sazivačice iznijele niz novih prijedloga izmjenjena nacrtu.

258. Koji dan se slavi kao Dan UN?

Izvorni tekst *Povelje* položen je u arhiv Vlade SAD, kod koje je trebalo polagati ratifikacijske isprave. U skladu s odredbom *Povelje*, ona je stupila na snagu 24. listopada 1945. Tad je skupljen dovoljan broj ratifikacija – petorice stalnih članova Vijeća sigurnosti i većine ostalih država potpisnica. Prema zaključku Opće skupštine (1947.), 24. listopada se slavi kao dan UN.

259. Čijom odlukom je New York određen kao sjedište UN?

Sjedište UN nije određeno *Poveljom*. Odlukom Opće skupštine, uz suglasnost SAD, izabran je New York kao sjedište. Dijelovi administracije UN nalaze se i u uredima Organizacije u Beču, Nairobiju i Ženevi.

56. PRAVO UJEDINJENIH NARODA

260. Što čini pravo UN?

Pravo UN čine svi propisi koji se odnose na ustrojstvo i djelovanje UN i njegovih organa, na pravne odnose UN prema drugim subjektima MP, kao i na položaj same Organizacije, njezinih organa i službenika.

Tako shvaćeno i definirano „pravo UN“ ne smije se poistovjetiti s cjelokupnim MP koje se razvija unutar organizacije UN i pod utjecajem te organizacije. UN utječe na razvoj MP u mnogim njegovim područjima – npr. na pravila o međunarodnim ugovorima, o vanjskom zastupanju, o kaznenoj odgovornosti pojedinca, o rješavanju međunarodnih sporova – ali ta problematika ne ulazi u „pravo UN“ u smislu kako je opisano. Ovdje se ograničavamo na prikaz pravila na temelju kojih UN djeluje u međunarodnoj zajednici. Pri tome treba naglasiti da i ta pravila nastaju na način kao i sva druga pravila MP (međunarodni ugovori, običajno pravo, odluke samih organa UN), te da i na njihov sadržaj često utječe opće MP.

261. Koliko je iskonskih članica UN i kad i gdje je *Povelja* potpisana?

Iskonske (prvotne) članice UN sve su one države koje su sudjelovale na osnivačkoj konferenciji u San Franciscu i potom ratificirale *Povelju*. Njih je 1945., s Poljskom, bilo 51. Među njima su bile 4 koje te godine još nisu bile suverene države – Filipini, Indij, Bjelorusija, Ukrajina.

Nacrt iz Dumbarton Oaksa razaslan je vladama sudionicama buduće konferencije, koja je konačno održana u San Franciscu 25. travnja – 26. lipnja 1945. Na nju su pozvane sve države koje su do 1. ožujka 1945. navijestile rat Njemačkoj, dakle 46 država, a zaključkom Konferencije pozvane su Argentina, Bjelorusija i Ukrajina, poslije i Danska, koja je u međuvremenu bila oslobođena od njemačke okupacije, tako da je *Povelju* potpisalo 50 prisutnih država.

Dakle, tekst su, u San Franciscu, potpisale sve prisutne države, njih 50, a ostavljeno je mjesto za potpis Poljske, koja nije sudjelovala na Konferenciji zbog neriješenog problema njezine vlade.

262. Koji propisi čine pravo UN?

1. Temeljne odredbe o ustrojstvu i djelovanju UN, dakle temeljne odredbe prava UN nalaze se u *Povelji*. *Povelja* je temeljni, ustavni akt UN, ne samo po sadržaju svojih odredbi nego i po svojoj povišenoj pravnoj snazi – obveze iz *Povelje* prevladavaju nad drugim ugovornim obvezama članova UN.

Njoj je dodan *Statut Međunarodnog suda* sa 70 članaka, kao sastavni dio *Povelje*. Izvorni tekst je sastavljen na pet jezika – kineski, francuski, ruski, engleski, španjolski.

2. *Statut* je sastavni dio *Povelje*, ali je ipak donekle samostalan, jer stranke *Statuta* mogu biti i države nečlanice UN, koje stoga sudjeluju i u postupku njegove izmjene.
3. Osim tog, glavnog teksta, postoje mnogi drugi potpisi o ustrojstvu i djelovanju organa UN i same te organizacije. Nakon *Povelje*, izrađeni su mnogi u njoj predviđeni, ali i drugi propisi, napose poslovnici svih zbornih organa UN, starateljski sporazumi, raznovrsni akti o nesamoupravnim područjima itd. *Povelja* je predvidjela i izradu nekih propisa koji još do danas nisu izrađeni – planovi sustava za reguliranje oružanja i za upotrebu oružanih snaga. Nadalje se pravo UN izgrađuje različitim kolektivnim ugovorima između država članica da bi se izvodili pojedin zadaci Organizacije. Ovamo se ubrajaju i ugovori s pojedinim državama o položaju Organizacije, njezinih organa, predstavnika država i službenika na području tih država te sporazumi

sa specijaliziranim ustanovama UN. Posebnu skupinu normi čine propisi o položaju, pravima i dužnostima službenika UN.

4. Zaključci (rezolucije) pojedinih organa UN, a pogotovo Opće skupštine, dosta su često dopunili, a donekle i izmijenili pravo UN. Tako je npr., između ostalog, ustanovljen postupak za hitno sazivanje Opće skupštine u izvanredno zasjedanje i time je stvorena nova kategorija izvanrednog zasjedanja.
5. Kako je već rečeno, i u okrilju UN se stvara običajno MP (dakako, partikularno). Važan primjer za to je pravilo da suzdržavanje velike sile od glasovanja ne znači da odluka nije donesena, iako to propisuje čl. 27. st. 3 *Povelje*.

263. Recite nešto o izmjeni *Povelje*.

Kako *Poveljom* stvorena Organizacija treba trajati neograničeno dugo, moralo se pobrinuti za mogućnost izmjene čak i njezinih temeljnih odredbi. Kao međunarodni ugovor, *Povelja* se ne bi mogla izmijeniti bez pristanka svih ugovornih stranaka, ali je izabran način koji je prihvaćen i za neke druge međunarodne organizacije i za mnogostrane ugovore, tj. da se postupak izmjene može pokrenuti i izmjena zaključiti pristankom određene pretežne većine stranaka ugovora, odnosno članova UN. Za postupak izmjene je izabran složeni način, kojemu je jedna od glavnih svrha da osigura utjecaj velikih država, stalnih članova Vijeća sigurnosti, tako da se bez njihova pristanka ne može provesti nikakva formalna izmjena *Povelje*.

264. Objasnite postupak izmjene *Povelje*.

Postupak izmjene *Povelje* ima 3 stadija – inicijativu, usvajanje izmjene, postupak stupanja na snagu. *Povelja* predviđa 3 načina postupka izmjene – stavljanje prijedloga za izmjenu na dnevni red; sazivanje i iznošenje pred revizijsku konferenciju, obvezno stavljanje pitanja sazivanja revizijske konferencije na dnevni red 10. zasjedanja Opće skupštine ako konferencija nije održana do tog zasjedanja.

Za odlučivanje o tekstu izmjene predviđena su dva organa – Opća skupština i posebna revizijska konferencija, u kojoj sudjeluju sve države članice. Pred oba organa se može pokrenuti postupak i za najmanju izmjenu teksta i za temeljitu izmjenu cijele *Povelje* i preustrojstvo Organizacije.

Za pokretanje postupka u Općoj skupštini dovoljno je obično stavljanje prijedloga za izmjenu na dnevni red prema pravilima skupštinskog poslovnika. Da bi se pitanje izmjene iznijelo pred revizijsku konferenciju, potrebno je donijeti odluku o sazivanju takve konferencije u Općoj skupštini i u Vijeću sigurnosti. Za odluku u Općoj skupštini je potrebna 2/3 većina svih država članica UN, a u Vijeću sigurnosti obična većina od 9 glasova, tj. za tu odluku nije potreban pristanak stalnih članova Vijeća, nego bilo kojih 9 članova.

Za usvajanje teksta izmjene *Povelje* u Općoj skupštini potrebna je 2/3 većina ukupnog članstva UN, a pravila o većini potrebnoj za usvajanje izmjena *Povelje* na revizijskoj konferenciji nisu dovoljno jasna. Naime, u *Povelji* se govori samo o preporuci konferencije 2/3 većinom.

U stadiju stupanja na snagu potrebno je da u Općoj skupštini ili na revizijskoj konferenciji usvojenu izmjenu ratificiraju 2/3 svih država članica UN, a među njima moraju biti svi stalni članovi Vijeća sigurnosti. Tako u konačnom stadiju može svaku izmjenu *Povelje* spriječiti svaki stalni član Vijeća sigurnosti, uskrativši ratifikaciju.

Osim dvaju spomenutih postupaka izmjene *Povelje*, u njoj je predviđen i treći – obvezno stavljanje pitanja sazivanja revizijske konferencije na dnevni red 10. zasjedanja Opće skupštine ako konferencija nije održana do toga zasjedanja. Konferencija treba biti održana ako za njezino sazivanje glasa većina članova Opće skupštine i 7 članova Vijeća sigurnosti. Tako započeti postupak trebao bi dalje teći kao i pri uobičajenom sazivanju revizijske konferencije.

Kad zaključene izmjene stupe na snagu, izmijenjena *Povelja* vrijedi za sve članove UN, a nezadovoljnom članu ostaje otvorena mogućnost istupanja iz Organizacije (iako to nije izrijeком predviđeno u *Povelji*).

265. Kako je došlo do formalne izmjene *Povelje*?

Formalna izmjena *Povelje* postala je potrebna zbog naglog povećanja broja članova Organizacije i želje da se pravednije osigura zastupljenost svih dijelova svijeta u njezinim glavnim organima. Iako se takva podjela mjesta mogla postići i bez povećanja broja mjesta u tim organima, praktički se rješenje nije moglo naći bez povećanja, jer se skupine država koje su dotada imale osigurana određena mjesta nisu željele toga odreći. Uostalom, uz veći broj mjesta bilo je lakše iznaći zadovoljavajuće omjere i složiti se o njima. Tako su 1963. godine izmijenjeni neki članci time što je povećan najmanji broj glasova potreban za donošenje zaključaka Vijeća sigurnosti. Te su izmjene obavljene jednostavnim prihvatom putem rezolucije u Općoj skupštini i ratifikacijom prema propisima *Povelje*.

Daljnje formalne izmjene *Povelje* provedene su na isti način 1965. i 1971. Godine 1965. je ispravljena zaboravljivost Opće skupštine iz 1963., kada nije izmijenjen čl. 109. st. 1., što je trebalo učiniti s obzirom na proširenje članstva Vijeća sigurnosti (pri proširenju Vijeća sigurnosti tada se nije uzelo u obzir da treba mijenjati i taj članak). Godine 1971., zbog daljnjeg povećanja broja članica UN, ponovno je povećan broj članova Ekonomskog i socijalnog vijeća.

Uz spomenute formalne izmjene teksta *Povelje*, Opća skupština je u *Rezoluciji 1991* iz 1963. usvojila zaključak koji je neka vrsta dopune *Povelje*. To su odredbe o podjeli mjesta u Vijeću sigurnosti i Ekonomskom i socijalnom vijeću na pojedine regionalne skupine država. Te odredbe ne mogu vezati Opću skupštinu, odnosno članove UN, da se drže ondje

određenih brojeva i omjera, ali bez sumnje bi nepridržavanje tih odredbi izazvalo u članstvu UN mnogo problema, pa i ozbiljnu krizu. Zato se one pri izborima u Vijeće sigurnosti i u Ekonomsko i socijalno vijeće redovito primjenjuju, iako se izborima koji bi izmijenili dogovorene omjere ne bi moglo prigovoriti da krše obvezni propis. Odredba o podjeli mjesta u Vijeću sigurnosti, osim toga, mijenja domašaj čl. 23. u onom dijelu u kojem se kaže da se pri izboru za nestalna mjesta u Vijeću sigurnosti vodi „osobito računa, u prvom redu, o doprinosu članova UN održavanju međunarodnog mira i sigurnosti i ostalim ciljevima Organizacije, a također i o pravičnoj geografskoj raspodjeli“. *Rezolucija* iz 1963. uzima kao jedini temelj geografsku podjelu, a sasvim ispušta iz vida ocjenjivanje „doprinosa ciljevima Organizacije“. To je još jedan primjer koji pokazuje kako se pravo UN, pa i sama *Povelja*, mijenja praksom organa i njihovim zaključcima.

266. Što je to živa *Povelja*?

Iako se *Povelja* može formalno mijenjati samo opisanim postupcima – koji su, iznimno, davno, primijenjeni za proširenje sastava Vijeća sigurnosti te Ekonomskog i socijalnog vijeća – desetljeća protekla od usvajanja *Povelje* na razne su se načine odrazila i na tekst tog međunarodnog ugovora. Neke odredbe nikad nisu provedene, a to su ponajprije one koje se odnose na stvaranje i primjeni vojnih snaga UN u održavanju mira i sigurnosti. Doduše, UN je poduzimao akcije primjenom oružanih snaga, ali ne na način određen *Poveljom*.

Ima odredbi koje se primjenjuju drugačije od onoga što tekst *Povelje* zahtijeva. U slučaju donošenja meritornih odluka Vijeća sigurnosti, smatra se da je stvoreno običajno pravo drukčijeg sadržaja od slova čl. 27. st. 3., a Starateljsko vijeće se ne može ni sastaviti u skladu s čl. 86, zato što više nema starateljskih područja, pa ni članova UN koji upravljaju njima.

Sve te promjene u primjeni *Povelje*, to neformalno mijenjanje *Povelje*, dovelo je do rasprava o tzv. živoj *Povelji*. Međutim, već ti navedeni primjeri odstupanja od *Povelje* ne potvrđuju samo neformalne promjene pri primjeni *Povelje* i djelovanju Organizacije, nego i potpuni prestanak važenja pojedinih njezinih odredbi. To smo ustvrdili za odredbu o sazivanju revizijske konferencije na desetom zasjedanju Opće skupštine, a to se mora priznati i za odredbe o tzv. neprijateljskim državama. Te odredbe se odnose na države koje su „za II. svjetskog rata bile neprijatelj bilo koje potpisnice *Povelje*“. Razumljivo je bilo posebno stajalište prema tim državama u vrijeme zaključenja *Povelje*, koje se odigralo neposredno nakon kapitulacije Njemačke, a prije odlučujućih bitki s Japanom. Međutim, te i druge „neprijateljske države“ već odavno su i same članice UN, a upravo Japan i Njemačka su najozbiljniji kandidati za nove stalne članove Vijeća sigurnosti.

57. OPĆI POGLEDI

267. Koji su ciljevi UN?

UN su stvoreni sa svrhom da ostvare određene zadatke za cijelu međunarodnu zajednicu. Ciljeve UN navodi čl.1. *Povelje*:

1. Održavati međunarodni mir i sigurnost, i u tu svrhu – poduzimati djelotvorne kolektivne mjere radi sprječavanja i otklanjanja prijetnji miru, i radi suzbijanja čina agresije ili drugih narušenja mira, i ostvarivati mirnim sredstvima i u skladu s načelima pravde i MP, uređenje ili rješenje međunarodnih sporova ili situacija koje bi mogle dovesti do narušenja mira.
2. Razvijati prijateljske odnose među narodima, utemeljene na poštovanju načela ravnopravnosti i samoodređenja naroda, i poduzimati druge prikladne mjere za učvršćenje svjetskog mira.
3. Ostvarivati međunarodnu suradnju pri rješavanju međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne ili kumanitarne prirode te razvijanjem i poticanjem poštovanja čovjeka i temeljnih sloboda za sve, bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed.
4. Služiti kao središte za usklađivanje djelovanja naroda na postizanju tih zajedničkih ciljeva.

268. Koji je glavni cilj UN? Po čemu se to jasno vidi?

Glavni i najvažniji cilj za samu Organizaciju je održanje međunarodnog mira i sigurnosti.

To se vidi i po ustrojstvu Organizacije, napose po središnjem položaju i ulozi Vijeća sigurnosti i po posebnom položaju njegovih stalnih članova. Među tim državama su pobjednice u II. svjetskom ratu, za koje se vjerovalo da će iskreno i trajno težiti ostvarivanju ciljeva Organizacije, te da će raspolagati potrebnom snagom za izvršavanje njezinih zadataka.

269. Koji su sredstva za postizanje ciljeva UN?

Sredstva koja služe ostvarivanju ciljeva navedenih u čl.1. *Povelje* su različita, a mogu se podijeliti u tri skupine.

- a. stvaranje, potpomaganje i održavanje takvih priklika koje pogoduju razvijanju mirnih odnosa i suradnje među državama;
- b. mirno rješavanje međunarodnih sporova i situacija koji bi mogli pomutiti prijateljske odnose među državama;
- c. aktivno djelovanje radi sprječavanja i suzbijanja svakog narušenja mira.

270. Što znaš o UN kao subjektu MP?

UN je subjekt MP. Prema odluci Opće skupštine, od 1947., ima svoju zastavu. Organizacija na području svake države članice uživa pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih djelatnosti i za postizanje svojih ciljeva, kao i privilegije

(povlastice) i imunitete potrebne za postizanje tih ciljeva. To je pobliže uređeno *Konvencijom o povlasticama i imunitetima UN*.

271. Kakvi su pravni odnosi u pogledu sjedišta UN?

Što se tiče pravnih odnosa vezano za sjedište, zaključen je međunarodni ugovor između UN i SAD. Njime se osiguravaju prava UN na nekretnine sjedišta, predviđaju se mogućnosti poštanskog i telekomunikacijskog prometa, osigurava se slobodan dolazak u sjedište za službene predstavnike država članica i organizacija koje imaju savjetodavni status, zatim za ovlaštene predstavnike tiska i ostalih sredstava javnog obavješćavanja, napokon, za sve osobe koje bi bile službeno pozvane u sjedište radi bilo kojeg posla.

Područje sjedišta UN je nepovredivo – upravni i drugi organi SAD, savezni, državni ili lokalni, mogu ući u to područje i na njemu uređivati samo uz privolu glavnog tajnika UN i uz uvjete koje bi on prihvatio. S druge strane, UN se obvezuje da neće dopustiti da sjedište posluži kao utočište ljudima koji se žele sakriti od zahvata državnih vlasti. Na području sjedišta vrijede zakoni i propisi SAD, ali Organizacija ima pravo donositi pravila radi nesmetanog obavljanja svojih djelatnosti. Ona može sa svojeg područja prognati svakoga tko se ogriješio o ta pravila ili tko je nepoćudan zbog nekog drugog razloga. Zbog prekršaja tih pravila ona može izreći i kazne, ali samo one i u onolikoj mjeri koliko bi to mogle prihvatiti i nadležne vlasti SAD. Svi stalni predstavnici drugih država pri UN i njihovo stalno osoblje na području SAD uživaju povlastice koje SAD priznaje stranim diplomatskim predstavnicima akreditiranim kod vlade SAD, i njihovu osoblju. SAD su također preuzele obvezu održavanja reda i dat će, na zahtjev glavnog tajnika, za tu svrhu potrebne redarstvene snage. One se također obvezuju na dobavljanje struje, vode, plina, na čišćenje i odvoženje smeća i druge komunalne usluge.

58. ČLANOVI UN

272. Kakav značaj moraju imati članovi UN?

UN je organizacija država. Članovi UN mogu biti samo države. To je pravilo u skladu sa starim shvaćanjem da su samo države subjekti MP i međunarodnih odnosa.

Ipak, u *Povelji* ima nekih elemenata koji upućuju na nova, modernija i demokratskija shvaćanja. Mnoge odredbe temelje se na zamisli da treba zaštititi neke interese izvan interesa samih postojećih država, pa čak i protiv uskih interesa pojedinih država. To su, napose, odredbe o zaštiti i poštovanju prava čovjeka i temeljnih sloboda svih ljudi, bez obzira na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed, a napose odredbe o nesamoupravnim područjima i područjima pod starateljstvom. Organi UN, a napose Opća skupština, razvili su u duhu *Povelje* radikalnije tumačenje prava samoodređenja naroda, prava naroda da raspolažu svojim prirodnim bogatstvima itd. Međutim, cijeli taj razvoj doveo je – ponajprije dekolonizacijom – do stvaranja stotinjak novih država.

273. Kakav je postupak i koji su uvjeti u primanje u članstvo UN?

Za stupanje u članstvo UN postavljeni su u *Povelji* uvjeti. Članovima mogu postati sve „miroljubive države koje prihvate obveze sadržane u ovoj *Povelji* i koje su, po ocjeni Organizacije, sposobne i voljne ispunjavati te obveze“.

Dakle, uvjeti su – a) svojstvo države; b) miroljubivost; c) izjava države da prihvaća obveze sadržane u *Povelji*; d) njezina sposobnost i volja da ispunjava te obveze.

Stupajući u UN, države daju formalnu izjavu o prihvaćanju obveza iz *Povelje*, i ta se izjava registrira u Tajništvu UN i objavljuje u njihovoj zbirci međunarodnih ugovora. No, ta izjava, koja se katkad predaje sa zakašnjenjem, dolazi zapravo nakon primanja u članstvo, tako da ona nije preduvjet za primanje. No, dakako, već u podnošenju zahtjeva za primanje, država, izriekom ili konkludentno, izjavljuje svoju pripravnost da, zajedno s članskim pravima, preuzme i obveze koje joj nalaže *Povelja*.

Iako je UN zamišljen kao univerzalna organizacija koja bi morala obuhvatiti sve zemlje svijeta, stupanje u Organizaciju slobodno je s obiju strana. Članstvo u UN nije prisilno ni obvezno. To vrijedi i za stupanje u članstvo i prestanak članstva. Države stupaju u članstvo po svojoj slobodnoj odluci, a ni Organizacija nije dužna primiti bilo koju državu. No, ona ne može otkloniti pristupanje ako nema za to pravnih razloga kako ih navodi *Povelja*. Jedino neispunjavanje spomenutih uvjeta opravdava otklanjanje novog kandidata. No, o tome postoji li navedeni uvjeti odlučuju organi UN, tj. glasovi članova tih organa. Svaki pojedini glas može ovisiti o motivima koje nije moguće kontrolirati, tako da može doći do rezultata koji nije u skladu s odredbama *Povelje*, tj. može se odbiti kandidat koji ispunjava uvjete za primanje.

274. Tko odlučuje o primanju novih članova u UN, koji organi?

O primanju novog člana odlučuje Opća skupština, većinom od 2/3, a na prijedlog Vijeća sigurnosti. Zapravo, o primanju odlučuje najprije Vijeće sigurnosti, a onda Opća skupština. U Vijeću sigurnosti potrebna je većina od 9 glasova, uključujući sve stalne članove Vijeća sigurnosti. Prema tome, neka država ne može biti primljena u članstvo ako je protiv toga glasala i samo jedna od 5 velevlasti. Vele vlasti su taj svoj položaj u nekim pravilima upotrebile, može se reći i

zloupotrijebile, ali su u nekim slučajevima pokazale i spremnost da svoje protivljenje primanju ne izraze negativnim glasom, nego da se suzdrže od glasanja i tako ne spriječe primanje člana za kojeg se bila odlučila većina.

275. Koji je jedini slučaj 2/3 većine svih članova?

Odlučivanje Opće skupštine o primanju novog člana u UN – odlučuje 2/3 većinom.

276. Što je to istupanje?

Povelja poznaje mogućnost isključenja iz članstva i suspenzije članskih prava, ali ne govori ništa o dobrovoljnom istupanju. Međutim, smatra se da je ono pravno moguće. Izvještaj nadležnog odbora Konferencije u San Franciscu ističe da Organizacija ne kani siliti članove da ostanu u njoj. Napose, u izvještaju se kaže – ne bi se mogla vezati država članica da oстане u Organizaciji ako se bez njezine privole izmijene njezina prava i dužnosti i ako ona tu izmjenu smatra neprihvatljivom.

Zbog nedostataka izričite odredbe u *Povelji*, mišljenja o dopustivosti povlačenja iz UN bila su podijeljena. Praksa je pitanje o mogućnosti istupanja riješila u pozitivnom smislu. Indonezija je 1965. najavila svoje istupanje, i ono se, prema raznim postupcima u Organizaciji (npr. popunjavanje ispraznjenog mjesta u odboru kojeg je bila član, ispuštanje iz proračuna godišnjih prinosa članica itd.), može smatrati da je bilo prihvaćeno kao gotova činjenica. Dosad je to bio jedini primjer istupanja, iako je bilo i drugih prijetnji istupanja. Međutim, Indonezija se vratila iduće godine. Pri tome nije provela nikakav formalni postupak, nego je Indonezija zauzela svoje mjesto na početku redovitog zasjedanja Opće skupštine te godine, kao da nikada nije ni istupila iz UN.

277. Što je isključenje? Tko donosi odluku o isključenju? Na čiji prijedlog? Zbog kojih razloga?

Isključenje člana je kazna za uporno kršenje načela *Povelje*. Isključenje predlaže Vijeće sigurnosti, a odlučuje Opća skupština (većinama kao i kod primanja u članstvo – 9 članova Vijeća, uključujući sve stalne; 2/3 Skupštine). Isključenje stupa na snagu odmah, i isključeni član nema više nikakvih članskih prava ni dužnosti. Isključena država može opet postati članom po redovitom postupku primanja. No, bilo bi moguće da se vraćanje isključenog člana provede tako da Opća skupština, na prijedlog Vijeća sigurnosti, opozove ili ukine svoj zaključak o isključenju. Dosad nije isključena nijedna članica.

278. Što je suspenzija? Koju državu stiže suspenzija? Tko izriče suspenziju i na čiji prijedlog? U čemu se sastoji suspenzija?

Suspenzija članskih prava i povlastica stiže državu protiv koje je Vijeće sigurnosti poduzelo preventivnu ili prisilnu akciju. Suspenziju predlaže Vijeće sigurnosti, a izriče je Opća skupština.

Dosad nije bilo još takvih slučajeva, pa tako praksa nije utvrdila domašaj suspenzije. Ona, sigurno, obuhvaća pravo sudjelovanja i suodlučivanja u organima UN, ali treba uzeti u obzir činjenicu da su prava čvrsto vezana s dužnostima. Zato se suspenzija mora ograničiti tako da član može i dalje ispunjavati svoje dužnosti.

279. Tko odlučuje o prestanku suspenzije?

Suspenzija prestaje zaključkom Vijeća sigurnosti. Tako se mogu uspostaviti članska prava i u vrijeme kad Opća skupština ne zasjeda.

280. Koja prava se ne mogu suspendirati?

Ima prava koja se ne bi mogla suspendirati – tako pravo sudjelovanja u Vijeću sigurnosti ili u Općoj skupštini u slučajevima kad bi u tim organima imao pravo sudjelovati i nečlan. Isto tako, suspendiranoj državi se ne može uskratiti sudjelovanje pred Međunarodnim sudom.

281. Što je mala suspenzija? Koja je pravna posljedica male suspenzije?

Postoji i mala suspenzija, kao posljedica zaostataka u članskim financijskim pronosima više od 2 godine. Država s takvim zaostacima gubi pravo glasa u Općoj skupštini, ali ne i u drugim organima. Time joj se ni u Općoj skupštini ne može oduzeti pravo da bude saslušana kad se diraju njezini posebni interesi. Opća skupština može ostaviti pravo glasa ako se uvjeri da prinos nije plaćen zbog neskrivljenih okolnosti.

282. Što znate o dužnostima, obvezama i pravima članova UN? Postoje li neka načela *Povelje* koja su izmijenjena, ili u neskladu sa stvarnim stanjem?

Organizacija poput UN ima svoj temelj i smisao u tome da, radi postizanja svojih ciljeva, obvezuje svoje članove na određeno ponašanje ili djelovanje. Zbog opsežnosti ciljeva UN, posve je prirodno da je *Povelja* nametnula članovima određene dužnosti i obveze. Neke dužnosti koje spominje *Povelja* obvezuju članove već po općem MP, ali su uvrštavanjem u *Povelju* dobile pojačano značenje (npr. održavanje pravde i poštovanje međunarodnih ugovora), a njihovo neispunjavanje, po *Povelji*, povlači štetne posljedice, pa čak i isključenje iz UN. Druge su dužnosti tek *Poveljom* uvedene

i ograničene samo na članove UN. Kao što je već rečeno, ti članovi UN moraju pri primanju u Organizaciju dati izjavu da prihvaćaju obveze predviđene *Poveljom*.

Međutim, s obzirom na činjenicu da je tekst *Povelje* nastao ponajprije pod utjecajem velesila koje su se primicale konačnoj pobjedi u II. svjetskom ratu, neka temeljna načela *Povelje* nisu u skladu sa stvarnim pravima država članica. Pri tome se u prvom redu misli na jedno načelo *Povelje*, prema kojem se Organizacija temelji na načelu suverene jednakosti svih svojih članova. To bitno načelo općeg MP dopunjuje se u *Povelji* i dužnošću članica da se u svojim međusobnim odnosima suzdržavaju od prijetnje silom ili upotrebe sile protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države. Također se potvrđuje pravo svake države na individualnu i kolektivnu samoobranu u slučaju oružanog napada, sve dok Vijeće sigurnosti ne poduzme potrebne mjere za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Međutim, tvrdnja o suverenoj jednakosti u bitnoj je suprotnosti sa statusom država članica UN. Naime, 5 država stalnih članova Vijeća sigurnosti – za razliku od stalih članova Organizacije – može svojim negativnim glasom spriječiti usvajanje svake meritorne odluke u tom organu.

Neka od načela *Povelje* doživjela su dodatne iznimke i razvojem MP nakon njezina usvajanja. Unesena je odredba da u *Povelji* nema ničega što bi ovlastilo UN da se miješa u poslove koji po svojoj biti spadaju u unutrašnju nadležnost svake države. Takve poslove, prema *Povelji*, članovi UN ne moraju podnositi na rješavanje. Jedina iznimka od tog načela je primjena prisilnih mjera prema glavi VII. (djelovanje u slučaju prijetnje miru, narušenja mira i čina agresije).

U vrijeme usvajanja *Povelje*, za odnos države prema svojim državljanima smatralo se da je to posao koji ulazi u unutrašnju nadležnost države. Međutim, razvojem MP o ljudskim pravima, ni kršenje temeljnih ljudskih prava unutar jedne države više ne pripada unutrašnjoj nadležnosti države. Najjasniji dokaz takvog stajališta UN je osnivanje 1994. Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu, kako bi se procesuirali počinitelji zločina genocida ondje.

283. Koja su prava država članica UN?

Svaki član UN ima pravo sudjelovanja u Općoj skupštini. Tome pripada pravo davanja prijedloga, pravo raspravljanja i pravo glasa. Svaki član u Općoj skupštini ima jedan glas, pa je tako provedena potpuna jednakost svih država, velikih i malih.

Države članice imaju jednako pravo da budu birane u različite organe UN.

Država koja nije članica Vijeća sigurnosti ili Ekonomskog i socijalnog vijeća mora se pozvati na sudjelovanje u raspravama jednog ili drugog od tih vijeća kad god se raspravlja o pitanju koje posebno dira njezine interese. Time se ispravlja okolnost da ne mogu sve države istodobno biti članice navedenih vijeća. No, to pravo sudjelovanja je ograničeno na raspravljanje o iznesenim pitanjima. Pozvana država nema pri tome prava glasa. Jedino kad se u Vijeću sigurnosti raspravlja o odlukama koje se odnose na upotrebu kontingenta oružanih snaga neke države, ima ta država pravo sudjelovanja u tim odlukama, dakle, pravo glasa.

284. Kako teče postupak ovjerovljavanja punomoći?

Predstavnike za pojedine organe UN imenuje svaka vlada države članice. Može se dogoditi da dvije ili više skupina u nekoj državi tvrde da su one prava i zakonita vlada te zemlje i zato traže da se delegati te vlade prihvate kao ovlašteni predstavnici zemlje. Za takve slučajeve je Opća skupština odlučila, *Rezolucijom 396* iz 1950. da će se to pitanje svaki put prosuđivati u svjetlu ciljeva i načela *Povelje* i prema okolnostima svakog slučaja. Ujedno je Opća skupština preporučila da se o njezinu stajalištu glede zastupanja pojedine države članice vodi računa u drugim organima UN i u specijaliziranim ustanovama. Takvo pitanje se pojavilo više puta (Kina, Kongo, Jemen, Kambodža). Ono se uvijek može rješavati ispitivanjem punomoći tako da, postupajući i rasuđujući prema smjernicama *Rezolucije 396*, Opća skupština odluči na temelju izvještaja Odbora za ovjerovljivanje punomoći.

Takav je trebao biti i postupak kad se zbilja promjena u Kini, i kad je dotadašnja kineska vlada bila istisnuta s kopna, a vlast preuzela vlada NRK. No, i SAD je nastojao da se priznanje delegata NRK spriječi, pa je uspio da Opća skupština 1961. donese *Rezoluciju 1668*, u kojoj se pitanje zastupanja Kine proglašava važnim pitanjem; tako je za tu odluku bila potrebna 2/3 većina. Ta se većina tijekom više godina nije mogla skupiti. Konačno je priznanje delegacije NRK odlučeno 1971., kad se našla potrebna dvotrećinska većina. Brzo nakon toga su predstavnici NRK zauzeli svoja mjesta i u organima specijaliziranih ustanova.

285. Koja su ovlaštenja države u pitanju mira i sigurnosti?

Države članice imaju važne ovlasti i u pitanjima održavanja međunarodnog mira i sigurnosti. Svaka država ima pravo iznijeti svoj spor pred Vijeće sigurnosti ako druga sredstva rješavanja nisu uspjela. Ona ima pravo upozoriti Vijeće sigurnosti ili Opću skupštinu na svaki spor ili situaciju koja bi mogla ugroziti ugrožavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Nije potrebno da je dotična država izravno zainteresirana u tom sporu ili situaciji; pretpostavlja se da su sve države barem neizravno zainteresirane za održanje mira i sigurnosti.

Ovdje se može spomenuti i pravo država članica da osnivaju regionalne sporazume ili ustanove za rješavanje predmeta koji se tiču održavanja međunarodnog mira i sigurnosti i da u njima sudjeluju.

286. Koje su dužnosti država članica u pogledu međunarodnog mira i sigurnosti?

Dužnosti koje imaju države kao članice UN vezuju se uz glavni zadatak Organizacije – održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Ovamo spadaju dužnost održavanja međunarodnog mira i dobrog susjedstva, rješavanja svih sporova mirnim sredstvima, suzdržavanja od upotrebe oružane sile, osim u općem interesu, zatim suzdržavanja od prijetnje silom ili upotrebe sile, napose protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države.

Nadalje, članovi su dužni sudjelovati u zajedničkim mjerama Organizacije za osiguranje mira i suzbijanje agresije i drugih narušenja mira, a moraju se suzdržavati od pomaganja državi protiv koje UN poduzima preventivnu ili prisilnu akciju.

Države su obvezne izvršavati odluke Vijeća sigurnosti u skladu s *Poveljom*. Članovi su obvezni podvrgavati se postupku Vijeća sigurnosti u skladu s odredbama o mirnom rješavanju za mir opasnih sporova. Ako drugim sredstvima nisu uspjele riješiti spor čije bi nastavljanje moglo dovesti u opasnost međunarodni mir i sigurnost, stranke spora moraju ga iznijeti pred Vijeće sigurnosti.

Kao jedan od preduvjeta za održavanje mira, *Povelja* nalaže članovima da stvore uvjete potrebne za održavanje pravde i poštovanja obveza koje proistječu iz međunarodnih ugovora i ostalih izvora MP. Posebno se ističe obveza članova da u dobroj vjeri ispunjavaju obveze koje su preuzeli u skladu s *Poveljom*. Uz tu ovezu, treba spomenuti i odredbu prema kojoj obveze iz *Povelje* imaju, u slučaju sukoba, prednost pred obvezama preuzetima kojim drugim međunarodnim sporazumom. Razumije se, ta se odredba odnosi na članove UN. Međutim, njezina je posljedica da države članice ne smiju od država koje nisu članice UN tražiti ispunjavanje njihovih ugovornih obveza koje nisu u skladu s *Poveljom*.

U vezi s osiguranjem mira, postoji i obveza sudjelovanja u izradi planova za reguliranje oružanja. Napokon, interesu mira treba poslužiti i tzv. javna diplomacija, za koju svrhu je *Povelja* propisala obvezno registriranje i objavljivanje svih međunarodnih ugovora. Miru služi i obveza promicanja snošljivosti među narodima.

UN je zajednica mirne suradnje država u promicanju mnogih njihovih zajedničkih interesa. *Povelja* obvezuje države članice na suradnju pri rješavanju međunarodnih problema na ekonomskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom polju, sve to sa svrhom da se potpomogne socijalni napredak i poboljšaju životni uvjeti u većoj slobodi. *Povelja* posebno spominje razvijanje i poštovanje prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve, bez razlike vjeroispovijedi, jezika, rase ili spola.

Napokon, postoje još i obveze prema samoj Organizaciji – plaćanje članskih prinosa, poštivanje pravne sposobnosti Organizacije, njezinih povlastica i imuniteta, kao i privilegija i imuniteta koji su zajamčeni njezinim predstavnicima i službenicima.

59. POSEBAN POLOŽAJ STALNIH ČLANOVA VIJEĆA SIGURNOSTI

287.

Pet velikih država koje su na različite načine bile važne u antinacističkoj koaliciji (Francuska, Kina, SAD, Sovjetski Savez, VB) osiguralo si je poseban položaj ne samo u Vijeću sigurnosti nego i u cijelom UN. Osnova koncepta organizacije UN temelji se na pretpostavci da velike države imaju najjače vojne snage i da svjetski mir, zapravo, ovisi o njihovoj volji i njihovoj zajedničkoj akciji. Zato je njima dan poseban položaj u Vijeću sigurnosti, a njemu je dana široka nadležnost, osobito u djelatnosti UN za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.

Poseban položaj 5 velesila se ponajprije očituje u samom Vijeću. One su njegove stalne članice, tj. dok druge države ulaze u njega samo privremeno na temelju izbora, one imaju pravo da ih stalno zastupaju njihovi zastupnici. One se ne mogu svrgnuti s tog položaja, barem ne bez izmjene *Povelje*, a za nju je potrebna njihova izričita privola. Daljnji povlašteni položaj imaju po tome što nijedna meritorna odluka Vijeća ne može biti stvorena bez njihova pristanka. Zato ne može stalni član Vijeća biti isključen iz UN, jer za to treba preporuka Vijeća sigurnosti, a svaki takav zaključak može spriječiti odnosni član Vijeća. Tako se ni drugi zaključci Organizacije ne mogu stvarati bez privole velikih, a napose se ne mogu provoditi nikakve odluke za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, osim u slučaju kad je sama velevlast stranka spora o kojem se raspravlja. Povlašteni položaj ne pripada velikim državama zajedno nego svakoj posebno. Isto to vrijedi i za ostale slučajeve u kojima pravo UN daje velevlastima posebna prava. Jer, iako su posebna prava velikih sila opnajprije sadržana u pravilima o ustrojstvu i djelovanju Vijeća sigurnosti, domašaj tih povlastica seže dalje, preko granica nadležnosti samog Vijeća.

To se očituje u dva smjera. Prije svega, neki, i to vrlo važni zaključci drugih tijela ne mogu se donijeti bez prethodnog zaključka, odnosno bez preporuke Vijeća sigurnosti, u kojemu svaka velika država može spriječiti pozitivnu odluku (primanje novih članova, isključenje, suspenzija članskih prava, imenovanje glavnog tajnika itd.). To isto vrijedi i za postupak izmjene *Povelje*, koja se ne može provesti ako je ne ratificiraju svi stalni članovi Vijeća sigurnosti. Prema tome, može se jedna jedina velevlast oprijeti svojim glasom svakoj izmjeni *Povelje*, makar je željeli svi drugi članovi. Velike države ulaze po tom svom položaju u Vijeće sigurnosti i u neke druge organe (npr. u Starateljsko vijeće). Činjenica da su u nekim glavnim organima (npr. Opća skupština i Ekonomsko i socijalno vijeće) velike države ravnopravne s malima,

donekle gubi na važnosti kada se prisjetimo da samo Vijeće sigurnosti može donositi obvezne odluke, a drugi organi, pa i Opća skupština, donose samo preporuke i prijedloge.

No, najvažniji je poseban položaj velevlasti u sustavu prisilnih mjera za održanje mira i sigurnosti. *Povelja* im već pri pripremanju tih mjera osigurava vodstvo. Izrada planova za te mjere povjerena je Odboru koji sastavljaju čelnici vojnih štabova pet velevlasti, stalnih članova Vijeća sigurnosti. Dakle, same velesile razmatraju i utvrđuju planove oružanih snaga koje bi Vijeće sigurnosti moglo pokrenuti. Istina je da Vijeće sigurnosti mora odobriti planove koje bi taj odbor izradio. Ako se pak plan tiče sudjelovanja oružanih snaga drugih država, te će se države morati pozvati u Vijeće na raspravljanje, i potrebno je da one dadu svoj pristanak što se tiče sudjelovanja. Ali tu će Odbor vojnog štaba, odnosno Vijeće sigurnosti, stajati kao cjelina prema pojedinim državama, jer se raspravljanje može prilagoditi tako da se ono održi za svaku državu posebno. Napokon, kad dođe do provođenja prisilnih mjera, strategijsku odgovornost za njih, a potom i vođenje, trebaju preuzeti – preko Odbora vojnog štaba – štabovi pet velesila. U tom slučaju UN prenosi najveći dio vlasti na pet velesila. Međutim, *Poveljom* predviđen sustav pripreme i primjene prisilnih mjera za održanje mira i sigurnosti nikada nije ostvaren.

Takav poseban položaj pet velesila je izazvao kritiku od prvog trenutka kad se počelo raspravljati o nacrtima *Povelje*. Upozoravalo se da nije demokratičan, da ne odgovara načelu jednakosti država. No, velike države su ostale čvrstu pri svom nacrtu, a za to su nalazile opravdanje u činjenici da je ispunjavanje glavnog zadatka Organizacije nemoguće ako samo i jedna od najjačih država svijeta otkaže svoju suradnju, odnosno ako se usprotivi potrebnoj akciji. Osim toga, upozoravalo se na to da velike države već po broju svog stanovništva i po industrijskom i vojnom potencijalu, kao i po financijskim i drugim teretima koje snose za UN, zaslužuju drukčiji položaj od ostalih država.

Takva argumentacija u prilog posebnog položaja velesila je bila donekle uvjerljiva samo u vrijeme koncipiranja i usvajanja *Povelje*, kada je prevladavalo jedinstvo među savezničkim državama, kojima su još predstojale završne bitke II. svjetskog rata. Međutim, kad su te bitke dobivene (atomska bomba, nažalost!), oživjele su prijeratne suprotnosti u pobjedničkom savezu i razbuktao se hladni rad. Ta nova situacija se odražavala i u radu Vijeća sigurnosti – ono je vrlo često bilo paralizirano zbog nesloge velevlasti. U gotovo svakom perdmetu koje je riješavalo velike sile su imale međusobno suprotstavljene interese i onemogućavale su donošenje odluke. Zbog takve blokade Vijeća sigurnosti sebičnim ponašanjem velesila, ostale države su uspijevale na razne načine da se odlučivanje o mnogim pitanjima, uključujući i ona bitna za međunarodni mir i sigurnost, premjesti u Opću skupštinu. Blokofska konfrontacija je stalno jačala, tako da su se velesile umjesto u reguliranje oružanja i razoružanje, upustile u utrku u naoružavanju, ugrožavajući cijeli svijet svojim nuklearnim oružjem. Nije se dakle ispunilo obećanje američkom predsjednika Trumana, dano pri otvaranju Konferencije u San Franciscu, kad je ustvrdio da je dužnost velikih država da služe svijetu, a ne da njime vladaju.

Međutim, nije samo sebičnost i arogancija pet velesila izazivala sve veće kritike njihova povlaštenog položaja. Naime, s vremenom su i sami razlozi zbog kojih su upravo te države stekle povlašteni status postali upitni. Vrlo brzo nakon kraja II. svjetskog rata je dekolonizacija dovela do raspada britanskog i francuskog kolonijalnog carstva, pa su VB i Francuska svedene na razinu srednjih država po površini i broju stanovnika. Godine 1991. je Sovjetski Savez u Vijeću sigurnosti zamijenila Ruska Federacija, doduše, najveća, ali ipak samo jedna od njegovih 16 republika.

No, nije jedino smanjena veličina i snaga nekih sila pobjednica bila promjena u odnosu na vrijeme usvajanja *Povelje* i stvaranja UN. Vrlo brzo nakon što su u njima uspostavljeni demokratski sustavi, upravo su neke od neprijateljskih država u II. svjetskom ratu ušle među gospodarski najrazvijenije zemlje (Japan, Njemačka, Italija), što se odražava i na njihov prinos proračunu UN.

Napokon, ni vojna moć pet država nije uvjerljiv razlog za njihov poseban položaj. Točno je da sve one imaju nuklearno oružje, ali uz njihovu prikrivenu pomoć, stekle su ga i druge države (Indija, Pakistan, Izrael i dr.). Njihova ipak postojeća dominacija na tom području izvor je posebnih opasnosti za opstanak čovječanstva; 45 godina hladnog rata je međunarodna zajednica strepila od njihove međusobne konfrontacije. Taj strah nije ni danas nestao, a njemu se pridodaju novi – bojazan od diktatorskih režima, međunarodnih terorista i krijumčara, koji imaju sve lakši pristup nuklearnom oružju.

Svi početni prigovori posebnom položaju pet velesila, a napose spomenute promjene u međunarodnim odnosima nakon usvajanja *Povelje*, navode države članice na različite prijedloge vezane uz položaj velesila. Budući da su stalne članice Vijeća sigurnosti kadre spriječiti svaku izmjenu svog statusa, nitko se ne usuđuje predložiti ukidanje njihovog posebnog položaja. Međutim, predlažu se izmjene koje bi ugrozile ekskluzivnost povlaštenog kluba petorice iz San Francisca. Na temelju kriterija po kojima je pet država dobilo stalno mjesto 1945., predlaže se da u Vijeće sigurnosti uđu i nove stalne članice (Japan, Njemačka, Indija, Italija, Nigerija, Brazil i dr.). Pitanje je, međutim, hoće li države sa sada priznatim statusom velesile pristati na promjene *Povelje* koje bi isti ili sličan status priznale i drugim državama. Dovoljno je prisjediti se prve formalne izmjene *Povelje* 1963., kad su velike sile pružile otpor povećanju broja nestalnih članova Vijeća sigurnosti. Kako su izmjene tada usvojene na temelju čl. 108., o izmjenama se odlučivalo u Općoj skupštini. Francuska i Sovjetski Savez glasali su protiv rezolucije o izmjeni, a VB i SAD su se suzdržale. No, kad su izmjene prihvaćene u Općoj skupštini, one su stupile na snagu, jer su ih sve velike sile ipak ratificirale.

288. Kakav je poseban položaj stalnih članica Vijeća sigurnosti?

Poseban položaj 5 velesila se ponajprije očituje u samom Vijeću. One su njegove stalne članice, tj. dok druge države ulaze u njega samo privremeno na temelju izbora, one imaju pravo da ih stalno zastupaju njihovi zastupnici. One se ne mogu svrgnuti s tog položaja, barem ne bez izmjene *Povelje*, a za nju je potrebna njihova izričita privola. Daljnji

povlaštenu položaj imaju po tome što nijedna meritorna odluka Vijeća ne može biti stvorena bez njihova pristanka. Zato ne može stalni član Vijeća biti isključen iz UN, jer za to treba preporuka Vijeća sigurnosti, a svaki takav zaključak može spriječiti odnosni član Vijeća. Tako se ni drugi zaključci Organizacije ne mogu stvarati bez privole velikih, a napose se ne mogu provoditi nikakve odluke za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, osim u slučaju kad je sama vevlast stranka spora o kojem se raspravlja. Povlaštenu položaj ne pripada velikim državama zajedno nego svakoj posebno. Isto to vrijedi i za ostale slučajeve u kojima pravo UN daje vevlastima posebna prava. Jer, iako su posebna prava velikih sila opnapije sadržana u pravilima o ustrojstvu i djelovanju Vijeća sigurnosti, domašaj tih povlastica seže dalje, preko granica nadležnosti samog Vijeća.

To se očituje u dva smjera. Prije svega, neki, i to vrlo važni zaključci drugih tijela ne mogu se donijeti bez prethodnog zaključka, odnosno bez preporuke Vijeća sigurnosti, u kojemu svaka velika država može spriječiti pozitivnu odluku (primanje novih članova, isključenje, suspenzija članskih prava, imenovanje glavnog tajnika itd.). To isto vrijedi i za postupak izmjene *Povelje*, koja se ne može provesti ako je ne ratificiraju svi stalni članovi Vijeća sigurnosti. Prema tome, može se jedna jedina vevlast oprijeti svojim glasom svakoj izmjeni *Povelje*, makar je željeli svi drugi članovi. Velike države ulaze po tom svom položaju u Vijeće sigurnosti i u neke druge organe (npr. u Starateljstvo vijeće). Činjenica da su u nekim glavnim organima (npr. Opća skupština i Ekonomsko i socijalno vijeće) velike države ravnopravne s malima, donekle gubi na važnosti kada se prisjetimo da samo Vijeće sigurnosti može donositi obvezne odluke, a drugi organi, pa i Opća skupština, donose samo preporuke i prijedloge.

No, najvažniji je poseban položaj vevlasti u sustavu prisilnih mjera za održanje mira i sigurnosti. *Povelja* im već pri pripremanju tih mjera osigurava vodstvo.

289. Kakav je položaj vevlasti u sustavu prinudnih mjera za održavanje mira i sigurnosti?

Najvažniji je poseban položaj vevlasti u sustavu prisilnih mjera za održanje mira i sigurnosti. *Povelja* im već pri pripremanju tih mjera osigurava vodstvo. Izrada planova za te mjere povjerena je Odboru koji sastavljaju čelnici vojnih štabova pet vevlasti, stalnih članova Vijeća sigurnosti. Dakle, same vevlasti razmatraju i utvrđuju planove oružanih snaga koje bi Vijeće sigurnosti moglo pokrenuti. Istina je da Vijeće sigurnosti mora odobriti planove koje bi taj odbor izradio. Ako se pak plan tiče sudjelovanja oružanih snaga drugih država, te će se države morati pozvati u Vijeće na raspravljanje, i potrebno je da one dadu svoj pristanak što se tiče sudjelovanja. Ali tu će Odbor vojnog štaba, odnosno Vijeće sigurnosti, stajati kao cjelina prema pojedinim državama, jer se raspravljanje može prilagoditi tako da se ono održi za svaku državu posebno. Napokon, kad dođe do provođenja prisilnih mjera, strategijsku odgovornost za njih, a potom i vođenje, trebaju preuzeti – preko Odbora vojnog štaba – štabovi pet vevlasti. U tom slučaju UN prenosi najveći dio vlasti na pet vevlasti. Međutim, *Poveljom* predviđen sustav pripreme i primjene prisilnih mjera za održanje mira i sigurnosti nikada nije ostvaren.

60. POLOŽAJ DRŽAVA NEČLANICA

290. Kakav je položaj država nečlanica u UN?

Povelja prihvaća načelo formalnog izjednačenja država nečlanica s članicama u postupcima rješavanja sporova pred organima UN. Nečlanica može iznijeti Vijeću sigurnosti ili Općoj skupštini svaki spor u kojemu je stranka. Jedini je uvjet da, s obzirom na rješavanje tog spora, prethodno prihvati obveze članice. Kao stranka spora, nečlanica ima jednako pravo kao i država članica biti pozvana na sudjelovanje u raspravama Vijeća sigurnosti o tom sporu, ali nema prava glasa – upravo kao ni članica. Vijeće sigurnosti određuje uvjete sudjelovanja nečlanice u toj raspravi. To pravilo treba analogno primijeniti ako se rasprava vodi u Općoj skupštini.

U istom duhu *Povelja* otvara državama nečlanicama ne samo pristup Međunarodnom sudu nego i samom Statutu Suda. Uvjete pristupanja Statutu za svaku pojedinu državu određuje Opća skupština na preporuku Vijeća sigurnosti, a za sudjelovanje u pojedinoj parnici države koja nije stranka Statuta uvjete određuje Vijeće sigurnosti, no pritom ne smije doći ni do kakve nejednakosti pred Sudom. Država nečlanica koja postane strankom Statuta ima pravo ravnopravno sudjelovati pri njegovoj izmjeni. Ona sudjeluje pri raspravljanju i donošenju odluke u Općoj skupštini, a njezin se glas ubraja u potrebnu 2/3 većinu za ratifikaciju odluke o izmjeni.

291. Mogu li se nečlanice pojaviti kao stranka pred MS?

Povelja otvara državama nečlanicama ne samo pristup Međunarodnom sudu nego i samom Statutu Suda. Uvjete pristupanja Statutu za svaku pojedinu državu određuje Opća skupština na preporuku Vijeća sigurnosti, a za sudjelovanje u pojedinoj parnici države koja nije stranka Statuta uvjete određuje Vijeće sigurnosti, no pritom ne smije doći ni do kakve nejednakosti pred Sudom. Država nečlanica koja postane strankom Statuta ima pravo ravnopravno sudjelovati pri njegovoj izmjeni. Ona sudjeluje pri raspravljanju i donošenju odluke u Općoj skupštini, a njezin se glas ubraja u potrebnu 2/3 većinu za ratifikaciju odluke o izmjeni.

292. Što znaš o načelu formalnog izjednačenja nečlanica s članicama?

Povelja prihvaća načelo formalnog izjednačenja država nečlanica s članicama u postupcima rješavanja sporova pred organima UN. Nečlanica može iznijeti Vijeću sigurnosti ili Općoj skupštini svaki spor u kojemu je stranka. Jedini je uvjet

da, s obzirom na rješavanje tog spora, prethodno prihvatiti obveze članice. Kao stranka spora, nečlanica ima jednako pravo kao i država članica biti pozvana na sudjelovanje u raspravama Vijeća sigurnosti o tom sporu, ali nema prava glasa – upravo kao ni članica. Vijeće sigurnosti određuje uvjete sudjelovanja nečlanice u toj raspravi. To pravilo treba analogno primijeniti ako se rasprava vodi u Općoj skupštini.

293. Može li država nečlanica iznijeti spor pred Vijećem sigurnosti ili Općom skupštinom?

Nečlanica može iznijeti Vijeću sigurnosti ili Općoj skupštini svaki spor u kojemu je stranka. Jedini je uvjet da, s obzirom na rješavanje tog spora, prethodno prihvatiti obveze članice. Kao stranka spora, nečlanica ima jednako pravo kao i država članica biti pozvana na sudjelovanje u raspravama Vijeća sigurnosti o tom sporu, ali nema prava glasa – upravo kao ni članica. Vijeće sigurnosti određuje uvjete sudjelovanja nečlanice u toj raspravi. To pravilo treba analogno primijeniti ako se rasprava vodi u Općoj skupštini.

294. Može li država nečlanica plaćati troškove Međunarodnog suda?

Sve troškove Suda, plaće sudaca itd. snosi UN. Država koja nije članica UN mora datiprinos za troškove Suda ako postane strankom *Statuta* ili ako nije stranka *Statuta*, a izađe pred Sud u nekom sporu.

Što se tiče troškova stranaka, *Statut* propisuje – ako Sud drukčije ne odluči, svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

61. ORGANI UN

295. Koji su glavni organi UN?

Liga naroda imala je, po *Paktu*, samo dva glavna organa, Vijeće i Skupštinu, te Tajništvo kao pomoćni organ. Međutim, u praksi je stvoren niz pomoćnih organa i organizama koji su preuzimali pojedine zadaće Lige ili su pomagali glavnim organima u proučavanju materijala i pripremanju rasprava te u provođenju njihovih zaključaka.

U *Povelji* je predviđen veći broj organa nego u *Paktu* Lige. Kao glavni organi UN navode se – Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Starateljsko vijeće, Tajništvo i Međunarodni sud.

Uz to, već sama *Povelja* spominje jedan pomoćni organ Vijeća sigurnosti koji je trebao imati veliku važnost, a to je Odbor vojnog štaba. Kao izvanredni organ za reviziju *Povelje* predviđa se Opća konferencija svih država članica. Osim tih organa, koje *Povelja* izričito spominje, već se u prvim godinama rada UN stvorila mreža različitih organa, ureda i sl. s određenim posebnim zadacima, trajnim ili prolaznim. No, time nisu iscrpljene sve mogućnosti koje daje *Povelja*. U njoj se predviđa razgranana mreža specijaliziranih ustanova, samostalnih međunarodnih organizacija koje obavljaju određene zadatke, a povezane su s UN preko Ekonomskog i socijalnog vijeća, kao organa za vezu i koordinaciju djelatnosti svih tih ustanova. Dalje, *Povelja* predviđa stvaranje regionalnih sporazuma i ustanova, s kojima surađuju UN.

296. Kako dijelimo organe UN?

Organi UN se razlikuju s različitih gledišta.

1. Redovni i izvanredni. Primjer izvanrednog organa jest konferencija za reviziju *Povelje*; za njezino sazivanje potrebna je posebna odluka Opće skupštine i Vijeća sigurnosti (do sada nikada nije usvojena). Redovni organi kontinuirano rade u skladu s pravilima *Povelje* i svojim pravilnicima.
2. Stalni i privremeni. Stalni organi su svi glavni organi, kao i oni ostali organi kojima je povjerena neka trajna zadaća. Privremeni organ izvršava neku određenu vremenski ograničenu zadaću.
3. Glavni i pomoćni. To je razlikovanje uvela sama *Povelja* nabrojivši organe; samo se njezinom izmjenom može stvoriti neki novi glavni organ ili se neki pomoćni organ ili drugi organizam može uvrstiti u tu kategoriju. Pomoćne organe, naprotiv, osnivaju glavni organi u sklopu svojih nadležnosti.
4. Organi u kojima sudjeluju svi članovi UN i takvi u koje ulazi manji broj članova. Obično je u svim međunarodnim organizacijama samo jedan organ u kojemu sudjeluju svi članovi; ostali organi imaju manji broj članova. Tako je i u UN samo Opća skupština sastanak svih država članica. Za ostale glavne organe *Povelja* predviđa broj članova i način kako se oni određuju. Isto to vrijedi za ostale organe čiji je sastav određen pri njihovu osnivanju i kasnijim izmjenama. U UN, kao i u drugim organizacijama, za određivanje sastava vlada načelo da u svakom organu budu razmjerno zastupani razni dijelovi svijeta, odnosno razne kategorije država. U tom se smislu pazi na raspodjelu po kontinentima, po stupnju ekonomske razvijenosti, po pripadnosti različitim krugovima kulture (za Međunarodni sud po razlikama pravnih sustava), po pripadnosti političkim grupacijama. Kad god je riječ o važnijim organima, ta pitanja se uređuju unaprijed dogovorom, u obliku rezolucije, izmjene poslovnika i sl. U UN najprije je to dogovoreno za sastav Vijeća sigurnosti. Poslije je to učinjeno i za neke druge organe, i to ne samo za glavne (Ekonomsko i socijalno vijeće), nego i za pomoćne (npr. Vijeće za prava čovjeka, Komisija za međunarodno trgovačko pravo – UNCITRAL, Odbor za miroljubivu upotrebu svemira – COPUOS), kao i za upravna tijela različitih organizama koje su osnovali UN (npr. Izvršni odbor Fonda UN za pomoć djeci – UNICEF, Upravno vijeće Programa UN za okoliš – UNEP, Izvršni odbor Programa UN za razvoj – UNDP).
5. Po svom sastavu, odnosno načinu nastanka, neki organi su u cijelosti izborni (Ekonomsko i socijalno vijeće, Međunarodni sud) ili samo dijelom izborni (Vijeće sigurnosti, Starateljsko vijeće). Opća skupština ne ulazi ni u jednu od tih kategorija – ona je kreativni organ za druge organe.

6. Članovi nekih organa UN, kako glavnih, tako i pomoćnih, su države članice – sve, kao u Općoj skupštini, ili samo neke, kao npr. u Vijeću sigurnosti ili u Vijeću za prava čovjeka. U svakom takvom organu države članice zastupaju njihovi predstavnici, koji o svim pitanjima raspravljaju i odlučuju vodeći računa o stajalištima i interesima vlastite države, te postupaju po uputama svoje vlade.

Uz takve organe, svaka međunarodna organizacija, pa i UN, ima i organe koji su sastavljeni od pojedinaца. Te osobe za vrijeme službe u takvim organima ne smiju postupati po uputama svojih vlada. Takvi organi u UN su Tajništvo, Međunarodni sud, ali i neki pomoćni organi. Pri tome postoje velike razlike između statusa osobno izabranih članova takvih tijela. Članovi Tajništva UN su međunarodni službenici, koji, pod vodstvom glavnog tajnika, obavljaju zadaće tog tehničkog organa UN. Suci Međunarodnog suda su neovisni stručnjaci koji odlučuju na temelju svog stručnog znanja i savjesti; za vrijeme svog članstva u Sudu ne smiju imati neko drugo zaposlenje profesionalne prirode. Nasuprot tomu, članovi Komisije za MP, osim rada u tom stručnom pomoćnom organu Opće skupštine, slobodni su u izboru drugih svojih poslova, uključujući one koje rade za svoje države (vlade).

7. Uz organe UN u pravom smislu riječi, postoje i drugi međunarodni organizmi u sustavu UN, poput specijaliziranih ustanova, organizacija po okriljem UN te tzv. pobočnih organa.

8. Premda *Povelja* šest ondje spomenutih organa naziva „glavnim“ organima UN, ipak između njih postoje velike razlike, po važnosti, djelokrugu, vlasti odlučivanja i po međusobnim odnosima između pojedinih tih organa. Opća skupština i Vijeće sigurnosti politički su organi zajednice, oba ostala vijeća i Tajništvo su tehnički, a Međunarodni sud je glavni pravosudni organ UN. No, glavni tajnik, a po njemu i Tajništvo, ima i znatne političke zadatke, a ta je uloga u vrijeme hladnog rata postala važnija, dijelom zbog brzog i uspješnog djelovanja glavnog tajnika, a i zato što su, zbog primjene veza i nesloge velikih sila u Vijeću sigurnosti, često bile potrebne samostalne i brze intervencije glavnog tajnika. I uloga Ekonomskog i socijalnog vijeća je porasla zbog sve veće važnosti ekonomskih pitanja.

Što se tiče odnosa između političkih organa, neki smatraju znatnijom ulogu Opće skupštine, a drugi onu Vijeća sigurnosti. Kao dokaz da je težište UN u Skupštini, navodi se da je ona kreativni organ, da svi drugi organi proizlaze iz nje, nadalje, da joj drugi organi imaju podnositi izvješća, pa čak i samo Vijeće sigurnosti. Nadležnost je Opće skupštine najšire određena i proteže se na sve grane djelatnosti UN. Nasuprot tomu, u prilog nadmoći Vijeća sigurnosti, govori se da su njemu povjerene glavne zadaće UN, da samo ono donosi obvezne odluke za sve države članice, da, u slučaju potrebe, može pokrenuti prisilne mehanizme UN.

Središnja pozicija Vijeća sigurnosti vidi se i po tome što bez njega ne može doći do niza najvažnijih odluka za djelovanje same Organizacije, u čijem donošenju sudjeluje i Opća skupština.

9. Važno je razlikovanje organa prema njihovoj vlasti odlučivanja i stvaranja obveznih zaključaka. U tome je na najvišem stupnju Međunarodni sud, jer je svaka njegova presuda obvezna za stranke spora i konačno rješava predmet koji je iznesen pred Sud. No, to je obilježje svakog pravosudnog organa i nije nikakva novost u MP. Od ostalih organa, pravo donošenja obveznih odluka ima Vijeće sigurnosti u pitanjima međunarodnog mira i sigurnosti, dok Opća skupština uglavnom izdaje samo preporuke i djeluje više svojim ugledom, a pravo odlučivanja joj je vrlo skućeno i sastoji se od primanja članova, odluke o nesamoupravnim i starateljskim područjima, odobravanja proračuna, određivanja ključa članskih financijskih prinosa. Dva ostala vijeća raspravljaju, proučavaju i daju preporuke, a u mnogim pitanjima podnose svoje prijedloge Općoj skupštini, Vijeću sigurnosti ili samim državama članicama. Napokon, Tajništvo je izvršni organ, iako treba ponovo naglasiti i njegovu važnu političku ulogu.

297. Koji organ UN ima nadzor nad zaštitom prava čovjeka?

Vijeće za prava čovjeka.

298. Koji su glavni organi UN koji su u cijelosti izborni?

U cijelosti su izborni Ekonomsko i socijalno vijeće te Međunarodni sud.

299. Navedite koji su dijelom izborni?

Glavni organi UN koji su djelomično izborni su Vijeće sigurnosti i Starateljsko vijeće

300. Navedite političke, sudske i tehničke organe UN.

Opća skupština i Vijeće sigurnosti politički su organi zajednice, oba ostala vijeća (Ekonomsko i socijalno vijeće, Starateljsko vijeće) i Tajništvo su tehnički, a Međunarodni sud je glavni pravosudni organ UN. No, glavni tajnik, a po njemu i Tajništvo, ima i znatne političke zadatke, a ta je uloga u vrijeme hladnog rata postala važnija, dijelom zbog brzog i uspješnog djelovanja glavnog tajnika, a i zato što su, zbog primjene veza i nesloge velikih sila u Vijeću sigurnosti, često bile potrebne samostalne i brze intervencije glavnog tajnika. I uloga Ekonomskog i socijalnog vijeća je porasla zbog sve veće važnosti ekonomskih pitanja.

301. Koji glavni organi UN mogu donositi obvezatne odluke? Koji mogu davati preporuke?

Važno je razlikovanje organa prema njihovoj vlasti odlučivanja i stvaranja obveznih zaključaka. U tome je na najvišem stupnju Međunarodni sud, jer je svaka njegova presuda obvezna za stranke spora i konačno rješava predmet koji je iznesen pred Sud. No, to je obilježje svakog pravosudnog organa i nije nikakva novost u MP. Od ostalih organa, pravo

donošenja obveznih odluka ima Vijeće sigurnosti u pitanjima međunarodnog mira i sigurnosti, dok Opća skupština uglavnom izdaje samo preporuke i djeluje više svojim ugledom, a pravo odlučivanja joj je vrlo skućeno i sastoji se od primanja članova, odluke o nesamoupravnim i starateljskim područjima, odobravanja proraćuna, odrećivanja ključa članskih financijskih prinosa. Dva ostala vijeća raspravljaju, proućavaju i daju preporuke, a u mnogim pitanjima podnose svoje prijedloge Općoj skupštini, Vijeću sigurnosti ili samim državama članicama. Napokon, Tajništvo je izvršni organ, iako treba ponovo naglasiti i njegovu važnu politićku ulogu.

62. OPĆA SKUPŠTINA

302. Kakav je sastav Opće skupštine?

Opća skupština UN, jedan od glavnih organa, povremeni je (periodićni) sastanak predstavnika svih država članica UN. Opća skupština je po svojem sastavu diplomatska konferencija, na kojoj svaka delegacija zastupa interese svoje države i radi po uputama svoje vlade. U Općoj skupštini zasjedaju samo države članice, jedino one imaju pravo raspravljati i odlučivati o pitanjima koja spadaju u nadležnost Opće skupštine.

Iznimno, na sjednice Opće skupštine dolazi i država koja nije članica UN ako se u Općoj skupštini raspravlja o sporu u kojem je ta država stranka, bilo da je ona sama iznijela spor pred UN, bilo da je to učinila koja druga od stranaka spora. U tom slućaju, država nećlanica mora unaprijed prihvatiti obveze mirnog rješavanja koje *Povelja* nameće državama članicama. No, zato ona dobiva pravo i položaj jednak onomu država članica; dakako, samo dok se o tom sporu raspravlja u Općoj skupštini, i samo za raspravu o tom predmetu. Ipak, ni u tom slućaju joj *Povelja* ne daje pravo glasa, koje, uostalom, nema ni država članica pri rješavanju spora u kojem je ona stranka.

303. Kako se oćituje jednakost država članica u Općoj skupštini?

Jednakost država članica UN se oćituje u tome što svaka država u Općoj skupštini ima jednako pravo predlaganja i raspravljanja te svaka ima samo jedan glas. Za razliku od Vijeća sigurnosti, glas svakog člana u Općoj skupštini ima jednaku vrijednost, što je, barem glede tog organa, ostvarenje tvrdnje da se UN temelji na načelu suverene jednakosti svojih članova.

304. Tko zastupa države u Općoj skupštini i kako?

Države u Općoj skupštini zastupaju njihovi predstavnici (delegati, izaslanici). *Povelja* ogranićva broj delegata svake države na najviše 5. No, to se ogranićenje odnosi samo na opunomoćene delegate, tj. na one koji po *Poslovníku Opće skupštine* mogu sudjelovati u radu Skupštine i svih njezinih odbora bez posebnog ovlaštenja, koje ostalim ćlanovima delegacije daje njezin voća.

Opseg i raznovrsnost pitanja o kojima se raspravlja u Općoj skupštini zahtijevaju da delegacije budu veće i da u njima sudjeluju stručnjaci. Zato *Poslovník Opće skupštine* dopušta da, uz 5 opunomoćenih predstavnika, svaka delegacija može imati po 5 pomoćnih predstavnika i toliko savjetnika, stručnjaka i osoba slićnog položaja koliko je to delegaciji potrebno. Na taj način se na godišnjim zasjedanjima Opće skupštine sastaje velik broj državnika, diplomata i stručnjaka iz svih država članica. Brojnost ćlanova delegacija sopušta da u isto vrijeme radi veći broj odbora Opće skupštine, i da se golem posao zasjedanja završi u razmjerno kratkom vremenu. Voća svake delegacije rasporećuje ćlanove delegacije na pojedine poslove u Skupštini i odborima.

305. Što znaš o zasjedanjima Skupštine?

Opća skupština se sastaje svake godine jedanput na redovito zasjedanje, po pravilu, u sjedištu UN (New York), ali ona može odlučiti da će zasjedati i na nekom drugom mjestu. Tako je prvi dio prvog zasjedanja odrćzan u Londonu, a prvi (glavni) dio trećeg i šestog u Parizu.

Na redovitom zasjedanju se raspravlja o svim pitanjima iz djelokruga Opće skupštine koja predloće ćlanovi UN ili neki od glavnih organa UN.

Redovito zasjedanje Opće skupštine zapoćinje u rujnu, a na temelju *Rezolucije* iz 2002., poćinje u utorak trćeg tjedna u rujnu, raćunajući od prvog tjedna koji ukljućuje barem jedan radni dan. Iako Opća skupština poslove redovitog zasjedanja svake godine obavi do sredine prosinca, zasjedanje traje do poćetka novog redovitog zasjedanja, kako bi se Opća skupština mogla pozabaviti nekim izvanrednim novim pitanjem zbog kojega ipak nije potrebno sazivati izvanredno ili hitno izvanredno zasjedanje; sazivanje tih dvaju zasjedanja i dalje je moguće radi rasprave o posebno važnim pitanjima, kao i o pitanjima vezanima uz međunarodni mir i sigurnost koja zahtijevaju hitno djelovanje Opće skupštine.

306. Koliko se često sastaje Opće skupštine?

Opća skupština sastaje se svake godine jedamput, na redovito zasjedanje, po pravilu, u sjedištu Organizacije. Uz to, moguće je sazivanje izvanrednog ili hitnog zasjedanja.

307. Kada se odrćrava redovito zasjedanje Opće Skupštine?

Redovito zasjedanje Opće skupštine zapoćinje u rujnu, a na temelju *Rezolucije* iz 2002., poćinje u utorak trćeg tjedna u rujnu, raćunajući od prvog tjedna koji ukljućuje barem jedan radni dan. Iako Opća skupština poslove redovitog zasjedanja svake godine obavi do sredine prosinca, zasjedanje traje do poćetka novog redovitog zasjedanja, kako bi se Opća

skupština mogla pozabaviti nekim izvanrednim novim pitanjem zbog kojega ipak nije potrebno sazivati izvanredno ili hitno izvanredno zasjedanje; sazivanje tih dvaju zasjedanja i dalje je moguće radi rasprave o posebno važnim pitanjima, kao i o pitanjima vezanima uz međunarodni mir i sigurnost koja zahtijevaju hitno djelovanje Opće skupštine.

308. Kada se održava izvanredno zasjedanje Opće skupštine?

Izvanredno zasjedanje sastaje se kad je to potrebno radi rasprave o nekom posebno važnom političkom, ekonomskom ili humanitarnom problemu, bitnom za cijelu Organizaciju.

Izvanredno zasjedanje se saziva i radi rasprave o jednom ili više određenih pitanja. Iako na privremenom dnevnom redu izvanrednog zasjedanja mogu biti samo pitanja zbog kojih je zasjedanje sazvano, sama Opća skupština može dnevni red proširiti. Primjerice, na nekim izvanrednim zasjedanjima su primani novi članovi u UN.

Izvanredna zasjedanja se mogu sazvati radi rasprave o bitnim pitanjima za rad samog UN, ali i općenito za međunarodnu zajednicu. Do sredine 2010. je održano već 28 izvanrednih zasjedanja, a ona su bila posvećena pitanjima međunarodnog mira i sigurnosti, razoružanju, dekolonizaciji, ekonomskim, demografskim, humanitarnim i zdravstvenim problemima, pravima čovjeka, borbi protiv nedopuštene trgovine drogama, financiranju djelatnosti UN, položaju djece u svijetu.

309. Tko ima pravo na izvanredno sazivanje sjednice Opće skupštine?

Sazivanje izvanrednog zasjedanja može zahtijevati Vijeće sigurnosti ili većina članova UN. Skupština se tada mora sastati najkasnije 15 dana nakon postavljanja zahtjeva; saziva je glavni tajnik. I sama se Opća skupština može odlučiti za sazivanje izvanrednog zasjedanja; u tom slučaju ona određuje i dan početka njezina rada.

310. Kada će se održati hitno izvanredno zasjedanje Opće skupštine?

Sazivanje hitnog izvanrednog zasjedanja može zatražiti većina članova UN ili Vijeće sigurnosti, u situaciji kad treba hitno djelovati radi očuvanja ili uspostave mira, a Vijeće sigurnosti je zbog nesloge svojih članova u tome nemoćno. Za donošenje odluke Vijeća sigurnosti o obraćanju Općoj skupštini dovoljna je većina od devetorice bilo kojih njegovih članova. Glavni tajnik mora sazvati Opću skupštinu na hitno izvanredno zasjedanje za 24h nakon što je primio zahtjev za sazivanje.

Hitna izvanredna zasjedanja bave se isključivo određenim hitnim pitanjima ugrožavanja međunarodnog mira i sigurnosti. Prva dva hitna izvanredna zasjedanja održana su istodobno (studen 1956.); jedno zbog sueške krize, a drugo zbog situacije u Mađarskoj. Dosad je održano 10 hitnih izvanrednih zasjedanja, ali se neka od njih, koja se odnose na isto žarište opasnosti, povremeno nastavljaju. Tako je u više navrata sastavljano 7. izvanredno zasjedanje (prvi put 1980.), a uvijek se bavilo problemom Palestine. U 1997. je započelo, a zatim u više navrata nastavljeno, hitno izvanredno zasjedanje čija je tema „*Protuzakonite akcije Izraela u okupiranom istočnom Jeruzalemu i na drugim okupiranim palestinskim područjima*“.

311. Kojim međunarodnim dokumentom je hitno zasjedanje uvedeno?

Hitno izvanredno zasjedanje uvedeno je rezolucijom Opće skupštine *Uniting for Peace*, iz 1950. godine.

312. Što je to akcija za mir – *uniting for peace*?

To je rezolucija Opće skupštine, iz 1950., kojom je uvedeno hitno izvanredno zasjedanje Opće skupštine.

313. Što znaš o djelokrugu Opće skupštine?

Nacrtom *Povelje* iz Dumbarton Oaksa se željela povući oštrija granica između nadležnosti dvaju glavnih političkih organa UN, pa su u nizu odredbi navedeni pojedini predmeti djelokruga Opće skupštine. Međutim, na Konferenciji u San Franciscu dodan je nacrtu članak prema kojemu Opća skupština može raspravljati o svakom pitanju ili predmetu koji ulazi u okvir *Povelje* ili se odnosi na ovlasti i funkcije bilo kojeg organa predviđenog u *Povelji*. Budući da je krug djelatnosti UN određen *Poveljom* vrlo široko, to je i djelokrug Opće skupštine vrlo širok. Ali, osim toga, prema istoj odredbi *Povelje*, u nadležnosti Opće skupštine je i svaki drugi predmet ili pitanje koji bi na bilo koji način bili dodijeljeni bilo kojem organu UN. Opća skupština može o svakom predmetu iz svojeg djelokruga ne samo raspravljati nego može o njemu davati i preporuke članovima UN i Vijeću sigurnosti. Ona jedino ne može davati preporuke o nekom sporu ili situaciji dok Vijeće sigurnosti obavlja svoje funkcije s obzirom na njih.

314. Kakva može biti nadležnost Opće skupštine?

Pravilo čl.10. je opća odredba (opća, generalna klauzula) o nadležnosti Opće skupštine. Nadležnost Opće skupštine može biti opća, supsidijarna i konkurirajuća.

315. Što je generalna klauzula o nadležnosti Opće skupštine?

Generalna klauzula je opća odredba, pravilo čl. 10. o nadležnosti Opće skupštine – ona može biti opća, supsidijarna i konkurirajuća.

316. Definirajte opću nadležnost!

Nadležnost Opće skupštine je opća, jer obuhvaća sve što ulazi u djelatnost UN.

317. Definirajte supsidijarnu i konkurirajuću nadležnost Opće skupštine!

Nadležnost Opće skupštine je i supsidijarna zato što, naprije, svako pitanje koje ne ulazi u djelokrug nekog drugog organa UN spada u nadležnost Opće skupštine – Opća skupština je na temelju čl.10. nadležna za sva pitanja za koja nije ustanovljena nadležnost nijednog drugog organa UN. Tako je *Povelja* popunila prazninu koja bi u danom slučaju mogla biti štetna, i spriječila je probleme negativnog sukoba nadležnosti.

Drugi, poseban smisao supsidijarnosti se vidi u vezi odredbe čl.12. Napokon je nadležnost Opće skupštine i konkurirajuća. Ona često, ali ne uvijek, teče usporedo s nadležnošću drugih organa. S obzirom na te organe – osim, naravno, Međunarodnog suda – Opća skupština ima pravnu mogućnost da se bez ograničenja bavi predmetima iz njihove nadležnosti i da tako utječe i na njihovo djelovanje. Suprotno tome, treba navesti odredbu čl.10.st.1., koja glasi – *dok Vijeće sigurnosti glede nekog spora ili situacije obavlja funkcije koje su mu dodijeljene ovom Poveljom, Opća skupština ne može davati nikakve preporuke glede tog spora ili situacije, ako to Vijeće sigurnosti ne traži*. Dakle, tu imamo doista supsidijarnu nadležnost Opće skupštine u jednom posebnom smislu. U svjetlu tog pravila, zaključivanjem suprotnog, valja utvrditi da za ostale organe i za druga pitanja nema sličnog pravila.

318. Koji su posebni zadaci Opće skupštine koji se odnose na održavanje mira i sigurnosti?

U posebne zadatke Opće skupštine glede održavanja mira i sigurnosti ulaze:

1. Razmatranje općih načela suradnje u održavanju međunarodnog mira i sigurnosti. To je načelno razmatranje, bez obzira na konkretne slučajeve, a ono uključuje raspravu i o načelima razoružanja i reguliranja oružanja. Ta nadležnost Općoj skupštini pripada bez ograničenja iz čl.12. st.1.
2. Raspravljanje o konkretnim pitanjima (slučajevima) koja bi se na bilo koji način iznijela pred Opću skupštinu. Tu postoji konkurencij nadležnosti između Opće skupštine i Vijeća sigurnosti. Zato *Povelja* određuje da Opća skupština ne može davati preporuke toliko dugo dok o predmetu raspravlja Vijeće sigurnosti. Ta odredba ne sprječava Opću skupštinu da o određenom predmetu raspravlja u isto vrijeme kad i Vijeće sigurnosti, nego samo da ne donosi vlastite preporuke dok Vijeće sigurnosti u tom predmetu obavlja svoje funkcije. Ipak, Opća skupština je katkad odstupala od tog ograničenja svoje nadležnosti, te je ne samo raspravljala nego i donosila preporuke usporedo s Vijećem sigurnosti.

Da bi se sa sigurnošću moglo znati koji se predmeti nalaze pred Vijećem sigurnosti, *Poveljom* se nalaže glavnom tajniku da „uz pristanak Vijeća sigurnosti, priopćuje Općoj skupštini na svakom zasjedanju predmete koji se odnose na održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, a kojima se bavi Vijeće sigurnosti; isto tako priopćuje Općoj skupštini, ili članovima UN ako Opća skupština ne zasjeda, čim se Vijeće sigurnosti prestane baviti tim predmetima.

3. Upozoravanje Vijeća sigurnosti na situacije koje bi mogle ugroziti međunarodni mir i sigurnost.
4. Vrlo je široka nadležnost Opće skupštine po čl.14. Po toj odredbi, Opća skupština može preporučiti mjere za mirno uređenje svake situacije koja bi mogla štetiti općemu blagostanju ili prijateljskim odnosima među narodima. Tu je riječ o uklanjanju latentnih uzroka i povoda budućih sporova, a preporuke bi se mogle odnositi na mirnu i dobrovoljnu izmjenu određenih odnosa i činjenica, na uvođenje novih mjera ili sklapanje sporazuma na polju međunarodne suradnje, ili na usavršavanje postojećih mjera ili sporazuma.

319. Koji su posebni zadaci Opće skupštine koji se odnose na međunarodnu suradnju?

Ti zadaci čine drugi krug posebnih zadataka Opće skupštine. *Povelja* tu spominje proučavanje i davanje preporuka radi unapređivanja međunarodne suradnje na raznim poljima. Osobito se spominju progresivni razvoj i kodifikacija MP i ostvarenje prava čovjeka i temeljnih sloboda. Opća skupština je onaj organ koji daje smjernice za taj rad, bilo Ekonomskom i socijalnom vijeću, bilo državama članicama, a u istom smislu ona upućuje preporuke specijaliziranim ustanovama i drugim s UN povezanim organizacijama. U Općoj skupštini se raspravlja o rezultatima rada Ekonomskog i socijalnog vijeća, drugih organa i specijaliziranih ustanova.

Napose Opća skupština odobrava ugovore između UN i specijaliziranih ustanova te odobrava da Ekonomsko i socijalno vijeće preuzme obavljanje posebnih poslova na zahtjev članova UN ili specijaliziranih ustanova.

320. Koji su posebni zadaci Opće skupštine koji se odnose na pitanje starateljstva?

Opća skupština je vrhovni organ UN za pitanja starateljstva (osim stratezijskih zona) i nesamoupravnih područja. Za pitanja starateljstva je Općoj skupštini pomagalo Starateljsko vijeće, ali se stjecanjem samostalnosti i posljednjega starateljskog područja (otočje Palau 1994.) ugasila ta njezina Funkcija. Opća skupština i dalje bdije nad preostalim 15ak nesamoupravnih područja.

321. Koji su posebni zadaci Opće skupštine koji se odnose na sudjelovanje u ustavotvornom postupku?

Opća skupština sudjeluje u ustavotvornom postupku. Ona je nadležna za izmjenu *Povelje* po čl. 18. Ona, zajedno s Vijećem sigurnosti, daje inicijativu za sazivanje konferencije za reviziju *Povelje* prema čl. 109.

322. Koji su posebni zadaci u nadležnosti Opće skupštine koji se odnose na organizacijska i upravna pitanja?

U djelokrug Opće skupštine ulaze mnoga organizacijska i upravna pitanja same Organizacije. Na tom području Opća skupština donosi obvezne i izvršne odluke. Ovamo spadaju:

1. Pitanje članstva: primanje, suspenzija, isključenje. Ovamo pripada i odluka o uvjetima uz koje može i država koja nije članica UN postati strankom Statuta Međunarodnog suda. Sve te odluke donosi Opća skupština na

preporuku Vijeća sigurnosti. Zapravo se ta odluka najprije donosi u Vijeću sigurnosti pa, ako ono donese odluku, potrebna je još jednaka odluka Opće skupštine.

Naprotiv, Opća skupština odlučuje sama o pravu glasa za državu koja je zaostala sa svojim članskim financijskim doprinosima.

2. Vrlo je važna uloga Opće skupštine kao kreativnog organa. Skupština izabire u cijelosti Ekonomsko i socijalno vijeće, a djelomično Vijeće sigurnosti i Starateljsko vijeće. Nadalje, ona bira – zajedno s Vijećem sigurnosti – suce Međunarodnog suda i glavnog tajnika. Opća skupština donosi pravila o imenovanju i uvjetima službe osoblja Tajništva.
3. Opća skupština je vrhovni organ UN za financijska pitanja. U njezinu nadležnost ulaze financijska i proračunska pitanja samog UN, kao i njegova suradnja sa specijaliziranim ustanovama.
4. Opća skupština raspravlja i daje preporuke za provedbu odredbi *Povelje* o povlasticama i imunitetima UN, predstavnika država pri UN i službenika Organizacije.
5. Opća skupština daje opće ili posebne ovlasti drugim organima UN i specijaliziranim ustanovama da mogu tražiti savjetodavna mišljenja Međunarodnog suda. Sama Opća skupština ima to pravo već po izričitoj odredbi *Povelje*.

323. Kako je uređeno poslovanje Opće skupštine?

Poslovanje Opće skupštine je u glavnim crtama uređeno *Poveljom*, a potanje propise određuje sama Opća skupština u svojem *Poslovniku*.

Poslovnik sadržava potrebna pravila o formalnostima sazivanja zasjedanja, o sastavljanju i odobravanju dnevnog reda, o ovjerovljivanju punomoći, o konstituiranju plenuma i odbora, o radu, o obavljanju izbora itd. Na početku svakog zasjedanja, Skupština izabire predsjednika i podpredsjednike (sada 21), koji zajedno s predsjednicima glavnih odbora Skupštine čine predsjedništvo (*general committee, bureau*). Osim nekih iznimki, svaki predmet mora proći raspravu u jednom od glavnih odbora i tek s izvještajem odbora dolazi pred plenum. Naime, da bi olakšala i ubrzala rad, Skupština radi u odborima, među koje se dijele mnogobrojni predmeti dnevnog reda. To su tzv. glavni odbori. Osim njih, postoje još tri vrste odbora – postupovni, stalni odbori, te pomoćna i posebna (*ad hoc*) tijela Opće skupštine. U glavne odbore ulaze sve države članice, a u ostale se bira određen manji broj država članica.

Pojedina pitanja se uopće ne razmatraju ni u jednom glavnom odboru, nego samo izravno u plenumu Opće skupštine. Međutim, mjesto rasprave nema većeg značenja, jer su i u svim glavnim odborima zastupljene sve države članice, a konačna odluka se uvijek donosi u plenumu Opće skupštine.

Sjednice Opće skupštine i njezinih odbora i pododbora su javne, ali svako od tih tijela može odlučiti da zbog nekog posebnog razloga sjednica bude zatvorena za javnost. Odluke se u Općoj skupštini donose većinom glasova članova koji su nazočni sjednici i glasaju. Ipak, za važna pitanja potrebna je 2/3 većina nazočnih članova koji su sudjelovali u glasovanju. Kao „važna“ pitanja, u *Povelji* se navode preporuke koje se odnose na održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, izbor nestalih članova Vijeća sigurnosti, izbor članova Ekonomskog i socijalnog vijeća, izbor članova Starateljskog vijeća, primanje novih članova u UN, suspenzija članskih prava i povlastica, isključenje članova, pitanja koja se odnose na djelovanje starateljskog sustava i proračunska pitanja.

Međutim, sama Opća skupština može odrediti nove kategorije pitanja o kojima treba odlučivati 2/3 većinom. Sama odluka o određivanju novih pitanja za koja je potrebna 2/3 većina donosi se običnom većinom, tj. većinom članova koji su nazočni i glasuju.

Treba istaknuti da se u navedenim slučajevima, i kad se traži obična, i kad se traži 2/3 većina, ona računa samo u odnosu na predane glasove, ne uzimajući u obzir suzdržavanje pojedinih delegacija od glasovanja ili njihovu stvarnu odsutnost pri glasovanju. Prema tome, moguće je da se neki pravovaljani zaključak Opće skupštine usvoji glasovima malog broja članova UN ako u glasovanju velik broj članova ne sudjeluje. Samo kada Opća skupština odlučuje o izmjeni *Povelje*, za njezinu odluku je potrebna 2/3 većina članova Opće skupštine.

324. Koji odbori postoje u Općoj skupštini?

Postoje glavni odbori, a uz njih i postupovni, stalni odbori, te pomoćna i posebna (*ad hoc*) tijela.

325. Koji su glavni odbori Opće skupštine?

Danas ima 6 glavnih odbora; svaki od njih se bavi određenom skupinom pitanja: prvi – problemima razoružanja i međunarodne sigurnosti; drugi – ekonomskim i financijskim pitanjima; treći – socijalnim, humanitarnim i kulturnim pitanjima; četvrti – posebnim političkim pitanjima i dekolonizacijom; peti – upravnim i proračunskim pitanjima; šesti – pravnim pitanjima.

326. Koji je vrhovni organ UN za financijska pitanja?

Opća skupština je vrhovni organ UN za financijska pitanja. U njezinu nadležnost ulaze financijska i proračunska pitanja samog UN, kao i njegova suradnja sa specijaliziranim ustanovama.

327. Kako je uređeno pitanje odlučivanja u Općoj skupštini?

Odluke se u Općoj skupštini donose većinom glasova članova koji su nazočni sjednici i glasaju. Ipak, za važna pitanja potrebna je 2/3 većina nazočnih članova koji su sudjelovali u glasovanju. Kao „važna“ pitanja, u *Povelji* se navode preporuke koje se odnose na održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, izbor nestalnih članova Vijeća sigurnosti, izbor članova Ekonomskog i socijalnog vijeća, izbor članova Starateljskog vijeća, primanje novih članova u UN, suspenzija članskih prava i povlastica, isključenje članova, pitanja koja se odnose na djelovanje starateljskog sustava i proračunska pitanja.

Međutim, sama Opća skupština može odrediti nove kategorije pitanja o kojima treba odlučivati 2/3 većinom. Sama odluka o određivanju novih pitanja za koja je potrebna 2/3 većina donosi se običnom većinom, tj. većinom članova koji su nazočni i glasuju.

Treba istaknuti da se u navedenim slučajevima, i kad se traži obična, i kad se traži 2/3 većina, ona računa samo u odnosu na predane glasove, ne uzimajući u obzir suzdržavanje pojedinih delegacija od glasovanja ili njihovu stvarnu odsutnost pri glasovanju. Prema tome, moguće je da se neki pravovaljani zaključak Opće skupštine usvoji glasovima malog broja članova UN ako u glasovanju velik broj članova ne sudjeluje. Samo kada Opća skupština odlučuje o izmjeni *Povelje*, za njezinu odluku je potrebna 2/3 većina članova Opće skupštine.

328. Objasnite konsenzus kao posebnu vrstu stvaranja zaključaka Opće skupštine.

U Općoj skupštini i u nekim drugim organima UN i drugih međunarodnih organizacija, kao i na mnogim međunarodnim konferencijama, nastoji se izbjeći glasovanje o rezolucijama, odlukama, dokumentima koji se usvajaju. Pri glasovanju je teško izbjeći glasove protivne većini, što za samu odluku i budućnost stajališta država koje su glasale protiv usvojene odluke može imati raznih negativnih posljedica. Zato su se postupno, najprije u nekim pomoćnim organima UN, a onda i u Općoj skupštini, odluke počele usvajati tzv. konsenzusom.

Konsenzus je usvajanje pojedine odluke bez glasovanja, ali to nije sinonim za jednoglasno prihvaćenu odluku. Konsenzus znači da u tijelu koje usvaja određenu odluku nema ni jednog člana kojem bi ta odluka bila neprihvatljiva u tolikoj mjeri da bi tražio glasovanje kako bi mogao dati svoj negativan glas. Konsenzus se najčešće postiže nakon što se pregovorima dođe do kompromisnog teksta za čije usvajanje sve države smatraju da neće bitnije povrijediti njihove interese. Konsenzusom usvojene odluke nmeću svim članovima tijela u kojem je konsenzus postignut – uključujući i one koji su se suspregnuli, prikrili svojha neslaganja s usvojenom odlukom – jednaku pravnu obvezu poštivanja usvojene odluke.

329. Koja je pravna snaga odluka Opće skupštine?

Pravo donošenja obveznih odluka ima Vijeće sigurnosti u pitanjima međunarodnog mira i sigurnosti, dok Opća skupština uglavnom izdaje samo preporuke i djeluje više svojim ugledom, a pravo odlučivanja joj je vrlo skućeno i sastoji se samo od primanja članova, odluke o nesamoupravnim i starateljskim područjima, odobravanja proračuna, određivanja ključa članskih financijskih prinosa.

330. Što su to *ad hoc* odbori?

Skupština radi u odborima, među koje se dijele mnogobrojni predmeti dnevnog reda – to su tzv. glavni odbori. Osim njih, postoje još tri vrste odbora – postupovni, stalni odbori te pomoćna i posebna (*ad hoc*) tijela Opće skupštine. U glavne odbore ulaze sve države članice, a u ostale odbore se bira određen manji broj država članica.

Od velikog broja pomoćnih i posebnih (*ad hoc*) tijela Opće skupštine, treba spomenuti neka koja su važna za očuvanje mira i sigurnosti, razvoj prava UN i općeg MP – Vijeće za prava čovjeka, Odbor za miroljubivu upotrebu svemira, Konferenciju za razoružanje, Poseban odbor za mirovne operacije, Poseban odbor za *Povelju UN* i jaćanje uloge Organizacije, Poseban odbor za provođenje *Deklaracije o dekolonizaciji*, Komisiju za MP, Upravni sud UN, Komisiju UN za međunarodno trgovaćko pravo.

Neka od tih tijela sastavljena su od predstavnika država članica Organizacije (npr. Konferencija za razoružanje), a druga od osobno izabranih članova, najćešće na temelju njihove stručnosti nućne za uspješan rad u odrećenom tijelu, npr. Komisija za MP.

63. VIJEĆE SIGURNOSTI

331. Recite nešto uvodno o Vijeću sigurnosti.

UN je ponajprije organizacija za održanje međunarodnog mira i sigurnosti. Zato je od početka planiranja UN zamišljeno Vijeće sigurnosti kao glavni element u mehanizmu Organizacije. Cjelokupno djelovanje UN ovisi u prvom redu o tome kako Vijeće sigurnosti ispunjava zadatke koji su mu namijenjeni. Smatralo se da se životno bitne funkcije UN temelje na suradnji pet velesila, pa je cijelo ustrojstvo UN sazđano na potrebi osiguranja i ostvarenja te suradnje. To se napose oćituje u sastavu Vijeća sigurnosti i u njegovim zadacima.

Za razliku od Opće skupštine, koja se redovito sastaje jednom godišnje, Vijeće sigurnosti zamišljeno je kao organ koji je stalno na okupu. Ono je tako ustrojeno da moće neprekidno djelovati, tj. da se moće sastati u svakom trenutku.

332. Kakav je sastav Vijeće sigurnosti? Koliko članova ima?

Vijeće sigurnosti se danas sastoji od 15 država, od kojih neke imaju stalna mjesta, a druge se biraju na rok od 2 godine. *Poveljom* su kao stalni članovi Vijeća navedeni – Francuska, Kina, SAD, Sovjetski Savez (Ruska Federacija - Rusija), VB. UZ njih se bira 10 nestalnih članova Vijeća.

333. Nabrojite stalne članice Vijeća sigurnosti.

Stalni članovi Vijeća sigurnosti su – Francuska, Kina, SAD, Rusija, VB.

334. Tko i na koliko vremena bira nestalne članice Vijeća sigurnosti?

Nestalne članove Vijeća sigurnosti bira Opća skupština na 2 godine, i to tako da se svake godine bira polovina. Mandat nestalnih članova traje 2 godine, a država kojoj je mandat istekao se ne može odmah ponovo birati. Opća skupština je 2007. izabrala RH (uz još 4 države) za člana Vijeća sigurnosti 2008/09.

Povelja određuje da se pri izboru nestalnih članova vodi računa u prvom redu o doprinosu članova UN održavanju međunarodnog mira i sigurnosti i ostalim ciljevima Organizacije, a također i o pravičnoj geografskoj raspodjeli. Međutim, već od početka rada UN je veća pažnja obraćana pitanju geografske podjele nestalnih mjesta, pa je u prvim godinama – na temelju dogovora SAD i Sovjetskog Saveza (Rusije) – redovito po jedno mjesto pripadalo državama zapadne Europe, državama istočne Europe, državama britanskog *Commonwealtha* i državama Bliskog Istoka, a dva mjesta držale su latinskoameričke države. Kad se naglo povećao broj država članica UN, napose broj država Afrike i Azije, počelo se prigovarati da podjela mjesta nije pravedna. No, uz *Poveljom* određen broj mjesta, nije se moglo naći zadovoljavajuće rješenje, pa je to bio razlog zaprovedeno proširenje Vijeća (1963.). Uz samo povećanje broja, Opća skupština je odredila također podjelu mjesta po kontinentima, odnosno regijama, i to tako da 5 mjesta pripadne državama Azije i Afrike, 2 mjesta državama Latinske Amerike i Kariba, jedno mjesto državama istočne Europe, a 2 mjesta državama Zapadne Europe i „ostalima“. Prema tom ključu se izborna mjesta u Vijeću sigurnosti dijele otkako je stupilo na snagu povećanje broja njegovih nestalnih članova. Međutim, Opća skupština nije obvezana glasati za kandidate koji su predloženi na temelju sporazuma država članica koje pripadaju odnosnoj regiji. Također, izabrana država ne zastupa svoju regiju – barem s pravnog gledišta – ne govori u ime regije, niti se njezino držanje i stajališta mogu upotrijebiti kao dokaz ili argument prema državama njezine regije.

Daljnje povećanje broja država članica UN nakon usvajanja prve izmjene pravila o sastavu Vijeća sigurnosti ponovno je nametnulo pitanje povećanja broja njegovih članova (i stalnih i nestalnih) kako bi sastav Vijeća preciznije i pravednije odražavao ukupno članstvo Organizacije s obzirom na geografsku pripadnost država, različitosti u njihovu ekonomskom razvoju, kulturnoj i vjerskoj pripadnosti stanovništva. O proširenju sastava Vijeća sigurnosti, o promjenama u načinu rada i donošenja odluka, od 1993. se raspravlja u posebnoj radnoj skupini koju je osnovala Opća skupština, ali ni o jednom od tih pitanja dosad nema sporazuma država članica.

335. Po čemu je značajna odredba kojom se pozivaju zainteresirane države, koje nisu članice Vijeća sigurnosti, u Vijeće sigurnosti?

Vijeće sigurnosti nadležno je za rješavanje vrlo važnih pitanja cijele Organizacije, a njegove odluke vežu u određenim slučajevima sve države članice UN. No, njegov sastav je ograničen samo na neke od njih – ostale države članice ne sudjeluju u njegovu radu i zaključivanju; one su na Vijeće prenijele ovlast i odgovornost za poslove njegova djelokruga. Takvo uređenje odstupa od starog pravila međunarodnog poretka da se ni jedna država ne može obvezati bez njezine privole, i da se o njezinim interesima ne može raspravljati u njezinoj odsutnosti. U *Povelji* se razlikuju dva slučaja kad se opisano ispravlja – prvi, kad se pred Vijećem sigurnosti raspravlja o nekom predmetu kod kojeg su u pitanju posebni interesi neke države članice Organizacije (čl.31); drugi, kad se pred Vijećem sigurnosti razmatra neki spor u kojem sudjeluje jedna država ili više njih koje nisu članovi Vijeća. Ova, potonja odredba odnosi se i na članove UN i na države nečlanice.

a. Odredba čl. 31. je vrlo važna. Ona jamči državama članicama UN, koje nisu članovi Vijeća sigurnosti, da se barem pitanja kojima se posebno diraju njihovi interesi ne rješavaju bez njihova sudjelovanja u raspravi. Time se donekle ispravlja negativne posljedice činjenice da u Vijeću sigurnosti ne sjede svi članovi UN.

U takvom slučaju, tj. kad god se u Vijeću sigurnosti raspravlja o nekom pitanju u kojem određena država članica UN, koja nije član Vijeća, ima vlastiti interes, ta država ima pravo sudjelovati u raspravama. Tako pozvana država nema pravo glasa pri odlučivanju o dotičnom pitanju. Ipak, ona ima pravo podnositi Vijeću prijedloge i nacрте rezolucija; o njima će Vijeće glasati samo ako to zatraži jedan od članova Vijeća. Prema *Paktu Lige naroda*, država koja nije bila članica Vijeća je imala pravo sudjelovanja u raspravi i pravo glasa kad je bila pozvana na sudjelovanje; tad je to bilo vrlo važno, jer su se odluke u Vijeću Lige naroda donosile jednoglasno. Danas je za sve odluke u Vijeću sigurnosti dovoljna kvalificirana većina članova Vijeća, tako da ni glas zainteresirane države nečlanice Vijeća ne bi mogao spriječiti donošenje odluke koja joj nije po volji. Važnost odredbe o pozivanju zainteresiranih država u Vijeće sigurnosti danas je u tome što svaka država ima mogućnost biti saslušana kad su u pitanju njezini interesi.

b. Dok se u prvom slučaju, tj. na temelju čl. 31., u Vijeće sigurnosti mogu pozvati samo države članice UN, na temelju čl. 32. poziva se nečlanica Vijeća, bez obzira je li ona članica UN ili ne. Uvjet za pozivanje pojedine države jest činjenica da je ta država stranka spora koji se razmatra pred Vijećem sigurnosti. Ni u slučaju takvog poziva u Vijeće sigurnosti država nečlanica nema pravo glasa, ali je ona pri tome izjednačena s članovima Vijeća, jer ni oni nemaju

pravo glasa kad se raspravlja o sporu kojeg su oni stranke. Međutim, u praksi se ta odredba ne poštuje glede članova Vijeća – države koje su članice Vijeća vrlo često sudjeluju u glasovanju o problemima koji mogu biti kvalificirani kao sporovi, a one kao stranke u tim sporovima.

- c. Treći slučaj pozivanja države članice UN u Vijeće sigurnosti, iako ona u tom trenutku nije njegov član, jest odlučivanje o upotrebi njezinih vojnih snaga u akcijama koje odredi Vijeće sigurnosti. Međutim, za razliku od opisana dva slučaja, pri ovom pozivanju u Vijeće država nečlanica Vijeća sudjeluje i u donošenju odluka Vijeća koliko se one odnose na njezine oružane snage.

336. Koji je glavni i prvenstveni zadatak Vijeća sigurnosti?

Još u nacrtu iz Dumbarton Oaksa nadležnost dva glavna politička organa buduće organizacije bila je oštro podijeljena. Tek u konačnu redakciju *Povelje* unesena je opća klauzula čl.10., koja Općoj skupštini daje pravo raspravljati o svakom pitanju iz područja nadležnosti UN. Naprotiv, nadležnost Vijeća sigurnosti ostala je ograničena samo na neka pitanja. U tome se nadležnost Vijeća sigurnosti razlikuje od nadležnosti Vijeća Lige naroda koje se, usporedo sa Skupštinom Lige, moglo baviti svakim pitanjem iz djelokruga Lige. No, zato Vijeće sigurnosti obavlja najvažnije funkcije UN i ti poslovi su Vijeću dani u isključivu nadležnost s ovlastima donošenja obvezujućih odluka za članove UN.

Glavni zadatak Vijeća sigurnosti je određen u čl.24. – da bi se osigurala brza i djelotvorna akcija UN, njihovi članovi povjeravaju Vijeću sigurnosti prvenstvenu odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, i pristaju da Vijeće sigurnosti radi u njihovo ime kad obavlja svoje dužnosti na temelju te odgovornosti.

337. Koji su glavni zadaci Vijeća sigurnosti?

Glavni zadatak Vijeća sigurnosti je određen u čl.24. – da bi se osigurala brza i djelotvorna akcija UN, njihovi članovi povjeravaju Vijeću sigurnosti prvenstvenu odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, i pristaju da Vijeće sigurnosti radi u njihovo ime kad obavlja svoje dužnosti na temelju te odgovornosti.

Kao dopuna tog glavnog zadatka Vijeća sigurnostipojavljuje se onaj naveden u čl. 26. *Povelje*. Vijeće sigurnosti izrađuje, uz pomoć Odbora vojnog štaba, planove radi uspostavljanja sustava za reguliranje oružanja, a sa svrhom da se što manje ljudskih i ekonomskih izvora svijeta odvaja za naoružanje, pa tako i tum putem potpomogne održavanju svjetskog mira i sigurnosti. Rad na tom zadatku je već u početku zapeo.

338. Koji su posebni zadaci Vijeća sigurnosti?

Uz glavne zadatke i djelatnosti, Vijeće sigurnosti ima i posebne zadatke. Već su spomenuti oni poslovi u kojima Vijeće sigurnosti djeluje zajedno s Općom skupštinom. *Povelja* većinom označava postupak u tim poslovima kao da Vijeće sigurnosti daje prijedlog Općoj skupštini, a odluku donosi Skupština na temelju prijedloga Vijeća. Međutim, zapravo to pravilo znači da dva zborna organa UN moraju usvojiti zaključak, a odluka se ne može donijeti bez zaključka u oba zbora. Tako se iz navedene stilizacije nikako ne smije zaključiti da je uloga Vijeća manja od uloge Opće skupštine. Naprotiv, ona je bitna, jer Vijeće sigurnosti ima inicijativu i prvu riječ, a Opća skupština može samo prihvatiti prijedlog Vijeća ili ga odbiti.

Poslovi posebne nadležnosti vijeća su:

1. odluka o održavanju sastanaka Vijeća izvan sjedišta UN;
2. uspostavljanje članskih prava članovima UN kojima su ona bila privremeno obustavljena (suspendirana) odlukom Opće skupštine;
3. odluka o tome je li pri raspravi o nekom predmetu riječ o inzeresu nekog člana UN koji nije član Vijeća, tako da bi on trebao sudjelovati u toj raspravi;
4. opći nadzor nad primjenom regionalnih sporazuma i djelovanjem regionalnih ustanova (organizacija) s obzirom na održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, te odobravanje svake pojedine prisilne akcije na temelju regionalnih sporazuma ili od regionalnih ustanova;
5. određivanje uvjeta pod kojima može pred Međunarodni sud izići neka država koja nije stranka *Statuta* Suda;
6. davanje preporuka ili odlučivanje o mjerama koje bi trebalo poduzeti ako to Vijeće drži potrebnim, da se provede presuda Međunarodnog suda.

Treba još spomenuti da je Vijeće sigurnosti, već po samoj *Povelji*, ovlašteno tražiti savjetodavna mišljenja od Međunarodnog suda o svim pravnim pitanjima.

U sustavu starateljstva Vijeće sigurnosti je bilo nadležno ta tzv. strategijske zone. Upravo su starateljska područja koja su spadala u tu kategoriju bila posljednja koja su stekla samostalnost.

Međunarodnim aktima se Vijeću sigurnosti mogu povjeriti i druge djelatnosti, trajne ili jednokratne. No nikakva se dužnost – izvan odredbi *Povelje* – ne može nametnuti Vijeću bez njegova pristanka. Vijeće može vezati svoj pristanak uz uvjete koje smatra potrebnima/pogodnima, bilo za bolje obavljanje povjerenog mu zadatka, bilo za usklađivanje tog djelovanja s pravilima *Povelje* i s ciljevima UN. Vijeće ne bi smjelo prihvatiti zadatke koji nisu u skladu s načelima i ciljevima UN, ali o svakom takvom pitanju odlučuje samo Vijeće sigurnosti.

339. Što znate o poslovanju Vijeća sigurnosti? Koji je najvažniji propis o poslovanju Vijeća sigurnosti?

Vijeće sigurnosti mora biti sposobno djelovati brzo kada se pojavi opasnost za mir. Zato je *Povelja* odredila da ono bude stalno na okupu, odnosno da postoji mogućnost sastanka u svakom trenutku. Za tu svrhu, *Povelja* propisuje da svaki član Vijeća sigurnosti ima u svako doba predstavnika u sjedištu Organizacije. Razumije se da se sastanci održavaju samo kad

se pojavi potreba da se raspravi o nekom pitanju, a pokazalo se da se sjednice po potrebi mogu sazvati u najkraćem vremenu.

Najvažniji propis je *Poslovnik* Vijeća sigurnosti UN.

Najvažnija odredba o poslovanju Vijeća sigurnosti je pravilo o broju glasova potrebnih za donošenje pravovaljanih odluka. To je uopće jedno od najvažnijih pravila *Povelje* i jedan od temelja cijelog UN, jer se na tom pravilu zasniva posebni i povlašteni položaj velikih država koje imaju stalno mjesto u Vijeću, a taj položaj znatno utječe na svjetsku politiku.

340. Kad se sastaju sjednice Vijeća sigurnosti?

Vijeće sigurnosti mora biti sposobno djelovati brzo kada se pojavi opasnost za mir. Zato je *Povelja* odredila da ono bude stalno na okupu, odnosno da postoji mogućnost sastanka u svakom trenutku. Za tu svrhu, *Povelja* propisuje da svaki član Vijeća sigurnosti ima u svako doba predstavnika u sjedištu Organizacije. Razumije se da se sastanci održavaju samo kad se pojavi potreba da se raspravi o nekom pitanju, a pokazalo se da se sjednice po potrebi mogu sazvati u najkraćem vremenu.

Čl. 28. *Povelje* predviđa da Vijeće sigurnosti država povremene sastanke na kojima svakog njegovog člana može, ako to želi, zastupati član vlade ili neki drugi posebno određeni predstavnik. U tom smislu, *Poslovnik* Vijeća predviđa, uz sastanke koji se održavaju prema potrebi, i periodične sastanke. Prema današnjem tekstu *Poslovnika*, takvi sastanci bi se trebali održavati dva puta godišnje, ali dosad ih je održano svega nekoliko.

341. Tko saziva sjednice Vijeća sigurnosti? Kada predsjednik Vijeća sigurnosti mora sazvati sjednicu?

Sjednice Vijeća saziva predsjednik, koji se mijenja svakog mjeseca, a prema abecednom redu imena država članica na engleskom jeziku.

Predsjednik mora sazvati sjednicu na zahtjev bilo kojeg člana Vijeća, zatim kad je pred Vijeće iznesen neki spor ili situacija, kad Opća skupština uputi Vijeću neku preporuku ili pitanje i kad glavni tajnik upozori Vijeće na neki predmet koji bi, po njegovu mišljenju, mogao dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.

342. Što znaš o sjednicama Vijeća sigurnosti?

Saziva ih predsjednik Vijeća sigurnosti.

Dnevni red sastanaka Vijeća privremeno sastavlja glavni tajnik, uz odobrenje predsjednika Vijeća, a konačno ga utvrđuje samo Vijeće. Sjednice su javne, ali se može uvijek odrediti drukčije. Korum nije propisan. Za to nema ni potrebe jer će države nastojati sudjelovati u radu Vijeća, a *Povelja* ih na to izriekom obvezuje. Svakako bi Vijeće bilo nesposobno za donošenje bilo kakvih odluka kad bi se broj smanjio na manje od 9, jer se za svaku odluku o postupku (npr. već za utvrđivanje dnevnog reda) zahtijeva barem 9 potvrdnih glasova. Kad bi se *Povelja* doslovno tumačila, ne bi Vijeće moglo donositi nikakve meritorne zaključke ako nisu prisutni predstavnici svih 5 stalnih članova, no praksa je dovela do tumačenja da odsutnost neke stalne članice nema tog učinka.

343. Kako odlučuje Vijeće sigurnosti?

Sjednice su javne, ali se može uvijek odrediti drukčije. Korum nije propisan. Za to nema ni potrebe jer će države nastojati sudjelovati u radu Vijeća, a *Povelja* ih na to izriekom obvezuje. Svakako bi Vijeće bilo nesposobno za donošenje bilo kakvih odluka kad bi se broj smanjio na manje od 9, jer se za svaku odluku o postupku (npr. već za utvrđivanje dnevnog reda) zahtijeva barem 9 potvrdnih glasova. Kad bi se *Povelja* doslovno tumačila, ne bi Vijeće moglo donositi nikakve meritorne zaključke ako nisu prisutni predstavnici svih 5 stalnih članova, no praksa je dovela do tumačenja da odsutnost neke stalne članice nema tog učinka.

Najvažnija odredba o poslovanju Vijeća sigurnosti je pravilo o broju glasova potrebnih za donošenje pravovaljanih odluka. To je uopće jedno od najvažnijih pravila *Povelje* i jedan od temelja cijelog UN, jer se na tom pravilu zasniva posebni i povlašteni položaj velikih država koje imaju stalno mjesto u Vijeću, a taj položaj znatno utječe na svjetsku politiku.

344. Kako se donose odluke?

Prema čl. 27. *Povelje*, svaki član Vijeća sigurnosti ima jedan glas.

Odluke Vijeća sigurnosti o pitanjima postupka donose se potvrdnim glasovima 9 članova.

Odluke Vijeća sigurnosti o svim ostalim pitanjima donose se potvrdnim glasovima 9 članova, uključujući glasove svih stalnih članova, time da se stranka spora suzdrži od glasovanja u sporu koji je predmet rasprave u Vijeću suzdrže od glasovanja kad se donosi odluka prema VI. glavi i čl. 52 – VI. glava odnosi se na mirno rješavanje sporova, a čl. 52. određuje da Vijeće sigurnosti potiče razvoj mirnog rješavanja lokalnih sporova putem regionalnih sporazuma ili ustanova

Za donošenje pravovaljanih proceduralnih odluka, potrebni su potvrdni glasovi 9 članova Vijeća, bez obzira na to jesu li to glasovi stalnih ili nestalnih članova. Nakon izmjene *Povelje* iz 1963., kojom se traži 9 umjesto 7 potvrdnih glasova, moguće je da se u Vijeću donese neka proceduralna odluka bez potvrdnog glasa ijedne velike države, stalne članice Vijeća.

Za pravovaljano donošenje meritornih odluka, *Povelja* traži 9 potvrdnih glasova, uključujući glasove stalnih članova. To znači da Vijeće sigurnosti ne može donijeti meritornu odluku bez pristanka svih velesila. Prema tome, svaki stalni član

Vijeća može svojim protivljenjem spriječiti donošenje meritorne odluke. To se često naziva pravom veta, ali je to zapravo obvezna jednoglasnost svih stalnih članova Vijeća, a svrha tog pravila je da se donese odluka za čije provođenje velike sile daju potreban autoritet i, po potrebi, sredstva za provedbu.

345. Koje vrste odluka donosi Vijeće sigurnosti?

Povelja razlikuje odluke Vijeća sigurnosti o pitanjima postupka (proceduralne odluke) i odluke o samoj stvari, o biti predmeta o kojem se raspravlja (meritorne odluke). Zapravo, među meritorne odluke se ubrajaju sve odluke koje se ne odnose na postupak, tako da se mogu odrediti i nazivom „neproceduralne odluke“.

346. Što znaš o pravu veta?

Za pravovaljano donošenje meritornih odluka, *Povelja* traži 9 potvrdnih glasova, uključujući glasove stalnih članova. To znači da Vijeće sigurnosti ne može donijeti meritornu odluku bez pristanka svih velesila. Prema tome, svaki stalni član Vijeća može svojim protivljenjem spriječiti donošenje meritorne odluke. To se često naziva pravom veta, ali je to zapravo obvezna jednoglasnost svih stalnih članova Vijeća, a svrha tog pravila je da se donese odluka za čije provođenje velike sile daju potreban autoritet i, po potrebi, sredstva za provedbu.

347. Što znaš o pitanjima postupka i pitanjima o samoj stvari?

Povelja razlikuje odluke Vijeća sigurnosti o pitanjima postupka (proceduralne odluke) i odluke o samoj stvari, o biti predmeta o kojem se raspravlja (meritorne odluke). Zapravo, među meritorne odluke se ubrajaju sve odluke koje se ne odnose na postupak, tako da se mogu odrediti i nazivom „neproceduralne odluke“.

348. Kakve su to meritorne odluke?

Meritorne odluke su jedne od dviju vrsta odluka koje donosi Vijeće sigurnosti. To su odluke o samoj stvari, o biti predmeta o kojem se raspravlja. Zapravo, među meritorne odluke se ubrajaju sve odluke koje se ne odnose na postupak, tako da se mogu odrediti i nazivom „neproceduralne odluke“.

349. Može li Vijeće sigurnosti donijeti meritornu odluku ako jedan stalni član uloži veto. Objasnite!

Za pravovaljano donošenje meritornih odluka, *Povelja* traži 9 potvrdnih glasova, uključujući glasove stalnih članova. To znači da Vijeće sigurnosti ne može donijeti meritornu odluku bez pristanka svih velesila. Prema tome, svaki stalni član Vijeća može svojim protivljenjem spriječiti donošenje meritorne odluke. To se često naziva pravom veta, ali je to zapravo obvezna jednoglasnost svih stalnih članova Vijeća, a svrha tog pravila je da se donese odluka za čije provođenje velike sile daju potreban autoritet i, po potrebi, sredstva za provedbu.

Dakle, prema slovu *Povelje*, za pravovaljanost svake meritorne odluke Vijeća sigurnosti se traži potvrđan glas svih njegovih stalnih članova. Prema tome, već samo suzdržavanje od glasovanja ili neprisutnost nekog stalnog člana pri odlučivanju priječi donošenje bilo kakve meritorne odluke, čak i ako su glasovi svih ostalih članova Vijeća (prije 10, sad 14) dani u prilog takve odluke.

Pri izradi *Povelje* velesile su nametnule takvo pravilo, tj. željele su da svaka meritorna odluka može biti donesena samo ako sve one na nju pristanu, tj. ako svih pet velesila dade svoj potvrđan glas. Međutim, praksa je pošla drugim putem. Vrlo često su se velesile suzdržavale d glasovanja – i to ne samo u pitanjima postupka – a odluke koje su unatoč tome dobile potrebnu većinu (9 glasova) smatrale su se pravovaljanima. Jedino svojim protivnim glasom stalni članovi Vijeća sprječavali su donošenje meritorne odluke. Ta praksa se toliko ustalila da je dovela do izmjene *Povelje* bez propisanog postupka, tj. pravilo o potrebnoj većini za donošenje meritornih odluka izmijenjeno je stvaranjem novog pravila običajnog prava. Prema tome, danas je za donošenje meritornih odluka dovoljna većina od 9 potvrdnih glasova, bez obzira na to koliko se stalnih članova Vijeća suzdržalo od glasa ili ih nije prisustvovalo glasovanju, a da nisu bili opravdano spriječeni. Meritorna odluka se, dakle, može donijeti i samim glasovima nestalnih članova Vijeća ako predstavnik ni jednog stalnog člana nije glasao protiv te odluke.

350. Koja je iznimka kod prava veta kod meritornih odluka?

Čl. 27. *Povelje* određuje neke iznimke od pravila da je za donošenje meritornih odluka potrebna jednoglasnost stalnih članova Vijeća sigurnosti. On propisuje da se stranke u sporu koji je predmet rasprave u Vijeću suzdrže od glasovanja kad se donosi odluka prema VI. glavi i čl.52. – VI. glava odnosi se na mirno rješavanje sporova, a čl. 52. određuje da Vijeće sigurnosti potiče razvoj mirnog rješavanja lokalnih sporova putem regionalnih sporazuma ili ustanova. Međutim, praksa je uvela razlikovanje između sporova i situacija. Tumačenjem odredbi *Povelje*, smatra se da stranke nemaju pravo glasa samo kad je riječ o sporu, a ne kad se radi o situaciji, makar one bile u njoj izravno zainteresirane. Situacijom se može nazvati svaki problem u međunarodnim odnosima koji bi mogao dovesti do ugrožavanja međunarodnog mira i sigurnosti, neovisno o tome jesu li, kao u nekom sporu, neposredno suprotstavljene tvrdnje ili zahtjevi određenih država. Prema tome, i same zainteresirane stranke mogu sujelovati u odlučivanju kad je riječ o predmetu koji je označen kao situacija, a ne kao spor. Zato je vrlo važno da se jasno odredi što je spor, a što situacija, napose kad su dirnuti interesi stalnih članova Vijeća sigurnosti, jer svaki od njih može svojim glasom spriječiti donošenje nekog njemu nepovoljnog zaključka. U tom smjeru treba čekati daljnji razvoj prakse, ali sa skepsom, jer će stalni članovi nastojati da se predmeti u kojima su oni izravno zainteresirani označe kao situacija.

351. Koja je razlika između sporova i situacija?

Čl. 27. *Povelje* propisuje da se stranke u sporu koji je predmet rasprave u Vijeću suzdrže od glasovanja kad se donosi odluka prema VI. glavi i čl. 52. – VI. glava odnosi se na mirno rješavanje sporova, a čl. 52. određuje da Vijeće potiče razvoj mirnog rješavanja lokalnih sporova putem regionalnih sporazuma ili ustanova.

Međutim, praksa je uvela razlikovanje između sporova i situacija. Tumačenjem odredbi *Povelje*, smatra se da stranke nemaju pravo glasa samo kad je riječ o sporu, a ne kad se radi o situaciji, makar one bile u njoj izravno zainteresirane. Situacijom se može nazvati svaki problem u međunarodnim odnosima koji bi mogao dovesti do ugrožavanja međunarodnog mira i sigurnosti, neovisno o tome jesu li, kao u nekom sporu, neposredno suprotstavljene tvrdnje ili zahtjevi određenih država. Prema tome, i same zainteresirane stranke mogu sujelovati u odlučivanju kad je riječ o predmetu koji je označen kao situacija, a ne kao spor. Zato je vrlo važno da se jasno odredi što je spor, a što situacija, napose kad su dirnuti interesi stalnih članova Vijeća sigurnosti, jer svaki od njih može svojim glasom spriječiti donošenje nekog njemu nepovoljnog zaključka. U tom smjeru treba čekati daljnji razvoj prakse, ali sa skepsom, jer će stalni članovi nastojati da se predmeti u kojima su oni izravno zainteresirani označe kao situacija.

352. Na što se odnosi glava VII. *Povelje UN*?

Gore navedeni zaključak se ne odnosi na najvažniju djelatnost Vijeća sigurnosti. Iznimka iz čl. 27. se odnosi na glavi VI, ali ne na glavu VII. *Povelje*. Glava VII. obuhvaća sve odluke Vijeća sigurnosti o mjerama koje treba poduzeti kad je riječ o prijetnji miru, narušenju mira i činu agresije.

U tim predmetima zainteresirane stranke nisu isključene od prava glasa. Budući da je za takve odluke potrebna jednoglasnost stalnih članova Vijeća sigurnosti (u ukupnom broju od 9 potvrdnih glasova), ne može se nikakva odluka donijeti ako makar samo jedan glas stalne članice bude protiv prijedloga. To znači da se ni jedna stvarna akcija Vijeća sigurnosti za održanje ili uspostavljanje mira (počevši od djelomičnog prekidanja ekonomskih ili prometnih veza) ne može poduzeti ako se tomu protivi jedna od velevlasti sa stalnim mjestom u Vijeću.

353. Kakve su to proceduralne odluke?

Prema *Izjavi iz San Francisca*, koju su 1945., države sudionice Konferencije uputile četirima sazivačima Konferencije (SAD, UK, SSSR, Kina), smatra se meritornim pitanjem o tome je li neko pitanje proceduralno ili nije, a zatim se izlaže što treba smatrati pitanjima postupka, što meritornim pitanjima. Pitanja postupka bi bila ona čije je rješenje potrebno da bi Vijeće sigurnosti moglo raditi – usvajanje ili izmjena poslovnika, način izbora predsjednika, određivanje mjesta sastanka, osnivanje pojedinih odbora, pozivanje zainteresiranih stranaka nečlanica Vijeća i sl. Među ta pitanja ubraja se i odlučivanje o stavljanju nekog predmeta na dnevni red i njegovu ispitivanju.

354. Što je dvostruki veto?

Za razliku od meritornih odluka, odluke o pitanjima postupka donose se u Vijeću sigurnosti „potvrdnim glasovima 9 članova“. To znači da i sve velike sile mogu biti nadglasane od nestalnih članova Vijeća u pitanjima poput odgađanja sastanka Vijeća, upućivanja nekog pitanja pomoćnim organima Vijeća i sl. Međutim, kako se u *Povelji* ne nabrajaju pitanja postupka, još od Konferencije u San Franciscu nastojala su se nabrojiti takva pitanja ili naći kriteriji za njihovo određivanje. Pravna snaga rezultata svih tih pokušaja nije takva da bi mogla dopuniti nepraktično, ali jedino točno tumačenje *Povelje*. Naime, iz čl. 27. proizlazi da se odlučivanje o tome je li neko pitanje proceduralno ili meritorno smatra rješavanjem o meritumu, pa za takvu odluku treba većina propisana u st. 3 tog članka (potvrdnim glasovima 9 članova, uključujući glasove svih stalnih članova).

Tu može nastati tzv. dvostruki veto – stalni član Vijeća može svojim negativnim glasom spriječiti donošenje odluke da se neko pitanje oznči kao pitanje postupka, pa ono time postaje meritorno i podvrgava se pravilu čl. 27. st.3., a zatim pri samom odlučivanju o meritumu može svojim protivnim glasom spriječiti donošenje predloženog ili bilo kojeg drugog zaključka.

355. Da li je moguć veto kod proceduralnih odluka?

Da, moguć je tzv. dvostruki veto – stalni član Vijeća može svojim negativnim glasom spriječiti donošenje odluke da se neko pitanje oznči kao pitanje postupka, pa ono time postaje meritorno i podvrgava se pravilu čl. 27. st.3., a zatim pri samom odlučivanju o meritumu može svojim protivnim glasom spriječiti donošenje predloženog ili bilo kojeg drugog zaključka.

356. Može li donijeti proceduralnu odluku ako jedna članica uloži veto?

Može. Ako stalni član Vijeća svojim negativnim glasom spriječi donošenje odluke da se radi o pitanju postupka, ono time postaje meritorno i povrgava se pravilu čl. 27. st. 3, a zatim pri samom odlučivanju o meritumu stvari može svojim protivnim glasom spriječiti donošenje predloženog ili bilo kojeg drugog zaključka.

357. Osim rezolucija Vijeća sigurnosti, postoje li još kakvi oblici odluka?

Uz odluke samog Vijeća sigurnosti, koje se donose u obliku rezolucija, u novije vrijeme sve su češće i izjave koje daje predsjednik Vijeća. Izjave predsjednika odnose se na sve vrste meritornih pitanja o kojima inače Vijeće sigurnosti rješava svojim rezolucijama. Na izjave predsjednika Vijeće se odlučuje iz različitih političkih razloga, a njima se pripisuje gotovo

ista pravna snaga kao i samim rezolucijama Vijeća, jer ih predsjednik daje samo kad one izražavaju stajalište svih članova Vijeća.

64. POMOĆNI ORGANI VIJEĆA SIGURNOSTI

358. Što znate o Vijeću sigurnosti i osnivanju pomoćnih organa?

Povelja ovlašćuje Vijeće sigurnosti da ustanovljuje pomoćne organe koje smatra potrebnima za obavljanje svojih funkcija. Oslanjajući se na bit tog pravila, *Poslovnik* Vijeća sigurnosti razrađuje to ovlaštenje Vijeća, propisujući da ono imenuje komisiju ili odbor ili izvjestitelja za određeno pitanje. Vijeće sigurnosti kao izvjestitelja za određeno pitanje može imenovati i glavnog tajnika UN.

Vijeće sigurnosti može osnivati i zajedničke pomoćne organe s Općom skupštinom.

Vijeće je osnovalo brojne komisije i odbore, sastavljene od svih ili samo nekih država članica Vijeća, ali i od država koje nisu članice Vijeća. Pomoćni organi Vijeća mogu biti sastavljeni i od pojedinaca, koji su imenovani u osobnom svojstvu ili su predstavnici država koje su određene da uđu u taj organ. Zadaci tih organa mogu biti privremeni ili trajni. Kao što samostalno osniva pomoćne organe, Vijeće svaki svoj pomoćni organ može i ukinuti.

Ovlasti svakog pojedinog pomoćnog organa utvrđene su u rezoluciji kojom ga Vijeće sigurnosti osniva, a Vijeće te ovlasti naknadno može i mijenjati, smanjivati ili povećavati. Svakako, ovlasti pomoćnog organa ne mogu biti veće od ovlasti što ih ima samo Vijeće na temelju *Povelje*. Pri tome treba naglasiti da ima pomoćnih organa čije odluke treba potvrditi Vijeće da bi imale neposrednog učinka i izvan samog Vijeća. Najbolja potvrda za to su raznovrsne odluke mirovnih operacija UN, kao i presude međunarodnih kaznenih sudova. I mirovne operacije i kazneni sudovi su pomoćni organi Vijeća sigurnosti; ono ih je osnovalo svojim rezolucijama na temelju VII. glave *Povelje*.

359. Koji su pomoćni organi Vijeća sigurnosti?

Stalni odbori, koje je postavilo Vijeće, jesu – Odbor stručnjaka za pitanja postupka, Odbor za sastanke Vijeća izvan sjedišta UN, Odbor za primanje novih članova u UN. Svaki od tih odbora sastavljen je od predstavnika svih članova Vijeća, a predsjedava im predstavnik države koji u tom trenutku predsjedava Vijećem.

Osim nekoliko radnih grupa koje razmatraju unaprjeđivanje pojedinih aspekata rada Vijeća, ono ima desetak odbora koji nadziru provedbu sankcija koje Vijeće poduzima prema određenim državama. Takvi su odbori nadzirali provedbu sankcija prema Iraku, Libiji, Somaliji, Angoli, Ruandi, Liberiji, Siera Leonu, SR Jugoslaviji, Afganistanu, Eritreji i Etiopiji. Pomoćni organi Vijeća sigurnosti su i snage koje provode mirovne operacije, a Vijeće ih upućuje na područja gdje treba osigurati i nadzirati mir. Od 1948. do 2001. je bilo ukupno 54 tih operacija, a sredinom 2010. djelovalo ih je još 16, od kojih su tri bile upućene na područje bivše SFRJ. Mirovne operacije imaju raznovrsne konkretne zadatke, potrebne da se u području u koje su upućene osiguraju mir i sigurnost.

Osim tih standardnih pomoćnih organa, Vijeće sigurnosti povremeno osniva i neke atipične organe, koji se trebaju baviti specifičnim pitanjima sprječavanja ugrožavanja međunarodnog mira i sigurnosti ili uklanjanja posljedica nekog ratnog sukoba. Tako Komisija UN za promatranje, nadzor i inspekciju (UNMOVIC) kontrolira primjenu raznovrsnih mjera prema Iraku, dok Kompenzacijska komisija UN (UNCC) rješava brojne zahtjeve za naknadu šteta koje je Irak počinio stranim vladama, pojedincima i privrednim organizacijama tijekom agresije na Kuvajt i njegove okupacije (1990., 1991.). Konačno, nakon terorističkih akcija protiv SAD, u rujnu 2001. je obnovan Odbor Vijeća sigurnosti za borbu protiv terorizma.

Godine 1993. Vijeće sigurnosti je poduzelo posebnu, novu mjeru za održavanje i uspostavljanje međunarodnog mira i sigurnosti – osnovalo je Međunarodni sud za suđenje osobama koje su odgovorne za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije od 1991. (ICTY). Godinu dana poslije, 1994., osnovan je još jedan kazneni sud, koji je, kao i Sud za bivšu Jugoslaviju, također pomoćni organ Vijeća sigurnosti – Međunarodni sud za suđenje osobama koje su odgovorne za genocid i druge teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene 1994. na području Ruande i državljanima Ruande odgovornima za takve zločine počinjene na području susjednih država (ICTR).

360. Što je to odbor vojnog štaba?

Za razliku od navedenih pomoćnih organa Vijeća sigurnosti, koje ono samo osniva, te ih zato može i ukinuti, postoji jedan pomoćni organ Vijeća čije postojanje predviđa sama *Povelja*, te ga Vijeće ne može ukinuti. To je Odbor vojnog štaba. Odredbe *Povelje* precizno uređuju sastav tog pomoćnog organa Vijeća, njegove zadatke i djelovanje.

Odbor vojnog štaba sastoji se od načelnika štaba stalnih članova Vijeća sigurnosti ili njihovih zastupnika. Ako mu je potrebno za izvršavanje njihovih zadataka, Odbor može pozvati na suradnju i svakog člana UN koji nije stalno zastupan u njemu. Uz odobrenje Vijeća sigurnosti i nakon konzultacije s odgovarajućim regionalnim ustanovama, Odbor može ustanoviti regionalne pododbore.

Zadatak Odbora je da savjetuje i pomaže Vijeću sigurnosti u svim pitanjima vojnih sredstava potrebnih za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, upotrebe i zapovijedanja vojnim snagama, te, napokon, u pitanjima reguliranja oružanja i razoružanja. Kad dođe do upotrebe vojnih snaga, Odbor je odgovoran za njihovo strategijsko vođenje, ali pod vodstvom Vijeća sigurnosti. Razgraničenje između tog „vodstva“ Vijeća sigurnosti, koje bi trebalo biti više načelno i političke

naravi, i „strategijskog vođenja“, koje treba biti pridržano vojnim stručnjacima okupljenima u Odboru, nije provedeno u *Povelji*, u kojoj se izričito dodaje da će se pitanje zapovijedanja vojnim snagama naknadno razraditi.

Odboru vojnog štaba, zamišljenom po uzoru na djelovanje saveznika u II. svjetskom ratu, posebno na angloameričko zapovjedništvo, po *Povelji* je, dakle, namijenjena vrlo važna uloga. Odbor je u prvim godinama pokušao izraditi pravila o formiranju snaga UN, ali zbog nesloge velesila, te posebno zbog razbuktalog hladnog rata, nakon 1948., ti su naponi bili obustavljeni. Otada se njegovi članovi redovito sastaju na kratke, formalne sjednice, ali i ne pokušavaju raspravljati o svojim zadacima po *Povelji*. Samo katkad, kao u slučaju agresije Iraka na Kuvajt 1990., pojedine velesile predlagale su aktiviranje Odbora. On nikada nije imao nikakvu ulogu ni u mirovnim operacijama UN. To je razlog što je Sastanak šefova država i vlada država članica UN, održan 2005., zahtijevao od Vijeća sigurnosti da razmotri pitanje sastava, mandata i rada Odbora vojnog štaba.

65. EKONOMSKO I SOCIJALNO VIJEĆE

361. Recite nešto uvodno o Ekonomskom i socijalnom vijeću.

Dok je Vijeće sigurnosti organ negativne suradnje država, tj. suradnje koja ide za uklanjanjem ratne opasnosti, pozitivnoj suradnji UN, pod vodstvom Opće skupštine, služi Ekonomsko i socijalno vijeće.

Ekonomsko i socijalno vijeće je zasnovano kao posebni glavni organ UN, a *Povelja* za njega predviđa vrlo razgranatu djelatnost.

362. Kakav je sastav Gospodarskog i socijalnog vijeća?

Ekonomsko i socijalno vijeće sastoji se od predstavnika određenog broja država članica koje bira Opća skupština na 3 godine, ali tako da se svake godine bira po 1/3. *Povelja* je odredila da Vijeće ima 18 članova, ali je taj broj dvapu mijenjan zbog sve brojnijeg članstva UN. To je provedeno izmjenom *Povelje* 1963. i 1972. (na 54 člana). Pri oba povećanja je rezolucijama Opće skupštine određena regionalna raspodjela mjesta.

Stalni članovi Vijeća sigurnosti nemaju zajamčeno pravo da budu uvijek zastupljeni u Ekonomskom i socijalnom vijeću, ali je praksa do sada uzimala u obzir potrebu i interes da najveće države uvijek sudjeluju u radu Vijeća. Ipak, 190. Kina nije ponovo birana, a tako je odlučeno zbog posebnog položaja delegacije koja je u to doba zauzimala mjesto Kine (vlada na Tajvanu).

363. Koliko ima članova?

Ima 54 člana. *Povelja* je odredila da Vijeće ima 18 članova, ali je taj broj dvapu mijenjan zbog sve brojnijeg članstva UN. To je provedeno izmjenom *Povelje* 1963. i 1972. (na 54 člana). Pri oba povećanja je rezolucijama Opće skupštine određena regionalna raspodjela mjesta.

364. Tko bira članove? Na koje vrijeme?

Članove Ekonomskog i socijalnog vijeća bira Opća skupština na 3 godine, ali tako da se svake godine bira po 1/3.

365. Kakav je djelokrug Ekonomskog i socijalnog vijeća?

Djelokrug ekonomskog i socijalnog vijeća je u stvarnom pogledu određen programatskim odredbama o zadacima UN na polju ekonomske i socijalne suradnje (a. podizanje životnog standarda, punog zaposlenja i uvjeta ekonomskog i socijalnog napretka i razvoja; b. rješavanje međunarodnih ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih i srodnih problema, kao i Međunarodnu suradnju na polju kulture i prosvjete; c. opće i stvarno poštovanje prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed). Granice ovlasti Ekonomskog i socijalnog vijeća i njegov odnos prema ostalim organima i prema članovima UN određeni su *Poveljom*. Ta pravila određuju Ekonomskom i socijalnom vijeću ove vrste djelatnosti – studij, obavješćavanje, raspravljanje, davanje savjeta (preporuka), nadzor, izvršenje. Predmet tih djelatnosti su pitanja koja ulaze u nadležnost Vijeća. Ta su pitanja označena u glavi IX. *Povelje* – međunarodna ekonomska, socijalna, kulturna, prosvjetna, zdravstvena i srodna suradnja. Još se napose spominje promicanje poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda.

366. Koje djelatnosti ulaze u djelokrug Ekonomskog i socijalnog vijeća?

Granice ovlasti Ekonomskog i socijalnog vijeća i njegov odnos prema ostalim organima i prema članovima UN određeni su *Poveljom*. Ta pravila određuju Ekonomskom i socijalnom vijeću ove vrste djelatnosti – studij, obavješćavanje, raspravljanje, davanje savjeta (preporuka), nadzor, izvršenje.

1. Proučavanje (studij) – samo Ekonomsko i socijalno vijeće može poduzeti izradu studija o spomenutim pitanjima ili potaknuti njihovu izradu.
2. Obavješćavanje – Rezultat takvih proučavanja su izvještaji ili prikazi namijenjeni bilo pojedinim organima UN bilo drugim organizmima, bilo pak državama članicama UN. Napose je određeno da Vijeće može pružati informacija i pomagati Vijeću sigurnosti na njegov zahtjev.
3. Raspravljanje – Svako proučavanje uključuje i raspravljanje o određenom predmetu. No, *Povelja* ovlašćuje Vijeće da to raspravljanje nastavi sazivanjem posebnih međunarodnih konferencija o predmetima iz njegove

nadležnosti. S druge strane, Vijeće će raspravljati o pojedinim pitanjima savjetujući se sa specijaliziranim ustanovama.

4. Davanje savjeta (preporuka) – Ekonomsko i socijalno vijeće nije organ koji donosi obvezatne odluke. O svemu što treba pretvoriti u djelo, Vijeće predaje izrađene nacрте uz savjete, odnosno preporuke. Preporuke upućuje članovima UN, Općoj skupštini ili specijaliziranim ustanovama. Posebno se u *Povelji* ističe da Vijeće podnosi Općoj skupštini nacрте konvencija o predmetima koji spadaju u njegovu nadležnost. Opća skupština može te prijedloge konvencija raspraviti i po svojem nahodaњу preinačiti, ali ni ona ne može te nacрте učiniti obveznima, nego će ih, ako to želi, preporučiti na prihvаt državama članicama.

U jednome se čini da je vlast Ekonomskog i socijalnog vijeća veća. Ono je (čl.63.st.1.) nadležno za sklapanje ugovora sa specijaliziranim ustanovama o povezivanju tih međunarodnih organizacija s UN. Međutim, te ugovore treba odobriti Opća skupština. Prema tome je i tu Ekonomsko i socijalno vijeće samo organ za proučavanje i raspravljanje (pregovaranje), a ugovor koji zaključi samo je prijedlog koji se podnosi Općoj skupštini.

Napokon, ni u čl.63.st.2. *Povelje* nadležnost Vijeća ne ide dalje od preporuka koje ono može uputiti specijaliziranim ustanovama, Općoj skupštini ili članovima UN, a odnose se na usklađivanje rada tih ustanova.

5. Nadzor nad radom specijaliziranih ustanova – Za tu svrhu Vijeće prima izvještaje od tih ustanova, pa može osigurati podnošenje tih izvještaja poduzimanjem različitih prikladnih mjera i sklapanjem sporazuma s odnosnim ustanovama (te sporazume Vijeće sklapa samo, bez ičijeg odobrenja). S pomoću tih izvještaja Vijeće nadzire i provedbu vlastitih preporuka i preporuka Opće skupštine iz kruga svoje nadležnosti. No Vijeće ne može ni tu učiniti više nego da Općoj skupštini priopći primjedbe na te izvještaje.
6. Izvršenje – Vijeće obavlja funkcije koje, u vezi s provedbom preporuka Opće skupštine, spadaju u njegovu nadležnost.
7. Posebni poslovi – Ekonomsko i socijalno vijeće može pružati usluge, na zahtjev država članica UN ili specijaliziranih ustanova, ali za to treba odobrenje Opće skupštine. Opća skupština može mu, osim toga, povjeriti bilo kakve druge funkcije.

Dakle, *Povelja* određuje širok djelokrug Ekonomskog i socijalnog vijeća. Tijekom godina, Vijeće se u tom djelokrugu bavilo mnogim bitnim problemima cijele međunarodne zajednice – pravednijim svjetskim ekonomskim poretkom; najnerazvijenijim, posebno ugroženim državama; svjetskim demografskim problemima; nedopuštenom trgovinom drogama; zaštitom okolišta; ravnopravnošću žena i zaštitom djece.

367. Kako je uređeno poslovanje Ekonomskog i socijalnog vijeća?

Do 1991. je Ekonomsko i socijalno vijeće održavalo dva zasjedanja godišnje, a, osim toga, i jedan kratki sastanak za rješavanje organizacijskih pitanja. Od 1992. održava se samo jedno zasjedanje na godinu, izmjenično u New Yorku i Ženevi. Tom zasjedanju, na kojem se razmatraju najvažnija ekonomska i socijalna pitanja današnjice, prethodi jedno kratko zasjedanje namijenjeno organizacijskim pitanjima. Odluke Vijeća donose se većinom predanih glasova.

Poveljom se određuje da Vijeće osniva komisije koje supotrebne za obavljanje njegovih funkcija. Na temelju te odredbe, Vijeće je osnovalo mnoge komisije i odbore, stalne ili privremene. Ti pomoćni organi proučavaju povjerena im pitanja i daju svoje prijedloge Vijeću. Ona mogu djelovati i dok Vijeće ne zasjeda. U komisije se biraju i države koje nisu članice Vijeća.

368. Kakva je pravna snaga odluka Ekonomskog i socijalnog vijeća?

Ono nije organ koji donosi obvezatne odluke. O svemu što se treba pretvoriti u djelo, Vijeće predaje izrađene nacрте uz savjete, odnosno preporuke. Preporuke upućuje članovima UN, Općoj skupštini ili specijaliziranim ustanovama. Posebno se u *Povelji* ističe da Vijeće podnosi Općoj skupštini nacрте konvencija o predmetima koji spadaju u njegovu nadležnost. Opća skupština može te prijedloge konvencija raspraviti i po svojem nahodaњу preinačiti, ali ni ona ne može te nacрте učiniti obveznima, nego će ih, ako to želi, preporučiti na prihvаt državama članicama.

U jednome se čini da je vlast Ekonomskog i socijalnog vijeća veća. Ono je (čl.63.st.1.) nadležno za sklapanje ugovora sa specijaliziranim ustanovama o povezivanju tih međunarodnih organizacija s UN. Međutim, te ugovore treba odobriti Opća skupština. Prema tome je i tu Ekonomsko i socijalno vijeće samo organ za proučavanje i raspravljanje (pregovaranje), a ugovor koji zaključi samo je prijedlog koji se podnosi Općoj skupštini.

Napokon, ni u čl.63.st.2. *Povelje* nadležnost Vijeća ne ide dalje od preporuka koje ono može uputiti specijaliziranim ustanovama, Općoj skupštini ili članovima UN, a odnose se na usklađivanje rada tih ustanova.

369. Što znaš o sastajanju i zasjedanju Ekonomskog i socijalnog vijeća?

Do 1991. je Ekonomsko i socijalno vijeće održavalo dva zasjedanja godišnje, a, osim toga, i jedan kratki sastanak za rješavanje organizacijskih pitanja.

Od 1992. održava se samo jedno zasjedanje na godinu, izmjenično u New Yorku i Ženevi. Tom zasjedanju, na kojem se razmatraju najvažnija ekonomska i socijalna pitanja današnjice, prethodi jedno kratko zasjedanje namijenjeno organizacijskim pitanjima. Odluke Vijeća donose se većinom predanih glasova.

370. Tko donosi odluke u Ekonomskom i socijalnom vijeću?

Odluke donose članovi, a donose se većinom predanih glasova.

371. Koje su komisije i odbori Ekonomskog i socijalnog vijeća?

Poveljom se određuje da Vijeće osniva komisije koje supotrebne za obavljanje njegovih funkcija. Na temelju te odredbe, Vijeće je osnovalo mnoge komisije i odbore, stalne ili privremene. Ti pomoćni organi proučavaju povjerena im pitanja i daju svoje prijedloge Vijeću. Ona mogu djelovati i dok Vijeće ne zasjeda. U komisije se biraju i države koje nisu članice Vijeća.

- a. Funkcionalne (tehničke) komisije bave se pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća. Države članice komisija u njih, po mogućnosti, šalju stručnjake za pitanja kojima se pojedina komisija bavi. Sad postoje funkcionalne komisije za ova pitanja – socijalni razvoj; sprječavanje zločina i kazneno pravosuđe; opojne droge; stanovništvo i razvoj; znanost i tehnologiju za razvoj; održivi razvoj; pravni položaj žena; za statistiku.
- b. Regionalne komisije bave se ekonomskim i socijalnim problemima pojedinih dijelova svijeta. Postoji 5 takvih komisija – za Afriku (sjedište u Adis Abebi); za Aziju i Pacifik (Bangkok), za Europu (Ženeva), za Latinsku Ameriku i Karibe (Santiago, Čile), za Zapadnu Aziju (Bejrut).

U pojedinoj komisiji sudjeluju sve države članice UN iz određene regije, ali od tog načela ima raznih iznimki. Zbog različitih političkih i ekonomskih razloga, neke države su u više komisija, bilo kao članovi, bilo u savjetodavnom svojstvu. Izrael nije član komisije u koju bi spadao po geografskom položaju (Zapadna Azija), jer su članice te komisije arapske države, nego je član Komisije za Europu. Članovi komisija mogu biti i države nečlanice UN, pa je tako Švicarska, prije ulaska u UN, bila član Komisije za Europu. Sveta Stolica u toj komisiji sudjeluje u savjetodavnom svojstvu. Nesamoupravna područja sudjeluju u radu komisije svoje regije kao pridruženi članovi (Komisije za Aziju i Pacifik i za Latinsku Ameriku i Karibe).

- c. Za mnoga posebna pitanja osnivaju se stalni odbori i stručna tijela. Članovi stalnih odbora su države, a stručnjaci moraju biti u sastavu stručnih tijela. Međutim, ni njih ne bira u svim slučajevima sam UN, nego države članice. Sada postoje ovi stalni odbori – za nevladine organizacije, za program i koordinaciju, za pregovore s međuvladinim agencijama.

Stručna tijela osnovana su za sljedeća pitanja – za međunarodnu suradnju u pitanju poreza; za politiku razvoja; za promet opasnih dobara i za globalno usklađeni sustav klasifikacije i označavanja kemikalija; za ekonomska, socijalna i kulturna prava; za energiju i prirodna bogatstva za razvoj; za javnu upravu; za domorodačka pitanja; za menadžment; za programiranje; za šume; za geografska imena; za koordinaciju. Neka od tih tijela su osnovana temeljem posebnih međunarodnih ugovora.

372. Je li Ekonomsko i socijalno vijeće povezano i s kojim pobočnim organima UN?

S Ekonomskim i socijalnim vijećem povezani su i mnogi pobočni organi UN (fondovi, programi i tijela) koje je osnovala Opća skupština, organ koji nad njima ima trajni nadzor. Toj širokoj i raznovrsnoj skupini pripadaju – Fond za pomoć djeci (UNICEF), Program za razvoj (UNDP); Program za okoliš (UNEP); Visoki komesar za izbjeglice (UNHCR); Konferencija za trgovinu i razvoj (UNCTAD); Svjetski program za hranu (WFP).

Široku suradnju Ekonomskog i socijalnog vijeća u ostvarivanju njegovih zadaća upotpunjuju već spomenute veze sa specijaliziranim ustanovama, za koje je ono neka vrsta središnjice i ujedno veza između tih međunarodnih organizacija i drugih organa UN.

Osim toga, Ekonomsko i socijalno vijeće povezuje UN i s nevladinim organizacijama. U tom smislu *Povelja* ovlašćuje Ekonomsko i socijalno vijeće na poduzimanje prikladnih mjera za konzultacije s nevladinim organizacijama koje se bave predmetima iz njegove nadležnosti. Na temelju te odredbe, rezolucijom Ekonomskog i socijalnog vijeća iz 1996. detaljnije je uređen status koji je Vijeće dodijelilo brojnim nevladinim organizacijama. Rezolucija razlikuje 3 kategorije tog statusa – u kategoriju općeg savjetodavnog statusa ulaze organizacije čiji djelokrug obuhvaća većinu aktivnosti Ekonomskog i socijalnog vijeća, te mogu na zadovoljavajući način dokazati Vijeću svoju sposobnost kontinuiranog sudjelovanja u ostvarivanju ciljeva UN. One trebaju biti bitno uključene u ekonomski i društveni život naroda područja koja predstavljaju, a njihovo članstvo treba biti znatno, te široko predstavljati većinske dijelove pučanstva u velikom broju zemalja. U kategoriju posebnog savjetodavnog statusa ulaze organizacije s posebnim djelokrugom, koje se bave samo nekima od područja iz djelokruga Vijeća, te su poznate u područjima u kojima imaju ili žele steći savjetodavni status. Ostale organizacije koje nisu uključene ni u jednu od navedene dvije kategorije mogu biti uključene u Listu (*Roster*), ukoliko Vijeće ili glavni tajnik UN, nakon savjetovanja s Vijećem ili njegovim Odborom za nevladine organizacije, smatra da njihovo prigodno sudjelovanje u radu Vijeća, njegovih tijela, ili pak drugih organa UN, može biti korisno. Broj nevladinih organizacija u sve 3 kategorije je u stalnom porastu. Prema službenim podacima Ekonomskog i socijalnog vijeća, 2010. se 139 nevladinih organizacija nalazilo u općem, a čak 2,218 u posebnom savjetodavnom statusu, dok ih je 1,025 bilo uključeno u Listu.

66. STARATELJSKO VIJEĆE

373. Što je Starateljsko vijeće?

Starateljsko vijeće je *Poveljom* ustanovljen poseban glavni organ za poslove starateljstva. U doba Lige naroda se mandatskim područjima bavio poseban pomoćni organ, Stalni odbor za mandate. Odbor je bio sastavljen od nezavisnih

stručnjaka, a većina članova Odbora nije smjela imati državljanstvo zemalja koje su upravljale mandatima. Zadaća Odbora je bila ispitivanje godišnjih izvještaja mandatarata i davanje prijedloga Vijeću Lige u vezi s provedbom mandata.

374. Kakav je sastav Starateljskog Vijeća?

Po *Povelji* UN, Starateljsko vijeće je sastavljeno tako da u njemu bude jednak broj država koje upravljaju starateljskim područjima i onih koje nemaju starateljske uprave. Prve u Vijeće ulaze po svojoj ovlasti starateljske uprave i njegovi su članovi toliko dugo dok provode upravu. Među drugima moraju biti sve države koje su stalne članice Vijeća sigurnosti, ako same nemaju starateljsku upravu i ulaze u Vijeće temeljem toga. Preostale članove do punog broja država koje nemaju starateljsku upravu bira Opća skupština na 3 godine, ali se taj mandat može obnavljati bez ograničenja.

Italija je zbog svoje starateljske uprave nad Somalijom sudjelovala u radu Starateljskog vijeća i prije nego je postala članicom UN, ali nije imala pravo glasa. Tek nakon što je 1955. ušla u UN, postala je punopravnom članicom Starateljskog vijeća.

Prestankom starateljstva nad nizom područja, već početkom 60ih sastav Starateljskog vijeća povremeno nije bio u skladu s *Poveljom*. Broj država upraviteljica bio je manji od broja stalnih članova Vijeća sigurnosti koji nisu imali starateljske uprave, pa Opća skupština nije niti birala u Vijeće druge države koje nisu upravljale starateljskim područjima. Ravnoteža između država upraviteljica i ostalih bila je trajno izgubljena 1968., kad je Nauru stekao samostalnost. Time su Novi Zeland i VB prestale biti starateljske države, a to su tada bile još samo Australija (Nova Gvineja) i SAD (Pacifički otoci).

Problem rješavanja tog stanja bio je iznesen pred Opću skupštinu, a o tome je glavni tajnik podnio izvještaj i dao svoje mišljenje. Prema tom mišljenju, svrha čl. *Povelje* koji uređuje Starateljsko vijeće je bila da nad starateljskom upravom postoji stvarni nadzor i utjecaj država koje nemaju starateljske uprave pa je, prema tome, dopustivo da broj država bez starateljske uprave bude veći, ali ne smije biti manji od broja država upraviteljica. Taj izvještaj glavnog tajnika je u Općoj skupštini prihvaćen konsenzusom. Prema tome, praksa se odlučila za shvaćanje da Starateljsko vijeće smije biti sastavljeno od nejednakog broja država upraviteljica i ostalih država, uz napomenu da će upraviteljice stalno biti u manjini.

Prestankom starateljstva nad većinom starateljskih područja je trajno bilo onemogućeno sastavljanje Starateljskog vijeća prema formuli čl. 86. *Povelje* UN. Kad je 1994. i posljednje od 11 starateljskih područja (otočje Palau) steklo samostalnost, i zadnja država članica Starateljskog vijeća (SAD) izgubila je temelj svog članstva u njemu na temelju činjenice što je upravljala jednim starateljskim područjem. Od svih elemenata čl. 86, nakon 1994. je moguće primijeniti samo odredbu da u Starateljskom vijeću stalno mjesto imaju stalni članovi Vijeća sigurnosti. I doista, Starateljsko vijeće, čekajući odluku UN o svojoj budućnosti, sastavljeno je od predstavnika pet stalnih članova Vijeća sigurnosti.

375. Kako je uređen djelokrug Starateljskog vijeća?

Starateljsko vijeće je u *Povelji* označeno kao jedan od „glavnih“ organa UN. Međutim, prava priroda njegove uloge jasno proizlazi iz čl. 87, u kojem se kaže da funkcije starateljstva obavlja Opća skupština i pod njezinim vodstvom Starateljsko vijeće. Dakle, u obavljanju funkcija starateljstva vodeću ulogu ima Opća skupština. Te funkcije ona može sama obavljati, ili nadzirati djelovanje Starateljskog vijeća. A funkcije i ovlasti starateljstva, navedene u tom članku *Povelje* jesu – a) razmatranje izvještaja upravnih vlasti; b) primanje i ispitivanje peticija; c) određivanje, u dogovoru s upravnom vlasti, povremenih obilazaka starateljskih područja; d) poduzimanje tih i drugih djelatnosti u skladu s uvjetima starateljskih sporazuma. Vijeće sastavlja upitnik o napretku stanovništva starateljskog područja na političkom, ekonomskom, socijalnom i prosvjetnom polju, a države upraviteljice upućuju na temelju tih upitnika godišnje izvještaje Općoj skupštini. Po svemu navedenom se vidi da je uloga Starateljskog vijeća, zapravo, pomoćno-tehnička. Zato se u *Povelji* i kaže da Starateljsko vijeće djeluje pod vodstvom Opće skupštine i da joj pomaže. Za tu svrhu određuje se da u sastav Vijeća uđu posebno kvalificirane osobe kao zastupnici država članica. Što se tiče stratezijskih područja (stratezijskih zona), tu Vijeće preuzima ulogu Opće skupštine. Starateljsko vijeće ima ovdje pomoćnu ulogu s obzirom na funkcije UN koje se odnose na politička, ekonomska, socijalna i prosvjetna pitanja.

Uz poslove i zadatke koji pripadaju Starateljskom vijeću na temelju *Povelje*, tom su organu povjeravani i neki poslovi koji su se odnosili na područja nad kojima su nekad postojali mandati, ali nad kojima nije uspostavljen odnos starateljstva. Tako je Starateljsko vijeće ispitalo izvješća o Jugozapadnoj Africi i radilo na izradi posebnog režima za grad Jeruzalem.

376. Što je danas s ulogom Starateljskog vijeća?

Nakon osamostaljenja i posljednjeg područja nestao je temeljni razlog postojanja Starateljskog vijeća. Trebalo bi dakle to tijelo ukinuti ili mu naći novu zadaću. U očekivanju odluke o svojoj budućnosti, Starateljsko vijeće je izmjenom svog *Poslovnika* 1994. odlučilo da se neće sastajati svake godine nego samo prema potrebi.

1994. je tadašnji glavni tajnik UN, Boutros Boutros-Ghali, predložio Općoj skupštini da pristupi izmjeni *Povelje* kojom bi se Starateljsko vijeće ukinulo. Ta preporuka se nije ostvarila, a novi tajnik, Kofi Annan, predložio je 1997. da se Starateljsko vijeće rekonstruira i da dobije potpuno nove zadatke. Njime bi se države članice UN i općenito međunarodna zajednica trebali koristiti za „zajedničko starateljstvo“, tj. brigu nad globalnim okolišem i zajedničkim prostorima, kao što su oceani, atmosfera i svemir. Međutim, kako nikakva nova zadaća nije dana Starateljskom vijeću, na sastanku najviših predstavnika država članica UN, održanom povodom 60. godišnjice te organizacije, usvojen je zaključak da treba ukloniti glavu XIII. (Starateljsko vijeće) *Povelje*, kao i svako spominjanje Starateljskog vijeća u glavi XII. (Međunarodni sustav

starateljstva). Međutim, bez obzira na to koliko je taj zaključak logičan, proteklih 65 godina UN-a potvrđuje kako je svaku, pa i najlogičniju formalnu izmjenu *Povelje* teško provesti zbog raznovrsnosti interesa i stajališta država članica. Zato prijedlog Konferencije iz 2005. nije ostvaren.

377. Koja je razlika između starateljskih i strategijskih područja u nadležnosti starateljskog vijeća?

Po svemu navedenom se vidi da je uloga Starateljskog vijeća, zapravo, pomoćno-tehnička. Zato se u *Povelji* i kaže da Starateljsko vijeće djeluje pod vodstvom Opće skupštine i da joj pomaže. Za tu svrhu određuje se da u sastav Vijeća uđu posebno kvalificirane osobe kao zastupnici država članica. Što se tiče strategijskih područja (strategijskih zona), tu Vijeće preuzima ulogu Opće skupštine. Starateljsko vijeće ima ovdje pomoćnu ulogu s obzirom na funkcije UN koje se odnose na politička, ekonomska, socijalna i prosvjetna pitanja.

67. TAJNIŠTVO

378. Što je to Tajništvo UN?

Tajništvo UN je stručno tijelo koje služi svim ostalim organima UN (osim Međunarodnom sudu) za obavljanje pripremnih i tehničkih poslova, te za provedbu mnogih njihovih odluka. U tom smislu, Tajništvo je pomoćni i izvršni organ UN.

Na čelu Tajništva je glavni tajnik, koji ima neobično važnu ulogu u ukupnom djelovanju UN. Odredbe *Povelje*, a i mnogi drugi međunarodni akti, povjeravaju niz zadaća upravo glavnom tajniku, a ne Tajništvu. Zato se također može reći da je sam glavni tajnik organ UN, a Tajništvo je njegov ured. Odnosno, može se reći i da je Tajništvo upravo na osnovi zadataka koji su povjereni glavnom tajniku s pravom izvršeno u red glavnih organa UN. No, unatoč svemu tome, položaj glavnog tajnika i položaj Tajništva prema ostalim organima, a napose prema Općoj skupštini i Vijeću sigurnosti, ostaje s pravnog gledišta podređen. Iako se katkad u zaključcima Opće skupštine i drugih organa glavni tajnik nešto „moli“, „poziva“ ili mu se nešto „preporučuje“, ti su zaključci pozivi i upute kojih se glavni tajnik i Tajništvo moraju držati i koje moraju provoditi.

Uz temeljne odredbe *Povelje* o Tajništvu (glava XV.), za ustrojstvo i djelovanje Tajništva postoje mnogi drugi propisi, u prvom redu propisi o imenovanju i o položaju glavnog tajnika i osoblja, koje donosi Opća skupština. Potanje propise (pravilnike) donosi sam glavni tajnik. Posebno treba spomenuti pravila o međunarodnom položaju i zaštiti osoblja, koja se većinom utvrđuju međunarodnim ugovorima.

379. Tko imenuje glavnog tajnika?

Glavnog tajnika imenuje Opća skupština, na preporuku Vijeća sigurnosti. Pri prvom izboru, Opća skupština je izjavila kako smatra korisnim da Vijeće sigurnosti predloži samo jednog kandidata. Time je utvrđena praksa koje su se organi UN uvijek držali. Dok se bude održavala ta praksa, može se reći da, zapravo, glavnog tajnika biraju oba ta tijela, i to najprije Vijeće sigurnosti, a zatim Opća skupština, i da ista osoba mora tim redom dobiti propisanu većinu u oba organa. No, zapravo je izbor glavnog tajnika rezultat dogovaranja izvan sjednica, u čemu sudjeluju članovi Vijeća sigurnosti, ali i mnoge druge države. Kad se takvim dogovaranjem postigne suglasnost koja osigurava potrebnu većinu glasova u oba organa, pristupa se formalnom izboru. Pri tome je bitno da se osigura pristanak svih stalnih članova Vijeća sigurnosti (ili barem njihovo suzdržavanje od glasovanja).

380. Na koji mandat?

Prvi glavni tajnik imenovan je na 5 godina. Njegova se služba mogla produljiti na daljnjih 5 godina, a to se imalo provesti na prvi način kao i prvo imenovanje. Opća skupština i Vijeće sigurnosti nisu time vezani i mogu trajanje mandata glavnog tajnika odrediti drukčije, prema okolnostima u doba odlučivanja o izboru, odnosno ponovnom izboru. Tako se i postupalo, pa je trajanje mandata pri izborima različito određivano.

Ipak, u posljednjih 40ak godina, glavni tajnik se uvijek imenovao, odnosno ponovo birao za razdoblje od 5 godina.

381. Kakav je sastav Tajništva?

Uz glavnog tajnika, u Tajništvu postoji potreban broj osoblja. Svo osoblje Tajništva imenuje glavni tajnik, u skladu s pravilima koja utvrđuje Opća skupština. Ono je sastavljeno od pripadnika različitih naroda i država, jer *Povelja* propisuje da se osoblje treba birati „na što je moguće široj geografskoj osnovi“.

382. Što znaš o nezavisnosti Tajništva? Kako je uređena nezavisnost Tajništva prema čl.100 *Povelje*?

Nezavisnost Tajništva osigurava čl. 100 *Povelje*. Glavni tajnik i osoblje ne smiju tražiti niti primati nikakve upute od bilo koje vlade ili druge vlasti izvan UN. Oni se moraju suzdržavati od svakog čina koji je nespojiv s njihovim položajem međunarodnih službenika odgovornih samo organizaciji UN. Uz tu dužnost samog osoblja, postoji odgovarajuća dužnost država članica – one su izrijeком obvezane da ne pokušavaju utjecati na glavnog tajnika i osoblje Tajništva u obavljanju njihovih zadataka. Glavni tajnik i osoblje uživaju povlastice i imunitete.

383. Koja je uloga glavnog tajnika u Tajništvu UN?

Uloga glavnog tajnika je, prema *Povelji*, znatna, ali prilike i osobnosti dosadašnjih glavnih tajnika još su više podigle važnost tog položaja. Glavni tajnik UN obavlja važne političke zadatke, a nositelji te funkcije pokazali su u njihovu obavljanju mnogo inicijative i samostalnosti.

U krugu formalno označenih zadataka (362.), glavni tajnici su imali važnu političku ulogu i često su djelovali samoinicijativno pri rješavanju važnih pitanja i rješavanju sporova. Glavni tajnik je svojim osobnim posredovanjem ili preko svojih izaslanika intervenirao u mnogim prilikama. S jedne strane, tu su glavni tajnici pokazali dosta samostalnosti i inicijative; s druge strane pazili su da ne zakorače u djelokrug drugih organa, napose Vijeća sigurnosti. Ipak, djelovanje glavnih tajnika često je bilo predmetom kritike, osobito velikih država, stalnih članica Vijeća sigurnosti.

Nobelova nagrada za mir, koju je glavni tajnik KOfi Annan dobio 2001. (podijelivši tu nagradu sa samim UN), zapravo je priznanje i svim njegovim prethodnicima, koji su obavljanjem svoje teške dužnosti desetljećima djelovali na obuzdavanju vječite sklonosti naroda i država da međusobne probleme i sporove rješavaju upotrebom oružja.

384. Koji su posebni zadaci Tajništva i glavnog tajnika?

Posebni zadaci glavnog tajnika, odnosno Tajništva, su sljedeći:

1. Podnosi Općoj skupštini godišnji izvještaj o cjelokupnoj djelatnosti UN.
2. Upozorava Vijeće sigurnosti na svaki predmet koji bi, po njegovom mišljenju, mogao ugroziti održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.
3. Podnosi, uz pristanak Vijeća sigurnosti, Općoj skupštini priopćenja o predmetima koji se odnose na održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, a kojima se bavi Vijeće sigurnosti.
4. Priopćuje Općoj skupštini – odnosno članovima UN ako Skupština ne zasjeda – čim se Vijeće sigurnosti prestane baviti jednim od predmeta navedenih pod 3.
5. Prima redovite informativne izještaje o nesamoupravnim područjima.
6. Registrira i objavljuje međunarodne ugovore koje su sklopili članovi UN.

Iako su ti zadaci vrlo važni, jednako je važna, a možda u svojoj ukupnosti i važnija, velika unutrašnja djelatnost tog golemog stroja, koja se sastoji u prikupljanju informacija i materijala, u njihovu proučavanju i sređivanju, pripremanju rada različitih organa i organizama, kao i međunarodnih konferencija.

Od zadataka koji nisu spomenuti u *Povelji* treba navesti službu veze sa specijaliziranim i drugim međunarodnim ustanovama, zatim zadatke povjerene glavnom tajniku odredbama raznovrsnih međunarodnih ugovora.

385. Tko je sadašnji glavni tajnik UN?

Portugalac António Guterres. Funkciji je pristupio 2017. godine.

SPECIJALIZIRANE USTANOVE UN **I OSTALI MEĐUNARODNI ORGANIZMI U SUSTAVU UN**

Bilo bi nemoguće ciljeve i zadaće UN povjeriti samo jednoj središnjoj organizaciji. Potreba za drugim, s UN povezanim međunarodnim organizacijama, pa i drugim međunarodnim organizmima specijaliziranog djelokruga, bila je očita. Zbog toga danas sustav UN treba shvatiti mnogo šire od same središnje organizacije UN. Naime, u taj sustav ulaze još barem tri skupine međunarodnih organizama, od kojih su neki samostalne međunarodne organizacije, ugovorima povezane s UN; dok su neki tek od UN stvoreni organi ili programi sa zadaćom da se u sustavu UN bave određenim povjerenim im pitanjima. Tako tu nabrajamo specijalizirane ustanove UN; organizacije pod okriljem UN; pobočne organe UN.

386. Što su to specijalizirane ustanove?

Specijalizirane ustanove UN su samostalne međunarodne organizacije s vlastitim konstitutivnim aktima („ustavima“) i uopće vlastitim pravnim sustavima. Štoviše, neke od tih organizacija su čak starije od samog UN-a (npr. Međunarodna organizacija rada, Svjetska poštanska unija, Međunarodna unija za telekomunikacije). Te organizacije imaju svoje vlastite organe čiji broj, naziv, sastav, djelokrug, postupak odlučivanja, kao i svako drugo pitanje uređuje, u pravilu, „ustav“ svake od njih. Pa ipak, specijalizirane ustanove će, baš kao i sve međunarodne organizacije, načelno imati barem 3 glavna organa – plenarni, izvršni te administrativno-tehnički. Dakako, njihovi će se nazivi često razlikovati od jedne specijalizirane ustanove do druge, no u osnovi će imati ista zajednička obilježja.

Plenarni organi će biti oni u čijem sastavu sudjeluju sa svojim predstavnicima sve države članice međunarodne organizacije (i eventualno svi ostali međunarodni subjekti u njezinu članstvu). Ti organi često djeluju kao svojevrsne diplomatske konferencije država članica, dakle u periodičnim zasjedanjima, pa kontinuitet djelovanja organizacije između tih zasjedanja biva prepušten drugim organima užeg sastava.

Izvršni organi su operativna tijela užeg sastava u kojima, dakle, sudjeluje ograničeni broj država članica organizacije. Takav, uži sastav omogućuje brže djelovanje, dok je broj država u članstvu takvih organa, kao i način njihova izbora, utvrđen pravom svake pojedine organizacije. Djelokrug izvršnih organa razlikovat će se također ovisno o djelokrugu

organizacije, no ti će organi, u pravilu, biti stalno na okupu održavajući kontinuitet rada organizacije između zasjedanja njezina plenarnog organa.

Administrativno-tehnički organi također će imati zadaću održavati kontinuitet djelovanja organizacije obavljajući administrativne i tehničke poslove koordinacijom suradnje država članica i međunarodne organizacije glede pitanja iz njezina djelokruga. Takav administrativno-tehnički organ obavljat će sve tekuće poslove organizacije, sabirati i davati informacije, obavljati zadaće vezane uz financijska i proračunska pitanja i sl.

387. Na koji način neka organizacija može postati specijaliziranom ustanovom UN?

Sve te organizacije imaju vlastiti, svojim „ustavom“ predviđen specijalizirani djelokrug, u pravilu, vidljiv već iz naziva svake od njih (npr. WHO, Svjetska meteorološka organizacija, Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo itd.), no, da bi stekle status specijaliziranih ustanova UN, potrebno je da se, na temelju čl. 57 *Povelje*, povežu sa središnjom organizacijom – UN. Takvo se povezivanje provodi formalno međunarodnim ugovorima koje u ime UN sklapa Ekonomsko i socijalno vijeće, a potvrđuje ih Opća skupština, dok ih na strani tih organizacija sklapa njihov nadležni organ uz potvrdu, u pravilu, plenarnog organa tih organizacija.

388. Kakva je povezanost UN i specijaliziranih ustanova po *Povelji*?

Sadržaj odnosa povezanosti sastoji se u pravu UN na davanje preporuka za usklađivanje politike i djelatnosti tih organizacija. Takvo je usklađivanje u djelokrugu Ekonomskog i socijalnog vijeća, koje to čini putem preporuka i savjetovanja s tim organizacijama, kao i preporukama koje upravlja Općoj skupštini i članovima UN u smislu čl.63.st.2. *Povelje*. Usklađivanje djelatnosti između UN i specijaliziranih ustanova, ali i između samih specijaliziranih ustanova, stavljeno je u nadležnost posebnog koordinacijskog odbora u okrilju Ekonomskog i socijalnog vijeća. Taj odbor je sastavljen od glavnog tajnika UN i ravnatelja svake od specijaliziranih ustanova. Uz to, specijalizirane ustanove šalju Ekonomskom i socijalnom vijeću redovite izvještaje, a Vijeće može na te izvještaje davati svoje primjedbe Općoj skupštini u smislu odredbe čl.64. *Povelje*. Uz to, predstavnici specijaliziranih ustanova mogu sudjelovati u radu Ekonomskog i socijalnog vijeća, ali bez prava glasa, jednako kao što i predstavnici Ekonomskog i socijalnog vijeća mogu sudjelovati u radu pojedinih specijaliziranih ustanova.

Osim s UN, specijalizirane ustanove surađuju i međusobno. Neke od njih su sklopile i dvostrane sporazume u svrhu međusobnih savjetovanja, razmjene informacija, zajedničkih projekata, pa i sudjelovanja predstavnika jedne u radu druge specijalizirane ustanove.

389. Koji propis uređuje pravni položaj specijaliziranih ustanova na području članica UN te članica ustanova koje nisu članice UN?

Članstvo specijaliziranih ustanova ne mora se nužno preklapati s članstvom UN, niti je ograničeno na to članstvo, no danas, kad su, takoreći, sve države svijeta članice UN, do takvog preklapanja će nužno doći.

Međutim, katkad će članstvo države u nekoj specijaliziranoj ustanovi biti i pravno uvjetovano njezinim članstvom u UN. Isto tako, državu će pogoditi i automatska sankcija isključenja iz takve specijalizirane ustanove zadesi li je ista sankcija unutar UN (npr. u slučaju UNESCO-a). Naravno, sve će to ovisiti o odredbama „ustava“ svake pojedine specijalizirane ustanove.

Povlastice i imuniteti međunarodnih službenika tih ustanova uređeni su posebnom *Konvencijom o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN* (1947.).

390. Na koji način djeluju specijalizirane ustanove?

Specijalizirane ustanove UN su samostalne međunarodne organizacije s vlastitim konstitutivnim aktima („ustavima“) i uopće vlastitim pravnim sustavima. Štoviše, neke od tih organizacija su čak starije od samog UN-a (npr. Međunarodna organizacija rada, Svjetska poštanska unija, Međunarodna unija za telekomunikacije). Te organizacije imaju svoje vlastite organe čiji broj, naziv, sastav, djelokrug, postupak odlučivanja, kao i svako drugo pitanje uređuje, u pravilu, „ustav“ svake od njih. Pa ipak, specijalizirane ustanove će, baš kao i sve međunarodne organizacije, načelno imati barem 3 glavna organa – plenarni, izvršni te administrativno-tehnički. Dakako, njihovi će se nazivi često razlikovati od jedne specijalizirane ustanove do druge, no u osnovi će imati ista zajednička obilježja.

Sve te organizacije imaju vlastiti, svojim „ustavom“ predviđen specijalizirani djelokrug, u pravilu, vidljiv već iz naziva svake od njih (npr. WHO, Svjetska meteorološka organizacija, Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo itd.), no, da bi stekle status specijaliziranih ustanova UN, potrebno je da se, na temelju čl. 57 *Povelje*, povežu sa središnjom organizacijom – UN. Takvo se povezivanje provodi formalno međunarodnim ugovorima koje u ime UN sklapa Ekonomsko i socijalno vijeće, a potvrđuje ih Opća skupština, dok ih na strani tih organizacija sklapa njihov nadležni organ uz potvrdu, u pravilu, plenarnog organa tih organizacija.

Sadržaj odnosa povezanosti sastoji se u pravu UN na davanje preporuka za usklađivanje politike i djelatnosti tih organizacija. Takvo je usklađivanje u djelokrugu Ekonomskog i socijalnog vijeća, koje to čini putem preporuka i savjetovanja s tim organizacijama, kao i preporukama koje upravlja Općoj skupštini i članovima UN u smislu čl.63.st.2. *Povelje*. Usklađivanje djelatnosti između UN i specijaliziranih ustanova, ali i između samih specijaliziranih ustanova, stavljeno je u nadležnost posebnog koordinacijskog odbora u okrilju Ekonomskog i socijalnog vijeća. Taj odbor je sastavljen od glavnog tajnika UN i ravnatelja svake od specijaliziranih ustanova. Uz to, specijalizirane ustanove šalju

Ekonomskom i socijalnom vijeću redovite izvještaje, a Vijeće može na te izvještaje davati svoje primjedbe Općoj skupštini u smislu odredbe čl.64. *Povelje*. Uz to, predstavnici specijaliziranih ustanova mogu sudjelovati u radu Ekonomskog i socijalnog vijeća, ali bez prava glasa, jednako kao što i predstavnici Ekonomskog i socijalnog vijeća mogu sudjelovati u radu pojedinih specijaliziranih ustanova.

Osim s UN, specijalizirane ustanove surađuju i međusobno. Neke od njih su sklopile i dvostrane sporazume u svrhu međusobnih savjetovanja, razmjene informacija, zajedničkih projekata, pa i sudjelovanja predstavnika jedne u radu druge specijalizirane ustanove.

391. Što znaš o općoj konferenciji kod specijaliziranih ustanova?

Ovdje se zapravo misli na zasjedanje plenarnog organa neke specijalizirane ustanove. Plenarni organi će biti oni u čijem sastavu sudjeluju sa svojim predstavnicima sve države članice međunarodne organizacije (i eventualno svi ostali međunarodni subjekti u njezinu članstvu). Ti organi često djeluju kao svojevrsne diplomatske konferencije država članica, dakle u periodičnim zasjedanjima, pa kontinuitet djelovanja organizacije između tih zasjedanja biva prepušten drugim organima užeg sastava.

392. Što je to izvršni odbor specijaliziranih ustanova?

Izvršni odbor/organ je jedan od 3 glavna organa svake specijalizirane ustanove, neovisno o njegovu službenom nazivu. Izvršni organi su operativna tijela užeg sastava u kojima, dakle, sudjeluje ograničeni broj država članica organizacije. Takav, uži sastav omogućuje brže djelovanje, dok je broj država u članstvu takvih organa, kao i način njihova izbora, utvrđen pravom svake pojedine organizacije. Djelokrug izvršnih organa razlikovat će se također ovisno o djelokrugu organizacije, no ti će organi, u pravilu, biti stalno na okupu održavajući kontinuitet rada organizacije između zasjedanja njezina plenarnog organa.

393. Koji su stalni uredi specijaliziranih ustanova?

Misli se na tri glavna organa – plenarni, izvršni, administrativno-tehnički – koje načelno ima svaka specijalizirana ustanova, kao i sve međunarodne organizacije.

394. Na koji se način donose odluke u specijaliziranim ustanovama?

U njezinim organima, postupkom i većinom kako je to uređeno „ustavom“ svake pojedinačne specijalizirane ustanove.

395. Što su pobočni organi i navedite primjer!

U posebnu skupinu bismo mogli svrstati tzv. pobočne organe UN. To nisu posebne međunarodne organizacije, a ni organi UN u pravnom smislu te riječi, nego tek specijalizirani programi osnovani unutar samih UN, ponajprije programi Opće skupštine (npr. Program UN za okoliš – UNEP); fondovi (npr. Fond UN za pomoć djeci – UNICEF); uredi (npr. Ured Visokog povjerenika UN za izbjeglice (UNHCR); instituti (npr. Institut UN za poduku i istraživanje – UNITAR) i sl. Osim Opće skupštine, neke od pobočnih organa UN osnovalo je i Ekonomsko i socijalno vijeće (npr. Međunarodni institut UN za istraživanje i poduku radi napretka žena – INSTRAW). Stoga je i vezanost takvih „pobočnih organa“ uz matičnu organizaciju (UN) mnogo veća nego u slučaju specijaliziranih ustanova, ili pak organizacija „pod okriljem UN“.

396. Što su regionalni sporazumi?

O regionalnim sporazumima *Povelja UN* određuje sljedeće:

1. Ništa u ovoj *Povelji* ne isključuje postojanje regionalnih sporazuma ili ustanova za rješavanje predmeta koji se tiču održavanja međunarodnog mira i sigurnosti, a koji su prikladni za regionalnu akciju, time da su ti sporazumi ili ustanove i njihovo djelovanje sukladni ciljevima i načelima UN.

2. Članovi UN koji sklapaju takve sporazume ili osnivaju takve ustanove moraju uložiti sve svoje napore da postignu mirno rješenje lokalnih sporova putem tih regionalnih sporazuma ili ustanova prije nego što ih iznesu pred Vijeće sigurnosti.

3. Vijeće sigurnosti potiče razvoj mirnog rješavanja lokalnih sporova putem takvih regionalnih sporazuma ili ustanova, bilo na inicijativu zainteresiranih država, bilo na vlastitu inicijativu.

1. Vijeće sigurnosti upgtrebljava, gdje je to prikladno, regionalne sporazume ili ustanove za provođenje prisilne akcije koju je ono odredilo. Međutim, nikakva se prisilna akcija ne poduzima na temelju regionalnih sporazuma ili od regionalnih ustanova bez ovlaštenja Vijeća sigurnosti, uz izuzetak mjera protiv svake neprijateljske države, a koje su mjere predviđene u ovoj *Povelji* ili u regionalnim sporazumima upravljenima protiv obnavljanja agresivne politike od strane takve države sve do časa kada, na zahtjev zainteresiranih vlada, Organizacija bude mogla preuzeti odgovornost za sprečavanje nove agresije od strane takve države.

2. Izraz "neprijateljska država" primjenjuje se na svaku državu koja je za drugoga svjetskog rata bila neprijateljica bilo koje potpisnice ove *Povelje*.

Vijeće sigurnosti treba da u svako doba bude potpuno obavještavano o djelatnostima koje se poduzimaju ili namjeravaju poduzeti na temelju regionalnih sporazuma ili od strane regionalnih ustanova za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.

Dakle, možda su regionalni sporazumi kao i pobočni organi; zapravo nisu međ. organizacije nego programi.

397. Što znate o organizacijama „pok okriljem UN“?

Organizacije pod okriljem UN posebna su, ali malobrojna, skupina organizacija u sustavu UN. To su međunarodne organizacije također osnovane vlastitim „ustavima“ – u pravilu, također međunarodnim ugovorima, s vlastitim organima i članstvom koje se ne mora nužno podudarati s članstvom u UN (npr. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)). Ipak, vezanost, primjerice IAEA za UN mnogo je veća od vezanosti specijaliziranih ustanova jer ulogu Ekonomskog i socijalnog vijeća u tom odnosu uvelike preuzima Vijeće sigurnosti UN.

Ovdje spadaju Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), Svjetska trgovinska organizacija (WTO).

398. Što znate o Međunarodnoj organizaciji rada?

Međunarodna organizacija rada (ILO) osnovana je neposredno nakon I. svjetskog rata, 1919.; štoviše, temeljne odredbe o Organizaciji bile su sadržane u *Versailleskom mirovnom ugovoru*. Prvi Ustav Organizacije bio je izrađen 1919., a izradila ga je Komisija rada, ustanovljena na samoj Mirovnoj konferenciji u Versaillesu. Ustav se dijelom temeljio na iskustvima Međunarodne udruge za radno zakonodavstvo, osnovane u Baselu 1901. Od 1920. sjedište ILO smješteno je u Ženevi, uz to da je za trajanja II. svjetskog rata Međunarodni ured rada bio premješten u Montreal. ILO je bila usko vezana s Ligom naroda, a nakon prestanka rada Lige naroda prilagodila se novim okolnostima te se povezala s UN.

Konstitutivni akt – Godine 1944. na 26. zasjedanju Međunarodne konferencije rada u Philadelphiji izrađen je novi Ustav Organizacije, koji je i usvojen na konferenciji u Parizu 1945. Uz to, usvojena je i tzv. *Philadelphijska deklaracija o ciljevima i svrsi Međunarodne organizacije rada*, koja se i danas nalazi u prilogu Ustava Organizacije. Potom, 1946. Organizacija postaje specijaliziranim ustanovom UN, što je i danas.

Članstvo – Članovi ILO mogu biti države, pri čemu svaka država članica UN može postati članicom ILO kad priopći ravnatelju Međunarodnog ureda rada da prihvaća obveze iz Ustava Organizacije. Osim toga, Opća konferencija može u članstvo primiti i državu koja nije članica UN ako takvo odluku donesu 2/3 prisutnih delegata, ali u toj većini moraju biti pozitivni glasovi 2/3 vladinih delegata u Konferenciji. Ustav ILO omogućuje i istupanje države iz članstva uz otkazni rok od 2 godine, te uz prethodno ispunjenje svih članskih obveza. Uz to, Ustav Organizacije predviđa i mogućnost da se država koja je istupila iz članstva Organizacije ponovno vrati, ali po istom postupku prima kao i pri prvom učlanjenju.

Organi – Ustav ILO predviđa 3 glavna organa – Opću konferenciju (Međunarodnu konferenciju rada) sastavljenu od predstavnika država članica, Upravno vijeće, te Međunarodni ured rada.

Opća konferencija je povremeni sastanak predstavnika svih država članica Organizacije. Delegaciju svake države čine 4 delegata. Uz to, svaki delegat može uz sebe imati i savjetnike, a Ustav zahtijeva da barem jedan od tih savjetika bude žena ako se na Konferenciji raspravlja o pitanjima koja se tiču žena. Svoje odluke Konferencija donosi običnom većinom; tek se za posebno predviđena pitanja traži većina od 2/3 glasova.

Upravno vijeće je sastavljeno od 56 delegata koji se biraju na vrijeme od 3 godine. Od toga, 28 mora biti predstavnika vlada, 14 predstavnika poslodavaca te 14 predstavnika radnika. Nadalje, od tih 28 predstavnika vlada u Vijeću, 10 imenuju industrijski najrazvijenije zemlje, a preostalih 18 imenuju ostale države članice. Iz redova svojih članova, Upravno vijeće izabire svojeg predsjednika i dva potpredsjednika. Između njih jedan opet mora biti predstavnik vlade, jedan poslodavaca, a jedan radnika.

Međunarodni ured rada je administrativno-tehnički organ ILO. Sjedište mu je u Ženevi, a na čelu mu je ravnatelj kojeg imenuje Upravno vijeće. Ravnatelj djeluje prema uputama Upravnog vijeća, sudjeluje na njegovim sastancima, te odgovara za rad Ureda. Uz to, ravnatelj imenuje i osoblje Ureda, vodeći računa o što široj geografskoj, ali i ravnomjernoj spolnoj zastupljenosti. Međutim, Ustav jamči neovisnost i ravnatelja i osoblja Ureda te oni u svojem radu ne smiju tražiti ni primati upute od bilo koje vlasti izvan Organizacije. Funkcije Ureda su informiranje o svim pitanjima vezanima uz rad Organizacije, posebice priprema pitanja koja dolaze pred Konferenciju. Uz to, prema uputama Upravnog vijeća, Ured priprema dokumente potrebne za rad Konferencije, pruža vladama na njihov zahtjev svu potrebnu pomoć u provedbi odluka Konferencije, nadzire primjenu konvencija usvojenih u okrilju Organizacije, izdaje publikacije vezane uz djelovanje Organizacije, a može obavljati i druge zadaće koje pred njega postave Konferencija ili Upravno vijeće

Djelokrug – Osnovna zadaća ILO jest poboljšanje položaja radnika i uvjeta rada. U tom smislu najveću ulogu ima Opća konferencija. Kako bi u njezinu radu bili zastupljeni interesi ne samo država nego izravno i radnika, kao i poslodavaca, delegaciju svake države članice Konferencije čine 4 delegata od kojih su 2 predstavnici vlade odnosno države, jedan predstavnik radnika (sindikata) te jedan predstavnik poslodavaca. Svaki od njih ima pravo na poseban glas. Takav jedinstveni sastav delegacija država članica predviđen je samim Ustavom Organizacije te se naziva trodijelnom (tripartitnom) strukturom. Konferencija svoje zaključke stvara u obliku nacrt konvencija ili u obliku preporuka usvajajući ih 2/3 većinom predanih glasova delegata. Potom, Ustav Organizacije obvezuje države članice da tako prihvaćene konvencije ili preporuke u roku od godinu dana, a tek iznimno 18 mjeseci, podnesu zakonodavnim organima u svojim pravnim porecima. Ako država članica ratificira takvu konvenciju, tada poštovanje u njoj preuzetih obveza postaje podložno nadzoru Organizacije. Uz to, države članice dužne su podnositi i godišnje izvještaje Organizaciji o primjeni ratificiranih konvencija. Dakako, država nije dužna ratificirati konvencije podnesene njezinom zakonodavnom organu, no tada je, prema Ustavu, dužna izvještavati Organizaciju o stanju svog zakonodavstva i prakse u smislu odnosnog pitanja, te je uz to dužna i izvijestiti Organizaciju o razlozima zbog kojih je ratifikacija izostala. Izvještaji se podnose ravnatelju

Međunarodnog ureda rada. Do danas je u okrilju ILO usvojeno gotovo 200 konvencija i isto toliko preporuka, tako da je ta Organizacija uvelike utjecala na razvoj radnog prava.

U sastavu organizacije djeluje i Odbor stručnjaka, koji ispituje izvješća država članica u pogledu primjene ratificiranih konvencija i preporuka ILO. Uz to, Ustav Organizacije predviđa i mogućnost formiranja istražnog povjerenstva kojem su države članice, u slučaju pritužbi na nepoštovanje odredbi konvencija, dužne staviti na raspolaganje sve podatke vezane uz sadržaj takve pritužbe.

Osim toga, pod okriljem ILO djeluje i Upravni sud, osnovan još 1946. za rješavanje sporova zaposlenika s Organizacijom.

Isto tako, treba spomenuti i da je ILO jedna od organizacija u kojoj međunarodne nevladine organizacije imaju istaknutu ulogu, ne samo sudjelovanjem nacionalnih udruga radnika i poslodavaca u delegacijama država članica u smislu tzv. tripartitne strukture, nego i u smislu njihova neposrednog savjetodavnog statusa u Organizaciji.

399. Što znate o Međunarodnoj organizaciji za prehranu i poljodjelostvo?

Na konferenciji u Hot Springsu (SAD) 1943., na kojoj su sudjelovale 44 države, odlučeno je o osnivanju Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO). Potom je prvo zasjedanje Konferencije FAO održano 1945. u Quebec Cityju te je FAO ustanovljena kao specijalizirana ustanova UN, što je i predviđeno Ustavom te Organizacije. Sjedište tada privremeno postaje Washington, a tek 1951. se seli u Rim, gdje je i danas.

Ustav je usvojen 1945. Osim zadaća Organizacije, njime su uređena sva temeljna pitanja njezina ustrojstva i djelovanja, kao i njezin pravni status i odnos s UN, ali i drugim međunarodnim organizacijama, pa i državama. Ustav FAO može se mijenjati ako tako odluči Konferencija FAO 2/3 većinom članica, ali izmjene koje stvaraju nove obveze za članice stupaju na snagu samo za one koje su dale svoj glas za izmjenu ili su je poslije prihvatile.

Glavni organi FAO su – Konferencija, Vijeće, glavni ravnatelj i njegov ured. Uz to, Ustav predviđa i osnivanje različitih komisija, odbora i drugih pomoćnih organa Organizacije koje mogu osnivati Konferencija ili Vijeće.

Temeljna zadaća FAO je uobličena u ostvarenju „slobode čovječanstva od gladi“, koja je istaknuta već u preambuli Ustava. U ostvarenju te zadaće, FAO sakuplja, analizira, pručava, tumači i širi informacije vezane uz prehranu i poljoprivredu, daje savjete i preporuke pa i organizira misije stručnjaka, a unaprjeđuje i obrazovanje o pitanjima vezanima uz prehranu, poljoprivredu, kao i uz upravljanje raspodjelom hrane i poljoprivrednih proizvoda. U tom smislu, FAO nastoji na poboljšanju prehrane, podizanju proizvodnje hrane, planiranju programa prehrane, unaprjeđivanju međunarodnog tržišta hrane i sl. Pritom, pojam „poljoprivrede“ obuhvaća i ribarstvo, šumarstvo i druge djelatnosti proizvodnje hrane.

Države članice dužne su poštovati međunarodni karakter i neovisnost osoblja FAO te se suzdržavati od bilo kakvog utjecaja na članove osoblja FAO koji su njihovi državljani. Uostalom, svi međunarodni službenici Organizacije uživat će diplomatske povlastice i imunitete, kako na temelju Ustava FAO, tako i na temelju ostalih izvora prava međunarodnih organizacija koji uređuju položaj međunarodnih službenika.

Ustav FAO predviđa i usku suradnju FAO sa svim drugim međunarodnim organizacijama (u prvom redu međuvladinim), ali i s osobama koje se bave pitanjima iz djelokruga FAO. Tako su vrata suradnje s Organizacijom otvorena ne samo međuvladinim organizacijama koje mogupostati čak i redovitim članovima Organizacije, nego i subjektima tzv. privatnog sektora, uključujući i međunarodne nevladine organizacije.

400. Što znaš o Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo?

Već je nakon I. svjetskog rata *Pariškom konvencijom (Konvencija o uređenju zračne plovidbe)* 1919. stvoren međunarodni organizam za zrakoplovstvo – Međunarodna komisija za zrakoplovstvo, u kojoj su bile zastupljene sve države *Konvencije*. Komisija je bila stavljena pod okrilje Lige naroda. Imala je uglavnom informativne i savjetodavne zadaće, a bila je također nadležna i za rješavanje sporova između država članica o tumačenju tehničkih propisa sadržanih u prilogima *Konvencije*.

Odluka o osnivanju Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo donesena je na Međunarodnoj konferenciji za civilno zrakoplovstvo u Chicagu 1944. Na Konferenciji je usvojena *Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Čikaška konvencija)*, koja u svojem drugom dijelu ujedno sadržava i ustav odnosne organizacije.

ICAO ima tri glavna organa – Skupštinu, Vijeće i Zrakoplovnu komisiju.

Prema odredbama svog „ustava“, ICAO je osnovan sa svrhom unapređenja i povećanja sigurnosti zračnog prometa, osiguranja razvoja međunarodnog civilnog zrakoplovstva, zračnih cesta, zračnih luka, kao i ostvarenja sigurnost, redovitog, svrsishodnog i ekonomičnog zračnog prometa. Uz to, svrha te Organizacije je i raditi na uklanjanju nerazumne konkurencije, kao i osigurati prava država stranaka Čikaške konvencije i jednake mogućnosti za upotrebu međunarodnih zračnih linija, ali i izbjegavati nejednako postupanje između tih država, promičući međunarodno civilno zrakoplovstvo u svim njegovim aspektima.

401. Što znaš o Međunarodnoj organizaciji za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO)?

Međunarodna suradnja na području prosvjete i kulture bila je razvijena već za Lige naroda te su već tada postojali međunarodni organizmi koji su se njome bavili (npr. Međunarodni ured za prosvjetu, Međunarodna komisija za intelektualnu suradnju, Međunarodni institut za intelektualnu suradnju).

Iako Nacrt *Povelje UN* iz Dumbarton Oaksa nije spominjao suradnju država napolju kulture, na inicijativu Kine to je u konačnom tekstu promijenjeno. Naime, prevladalo je shvaćanje da trajan mir ne može biti zasnovan samo na političkoj i ekonomskoj suradnji država, već se mora temeljiti i na intelektualnoj i moralnoj solidarnosti čovječanstva (preambula Ustava UNESCO-a), a onda i na prosvjetnoj, znanstvenoj i kulturnoj suradnji, kao i slobodnoj razmjeni ideja u svrhu uzajamnog razumijevanja i povjerenja.

Godine 1945. u Londonu je održana konferencija na kojoj je usvoje Ustav nove organizacije – Organizacije UN za prosvjetu, znanost i kulturu, za čije sjedište je izabran Pariz. Ustav UNESCO predviđa status Organizacije kao jedne od specijaliziranih ustanova UN, no isto tako sadržava i odredbe o odnosu Organizacije s drugim specijaliziranim ustanovama UN, ali i s drugim međunarodnim organizacijama, kako s međuvladinim, tako i s nevladinim.

Članstvo u UNESCO je automatski otvoreno svim državama članicama UN. Osim toga, i države nečlanice UN mogu biti primljene u UNESCO na temelju odluke Opće konferencije donesene 2/3 većinom, a na preporuku Izvršnog odbora Organizacije. I nesamoupravna područja mogu ući, no samo kao pridruženi članovi. Također, Ustav UNESCO priznaje i status promatrača pri Općoj konferenciji (za međunarodne organizacije, vladine i nevladine, koje se bave pitanjima iz djelokruga UNESCO-a).

UNESCO ima tri glavna organa – Opću skupštinu, Izvršni odbor, Tajništvo.

Nastala kao rezultat shvaćanja da se ratovi rađaju u duhu ljudi pa stoga upravo ondje treba podići obranu mira, kao zadaća Organizacije postavljeno je da „pomoću odgojne, znanstvene i kulturne suradnje između naroda svijeta promiče međunarodni mir i opće blagostanje čovječanstva“. Kao svrhu Organizacije, njezin Ustav određuje pridonošenje međunarodnom miru i sigurnosti putem obrazovanja, znanosti i kulture radi unapređenja pravde, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda bez obzira na razlike u rasi, spolu, jeziku ili vjeroispovijedi, a u skladu s *Poveljom UN*. U ostvarenju te svrhe, Organizaciji je u zadaću dano da unapređuje uzajamno poznavanje i razumijevanje među narodima, da potiče širenje prosvjete i kulture u najširim slojevima stanovništva, da suzbija nepismenost te unapređuje znanost i umjetnost.

U tu svrhu, UNESCO putem međunarodne suradnje i pomoći državama djeluje na međusobnom upoznavanju i sporazumijevanju naroda, unapređivanju znanstvenog i umjetničkog rada, te na usavršavanju školstva i stručnog obrazovanja, prosvjete, znanosti i kulture, sve do najširih slojeva stanovništva, kao i na suzbijanju nepismenosti. U toj djelatnosti UNESCO organizira konferencije, sastanke i savjetovanja, a surađuje i s komisijama zaduženima za suradnju s Organizacijom unutar država članica. Uz to, treba istaknuti njegovu ulogu u nastojanju na unapređenju slobode misli i izražavanja, kao i na suzbijanju diskriminacije na polju prosvjete i kulture.

Ustav UNESCO-a ovlašćuje Opću konferenciju da donosi odluke o programima podnesenima Izvršnom odboru, kao i da odlučuje o usvajanju preporuka i konvencija Organizacije. Nadalje, Ustav ovlašćuje Izvršni odbor i na poduzimanje svih prijeko potrebnih mjera za osiguranje učinkovite provedbe programa Organizacije. Države članice UNESCO-a dužne su potom u roku od godine dana nakon završetka zasjedanja Konferencije podnijeti te preporuke i konvencije na usvajanje nadležnim organima u svojim pravnim porecima, dok je istodobno Opća konferencija ovlaštena primati od država članica i razmatrati izvještaje vezane uz pitanja na koja se takva preporuka odnosila.

402. Što znaš o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji?

Insitucionalizirana suradnja država na području zdravstva je također imala svoje početke u vrijeme Lige naroda. U to doba je, naime, djelovao Međunarodni ured za javnu higijenu (preteča WHO). Ideja o osnivanju nove organizacije pojavila se još na Konferenciji u San Franciscu, te je ubrzo potom izrađen i Ustav buduće Organizacije, koji je 1947. stupio na snagu. Sjedište WHO je Ženeva.

Glavna svrha WHO je izražena u njegovu Ustavu. Tako čl.1. kao svrhu osnivanja WHO predviđa – ostvarenje najviše razine zdravlja za sve narode, dok je istodobno zdravlje svih naroda utvrđeno kao preduvjet za ostvarenje međunarodnog mira i sigurnosti. Pritom, Ustav već u preambuli određuje pojam zdravlja ne samo kao odsutnost bolesti ili tjelesne nemoći nego kao ukupno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje čovjeka. U ostvarenju te svrhe, Organizacija djeluje kao središnje tijelo u međunarodnoj zajednici na koordinaciji zdravstvenog rada, surađuje pritom s UN, kao i s njegovim drugim specijaliziranim ustanovama, pa uopće i s drugim organizacijama u ostvarenju svog djelokruga, pomaže državama u unapređenju zdravlja ponajprije pružanjem odgovarajuće tehničke pomoći, uključujući i djelovanje epidemiološke i statističke službe, prati i preporučuje mjere u vrijeme epidemija i pandemija, no isto tako promiče i znanstvenu suradnju i istraživanja, sudjeluje u pripremi pravnih akata vezanih uz pitanja međunarodnog zdravlja, potiče razmjenu informacija o tome itd.

Članstvo je otvoreno za sve države svijeta. Pritom, članice UN, kao i države koje su sudjelovale na osnivačkoj Međunarodnoj zdravstvenoj konferenciji 1946., mogu ući u članstvo samo potpisivanjem ili drugim načinom konačnog prihvatanja Ustava WHO. WHO poznaje i kategoriju pridruženog članstva predviđenu za nesamoupravna područja.

WHO ima tri glavna organa – Svjetsku zdravstvenu skupštinu, Izvršni odbor, Tajništvo.

WHO stvara zaključke običnom većinom, a za važna pitanja, poput odobrenja međunarodnih konvencija ili pak izmjene Ustava WHO, većinom od 2/3 predanih glasova. Dakako, takve konvencije vežu samo one države koje ih prihvate, no sve članice moraju iznijeti svaku konvenciju usvojenu pod okriljem WHO pred svoja tijela nadležna za ratifikaciju, i to u roku od 18 mjeseci, te su dužne, u slučaju izostanka ratifikacije, Organizaciju izvijestiti o razlozima.

Po prirodi djelokruga, WHO je bitno upućena na suradnju s drugim međunarodnim organizacijama. Njezin status specijalizirane ustanove UN predviđen je već samim njezinim Ustavom, dok istodobno njegove odredbe pružaju pravni temelj suradnje ne samo s međuvladinim, nego i s nevladinim organizacijama, kako međunarodnim, tako i nacionalnim.

403. Što znaš o Međunarodnom monetarnom fondu?

Međunarodni monetarni fond – IMF (hrv. MMF) – je jedna od organizacija osnovanih potkraj II. svjetskog rata sa svrhom ponovne uspostave financijske ravnoteže u svijetu te financiranju ekonomskog razvoja, u prvom redu zemalja stradalih u tom ratu. Stvoren je sa svrhom da se što više omogućiti sloboda razmjene u međunarodnoj trgovini i međunarodnim plaćanjima te tako pomogne državama članicama da razviju svoje gospodarstvo, postignu veću zaposlenost i podignu životni standard svojeg stanovništva.

Na Konferenciji u Breton Woodsu 1944. prihvaćeni su sporazumi koji će postati „ustavima“ novoosnovanih međunarodnih financijskih organizacija – Međunarodnog monetarnog fonda, kao i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Svrha MMF utvrđena je čl. 1. *Sporazuma o Međunarodnom monetarnom fondu*, koji je zapravo „ustav“ Organizacije. Navode se tako – promicanje međunarodne monetarne suradnje, olakšavanje uravnoteženog rasta međunarodne trgovine; unapređenje zaposlenosti; ostvarenje monetarne stabilnosti; uspostava međunarodnog platnog sustava; podizanje životnog standarda u državama članicama; suradnja i savjetovanja u međunarodnim monetarnim pitanjima i dr.

Glavni organi MMF su – Odbor guvernera, Izvršni odbor te Glavni ravnatelj i njegovo osoblje.

U ostvarenju svoje svrhe, Fond djeluje kao središnje mjesto za savjetovanja i suradnju u međunarodnim monetarnim pitanjima. On nastoji osigurati stalnost tečajeva valuta država članica i tako spriječiti valutne poremećaje, pa i pojave gospodarskog rata. U tom smislu Fond pomaže stvaranju mnogostranog sustava međunarodnih plaćanja i uklanjanju ograničenja u deviznom prometu koja bi priječila razvoj međunarodne trgovine. Fond stavlja na raspolaganje država članica sredstva (kredite) radi ispravljanja i prevladavanja financijskih poremećaja unutar država kako bi i na taj način pomogao održanju njihove unutrašnje stabilnosti, a time pridonio i stabilnosti u međunarodnim odnosima. Sredstva Fonda pribavljaju se prinosima država članica prema određenim kvotama.

404. Što znate o Svjetskoj banci?

Svjetska banka osnovana je na Konferenciji u Breton Woodsu, 1944. te je dobila zadaću financijski pomoći u ponovnoj izgradnji Europe razorene II. svjetskim ratom. Međutim, do danas se ona iz jedne organizacije razvila u tzv. Grupu Svjetske banke, sastavljenu od 5 međunarodnih financijskih organizacija:

1. Međunarodna banka za obnovu i razvoj – IBRD
2. Međunarodno udruženje za razvoj – IDA
3. Međunarodna financijska korporacija – IFC
4. Agencija za jamstvo mnogostranih ulaganja – MIGA
5. Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova – ICSID.

405. Što znaš o Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj?

Međunarodna banka za obnovu i razvoj – IBRD – osnovana je *Sporazumom o osnivanju IBRD*, koji je ujedno i njezin „ustav“. Osnovana je radi obnove i razvoja područja država članica putem ulaganja kapitala u svrhu razvoja proizvodnje i obnove ekonomije uništene II. svjetskim ratom; promicanja privatnih stranih ulaganja; davanja zajmova; unapređenja međunarodne trgovine i održanja ravnoteže u međunarodnim plaćanjima; poboljšanja radnih i životnih uvjeta u državama članicama itd. Sjedište je u Washingtonu. Glavni organi su – Odbor guvernera, Izvršni direktori, Predsjednik IBRD, a ia i druge organe koji, premda predviđeni „ustavom“, djeluju kao svojevrzni pomoćni organi, poput Savjetodavnog vijeća, Odbora za zajmove i dr.

406. Što je to Međunarodno udruženje za razvoj?

Međunarodno udruženje za razvoj – IDA – osnovano je 1960. radi promicanja ekonomskog razvoja, porasta produktivnosti, a time i porasta životnog standarda, posebice u slabije razvijenim dijelovima svijeta. U ostvarenju te svrhe, IDA osigurava financijska sredstva davanjem povoljnijih zajmova kako bi se zadovoljile razvojne potrebe država članica. Tako IDA u tom smislu dopunjuje djelatnost IBRD-a. Organi su kao i kod IBRD – Odbor guvernera, Izvršni direktori, Predsjednik.

407. Što je to Međunarodna financijska korporacija?

Međunarodna financijska korporacija – IFC – osnovana je *Sporazumom o osnivanju Međunarodne financijske korporacije*, koji je ujedno i „ustav“ Korporacije. Njime je određena i svrha IFC – unapređenje razvoja i poticanje rasta privatnog poduzetništva, posebice u zemljama u razvoju. U tom smislu, Korporacija dopunjuje djelatnost IBRD sudjelujući u financiranju uspostave, unapređenja i širenja privatnog poduzetništva sa svrhom razvoja država članica Korporacije ostvarivanjem investicija u tim zemljama, kao i privlačenjem međunarodnog kapitala i njegova ulaganja u gospodarstvo tih zemalja. Glavni organi su – Odbor guvernera; Odbor direktora, s predsjednikom na čelu; Predsjednik Korporacije.

408. Što je organizacija UN za industrijski razvoj?

Organizacija UN za industrijski razvoj – UNIDO – osnovana je na Konferenciji UN u Beču 1979. sa svrhom promicanja i ubrzanja industrijskog razvoja zemalja u razvoju, kao i suradnje na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini na polju industrijskog razvoja. U ostvarenju te svrhe, Organizacija ima zadaću pomagati zemljama u razvoju u ubrzanju njihove

industrijalizacije, kao i u modernizaciji njihove industrije; inicirati, koordinirati i slijediti aktivnosti UN na polju industrijskog razvoja; stvarati nove i razvijati postojeće programe industrijskog razvoja na globalnoj, regionalnoj, kao i na nacionalnoj razini; poduzimati proučavanja i planiranja industrijskog razvoja, uključujući i interdisciplinarni pristup, kao i suradnju s poslovnim subjektima i profesionalnim udrugama koje djeluju na području industrijskog razvoja. Uz to, među zadaćama UNIDO ističu se i programi podučavanja stručnjaka u zemljama u razvoju. Sjedište je u Beču.

Temeljni akt je Ustav UNIDO, usvojen 1979. u Beču. Izrijekom predviđa za Organizaciju status specijalizirane ustanove UN. Uz to, predviđa i suradnju Organizacije s međuvladinim i nevladinim organizacijama čiji se djelokrug poklapa s djelokrugom UNIDO.

Glavni organi su – Opća konferencija, Odbor za industrijski razvoj, Tajništvo. Uz njih, postoje i pomoćni organi poput Programskog i proračunskog odbora.

Ustav UNIDO detaljnije uređuje djelovanje Organizacije te njezino financiranje. Upravni troškovi, kao troškovi istraživačkih projekata, pa i druge redovite aktivnosti Organizacije poput programa tehničke pomoći, financiraju se iz redovitog proračuna. Sredstva se u taj proračun prikupljaju redovitim prinosima država članica. Ostale aktivnosti organizacije financiraju se tzv. operacionalnim proračunom, koji se formira dobrovoljnim prinosima Organizaciji i država i drugih međunarodnih organizacija, kako međuvladinih, tako i nevladinih. Također, u svrhu unapređenja mogućnosti Organizacije u pomoći zemljama u razvoju, predviđen je i Industrijski razvojni fond, koji je u prikupljanju financijskih sredstava također upućen na dobrovoljne prinose Organizaciji. Fondom upravlja Glavni ravnatelj UNIDO.

409. Koje su manje važne specijalizirane ustanove?

Tu bismo mogli ubrojiti npr. Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD), Svjetska poštanska unija (UPU), Međunarodnu uniju za telekomunikacije (ITU), Svjetsku meteorološku organizaciju (WMO), Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO), Svjetsku organizaciju za intelektualno vlasništvo (WIPO), Svjetsku organizaciju za turizam (UNWTO).

410. Što je Svjetski poštanski savez?

Svjetska poštanska unija (UPU) je danas jedna od najstarijih međunarodnih organizacija, čiji počeci sežu još u drugu polovinu 19.st. Naime, riječ je o jednoj od prvih, posve funkcionalno zasnovanih međunarodnih organizacija, koje, za razliku od nekih svojih suvremenica (npr. Dunavske komisije ili Komisije za tjesnace), nisu imale teritorijalno, nego isključivo funkcionalno određeno polje djelovanja. Tako je, kao osnovni cilj UPU, u njezinom Ustavu, određeno ostvarenje slobode poštanskog prometa, kao i njegovo unapređenje, premda ponajprije na području država članica UPU. Uz to, predviđen je i temelj za status UPU kao jedne od specijaliziranih ustanova UN.

Organi UPU predviđeni su Ustavom – Kongres, Upravno vijeće, Vijeće za poštanske djelatnosti, Međunarodni ured. Zadaća UPU je definirana već u preambuli njezina Ustava kao poticanje i unapređenje učinkovitih i svima dostupnih poštanskih usluga kako bi se olakšalo komuniciranje među stanovnicima svijeta. U tu svrhu, Unija djeluje na ostvarenju slobodnog kretanja poštanskih pošiljki, posebice nastojanjem na unapređenju zajedničkih standarda i tehnološkog razvoja, ali ipromicanjem učinkovite tehničke suradnje, kao i suradnje sa subjektima privatnog sektora. Isto tako, Ustav UPU predviđa i mogućnost suradnje s drugim međunarodnim organizacijama čiji djelokrug se preklapa s djelokrugom Unije.

411. Što je Međunarodni savez za telekomunikacije?

Međunarodna unija za telekomunikacije – ITU – također je jedna od najstarijih suvremenih međunarodnih organizacija, nastala, takoreći, kao suvremenik UPU. Osnovana je još 1865. pod nazivom Svjetska telegrafska unija.

Temeljni akt koji određuje svrhu, strukturu i djelovanje Međunarodne unije za telekomunikacije je njezin Ustav. Kao svrha postojanja Organizacije navodi se održavanje i širenje međunarodne suradnje između svih država članica na području telekomunikacija; promicanje suradnje s drugim međunarodnim organizacijama, ali i s drugim subjektima, posebice međuvladinim kao i nevladinim organizacijama, čije aktivnosti su vezane uz djelokrug ITU; davanje tehničke pomoći zemljama u razvoju na području telekomunikacija; unapređenje razvoja telekomunikacijske tehnologije radi što učinkovitijeg korištenja telekomunikacijskih usluga na dobrobit svih, ali i radi unapređenja međunarodne suradnje te mira i sigurnosti među državama. Osim toga, Ustav za ITU predviđa status specijalizirane ustanove UN. Isto tako, Ustav predviđa i koordinaciju s drugim međunarodnim organizacijama čiji je djelokrug vezan uz telekomunikacijske aktivnosti, ali i s drugim državama koje se nalaze izvan članstva ITU.

Među brojnim zadaćama ITU iz čl.1. Ustava, predviđa se da Unija djeluje u svrhu unapređenja međunarodne suradnje na poboljšanju i racionalnoj upotrebi svih vrsta telekomunikacija, ponajprije među državama članicama, ali i potiče i sudjelovanje drugih organizacija i uopće drugih subjekata na ostvarenju partnerstva u promicanju suradnje na polju telekomunikacija, uključujući i nastojanja na pružanju tehničke pomoći zemljama u razvoju. Uz to, ITU ima važnu ulogu i u poslovima standardizacije radiotelekomunikacijskih djelatnosti. Ustav ITU ovlašćuje svjetske radiokomunikacijske konferencije koje se sazivaju svake 2-3 godine da donose, odnosno revidiraju uredbe o radiokomunikacijama. Nadalje, ovlašćuje se Radioregulacijski odborna izradu pravilnika o registraciji radijskih frekvencija koje prijave države članice. Predviđa se ovlaštenje svjetskih telekomunikacijskih skupština za standardizaciju, koje se sazivaju svake 4. godine, uključujući i svemirske; ovlašćuju se i konferencije i na izmjenju i reviziju administrativnih odredbi sadržanih u Ustavu.

412. Koji su primjeri za organizacije pod okriljem UN?

To su IAEA (Međunarodna agencija za atomsku energiju) i WTO (Svjetska trgovinska organizacija).

413. Što znate o IAEA?

IAEA – Međunarodna agencija za atomsku energiju – osnovana je 1956. kao organizacija pod okriljem UN, pa otuda i njezina uža povezanost s Vijećem sigurnosti nego s Ekonomskim i socijalnim vijeće, što je pak svojstveno specijaliziranim ustanovama UN.

Statut IAEA kao „ustav“ Agencije određuje njezinu zadaću u usmjeravanju upotrebe atomske energije u svrhe ostvarenja mira, zdravlja i napretka svih dijelova svijeta, a ne u vojne svrhe. Statut sadržava i temeljne odredbe o ustrojstvu i djelovanju Agencije, njezinu članstvu i financiranju, o odnosima s drugim međunarodnim organizacijama, o rješavanju sporova i dr. Osim toga, Statut IAEA također predviđa uspostavu pravne suradnje i povezivanja IAEA s drugim međunarodnim, posebice međuvladinim organizacijama. Glavni organi IAEA su – Opća konferencija, Odbor guvernera, glavni ravnatelj.

Funkcije Agencije su poticanje i pomoć u razvoju praktične primjene atomske energije u miroljubive svrhe, uključujući i proizvodnju električne energije; poticanje razmjene znanstvenih i tehničkih informacija vezanih uz miroljubivu upotrebu atomske energije, kao i suradnja s UN i njegovim specijaliziranim ustanovama radi regulacije mirnodopske upotrebe atomske energije. U ostvarenju tih funkcija, IAEA će djelovati sukladno *Povelji UN*; nadzirati širenje nuklearnog oružja, kao i radioaktivnih materijala; nastojati na upotrebi tih materijala isključivo u miroljubive svrhe, ali i podnositi redovita godišnja izvješća Općoj skupštini UN, a po potrebi i Vijeću sigurnosti pojavi li se u nadležnosti Agencije pitanje bitno za održanje međunarodnog mira i sigurnosti. Uz to, IAEA ima i posebno važnu ulogu u osiguranju provođenja odredbi *Ugovora o neširenju nuklearnog oružja*.

414. Što znaš o Općem sporazumu o tarifama i trgovini?

Opći sporazum o tarifama i trgovini bio je pakt između više od 100 zemalja, uključujući SAD, kako bi znatno smanjili tarife i druge prepreke trgovini. Sporazum, koji se naziva i GATT, potpisan je 1947., a stupio je na snagu 1948. Ažuriran je nekoliko puta od svog prvog potpisivanja, ali nije aktivan od 1994. GATT je prethodio Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i smatrao se jednim najambicioznijih i najuspješnijih multilateralnih trgovinskih sporazuma u povijesti.

GATT je osigurao globalna trgovinska pravila i okvir za trgovinske sporove. Bio je jedna od tri organizacije Bretton Woodsa razvijene nakon II. svjetskog rata. Ostali su bili Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka. Oko 20 zemalja potpisalo je početni sporazum 1947. godine, ali sudjelovanje u GATT poraslo je 123 zemlje do 1994. godine.

Navedena svrha GATT je uklanjanje "diskriminirajući tretman u međunarodnoj trgovini" i "podizanje životnog standarda, osiguravanje punog zapošljavanja i velik i stalno rastući obim stvarnih prihoda i učinkovite potražnje, razvoj potpunog korištenja svjetskih resursa i širenje proizvodnja i razmjena robe."

GATT je u početku bio uspjeh, prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

„GATT je bio privremen s ograničenim djelokrugom, ali njegov uspjeh preko 47 godina u promicanju i osiguravanju liberalizacije velikog dijela svjetske trgovine neosporno je. Samo stalno snižavanje tarifa pomoglo je poticanju vrlo visokih stopa rasta svjetske trgovine tijekom 1950-ih i 1960-ih - u prosjeku oko 8% godišnje, a zamah liberalizacije trgovine pomogao je osigurati da trgovinski rast dosljedno nadmaši rast proizvodnje tijekom GATT razdoblja, mjera povećanja sposobnosti trgovanja jedni s drugima i iskorištavanja koristi od trgovine“.

Dakle, GATT je preteča Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

415. Što znate o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji?

Svjetska trgovinska organizacija – WTO – osnovana je *Sporazumom iz Marrakesha* 1994. WTO, baš kao ni ranije *Opći sporazum o tarifama i trgovini* (GATT), ne ubraja se među specijalizirane ustanove UN, ali ipak je u svojem djelovanju bitno upućena na suradnju s UN.

Temeljni akt WTO je *Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije*, Marrakesh 1994. Uz sva bitna pitanja vezana uz ustrojstvo i djelovanje WTO, *Sporazum* izrijeком Organizaciji dodjeljuje i pravnu osobnost, kao i poslovnu sposobnost, povlastice i imunitete analogne onima specijaliziranih ustanova UN, nužne za obavljanje njezinih funkcija. Glavni organi WTO su Ministarska konferencija, Opće vijeće te Tajništvo.

Svrha WTO je usmjerena na ostvarenje institucionaliziranih trgovinskih odnosa između država članica Organizacije; olakšanje ostvarenja i unapređenja ciljeva navedenih u samom „ustavu“ Organizacije, kao i u drugim mnogostranim međunarodnim trgovinskim sporazumima. Uz to, svrha Organizacije je i da služi kao središte za pregovore država članica u pogledu međunarodnih trgovinskih odnosa, ali i za pravno uređenje tih odnosa.

416. Što znate o sporazumima o proizvodnji i prometu sirovina?

Sporazumi o proizvodnji i prometu sirovina, unatoč nazivu, nerijetko su zapravo ujedno i posebne međunarodne organizacije sa svojim stalnim organima, članstvom i specijaliziranim djelokrugom određenim istoimenim sporazumom između država, koji je istodobno i njihov konstitutivni akt. Premda s UN nisu povezani poput spomenutih međunarodnih organizacija, u međunarodnoj zajednici imaju važnu ulogu, a njihovo djelovanje nedvojbeno ulazi i u područje interesa UN, kao i nekih od njihovih specijaliziranih ustanova. Stoga je njihova povezanost sa sustavom UN, kada i nije formalno uređena, nedvojbeno bitno funkcionalno utemeljena. Danas postoji niz takvih organizacija, poput Sporazuma o pšenici, Sporazuma o kavi, Sporazuma o kositru, Sporazuma o maslinovom ulju, Sporazuma za kakao i dr.

Države proizvođači ili izvoznici određene sirovine tako se često udružuju osnivajući posebnu međunarodnu organizaciju radi koordiniranog djelovanja na međunarodnom tržištu, posebice u pogledu formiranja cijena odnosno sirovine. Među

najistaknutijim takvim organizacijama treba spomenuti i Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEC), osnovanu 1960., ali i druge slične organizacije, poput Vijeća izvoznika bakra, Afro-malgaške organizacije za kavu, Azijske zajednice zemalja proizvođača kokosova oraha, Zajednice za papar, Zajednice zemalja izvoznica banana, Organizacije afričkih zemalja izvoznica drva i dr.

417. Što je OPEC?

OPEC – Organizacija zemalja izvoznica nafte – je jedan od primjera udruženja, sporazuma zapravo koji su ujedno i posebne međunarodne organizacije sa stalnim organima, članstvom i specijaliziranim djelokrugom. Iako s UN nisu povezani poput spomenutih međunarodnih organizacija, u međunarodnoj zajednici imaju veliku ulogu, a njihovo djelovanje nedvojbeno ulazi i u područje interesa UN i nekih njihovih specijaliziranih ustanova. OPEC je osnovana 1960. OPEC je međunarodna organizacija koju tvore Alžir, Angola, Ekvador, Ekvadorska Gvineja, Gabon, Indonezija, Irak, Iran, Kuvajt, Libija, Nigerija, Saudijska Arabija, UAE i Venezuela. Sjedište joj se nalazi u Beču.

Glavni cilj Organizacije prema njenom Statutu jest koordinacija i ujednačenje naftne politike zemalja članica i ustanovljavanje najboljih načina da se očuvaju njihovi interesi, pojedinačni i kolektivni; smišljanje načina i sredstava za stabilizaciju cijena na međunarodnim naftnim tržištima s ciljem uklanjanja štetnih i nepotrebnih kretanja cijena; stalnu brigu o interesima zemalja proizvođača i nužnost osiguranja stalnog prihoda zemalja proizvođača, te učinkovito, ekonomično i stalno opskrbljivanje naftom zemalja potrošača, te pravedan povrat uloženog kapitala onima koji ulažu u naftnu industriju.

Procjenjuje se da se na području zemalja članica OPEC-a nalazi oko 2/3 svjetskih zaliha nafte, a one trenutno pokrivaju oko 40% svjetskog tržišta nafte. Zahvaljujući snazi same organizacije, zemlje članice dobivaju svake godine sve više novca za naftu koju izvoze.

418. Što znate o pobočnim organima UN?

Pobočni organi UN nisu posebne međunarodne organizacije, nego tek specijalizirana tijela osnovana unutar samih UN, ponajprije od Opće skupštine, ali i drugih glavnih organa.

Konferencija UN za trgovinu i razvoj – UNCTAD – osnovana je odlukom Opće skupštine UN 1964. sa svrhom pomoći zemljama u razvoju radi njihove integracije u svjetsku ekonomiju.

Program UN za okoliš – UNEP – ustanovljen je 1972. ponajprije radi postizanja održivog razvoja u zaštiti i očuvanju okoliša.

Visoki povjerenik UN za izbjeglice (UNHCR), odnosno njegov ured, osnovala je 1950. Opća skupština UN kao privremeno tijelo za zaštitu izbjeglica, no, kako je broj izbjeglica samo rastao, mandat Ureda stalno se produžavao. Djelokrug UNHCR općenito se sastoji u zaštiti izbjeglica za trajanja okolnosti koje su uvjetovale njihov izbjeglički status te u pomoći izbjeglicama nakon prestanka tih okolnosti, posebice u postupku njihove repatrijacije. Uz to, Opća skupština Visokom povjereniku često povjerava i brigu za „raseljene osobe“, tj. tzv. nacionalne izbjeglice. Pritom UNHCR djeluje na temelju svog Statuta koji njegovu zadaću određuje kao posve nepolitičku, humanitarnu i socijalnu. Visoki povjerenik slijedi političke upute koje mu daje Opća skupština UN, kao i Ekonomsko i socijalno vijeće.

Fond UN za djecu (UNICEF) je osnovan sa zadaćom pomoći djeci ponajprije borbom protiv siromaštva, nasilja, bolesti, kao i diskriminacije. Jedna od najvažnijih zadaća UNICEF-a danas je i borba za prava djeteta, pa u tome smislu i svojevrsni nadzor nad provedbom *Konvencije o pravima djeteta*.

Program UN za ljudska naselja (UN-HABITAT) je osnovala Opća skupština sa zadaćom promicanja održivih ljudskih naselja i gradova, kako u socijalnom smislu, tako i u smislu brige za zaštitu i očuvanje okoliša. Temeljni dokumenti prema kojima UN-HABITAT djeluje su *Deklaracija iz Vancouvera o ljudskim naseljima*, *Habitat Agenda*, *Istanbulska deklaracija o ljudskim naseljima*, ali i *Milenijska deklaracija UN*.

Osim navedenih, od niza pobočnih organa UN možemo spomenuti i Program UN za razvoj (UNDP), Međunarodni ured za nadzor narkotika (INCB), Ured UN za drogu i zločin (UNODC), Međunarodni institut UN za istraživanje i poduku radi napretka žena (INSTRAW), Međuregionalni institut UN za istraživanje zločina i pravosuđa (UNICRI), Institut UN za istraživanje razoružanja (UNIDIR), Institut UN za poduku i istraživanje (UNITAR) i dr.

419. Što je to program UN za razvoj?

Program UN za razvoj (UNDP) predstavlja najveći multilateralni izvor razvojne pomoći u svijetu. Spada u pobočne organe UN. Sjedište programa je u New Yorku i to je najveća agencija unutar UN. Ova organizacija, koja se financira putem donacija, osigurava obuku, stručne konzultacije i ograničenu pomoć u opremi za zemlje u razvoju, sa velikim naglaskom na pomoć najnerazvijenijim zemljama.

UNDP je formiran tijekom 1965. godine spajanjem Proširenog programa za tehničku podršku i Specijalnog fonda UN. Osnivanje UNDP je promatrano kao proširivanje aktivnosti UN daleko izvan početnih projekata za očuvanje mira i sigurnosti.

Program ima regionalne urede u 166 država. Usko surađuje s vladama i lokalnim organizacijama u pronalaženju rješenja za globalne i nacionalne ekonomske i druge razvojne izazove.

UNDP povezuje i koordinira globalne i nacionalne napore za postizanje ciljeva i nacionalnih razvojnih prioriteta pojedinih zemalja. Najveći naponi odnose se na pomaganje zemljama u razvoju u rješavanju problema kao što su: demokratska vladavina; smanjenje siromaštva; sprečavanje kriza i oporavak; energetika i životna sredina; HIV/SIDA.

Od 1990. , UNDP izdaje godišnje Izvješće o društvenom razvoju, zasnovano na Ljudskom razvojnom indeksu.

UNDP igra značajnu koordinativnu ulogu aktivnosti UN na polju razvoja. Nju uglavnom provodi preko svog rukovodstva u Grupi UN za razvoj i preko stalnog koordinativnog sustava.

Grupa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDG) je formirana od strane Glavnog tajnika UN 1997., kako bi se poboljšala efikasnost programa za razvoj UN na nivou zemalja. UNDG povezuje sve agencije koje se bave ekonomskim razvojem. Grupom predsjedava administrator UNDP. UNDP također čini tajništvo Grupe. UNDG razvija pravila i postupke koje omogućavaju agencijama članicama da rade zajedno i analiziraju probleme zemlje, planiraju strategije za podršku, primjenjuju programe podrške, prate rezultate i bore za promijene. Ove inicijative povećavaju značaj UN u pomaganju zemljama da postignu Milenijske razvojne ciljeve, uključujući i smanjenje siromaštva.

Preko 25 agencija UN su članice UNDG. Izvršni odbor sastoji se od 4 „osnivačke agencije“: UNICEF, UNFPA, SPH i UNDP.

Stalni koordinativni sustav koordinira sve organizacije UN koje se bave aktivnostima za ekonomski razvoj na terenu. Ovaj sustav nastoji povezati različite agencije UN-a kako bi se poboljšala efektivnost i efikasnost operativnih aktivnosti na nivou zemlje. Stalni koordinatori, koje financira, imenuje i upravlja UNDP, predvode UN timove u preko 130 zemalja i predstavljaju označene predstavnike Glavnog tajništva za razvojne operacije.

UNDP administrator ima status Glavnog podtajnika. Administrator se često smatra trećim po važnosti dužnosnikom UN (poslije Glavnog tajnika UN i njegovog zamjenika).

Pored odgovornosti kao šef UNDP, administrator je također i predsjedatelj UNGD.

420. Što je to Konferencija za trgovinu i razvoj?

Konferencija UN za trgovinu i razvoj – UNCTAD – je jedan od pobočnih organa UN. Osnovana je odlukom Opće skupštine UN 1964. sa svrhom pomoći zemljama u razvoju radi njihove integracije u svjetsku ekonomiju.

Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju, osnovana 1964., sa sjedištem u Ženevi (Švicarska). UNCTAD je stalno tijelo Opće skupštine UN, utemeljeno radi unapređenja međunarodne trgovine te ubrzanja globalnoga ekonomskog razvoja, poglavito integracije zemalja u razvoju u svjetske ekonomske tokove. Bavi se pitanjima poticanja trgovine, ponajviše izvoza industrijskih proizvoda zemalja u razvoju na tržišta razvijenih država, te zaključivanjem međunarodnih robnih sporazuma. UNCTAD je razvijenim državama preporučio slanje različitih oblika financijske pomoći slabije razvijenim regijama svijeta, utvrdio kodekse potrebne za transfer tehnologije, te pokušao osigurati sporazum o stabiliziranju cijena sirovina na svjetskom tržištu. Značajnim uspjehom UNCTAD smatra se sporazum o Općem sustavu carinskih povlastica iz 1971., kojim se osigurava primjena specijalnih carinskih povlastica na uvoz roba iz zemalja u razvoju. UNCTAD ima 193 članice, čiji se predstavnici sastaju na plenarnom skupu svake 4 godine. Svakodnevne poslove UNCTAD obavlja Tajništvo, na čelu kojega se nalazi glavni tajnik. Odbor za trgovinu i razvoj (*Trade and Development Board*) stalni je izvršni organ i odgovoran je za funkcioniranje UNCTAD u razdoblju kada konferencija ne zasjeda.

421. Što znate o regionalnim organizacijama?

Uz univerzalne međunarodne organizacije, postoje je regionalne međunarodne organizacije. Razlika između njih ne temelji se nužno na brojnosti članstva, nego na širiti njegove geografske zastupljenosti. Tako univerzalne međunarodne organizacije okupljaju članove iz različitih regija, najčešće različitih kontinenata, dok je kod regionalnih članstvo unaprijed određeno pripadnošću članova organizacije određenoj regiji. Ta regija može biti određena kontinentom (npr. Vijeće Europe, Organizacija američkih država, Afrička unija), ali može obuhvaćati i dio kontinenta (npr. Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država, Udruženje država jugoistočne Azije) ili pak obuhvaćati neko područje koje prelazi granice kontinenta tvoreći više politički, gospodarski, vjerski i kulturno nego geografski jednu takvu regiju (npr. Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi, Arapska Liga, Organizacija zemalja izvoznica nafte).

422. Što je Vijeće Europe?

Vijeće Europe je jedna od najstarijih europskih regionalnih organizacija. Osnovao ga je 1949. deset zapadnoeuropskih zemalja – Belgija, Danska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska, UK. Međutim, danas je to organizacija više od 40 europskih država te je, uz OEES, najvažnija europska politička međunarodna organizacija, barem što se tiče broja članica. Sjedište Vijeća Europe je u Strasbourgu.

Statut Vijeća Europe je „ustav“ te organizacije (London, 1949.). Svrha Vijeća Europe je postizanje većeg jedinstva između država članica sa svrhom očuvanja i ostvarivanja njihova zajedničkog naslijeđa te ostvarenja ekonomskog i socijalnog napretka. Uz to, kao svrha je navedeno raspravljanje o pitanjima od zajedničkog interesa članica, posebice na ekonomskom, socijalnom, kulturnom, znanstvenom polju, u pravnim i upravnim pitanjima, uključujući lokalnu i regionalnu samoupravu te međusobnu suradnju odnosnih jedinica iz različitih država, kao i unapređenje ljudskih prava i temeljnih sloboda u državama članicama.

Članstvo u Vijeću Europe je otvoreno za svaku europsku državu koja, prema ocjeni Odbora ministara Vijeća Europe, bude sposobna i voljna ispunjavati obveze koje proizlaze iz *Statuta*.

Organi Vijeća Europe navedeni *Statutom* su – Odbor ministara i Savjetodavna (Parlamentarna) skupština, a njima treba pridodati i ESLjP koji također djeluje u krilu te organizacije, premda ne na temelju samog *Statuta* nego na temelju europske *Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda* (EKLjP). Uz to, Vijeće Europe ima i Tajništvo kao svoj administrativno-tehnički organ.

Uz navedene organe, danas sve veću ulogu ima i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, čija je uloga promicanje lokalne i regionalne uprave i suradnje regija različitih država članica Vijeća, posebice u smislu načela *Europske povelje o lokalnoj samoupravi*. U Kongresu sudjeluje više od 600 predstavnika lokalnih i regionalnih jedinica s područja država članica Vijeća Europe.

423. Govorite malo o EU.

EU je europska regionalna organizacija nastala na temeljima triju europskih organizacija osnovanih 50-ih – Europske zajednice za ugljen i čelik, Europske atomske zajednice (EURATOM), Europske ekonomske zajednice (EEZ).

EU je nastala stupanjem na snagu *Ugovora o EU* zaključenog u Maastrichtu 1992. Taj ugovor izmijenjen je 1997. (Amsterdam), zatim 2001. (Nica), te napokon *Lisabonskim ugovorom* (2007), koji zapravo uključuje dva ugovora – *Ugovor o EU* i *Ugovor o funkcioniranju EU*. Stupanjem na snagu *Lisabonskog ugovora* 2009. EU je posve zamijenila i naslijedila Europsku zajednicu.

Među ciljevima EU *Ugovor o EU* navodi – promicanje mira, vrijednosti Unije i blagostanja njezinih naroda; uspostavu „područja slobode, sigurnosti i pravde bez unutrašnjih granica“; uspostavljanje unutrašnjeg tržišta uz slobodu kretanja osoba, usluga i kapitala, kao i uspostavu ekonomske i monetarne unije; promicanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije te solidarnosti među državama članicama i dr. Unija se zasniva na poštovanju jednakosti država članica, njihova identiteta i državnosti, teritorijalne cjelovitosti, kao i na osiguranju nacionalne sigurnosti koja ostaje u isključivoj nadležnosti svake države članice.

Uz to, Unija radi i na ostvarivanju vlastita identiteta, posebice provedbom zajedničke vanjske i sigurnosne politike, kao i zajedničke obrambene politike, jačanjem zaštite prava i interesa državljana država članica Unije, te putem specifičnog statusa „građanstva“ (*citizenship*) Unije.

EU također proklamira načela slobode, demokracije i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i vladavine prava. Pritom se Unija, osim na ustavne tradicije država članica, bitno oslanja na sustav zaštite ljudskih prava ustanovljen pod okriljem Vijeća Europe, utemeljen *Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda* (1950.). Isto tako, zbog nedovoljne učinkovitosti vlastita obrambenog sustava koji je bio zamišljen u sklopu Zapadnoeuropske unije, EU je u sigurnosnim pitanjima uvelike upućena na NATO.

Organi EU su – Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće, Europska komisija, Sud EU, Europska središnja banka, Revizorski sud.

U sklopu EU, države članice vode više tzv. zajedničkih politika, različitih prema stupnju prijenosa vlastitih regulatornih ovlasti na Uniju. U pitanjima u kojima su države članice prenijele svoje ovlasti na Uniju, ona djeluje kao supranacionalna organizacija jer akti njezinih organa uživaju neposrednu primjenjivost u unutarnjim pravnim porecima država članica te su nadređeni nacionalnim pravnim aktima. Tako uredbe EU imaju obvezujuću pravnu snagu te su u cijelosti neposredno primjenjive unutarnjim pravnim porecima država članica, za razliku od direktiva, koje obvezuju države članice samo u smislu konačnog cilja koji treba ostvariti, dok su načini njegova ostvarenja prepušteni svakoj pojedinoj članici. Također obvezuju i odluke, no tek u konkretnim slučajevima na koje se odnose. Naprotiv, mišljenja, preporuke, baš kao ni smjernice, nemaju formalno obvezujući karakter, nego tek važnost političkih uputa državama članicama u pogledu nekog pitanja.

S aspekta MP, EU je međunarodna organizacija s nedvojbenim međunarodnopravnim subjektivitetom, premda istodobno i s jasno vidljivim supranacionalnim obilježjima te institutom građanstva Unije, što je čini posebnom u odnosu na druge međunarodne organizacije. Ipak, u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike, Unija još uvijek djeluje tek u smislu koordinacije vanjskih politika država članica,

424. Što je Europsko udruženje slobodne trgovine?

Europska zajednica slobodne trgovine – EFTA je osnovana 1960. *Konvencijom iz Stockholma*, okupljajući u svojem članstvu europske države koje nisu bile članice EEZ. Cilj EFTA-e je bio stvaranje zone slobodne trgovine između tih država koje nisu mogle/htjele ući u EEZ. Međutim, kako su njezine članice postupno ulazile u EEZ, napuštale su EFTA te je, od prvotno sedam, a poslije i više država članica, 2010. u njezinom članstvu ostalo tek četiri – Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska.

Gospodarska povezanost EFTA s EU danas je ostvarena formiranjem Europskog ekonomskog prostora – EEA – koji obuhvaća države članice obiju organizacija, osim Švicarske. Glavni organi EFTA su – Vijeće, Tajništvo, Nadzorna vlast, Sud EFTA.

425. Kako dijelimo organizacije zapadnoeuropskih zemelja po svrhama osnivanja?

Na političke, vojne i ekonomske.

426. Što je OESS i koje organe ima?

Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi – OESS/OSCE – započela je svoje djelovanje kao niz periodičnih konferencija država sudionica Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi (KESSE). Prva takva konferencija održana je 1975. u Helsinkiju, gdje je usvojen tzv. *Završni helsinški akt* koji je, iako po svojoj pravnoj prirodi tek tzv. *gentlemen's agreement*, poslije postao temeljem buduće organizacije – OESS-a, dok su u međuvremenu neke od njegovih odredbi ušle čak i u običajno MP. Spomenuti periodični niz konferencija država sudinica KESS postupno je počeo poprimati neke institucionalne oblike, a 1994. Konferencija je napokon prerasla u OESS.

OESS je danas svojevrsna transeuropska regionalna politička organizacija prilično složene strukture, dok, umjesto klasičnog „ustava“, među temeljne dokumente Organizacije spadaju ponajprije spomenuti *Završni helsinški akt*, kao i niz najvažnijih dokumenata koje su osvojili organi same Organizacije. Danas čak 56 država sudjeluje u članstvu OESS.

Cilj OESS je ponajprije upozoravanje na situacije koje bi mogle ugroziti međunarodni mir i sigurnost u Europi, sprečavanje sukoba, upravljanje kriznim situacijama, kao i djelovanje u situacijama nastalim nakon dokončanja sukoba u Europi.

Europski prostor je shvaćen pritom politički više nego geografski pa se, primjerice, zbog članstva Ruske Federacije u OESS, on proteže sve do Dalekog Istoka. Uz to, u OESS su i Kanada i SAD, čime regionalni karakter Organizacije svoje opravdanje nalazi više u svrsi Organizacije nego u kriteriju geografske pripadnosti članica.

OESS je osnovan u smislu glave VII. *Povelje UN*, pa otuda i obveza na suradnju s UN u skladu s tim odredbama *Povelje*. Organi OESS su – *Summit* šefova država i vlada država članica (vrhovni politički organ), Visoko vijeće, Ministarsko vijeće, Stalno vijeće, Parlamentarna skupština OESS sa svojim organima, Forum za sigurnosnu suradnju OESS, Troika, Tajništvo, Sud za mirenje i arbitražu, Visoki povjerenik za nacionalne manjine, Predstavnik OESS za slobodu medija, Ured za demokratske institucije i prava čovjeka.

Prestanak hladnog rata pridonio je unapređenju zaštite ljudskih prava unutar KESS, pa se i cijelo to područje međunarodnopravne regulacije počelo nazivati „ljudskom (humanom) dimenzijom“. Pod okriljem KESS, a poslije OESS, 90ih je osnovan spomenuti Ured za demokratske institucije i prava čovjeka, sa sjedištem u Varšavi, čime je međunarodna suradnja država članica Organizacije dodatno institucionalizirana i na tom posebno osjetljivom polju.

427. Što je NATO?

Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora osnovana je 1949. kao međunarodna organizacija s karakterom vojnog obrambenog saveza zapadnoeuropskih država, SAD i Kanade. Osnovana je u vrijeme hladnog rata. Organizacija je za svoju osnovnu svrhu imala ostvarenje kolektivne sigurnosti s obzirom na očekivanu prijetnju od tada suprotstavljenog Varšavskog ugovora – također obrambene vojne organizacije koja je okupljala države, u hladnom ratu suprotstavljenog, tzv. istočnog bloka.

Ustav NATO-a je *Sjevernoatlanstki ugovor*. On predviđa sustav kolektivne sigurnosti, čime se oružani napad na bilo koju državu članicu smatra napadom na sve članice te aktivira pravo kolektivne samoobrane os viš ostalih članica u smislu *Povelje UN*. Vrhovni organ je Sjevernoatlantsko vijeće, a sjedište je u Bruxellesu.

Izriekom se navodi prvenstvena odgovornost Vijeća sigurnosti UN za održanje međunarodnog mira i sigurnosti, te se ističe dužnost država članica NATO koje se nalaze u članstvu UN na prvenstveno poštovanje odredbi *Povelje*. Iz toga jasno slijedi i obveza, kako tih država, a onda posredno i NATO-a, na suzdržavanje od svake prijetnje ili upotrebe sile izvan sustava kolektivne sigurnosti UN, ili pak kolektivne samoobrane u slučaju oružanog napada na neku od članica.

Prestankom hladnog rata i raspuštanjem suparničkog Varšavskog ugovora, NATO je svrhu svojeg postojanja počeo sve više tražiti u ostvarenju političkih ciljeva (upravljanju kriznim situacijama, političkoj suradnji s državama nečlanicama i drugim međunarodnim organizacijama, borbi protiv terorizma, kontroli naoružanja, razoružanju i neširenju nuklearnog oružja i dr.), dok se prvotna vojno-obrambena svrha postupno pretvorila u sredstvo Organizacije u ostvarenju spomenutih ciljeva.

428. Što je Varšavski pakt?

Varšavski pakt (Varšavski ugovor) bio je vojni savez država istočnog bloka koje su ga organizirale kao odgovor na stvaranje Sjevernoatlantskog pakta na Zapadu 1949. Kao izgovor za stvaranje Varšavskog pakta poslužilo je ponovno naoružavanje Zapadne Njemačke i njeno primanje u NATO. Varšavski ugovor je sastavio Nikita Hruščov te je bio potpisan u Predsjedničkoj palači u Varšavi 1955.

Članice su bile – SSSR; Albanija (naknadno istupila iz ideoloških razloga); Rumunjska; Bugarska; DR Njemačka; Mađarska; Poljska; Čehoslovačka.

Sve komunističke države Europe su bile potpisnice, osim SFRJ. Članice pakta su se obvezale da će jedna drugu potpomagati ako ijedna bude napadnuta. Sporazum je također navodio da se odnosi među članicama temelje na međusobnom nemiješanju u unutrašnje poslove, odnosno poštovanju suvereniteta i nezavisnosti članica. Te su odredbe godinu kasnije bile prekršene prilikom sovjetske invazije na Mađarsku i gušenja tamošnje antikomunističke pobune 1956. Najveća vojna akcija u povijesti Pakta bila je sovjetska invazija na Čehoslovačku 1968. u svrhu gušenja tamošnjeg reformskog pokreta. U toj akciji su, uz sovjetske, sudjelovale i istočnonjemačke, mađarske, poljske i bugarske trupe. Rumunjska, iako članica Pakta, u tome je odbila sudjelovati. Opravdanje za invaziju je poznato kao Brežnjevljeva doktrina, odnosno teorija ograničenog suvereniteta, prema kojoj je SSSR sebi priskrbio pravo intervencije u slučajevima da neka od članica pokuša skrenuti sa "socijalističkog" puta.

Varšavski pakt nakon toga formalno nije sudjelovao u nijednom oružanom sukobu, iako su neke od država-članica imale manje kontingente savjetnike među sovjetskim trupama tijekom rata u Afganistanu.

1988. je Mihail Gorbáčov objavio da su članice slobodne napustiti Pakt, ako to žele. Priliku za to je dao pad Berlinskog zida godinu dana kasnije. 1990. je vlada tadašnje Istočne Njemačke potpisala sporazum sa SSSR-om kojim njeno članstvo u Varšavskom paktu prestaje ujedinjenjem Njemačke.

Nakon toga su istim primjerom krenule i druge istočnoeuropske države, u kojima su na vlast došle antikomunističke i antisovjetske vlade. 1991. su Čehoslovačka, Poljska i Mađarska objavila da će Pakt napustiti 1. srpnja 1991. godine, a u veljači je isto objavila i Bugarska. Pakt je tog dana formalno prestao postojati.

429. Što je SEV?

SEV (Savjet za uzajamnu ekonomsku pomoć) je bivša međunarodna ekonomska integracija osnovana 1949. u Moskvi, koja je obuhvaćala većinu socijalističkih zemalja. Osnivači su bili: Albanija, Bugarska, Čehoslovačka, Mađarska, Poljska, Rumunjska i SSSR. Poslije su pristupili DR Njemačka, NR Mongolija, Republika Kuba i SR Vijetnam. SFRJ je bila pridružena članica od 1964. Osnovni cilj SEV bilo je poticanje razvoja gospodarstva zemalja članica, posebice onih slabije razvijenih, kroz koordinaciju planova gospodarskog razvoja. Osnutkom Međunarodne banke za ekonomsku suradnju (1963), koja je obavljala obračun za potrebe zemalja članica na temelju multilateralnog kliringa, te Međunarodne investicijske banke nastojalo se ekonomski i politički što jače integrirati područja zemalja članica. Kako je bila ideološki utemeljena, organizacija se raspala istodobno kada i socijalistički sustavi zemalja članica (1990–91). Početkom 21. st. ponovno se intenzivnije uspostavljaju tokovi robe i kapitala između bivših članica SEV, ali sada u okviru standardne međunarodne regulacije ekonomskih odnosa.

430. Što je Organizacija afričkog jedinstva?

Organizacija afričkog jedinstva je organizacija osnovana 1963. u gradu Adis Abebi. Osnovana je radi borbe za potpunu dekolonizaciju Afrike, ali i za ujedinjenje i suradnju zemalja Afrike na svim područjima ljudske djelatnosti.

Na temeljima Organizacije afričkog jedinstva su 2000. u Loméu u Togu afričke države odlučile osnovati novu organizaciju – Afričku uniju.

Kao ciljevi unije su njezinim *Ustavnim aktom* određeni – ostvarenje većeg jedinstva i solidarnosti među afričkim državama, obrana suverenosti, teritorijalne cjelovitosti i neovisnosti država članica, poštovanje političke i socijalno-ekonomske integracije afričkog kontinenta, promicanje interesa afričkih država u međunarodnoj zajednici, poticanje međunarodne suradnje posebice poštujući *Povelju UN* i *Opću deklaraciju o pravima čovjeka*, unapređenje demokratskih načela i institucija, kao i prava čovjeka i naroda, poticanje održivog razvoja na ekonomskom, socijalnom i kulturnom planu i suradnje na svim poljima ljudskih aktivnosti sa svrhom razvoja afričkih naroda, kao i koordinacija i usklađivanje politika afričkih država u cilju zajedničkog napretka.

Članstvo je otvoreno za svaku afričku državu. Glavni organi Unije su – Skupština Unije, Izvršno vijeće, Panafrički parlament, Sud, Komisija, Odbor stalnih predstavnika, Specijalizirani tehnički odbori, Ekonomsko, socijalno i kulturno vijeće, Financijske ustanove.

Ustav Unije predviđa i disciplinske sankcije prema članicama koje bi povrijedile svoje članske obveze prema Uniji. Tako je predviđena sankcija suspenzije članskih prava. Uz to, ustav poznaje i mogućnost istupanja iz članstva. Sjedište se nalazi u Adis Abebi u Etiopiji, a službeni radni jezici su arapski, engleski, francuski, portugalski. Unija danas okuplja više od 50 država članica.

431. Što je Organizacija američkih država?

Organizacija američkih država – OAS – je najstarija regionalna međunarodna organizacija. Njezini početci sežu još u 1889., kad je u Washintonu održana Prva međunarodna konferencija američkih država, na kojoj je sudjelovalo 18 američkih država. Nakon II. svjetskog rata, na Devetoj konferenciji američkih država (Bogota, 1948), usvojena je *Povelja Organizacije američkih država*.

Svrha Organizacije je uspostavljanje mira i sigurnosti među državama članicama, promicanje solidarnosti i suradnje među njima, ali i obrana njihove suverenosti, neovisnosti, kao i teritorijalne cjelovitosti. U tom smislu, *Povelja Organizacije* jamči *domaine réservé* država članica čak izrijeком ograničavajući nadležnost Organizacije isključivo na poslove navedene u odredbama *Povelje*.

Među glavnim zadaćama OAS, *Pvelja* navodi – jačanje mira i sigurnosti na američkom kontinentu, promicanje i učvršćenje demokracije, upravo zasnovane na načelu neintervencije, sprečavanje mogućih međunarodnih sporova, ali i osiguranje njihova rješavanja međunarodnopravnim mehanizmima, osiguranje svojevrstnog sustava kolektivne sigurnosti u obranu države članice koja bi postala žrtvom agresije, promicanje suradnje na ekonomskom, socijalnom i kulturnom planu među državama članicama, iskorjenje krajnjeg siromaštva, kao i razoružanje u pogledu konvencionalnog oružja.

Članice OAS su države koje ratificiraju *Povelju*. Organizacija je otvorena svim državama američkom kontinenta, ponajprije članicama UN, pa i novonastalim državama, no, općenito, naknadno primljene države moraju, uz preporuku Stalnog vijeća i Opće skupštine, za ulazak u članstvo dobiti 2/3 većinu država članica OAS.

Glavni organi OAS su predviđeni *Poveljom* – Opća skupština, Savjetodavni sastanci ministara vanjskih poslova, Stalno vijeće, Međuamerički pravni odbor, Međuamerička komisija za ljudska prava, Tajništvo, Specijalizirane konferencije, specijalizirane organizacije vezane uz OAS, Međuamerički sud za prava čovjeka, Tajništvo. Sjedište OAS je Washington. Konačno, *Povelja* izrijeком predviđa nepovredivost bilo koje odredbe *Povelje UN* protivnom odlukom nekog organa OAS, što je, uostalom, i članska obveza svih država članica koje su ujedno i članice UN.

432. Što je Latinoameričko udruženje za slobodnu trgovinu?

Grupacija je osnovana 1960. u gradu Montevideo, Urugvaj. Zemlje osnivačice su – Argentina, Brazil, Čile, Meksiko, Paragvaj, Peru, Urugvaj. Ugovor je stupio na snagu 1961.

Pridružile su im se Kolumbija i Ekvador, Venezuela, a 1967. Bolivija. Molba koju je uputila Kuba za priključenje je odbijena. Ugovorom se predviđalo da se uklanjanjem prepreka za 12 godina stvori zona slobodne trgovine, a rok je kasnije pomjeren sa 1973. na 1980. Međutim, ni ovaj rok nije bio ipoštovan zbog protivljenja Urugvaja i Kolumbije. Latinoameričko udruženje slobodne trgovine prestalo je sa radom 1980. kada su zemlje članice potpisale ugovor o osnivanju Latinskoameričkog udruženja za integraciju (ALADI).

Latinskoamerička udruga za integraciju (ALADI), regionalna organizacija sa sjedištem u Montevideu (Urugvaj), koju su 1980. osnovale Argentina, Bolivija, Brazil, Čile, Ekvador, Kolumbija, Meksiko, Paragvaj, Peru, Urugvaj i Venezuela. Od 1999. njezina je članica i Kuba. Zamijenila je Latinskoameričku udrugu za slobodnu trgovinu (LAFTA), ali joj je cilj ograničeniji: podupiranje slobodne trgovine i gospodarske suradnje te stvaranje uvjeta za uspostavu zajedničkoga latinskoameričkog tržišta. Od 2001. nastoji ostvariti suradnju s ostalim organizacijama usmjerenim na integraciju u Latinskoj Americi (Andska zajednica i MERCOSUR).

433. Što je colombo plan?

Colombo-plan je međunarodna organizacija za poticanje suradnje i razvoja zemalja južne i jugoistočne Azije. Osnovale su ga 1950. Australija, Indija, Kanada, Velika Britanija, Šri Lanka, Pakistan i Novi Zeland. Planu su pristupili SAD i Japan te još 20ak država, tako da pokriva veliko područje Azije i Tihog oceana. Pomoć koja se pruža Colombo-planom pokriva sva područja gospodarskog i društvenog razvoja, a javlja se u dvama oblicima: kao financijska pomoć u obliku darovanja i povoljnih zajmova te kao tehnička pomoć eksperata i kao drugi oblici usavršavanja stručnjaka.

434. Što je Udruženje država Jugoistočne Azije?

Udruženje država Jugoistočne Azije – ASEAN – osnovano je *Deklaracijom iz Bangkoka* 1967., koju je potpisalo pet država regije – Filipini, Indonezija, Malezija, Singapur, Tajland.

Kao temeljni principi ASEAN određeni su – uzajamno poštovanje neovisnosti, suverenosti, jednakosti i teritorijalne cjelovitosti, te nacionalnog identiteta država članica; pravo svake države na neovisnost u vođenju vanjskih poslova, kao i zaštita od strane intervencije u unutarnje poslove država članica; rješavanje sporova mirnim putem; odricanje od svake prijetnje uli upotrebe sile te, načelo suradnje između država članica.

Ciljevi ASEAN su – ubrzavanje ekonomskog razvoja, socijalnog napretka i kulturnog razvoja u regiji; primicanje mira i stabilnosti na području Jugoistočne Azije, poštujući načela pravičnosti i vladavine prava u odnosima između država članica u skladu s načelima *Povelje UN*; suradnja i uzajamna pomoć u ekonomskim, socijalnim, kulturnim, znanstvenim i upravnim pitanjima, kao i u pitanjima obrazovanja i podučavanja na području poljoprivrede, industrije, međunarodne trgovine i dr.

Od svog osnutka, ASEAN je razvio institucionaliziranu suradnju na brojnim poljima, osnovavši: Sigurnosnu zajednicu ASEAN-a, Ekonomsku zajednicu, uključujući i Zonu slobodne trgovine, Socijalno-kulturnu zajednicu te uspostavljajući suradnju u vanjskim poslovima.